STENOGRAM

XX SESJI
RADY MIASTA KRAKOWA

IX KADENCJI

odbytej w dniu
26 lutego 2025 roku

SPIS TREŚCI:

Lp.	*Tytuł*	*Numer strony*
1.	Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany	***4 i 138 i 139***
2.	Interpelacje Radnych	***9***
3.	Odpowiedzi na interpelacje Radnych	***15***
4.	Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca funkcjonowania Nocnego Burmistrza wraz z dyskusją	***16***
5.	Ograniczenie czasu nadmiernego używania instalacji i urządzeń nagłaśniających w strefie zamieszkania na terenie miasta Krakowa	***39 i 140***
6.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 852, 853, 854, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach 852 i 855	***53 i 141***
7.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 801 i 853	***53 i 141***
8.	Zmiana uchwały Nr XVII/419/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami	***53 i 141***
9.	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie	***54***
10.	Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie	***59 i 142***
11.	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II	***62***
12.	Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II	***74 i 142***
13.	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny Zachód	***81***
14.	Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny Zachód	***91 i 142***
15.	Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tyniec – obszar usług publicznych	***100 i 142***
16.	Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Rejon ulicy Wielopole i ulicy Dietla	***105 i 142***
17.	Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej	***115 i 142***
18.	Rezolucja w sprawie utworzenia parku leśnego XXL Dolina Prądnika	***118 i 146***
19.	Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania	***104 i 143***

20.	Określenie zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną 1 z zasobu społecznej agencji najmu SAN	***126 i 143***
21.	Zmieniająca uchwałę nr CXV/3094/23 w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia	***128 i 143***
22.	Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 15 położonym na os. Na Stoku w Krakowie	***128 i 143***
23.	Wyrażenie zgody na udzielenie 36 % bonifikaty od ceny zbytego w dniu 30 sierpnia 2016 r. lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Pużaka 8 w Krakowie, a także od ceny sprzedaży związanego z lokalem mieszkalnym udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	***128 i 144***
24.	Wyrażenie zgody na udzielenie 72 % bonifikaty od 2/3 ceny zbytego w dniu 14 kwietnia 2017 r. lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Facimiech 14 w Krakowie, a także od 2/3 ceny sprzedaży związanego z lokalem mieszkalnym udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	***129 i 144***
25.	Wyrażenie zgody na udzielenie 55 % bonifikaty od ceny zbytego w dniu 30 stycznia 2015 r. lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku na os. Kalinowym 16 w Krakowie, a także od ceny sprzedaży związanego z lokalem mieszkalnym udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	***129 i 144***
26.	Wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr 108 położonej w Krakowie przy al. Generała Władysława Andersa, w stosunku, do której wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu ustalonego w umowie	***129 i 144***
27.	Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 8 położonym na os. Centrum A w Krakowie	***129 i 144***
28.	Wyrażenie zgody na udzielenie 56 % bonifikaty od ceny zbytego w dniu 11 grudnia 2018 r. lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Okólnej 28 w Krakowie, a także od ceny sprzedaży związanego z lokalem mieszkalnym udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	***130 i 144***
29.	Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6A usytuowanego w budynku przy ul. św. Sebastiana 7 w Krakowie na rzecz najemców w 1/2 części udziału na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej z zastosowaniem 46 % bonifikaty oraz po 1/4 części udziału z zastosowaniem 88 % bonifikaty	***130***
30.	Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki oraz Centrum Kultury Podgórza w Krakowie w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury Podgórza w Krakowie	***131 i 144***

31.	Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy oraz Krakowskiego Forum Kultury w jedną instytucję kultury o nazwie Krakowskie Forum Kultury	***132 i 145***
32.	Wskazanie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Krakowie	***138 i 146***
33.	Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Grębałów – Lubocza	***132 i 145***
34.	Zmiana w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa	***139***
35.	Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mydlniki	***139***
36.	Oświadczenia, komunikaty	***146***
37.	Zamknięcie sesji	***146***

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Szanowni Państwo proszę o zajmowanie miejsc, będziemy zaczynali, proszę o otwarcie listy obecności, sprawdzimy sobie obecność, bardzo proszę o klikanie. 38 osób kliknęło, czy jeszcze ktoś jest, a nie kliknął? Czy jeszcze na kogoś czekamy, albo ktoś nie kliknął, a jest? Drodzy Państwo to proszę o wyświetlenie i sprawdzimy. Pan Radny Zbigniew Kożuch nieobecny, Pani Radna Renata Piętka nieobecna i Pani Radna Alicja Szczepańska nieobecna. Pan Zbigniew Kożuch, Radny jest obecny, prosiłbym o zmianę, Pani Radna Piętka jest obecna, więc też proszę o zmianę, a Pani Radnej Alicji Szczepańskiej nie ma, więc chyba mamy jedną osobę po prostu nieobecną. Stwierdzam, że posiadamy kworum, które uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Sesja jest transmitowana online i jej przebieg jest rejestrowany, a pliki wideo z sesji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Otwieram XX zwyczajną Sesję Rady Miasta Krakowa. Witam Panie, witam Panów Radnych, witam serdecznie Państwa Wiceprezydentów Miasta Krakowa, witam serdecznie Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Państwa dyrektorów, urzędników, witam serdecznie Państwa dziennikarzy i witamy, proszę Szanowni Państwo o chwilę ciszy i spokoju. Bardzo serdecznie witamy nowego Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie starszego brygadiera Pana Arkadiusza Kielina, witamy serdecznie i bardzo bym prosił może na początek o zabranie głosu, przedstawienie się, gratulując objęcia tej funkcji.

Pan Arkadiusz Kielina
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Wiceprezydenci! Wysoka Rado! Szanowny Panie Sekretarzu! Państwo Dyrektorzy!
Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa dzisiaj w sesji, jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie właśnie w chwili objęcia przeze mnie stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za zaufanie i za wsparcie. Szanowni Państwo moje całe życie związane jest z Krakowem, tu się urodziłem i tutaj pełniłem służbę od początku mojej kariery zawodowej z wyłączeniem rocznej, rocznego, mogę tak powiedzieć, wybryku w Komendzie Wojewódzkiej, za który przepraszam. Natomiast

Szanowni Państwo ja kieruję się zawsze starą dobrą żołnierską zasadą, problemy pokonuj, rozwiązuj, o sukcesach melduj. Rzeczywiście Komenda Miejska boryka się z problemami, ale mam nadzieję, że przy wsparciu Państwa Radnych, Państwa Prezydentów uda się za jakiś czas zameldować o sukcesie i rozwiązaniu tych problemów. Bardzo dziękuję za dotychczasowe Państwa wsparcie krakowskiej straży pożarnej, bo bez tego na arenie, mogę powiedzieć ogólnopolskiej, straż pożarna, krakowska straż pożarna nie cieszyłaby się tak dobrą opinią. Ze swojej strony deklaruję Państwu pomoc, zawsze dla Państwa bramy Komendy Miejskiej są otwarte i bardzo proszę Państwa o wsparcie dalszych działań krakowskiej straży pożarnej na chwałę i ku pożytkowi krakowian. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo Radni 18 lutego zmarł Marian Turski, historyk, dziennikarz, działacz społeczny, ocalony z Auschwitz, strażnik pamięci o zagładzie. W 2023 roku został uhonorowany w Krakowie Medalem Za Mądrość Obywatelską. Uczcijmy Pamięć tego wyjątkowego Człowieka minutą ciszy. Dziękuję. Szanowni Państwo na dzisiejszej sesji gościmy uczniów i młodzież z krakowskich szkół w ramach projektu edukacyjnego Uczeń – Obywatel wraz z opiekunami. W imieniu Radnych i własnym witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo Radni zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 Statutu Miasta Krakowa Radny może zgłosić Przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu i stenogramu sesji. Zatem zwracam się do Państwa Radnych z zapytaniem czy do protokołu z XIX Sesji z dnia 12 lutego 2025 roku i stenogramu mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę, jeśli nie mają Państwo żadnych uwag to protokół zostanie podpisany.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Szanowni Państwo na dzisiejszej sesji mamy również młodzież i uczniów krakowskich szkół, to już było, bo tu widzę dwa razy chyba było. Skargi. Od ostatniej informacji na sesji poprzedniej 12 lutego wpłynęły dwie skargi. Będą one przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zdecyduje o sposobie ich dalszego procedowania. Teraz mamy ustalenie porządku obrad, czy Prezydent najpierw chciałby złożyć wniosek o zmianę propozycji porządku obrad? Nie. Czy mamy zgłoszenia komisji, komisji, w imieniu Komisji Głównej Pan Przewodniczący Jakub Kosek.

Radny – p. J. Kosek
Panowie Prezydenci! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Mam dwa, dwie propozycje wprowadzenia druków numer 549, 550, są to druki dotyczące zintegrowanych planów inwestycyjnych, mamy już trochę wniosków, powoli będziemy rozładowywać tą górkę, więc bardzo proszę o wprowadzenie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo serdecznie dziękuję. 549, 550, to są te dwa wnioski. Czy mamy jeszcze zgłoszenia komisji, klubów, komisji, to Pani Radna jeszcze, bo jeszcze komisja, Pani Radna Bałdyga, Przewodnicząca Komisji Edukacji.

Radna – p. A. Bałdyga
Szanowni Państwo Prezydenci! Państwo Radni!
Dwie zmiany w porządku obrad. Pierwsza to zgodnie z paragrafem 19 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa Radni wnoszą o zdjęcie z porządku obrad uchwały, która jest, druk jest numer 541, jest to druk w sprawie zamiaru przekształcenia XXI Liceum Ogólnokształcącego poprzez zmianę siedziby oraz włączenie XXI LO do Zespołu Szkół Poligraficznych. I druga zmiana w

trybie nagłym, zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa wnosimy o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora Samorządowego Przedszkola numer 1 w Krakowie, druk numer 553, listy z podpisami dostarczam.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Komisji nie ma zgłoszeń więcej, kluby, komisja? Klub, tu Pan Przewodniczący Pietrus był pierwszy, wcześniej się zgłaszał, nie, to coś pomyliłem, przepraszam, bardzo proszę Pani Radna, przepraszam, myślałem, że wcześniej Pan Przewodniczący podnosił rękę, mój błąd.

Radna – p. E. Sikora
Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 32 Statutu Miasta Krakowa proszę o wprowadzenie w trybie nagłym uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru Grębałów – Lubocza dla rozwoju sportu. Projekt Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, druk numer 552.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo serdecznie dziękuję. Czy mamy jeszcze wnioski klubów? Nie, no to grupy Radnych, kto z Państwa chciałby jeszcze złożyć wniosek? Pan Przewodniczący Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo!
W związku z tym, że w porządku obrad jest uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Narutowicza, druk 540, a jednocześnie dyrekcja dostała polecenie przygotowania programu naprawczego wynikającego, będącego pokłosiem złej sytuacji finansowej wydaje się zasadnym, żeby poczekać z tym statutem i jego uchwaleniem do czasu, kiedy ten program zostanie przedstawiony, zaakceptowany lub odrzucony, stąd jest propozycja żeby tą uchwałę w sprawie nadania statutu zdjąć, to jest druk 540, składam taki wniosek.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Rzeczywiście jest, wszystko się zgadza. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby złożyć wniosek? Pani, czy jeszcze jakieś? Nie, falstart. Dobrze drodzy Państwo to przechodzimy po kolei. Wniosek w sprawie druku 549 o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru rejon Wielopole i ulicy Dietla. Głos za, głos przeciw? Nie widzę zgłodzeń, otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

27 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Prosiłbym o zweryfikowanie Pan Grzegorz Wojciech Stawowy, czy urządzenie działa czy nie, wydruk. Nie działało, nie kliknąłem. Sekunda, bo tutaj sprawdzane jest urządzenie. Ale wniosek został przyjęty. Dobrze, drodzy Państwo, bo my na razie czekamy, działa? Sprawdzamy jeszcze, drodzy Państwo to jeszcze taka sprawa niezwiązana z głosowaniem była. Tutaj Państwo Radni mnie prosili, żeby uchwała dotycząca hałasu była po informacji Prezydenta i Nocnego Burmistrza. Więc jest taka prośba, ale słyszałem też głos sprzeczny Pana Sekretarza, Państwo Radni podtrzymują i pytanie czy są mieszkańcy, bo wiem, że tutaj też była informacja, że mieszkańcy mieli przyjść. Rozumiem, że mieszkańcy są, przyjdą zaraz, to zrobimy tak, że ten punkt przesuniemy, bo skoro będą

mieszkańcy to przesuniemy po tej informacji, a tu też te tematy korelują z sobą to byśmy tak zrobili w takim razie. Jest okej? Dobrze.

Następny wniosek do druku 550 o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

30 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 2 Radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek jest to wniosek 541, dotyczy tego druku o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia XXI Liceum Ogólnokształcącego przez zmianę siedziby oraz włączenia liceum do Zespołu Szkół Poligraficzno – Medialnych. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

40 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek dotyczy druku 553 o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Krakowie. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Komisja konkursowa, przedszkole numer 1 w Krakowie. Będę mówił głośniej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

32 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, 2 Radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Wniosek przyjęty.

Następny wniosek 552 dotyczy tego druku, jest to o wprowadzenie do porządku obrad w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Grębałów – Lubocza. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

30 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 2 Radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Wniosek przyjęty.

I ostatni wniosek, wydruk, można taki wniosek złożyć. Ostatni wniosek, który mam o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, 540. Kto z Pań i Panów Radnych jest z głosem za, głosem przeciw? Z głosem za Pani Radna Aleksandra Owca, głos za, bo na razie jest głos za, głos przeciw.

Radna – p. A. Owca
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja oczywiście popieram wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, natomiast chciałabym uzupełnić pewną kwestię, która tutaj w uzasadnieniu Pana Przewodniczącego nie padła. Ten druk miał dzisiaj być procedowany, nie jest procedowany również, dlatego, że nie pochyliła się nad nim Komisja Zdrowia. Komisja Zdrowia ma bardzo poważne problemy w funkcjonowaniu, nie zostaje zwoływana, dzisiaj na przykład miała być w planach Pani Przewodniczącej Alicji Szczepańskiej prowadzona w trakcie sesji. Chciałabym Państwu zasugerować, żeby zmienić sposób funkcjonowania Komisji Zdrowia tak, żeby mogła wykonywać swoją pracę, dlatego, że gdybyśmy dzisiaj chcieli przyjąć ten statut, gdyby Państwo nie wyszli z alternatywnym uzasadnieniem to prawdziwe uzasadnienie, z którym musielibyśmy wyjść do Szpitala Narutowicza i do wszystkich osób, które są zainteresowane tym, żeby mógł normalnie funkcjonować, byłoby takie, że Komisja Zdrowia nie funkcjonuje wystarczająco dobrze, żeby przeprocedować skierowane do niej najważniejsze sprawy, w których toczą się teraz postępowania prokuratorskie, o których piszą media, a my zamiast przysiąść nad tym bardzo rzetelnie odsuwamy sprawę w czasie, dlatego, że nie ma normalnie prowadzonej Komisji Zdrowia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z głosem przeciw? Nie widzę, otwieram głosowanie, głos przeciw, głos przeciw.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
Szanowna Pani Radna ja rozumiem, że Pani jest w Komisji Zdrowia i bardzo w tej komisji chce działać bardzo skutecznie. Dlatego też miałabym odrobinę litości dla swojej koleżanki, ponieważ jest chora i nie była w stanie dzisiaj przeprowadzić tej komisji. Natomiast jak Państwo doskonale wiecie jest przyszykowana kandydatka, czyli Wiceprzewodnicząca, która wkrótce jak tylko Pani Przewodnicząca się pojawi, mam nadzieję będzie przez Państwa przegłosowana pozytywnie i będzie mogła ją zastępować w takich sytuacjach. Tak, więc więcej serca i zrozumienia dla swoich koleżanek. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

41 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek został przyjęty. Czy jeszcze ktoś w międzyczasie jakiś wniosek chciałby złożyć? Czy jeszcze ktoś jakiś wniosek chciałby złożyć? Jeśli nie to będziemy przechodzić dalej. Jeszcze przed interpelacjami jedna informacja, mieliśmy spotkanie Prezydium Rady przed sesją i taka wspólna sugestia, decyzja, żeby komisje Rady Miasta Krakowa organizować nie w czasie sesji, bo mamy od wielu miesięcy już chyba taką sytuację, że, co sesję jest godzina przerwy na posiedzenie komisji. Wspólnie w czwórkę, całe Prezydium Rady ustaliło, podjęło decyzję, wniosek o to żeby takich posiedzeń nie robić w czasie sesji, chyba, że sprawa jest ekstraordynaryjna, bo to się oczywiście zdarza, ale żeby nie robić z tego reguły. Tak.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący ja w kwestii formalnej mam dwie prośby, pierwszą dotyczącą tych druków ZPI żeby one były w bloku z planami miejscowymi z racji na to, że jest Wydział Planowania i Prezydent Mazur.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dobrze.

Radny – p. G. Stawowy
A druga, ja mam prośbę do Pana Przewodniczącego Michała Drewnickiego, ale nie jako do Wiceprzewodniczącego Rady tylko jako do członka Komisji Planowania Przestrzennego, bo Komisja Planowania Przestrzennego nie mogła się zakończyć w poniedziałek, ponieważ brakło kworum jednej osoby, a Pana Michała nie było.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Nie było mnie.

Radny – p. G. Stawowy
Tak, że gdyby radni byli na tych komisjach to nie byłoby problemu, żeby te komisje się kończyły w terminie. Ale przepraszam bardzo, brakło jednej osoby, dzisiaj musi być komisja.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Ale akurat sytuacja nie dotyczyła twojej komisji.

Radny – p. G. Stawowy
Ale sytuacja jest taka, że Państwo Radni wychodzicie z posiedzeń i później są problemy z kworum na tych komisjach, które się kończą później.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pani Radna Kot.

Radna – p. M. Kot
Szanowny Panie Przewodniczący Grzegorzu Stawowy i oczywiście Szanowny Panie Przewodniczący. Ja tutaj tak za głosem Pani Radnej Pogody – Toty, chciałabym prosić o trochę litości, ludzie mają różne problemy, czy zdrowotne czy rodzinne i proszę w ten sposób nie postępować, bo jest to niegodne zachowanie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję.

Interpelacje i wnioski Radnych.

Pan Przewodniczący jeszcze? To Pan Przewodniczący jeszcze Jakub Kosek w tej sprawie.

Radny – p. J. Kosek
Szanowni Państwo sprawa komisji na sesjach to jest poważny problem i nie możemy go sprowadzać do jednorazowej nieobecności, którego Radnego na komisji, to dotyczy sytuacji, w której niektóre komisje wręcz wprowadziły taką praktykę, że co sesję robią komisje. Otóż chciałem powiedzieć, że dzisiaj na Prezydium Rady wspólnie jednogłośnie zadecydowaliśmy, że nie będziemy udzielać przerw od przyszłej sesji na komisje. I komunikujemy to teraz po to, aby normalnie prowadzić te komisje lub jeśli trzeba ją przerwać, kontynuować w innych terminach, bo w innym wypadku, jeśli wszystkie komisje będą w ten sposób robić to my będziemy po prostu robić posiedzenia kilkudniowe, bo inaczej się nie będzie dało. Tak, że tu chodziło o coś zupełnie innego niż jednorazowa jakaś sytuacja. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Interpelacje i wnioski Radnych. Pani Przewodnicząca Iwona Chamielec.

Radna – p. I. Chamielec
Państwo Prezydenci! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Drodzy Goście!
Ja dzisiaj z trzema interpelacjami. Pierwsza dotyczy Młynówki Królewskiej i coraz częstszych przypadków potrąceń/…/

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Szanowni Państwo bardzo bym prosił o ciszę, bo jest tak głośno, że nic nie słychać. Pani Radna, a potem inni będą mówili, uszanujmy siebie.

Radna – p. I. Chamielec
Tak. Tak jak mówię pierwsza dotyczy sprawy Młynówki Królewskiej i coraz częstszych przypadków potrąceń zwierząt i ludzi, które mają miejsce w tym parku. Jak wszyscy wiemy Młynówka Królewska pełni rolę miejsca codziennych spacerów, rekreacji dla sporego obszaru kilku dzielnic, bo ciągnie się aż od Mydlnik do tak naprawdę Alej Słowackiego stanowiąc tym samym najdłuższy park w Polsce, a także atrakcyjne miejsce zieleni urządzonej, z którego korzysta wielu mieszkańców. W ostatnim czasie ze względu na, jakby na względu swój lunarny charakter ciąg Młynówki Królewskiej był także jedną z pierwszych w Krakowie arterii umożliwiającej przemieszczanie się rowerem na dłuższe dystanse bez kolizji z ruchem samochodowym. I właśnie ten ruch rowerowy nie jest jednak na wielu odcinkach odseparowany od ruchu pieszego, ciągu pieszego, ścieżka rowerowa i trakt pieszy często przeplatają się, a na wielu odcinkach występuje wspólny ciąg pieszo – rowerowy i szczególnie w tych miejscach dochodzi do potrąceń. Nasilił się on szczególnie w ostatnich latach, kiedy na popularności zyskały rowery elektryczne i hulajnogi i to ciężkie pojazdy, które jednocześnie szybko się przemieszczają, osiągają dużą prędkość stają się niebezpieczne zarówno dla zwierząt, dzieci, czy też pieszych czy też mieszkańców, którzy uprawiają tam sport. Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o interwencję w tej sprawie podając też w interpelacji propozycje rozwiązań, które zgłosili mi mieszkańca.
Druga interpelacja dotyczy ulicy Zalesie na odcinku od ulicy Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ulicy Przymiarki i ponownie zwracam się z prośbą o udzielnie informacji dotyczącej losów przebudowy i remontu ulicy Zalesie na odcinku od ulicy właśnie Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ulicy Przymiarki. To jest bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, którą kilkukrotnie wpisywałam do budżetu miasta Krakowa, ale z uwagi na zbyt wysokie koszty to zadanie, jego realizacja była odkładana w czasie, była przekładana i projekt od kilku lat posiada pozwolenie na budowę i pełną dokumentacją i chciałabym uzyskać informację, na jakim to jest etapie i czy w ogóle jest szansa, ażeby w najbliższej przyszłości można było zaplanować remont. Mieszkańcy skarżą się na zły stan nawierzchni oraz brak chodnika, co stwarza oczywiście dodatkowe zagrożenie dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, do szkół, jest też duże natężenie ruchu samochodowego i jest dosyć niebezpiecznie.
Trzecia interpelacja dotyczy możliwości oddawania drobnych zniszczonych tekstyliów w tzw. mobilnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wiemy, że od 1 stycznia 2025 roku w Polsce obowiązują nowe zasady segregowania odpadów komunalnych i zgodnie z tym zużytą odzież, zżytej odzieży nie można już wyrzucać do odpadów zmieszanych, ale należy jest pozostawić w PSZOK, co jest jak najbardziej uzasadnione. W Krakowie funkcjonują dwa takie miejsce, Lamusowania i Barycz, ale są one dosyć daleko, więc nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość, żeby dowieźć te rzeczy. Wyjściem naprzeciw temu problemowi

mogą być właśnie mobilne punkty selektywnego zbierania i umożliwi to po prostu mieszkańcom częste oddawanie zużytej odzieży, a wiadomo, że teraz idzie wiosna, idą święta, więc będziemy przewietrzać szafy i żeby te worki z tymi ubraniami nie kumulowały się przy wiatach śmietnikowych. Dobrze by było, żeby, ja wiem, że program MPO bardzo dobrze działa, jest wiele możliwości, ale może jest to za rzadkie, prosiłabym o informację jak to funkcjonuje. Jestem też po rozmowie, nie wygląda to źle, ale może warto byłoby jeszcze wprowadzić jakieś dodatkowe dni tygodnia gdzie mobilny samochód jeździłby i odbierałby na bieżąco takie rzeczy. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dobrze, dziękuję Pani Radna. Teraz jest trochę ciszej, bo przed chwilą było tak, że nic nie było słychać. Pan Radny Grzegorz Garboliński, prosimy.

Radny – p. G. Garboliński
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo Radni! Wspólnie z Panią Radną Agnieszką Pogodą – Totą zwracamy się dzisiaj z interpelacją w sprawie zabezpieczenia w planie ogólnym miasta Krakowa ogórków działkowych na Wzgórzu Madera. Jesteśmy po spotkaniu na miejscu na ławce dialogu, na miejscu na Wzgórzu Madera i po poniedziałkowym spotkaniu w radzie dzielnicy z członkami ciał statutowych Stowarzyszenia Ogrodowego Wzgórze Madera. Zwracamy się z prośbą, aby w planie ogólnym, który jest teraz opracowywany te działki o numerach 82/77, 235/70, 270/1 i 82/81 zostały objęte strefą zielni i rekreacji z uwzględnieniem jako profilu dodatkowego ogródków działkowych. Dotychczas Studium przewidywało tutaj teren zabudowy usługowej oraz zabudowy wielorodzinnej. Podobnie plan miejscowy, takie wyznaczenie stref planistycznych tak naprawdę weźmie pod uwagę stan faktyczny i pozwoli mieszkańcom w tym miejscu utworzyć ROD, o który starają się od wielu lat. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Ja również dzisiaj zwracam się z interpelacją do Pana Prezydenta w nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami, które odbyło się na ławce dialogu w dniu 18 lutego na Kurdwanowie, na której byli obecni tutaj Radni Pan Grzegorz Garboliński, Pani Małgorzata Potocka i ja i w związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta, ponieważ mieszkanki i mieszkańcy zgłosili się o wskazanie stanu własności nieruchomości, a także o wskazanie informacji, co do pozwolenia na wycinkę dziew na działkach o numerach 267, 82/16, 100/19, 100/4, 101/1, 101/3, 256/3, 100/29, 101/2, 256/2 i 100/2 w obrębie P47 i są to działki leżące w niedalekiej odległości na południe od centrum handlowego Bonarka. Dlatego też, że w planie oraz, w planie nieruchomości oraz nie zostało uwzględnione czy pozwolenie na budowę w przypadku braku planu informacje o przeznaczenie tych nieruchomości w Studium wydane zostały we wnioskach przy warunkach zabudowy pozwolenie na wycinkę tych drzew. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo!
Znaczy ja na początku odpowiem Pani Pogodzie – Tota, nie zostały wydane pozwolenia na wycinkę drzew, nie trzeba było czekać dwóch tygodni, wystarczyło przedzwonić do Pani Dyrektor Mrugały, która tak naprawdę od ręki sprawdza takie tematy, mieszkańcy już zostali poinformowani, że żadnej zgody na wycinki drzew tam nie było, ale odnosząc się do moich interpelacji. Pierwsza interpelacja Panie Prezydencie to jest powrót do tematu tramwaju na Kliny, w połowie listopada władze miasta Krakowa odwołały z dnia na dzień tak naprawdę dzień przed spotkaniem konsultacyjnym całe konsultacje społeczne w sprawie Studium wykonalności tramwaju na Kliny, minęło ponad 3 miesiące, a mieszkańcy nadal oczekują konsultacji i nadal oczekują informacji, jakie warianty miasto będzie preferowało. Ja w tej w tej interpelacji zwracam się z konkretnymi pytaniami. Pierwsze pytanie to, co z umową na kwotę 500 tys. zł, która, umowa została zawarta z wykonawcą, wykonawca miał w ramach tej umowy wykonać 6 możliwych wariantów przebiegu tramwaju, wykonawca w ramach tych środków miał przeprowadzić konsultacje społeczne, dlatego pytam czy wykonawca otrzymał całe wynagrodzenie, czy wykonawca otrzymał częściowe wynagrodzenie, jeżeli tak to, za co konkretnie, jakie są konkretne efekty dla mieszkańców i proszę o ich udostępnienie de facto do mnie, a ja przekażę mieszkańcom, może Pan Prezydent również poinformować mieszkańców, bo oni są najważniejsi. Bo tak naprawdę Panowie Prezydenci mieszkańcy Klinów bardzo dużo obiecywali sobie nowym Prezydencie, rozmawiając z nimi dostawałem takie informacje, że głęboko wierzyli, że tramwaj na Kliny, jako rozwiązanie komunikacyjne, które popierało i bardzo wspierały analizy Politechniki Krakowskiej będą jednak najwyższym priorytetem dla Pana Prezydenta, a tak naprawdę minęło trzy miesiące, temat ucichł, a temat jest zbyt poważny.
Kolejna interpelacja również dotyczy Klinów i dotyczy porozumienia Pana Prezydenta Aleksandra Miszalskiego z deweloperami właśnie w sprawie zabudowy Klinów. Ja już tutaj nie będę przypominał, bo już poprzednik Pan Prezydent Majchrowski po wielu latach moich próśb, aby w końcu zadbać tam o infrastrukturę drogową zabezpieczył ponad, wspólnie z Radnymi Miasta Krakowa poprzedniej kadencji, ponad 100 mln zł na tą infrastrukturę drogową i również Pan Prezydent Majchrowski obiecywał, że deweloperzy dołożą około 100 mln zł do niezbędnej infrastruktury. Wiemy tak naprawdę tyle, że nic nie wiemy, to znaczy Pan Prezydent pewnie wie, ale nie wiedzą mieszkańcy i to już jest kolejny raz, kiedy apeluję nie o to, aby działania były robione, ale jeżeli te działania są robione żeby były komunikowane mieszkańcom. Pal licho, że Radny z danego okręgu nic nie wie, a pyta tak naprawdę, co tydzień, nie wiedzą tego mieszkańcy, nie wiedzą, a tak naprawdę widzą za swoimi oknami, że ruszyła zabudowa wielkiego, gigantycznego osiedla, a tak naprawdę jedyną informacją, jaką Pan Prezydent przekazał mieszkańcom to to, że ulica Nowa Bartla wypada i nie będzie realizowana. Nadal mieszkańcy nie wiedzą, co z rondami na Klinach, nadal nie wiedzą, co z innymi rozwiązaniami, wiem, że Pan Prezydent Kracik proponował bardzo dobre rozwiązanie nowej drogi w połączeniu ze spięciem do ulicy Zakopiańskiej i znowu powtarzam, wiemy, że nic nie wiemy.
Trzecia interpelacja, kończąc obszar Klinów, też zwrócili się do mnie wczoraj mieszkańcy odnośnie konieczności wybudowania przejścia dla pieszych na ulicy Zawiłej na wysokości siedziby Straży Miejskiej między dwoma przystankami. Tam mówiąc krótko powstał Aldi, ja wiem, że tonie jest obiekt użyteczności publicznej i to jest tak, że często podmioty prywatne robią swoje inwestycje, a my musimy nadrabiać niezbędną infrastrukturę, ale siłą rzeczy to przejście musimy zrobić my, więc Panie Prezydencie Miszalski zwracam się w imieniu mieszkańców, bo to oni mnie zobowiązali wczoraj do takiej prośby o to, aby przeanalizować, jeżeli tylko będzie możliwe wykonać tam przejście dla pieszych.
Czwarta interpelacja dotyczy tematu, który poruszam od 6 lat, to jest budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Szanowni Państwo kanalizacja w XXI wieku to już naprawdę nie jest

fanaberia, jeszcze jakby tylko minutkę, Panie Prezydencie postaram się w skrócie, mówię o kanalizacji w XXI wieku, to naprawdę jest konieczność dla mieszkańców głównie peryferii miasta i zwracam się z takimi pytaniami do Pana Prezydenta Miszalskiego, ponieważ minął już prawie rok kadencji, Pan Prezydent w kadencji bardzo wiele obiecywał mieszkańcom Krakowa, szczególnie mieszkającym na peryferiach, którzy nie mają możliwości podpięcia się do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, że o nich zadba. Wiem, że sam Pan Prezydent obiecywał, że jest to bardzo ważne, że jest to ważniejsze niż inne rzeczy, na które miasto często przeznacza duże środki, ja nawet podpowiadałem pewien pomysł, mam nadzieję, że jeżeli nie ten to inny, ale będzie jednak realizowany. Więc zwracam się z prośbą, aby Pan Prezydent po roku czasu w końcu przekazał mi informację, co zostało zrobione, aby przyłączać więcej mieszkańców do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Prosiłbym kończyć.

Radny – p. M. Starobrat
A jako, będę już kończył Panie Przewodniczący, i niestety złe praktyki są kontynuowane, są ulice Panie Prezydencie jakby Pan zapisał, ulica Chrzanowskiego, etap II, to jest ulica, która trzy, cztery, albo już pięć lat jest na liście rezerwowej i moja rok jest znowu na liście rezerwowej, mija rok, jest znowu na liście rezerwowej, mija rok jest znowu, Panie Prezydencie sprawdziłem, w tym roku jest na liście rezerwowej. Mieszkańcy tego nie rozumieją, dlatego gorąca prośba o to, aby zmienić praktyki, ponieważ mieszkańcy, tak jak Pan sam powiedział, kanalizacji sanitarnej oczekują.
Ostatnia interpelacja w skrócie, bo przekroczyłem czas, to jest bardzo prośba o, zwracam się do Wydziału Ochrony Środowiska czy Klimatu, Kształtowania Środowiska, tak jak ten wydział się teraz nazywa, ponieważ prawdopodobnie doszło do zanieczyszczenia ściekami lasów znajdujących się między ulicą Geologów, a ulicą Nad Fosą gdzie znajdują się stawy nazywane Stawami Mechowskimi i niestety prowadzi to do wymierania stawu i mieszkańcy, ja tu skrócę, na własną rękę, ponieważ to są osoby, które pracują na Uniwersytecie zleciły badania wód i to badania do laboratorium hydrologicznego i chemicznego i mają jakby potwierdzone dane, że dochodzi tam do złych rzeczy, wszystko jest w interpelacji, przekroczyłem czas, więc gorąca prośba Panie Prezydencie o kontrolę tego stawu i tych okolic, ponieważ już mieszkańcy nie przypuszczają, ale mają badania i są bardzo, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że doszło do zanieczyszczenia Stawów Mechowskich.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pani Radna Kucharska do protokołu, Pani Radna Edyta Nowak. Pani Radna Kot do protokołu też i bardzo prosimy.

Radna – p. E. Nowak
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Panowie Prezydenci!
W związku z informacjami, jakie otrzymuję od pracowników placówek miejskich w związku z zaburzonymi relacjami pracowniczymi w tych jednostkach i często, czego skutkiem często są zwolnienia lekarskie składam dzisiejszą interpelację. Dotyczy ankiety pracowniczej MK, SP, ZOZ, MC, ankiety oceny funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie i Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im, Gabriela Narutowicza w Krakowie i innych zwanych w ankiecie podmiotami. Szanowny Panie Prezydencie w dniu 29 sierpnia 2024 roku do szpitali miejskich w Krakowie została przesłana ankieta pracownicza mająca ocenić

działanie szpitali z punktu widzenia pracowników. Zwracam się z prośbą o informacje na temat jej wyników i przekazanie ich w opracowanej formie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję bardzo serdecznie. Pan Przewodniczący, Radny, Edward Porębski.

Radny – p. E. Porębski
Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Wysoka Rado!
Ja mam dwie interpelacje, proszę pozwolić, że Państwa zapoznam z nimi, ponieważ są bardzo ważne, dotyczące mieszkańców oczywiście dzielnicy XVIII. Szanowny Panie Prezydencie zwracam się z uprzejmą prośbą o wyeliminowanie hałasu na ulicy Igołomskiej w tunelu T9. W imieniu mieszkańców ulicy Igołomskiej zwracam się z prośbą o interwencję w tej sprawie. Zdaniem mieszkańców z powodu niewłaściwego wykonania połączenia warstw asfaltu z betonem przejeżdżające pojazdy powodują drgania oraz hałas znacznie przekraczający dopuszczające normy, co może obniżyć komfort życia w okolicy. Powiem ta, że jeżeli się już przejeżdża samym osobowym samochodem to czuć oczywiście drgania w samochodzie osobowym, a nie mówiąc o tym jak wygląda sprawa, jeżeli przejeżdża taki Tir, patelnia pusta czy nawet przeładowana to możemy sobie wyobrazić, że w te domy po prostu fundamenty pękają, to, co przekazują informacje, natomiast, mieszkańcy. Natomiast chcę też jeszcze powiedzieć więcej, że ta sprawa się ciągnie od 2022 roku gdzie była tam komisja na miejscu z byłym Panem Wiceprezydentem Kuligiem, miało to być zrobione, do chwili obecnej jest niezrobione, dlatego bardzo proszę Pana Prezydenta o jak najszybsze przeanalizowanie tej sprawy i wykonanie.
Druga sprawa dotyczy wyznaczenia miejsc parkingowych w rejonie kąpieliska przy ulicy Rzepakowej dla pasażerów korzystających z przystanku kolejowego linii 95. Na spotkaniu z mieszkańcami zwrócono się z prośbą o interwencję w sprawie możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych dla pojazdów osób dojeżdżających koleją do przystanku przy ulicy Rzepakowej. Aktualnie z powodu braku możliwości pozostawienia pojazdów w pobliżu przystanku osoby te zmuszone są do podróżowania swoimi samochodami, co jest niezgodne z budową tego peronu. Przypomnę tylko, że najbliższy obecnie funkcjonujący parking mamy przy pętli tramwajowej gdzie mieści się około 50 pojazdów, jest po prostu zapchany, nawet wokoło ulice, które są, gdzie nie wolno parkować niestety mieszkańcy parkują, pozostawiają swoje samochody żeby przesiąść się na tramwaj. W związku z tym jest bardzo pilna sprawa i tu bardzo proszę Pana Prezydenta, bo ten przystanek nie będzie spełniał tego, o co nam chodziło żeby ten przystanek tam był. Natomiast sprawdziłem dokładnie jeszcze, jest to teren częściowo gminny, częściowo to należy do Nowej Huty Przyszłości. Tak, że myślę, że na tym terenie możemy umożliwić parkowanie dla pasażerów linii kolejowej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. I Pan Radny Marek Sobieraj.

Radny – p. M. Sobieraj
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Prezydenci! Drodzy Radni!
Mam dwie interpelacje. Pierwsza króciutko to temat kolejny raz dzików, które nawiedzają nasze miasto, chciałbym mieszkańcom odpowiedzieć, jakie są statystyki w naszych odłowniach, ale to szczegółowo jest w interpelacji, nie chcę zajmować więcej czasu.

Natomiast tutaj do Pani Prezydent, korzystając z okazji, że mamy Panią Prezydent sprawa szkół 110 i 62, a dokładnie rejonu, jaki mają dzieci między tymi szkołami. Chodzi tu głównie o ulicę

Harasymowicza i ulicę Sodową, to są ulice położone w osiedlu Pychowice, dzieci z tych ulic uczęszczają do szkoły 110, tam jest ich obecnie rejon, mają tam 3,4 km do szkoły, wiadomo, jeżdżą komunikacją miejską, natomiast, jeśli chodzi o poruszanie się pieszo tam nie ma możliwości, nie ma chodników, a mają 950 m do szkoły w Pychowicach numer 62. Tam też uczęszczają ich koledzy i koleżanki z osiedla, a w tym momencie jest to tak podzielone, że niestety są odseparowane te dzieci do innej szkoły. Wiadomo, że szkoła numer 62 jest w dwóch lokalizacjach, jeszcze póki nie zostanie zakończona budowa nowego obiektu, ale ta ilość dzieci, która by mogła uczęszczać do szkoły nie będzie generować dodatkowych klas ani obciążenia, bo jest to niewielka ilość dzieci, tam nie ma jakiejś wielkiej ilości młodzieży, która by nagle zalała szkołę i trzeba by było otworzyć nową klasę, kolejne wynajmować pomieszczenia, po prostu oni się zmieszczą, to jest przeanalizowane, przeliczone i nie generowałoby to żadnych dodatkowych kosztów, po prostu zmieściłyby się w klasach, które są, a to byłby ukłon w stosunku do tych rodziców i dzieci z tych dwóch ulic, oni zabiegają od kilku lat o tą zmianę, o tak naprawdę sformalizowanie i dołączenie do szkoły numer 62. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jest, Pan Radny, Przewodniczący Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Panowie Wiceprezydenci!
Ja zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców Bronowic, bo przypominają Państwo burzliwą dyskusję na temat planu miejscowego Bronowice Małe – rejon ulicy Tetmajera i niestety mieszkańcy informują mnie, że deweloper rozpoczął inwestycję mieszkaniową w tym miejscu pomimo deklaracji, że złoży wniosek o pozwolenie zamienne i intensywność zabudowy będzie dużo mniejsza. Proszę, więc o informację, na jakim etapie jest zmiana tego pozwolenia na budowę, które rzekomo wtedy deweloper złożył i czy rzeczywiście w jakiś sposób jest szansa, że na tym etapie już, jeszcze przed uchwaleniem planu, będziemy w stanie okiełznać zabudowę łanową czy też po prostu te deklaracje ze strony inwestora były tylko klasycznym mydleniem oczu po to, żeby Radni nie decydowali o przyspieszeniu prac nad planem miejscowym. Będę wdzięczny za szczegółowe informacje w tej sprawie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. I Pani Radna Grażyna Fijałkowska do protokołu. Ja też mam interpelacje złożone do protokołu. Wszystkie? Przechodzimy dalej.

Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

Pan Sekretarz z co sesyjną statystyką.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Panie i Panowie Radni!
W okresie od ostatniej sesji do dnia wczorajszego Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przekazał Prezydentowi Miasta Krakowa 40 interpelacji Radnych Miasta Krakowa. Odpowiedzi udzielono na 19 z nich. Ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na pozostałe przypada na okres pomiędzy 27 lutego, a 11 marca. I oczywiście zostanie dotrzymany. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy dalej.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca funkcjonowania Nocnego Burmistrza wraz z dyskusją.

Kto z Państwa robi prezentację? Pan Nocny Burmistrz, bardzo prosimy.

Burmistrz Nocny – p. J. Jordan

Państwo Prezydenci! Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
Mam straszną tremę, pierwsze takie duże wystąpienie przed Wysoką Radą. Proszę Państwa rozpocząłem pracę 1 sierpnia ubiegłego roku, jako Burmistrz Nocny, podkreślam to, jako Burmistrz Nocny nie szeryf. To jest bardzo istotne, bo wiele osób do tej pory myli to, do czego zostałem powołany. Natomiast 7 sierpnia ubiegłego roku zarządzeniem Pana Prezydenta Miasta Krakowa została powołana Komisja Zrównoważonej Gospodarki Nocy, której jestem przewodniczącym. Proszę Państwa i z tego wynika cała nasza praca, nie tylko moja, ale i całej komisji, mianowicie dążymy do zrównoważenia tego, co się dzieje w nocy w Krakowie. A, co się dzieje wiemy i jest wiele pozytywnych rzeczy, ale jest też wiele negatywnych rzeczy. Szanowni Państwo podzieliliśmy ze względu na bardzo obszerną tematykę, podzieliliśmy naszą komisję na trzy grupy robocze. Pierwsza grupa robocza bezpieczeństwo i porządek publiczny, druga grupa robocza to infrastruktura i logistyka i wreszcie trzecia grupa to oferta dla mieszkańców i turystów. Proszę Państwa do tej pory odbyło się 7 posiedzeń komisji i 22 posiedzenia grup roboczych. Moja działalność, jako burmistrza i mojego asystenta i sekretarza komisji Pana Mikołaja Kasieja, pracujemy we dwóch, właśnie w tych trzech obszarach się zawiera. I zacznijmy może od tego, że pierwszymi krokami, jakie podjęliśmy było nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską i z policją. Stąd te nasze częste akcje już od sierpnia proszę Państwa nasze akcje nocne, weekendowe, które miały za zadanie rozpoznanie. Oczywiście ze względu na doświadczenie centrum miasta miałem dość duże rozeznanie, ale do tego wszystkiego potrzebne były nam jeszcze dane, dane precyzyjne, które systematycznie zbieraliśmy i zbieramy do tej pory.
W wyniku tej selekcji danych statystycznych uzyskaliśmy obraz największych zakłóceń i najgroźniejszych, może nie tylko najgroźniejszych, ile miejsc w Krakowie, które charakteryzują się największą ilością przypadków przekroczenia zapisów porządku i bezpieczeństwa publicznego. Mają Państwo przed sobą taką mapkę, widać wyraźnie, że trzy z tych punktów znajdują się w obrębie Plant, ale ja może Państwu odczytam, jakie to są ulice. Kolejność jest związana z ilością interwencji policji i Straży Miejskiej. Na pierwszym miejscu ulica Floriańska, dalej ulica Koletek, Felicjanek, Grodzka, osiedle Piastów, Rynek Główny, Park Bagry Wielkie, Kobierzyńska, al. Pokoju i Wysłouchów. A więc jak Państwo wiedzą nie jest to tylko i wyłącznie centrum, nie jest tylko i wyłącznie dzielnica I. Proszę Państwa to, co Państwo widzą w tej chwili to jest tzw. mapa cieplna, tak jak rozkłada się ilość wykroczeń na terenie, na obszarze całego Krakowa. Proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście największe zagęszczenie znajduje się w dzielnicy I, to jest Stare Miasto, Kazimierz, ale również za Wisłą, czyli Stare Podgórze, dalej na południowy – wschód mamy taką bardzo mocną czerwoną plamę to Bagry i Nowa Huta. Proszę Państwa i tutaj bardzo ważna informacja, wszystkie statystyki, które za chwilę będę jeszcze potwierdzał, mówiąc wyraźnie o tym, że za 75 % wykroczeń przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu w Krakowie są odpowiedzialni nasi rodacy, mieszkańcy Krakowa, mieszkańcy okolicznych miejscowości, tzw. obwarzanek, turyści odwiedzający z kraju. Tak, że proszę Państwa mówię to, dlatego, że funkcjonują stereotypy zwalające całą winna nieszczęsnych turystów zagranicznych, w cudzysłowie, przepraszam, pijanych Angoli. Wcale tak nie jest. Proszę Państwa firma Selectiv na zlecenie Urzędu Miasta i Małopolskiej Organizacji Turystycznej przeprowadziła badania i monitoring dotyczący właśnie tych przekroczeń i wykroczeń. I proszę Państwa to są tabelki, które

przedstawiają stany w weekendy, w soboty, w piątki, soboty i dotyczą tylko i wyłącznie w obrębie Plant. Proszę zwrócić uwagę, że największa ilość osób przemieszczających się to jest przepływ ludności, ale to się wiąże również z tym, że tam mamy największą ilość wykroczeń, 1,2 mln to jest za cztery miesiące, od czerwca do września włącznie ubiegłego roku. Proszę Państwa 1,2 mln to są turyści odwiedzający krajowi. Kolejna, ta z lewej strony, to, co Państwo widzą, 440 tys. to są mieszkańcy Krakowa, natomiast turyści zagraniczni to jest to najciemniejsze, przedostatnie z prawej strony. Te słupki o wszystkim nam mówią. W związku z tym proszę Państwa, jeżeli chcemy podjąć skuteczne czynności, które mają, i działania, które mają na celu, powinny mieć i będą miały na celu ograniczenie dolegliwości związanych z życiem nocnym w Krakowie musimy się bardziej skupić na nas samych. Proszę Państwa i zaczęliśmy iść w tym kierunku, ale nie zapominając również o tym, co w tych stereotypach jest, a jak wiadomo, że wiadomo, w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, więc turyści zagraniczni mają swoje trzy grosze w tej sprawie i wszystkim z Państwa znana jest kwestia zapewne tzw. Pub Crawl . Proszę Państwa ich dokuczliwość dla nocnego spoczynku i dla wizerunku miasta jest bardzo duża, mimo, że nie są to statystycznie wielkie grupy, ale w momencie, kiedy pojawiają się grupy 100-osobowe na przemarszach między jednym, a drugim klubem nocnym, które generują krzyki, śpiewy i innego rodzaju hałasy, zaśmiecanie, już nie mówiąc o pozostawianiu za sobą śladów w postaci ekskrementów czy spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. Proszę Państwa, dlatego wyłoniliśmy grupę negocjacyjną spośród komisji, która podjęła rozmowy z właścicielami tych podmiotów gospodarczych organizujących Pup Crawl, z wszystkimi, które funkcjonują w tym momencie na terenie Krakowa. Byliśmy troszkę zdziwieni na początku, że wszyscy się wstawili i byli chętni do rozmowy i proszę Państwa oczywiście nie mogę gwarantować efektów, ale przyjęliśmy pewne rozwiązania po wzajemnej dyskusji i zobowiązania ze strony Pub Crawl, proszę Państwa właściciele tych podmiotów akceptują obowiązek informowania swoich gości o zasadach uczestnictwa oraz eliminacji z grupy w razie tych ekscesów, o których była mowa przed chwileczką łącznie z powiadomieniem służb mundurowych, do tego się zobowiązują sami. Prowadzący grupy mają kontrolować zachowania uczestników oraz przypominać o zasadach Project Tourist PEC Cracow. Informacje o tych zasadach mają się znaleźć na stronach internetowych Pub Crawl a ich akceptacja ma być warunkiem uczestnictwa. Proszę Państwa, dlaczego tak podkreślam kwestie negocjacji. Dlatego, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie jesteśmy nic w stanie zrobić takim podmiotom. Nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować z rynku, więc pozostaje nam tylko i wyłącznie forma negocjacji, które podjęliśmy. Zobaczymy, jaki będzie efekt. To nie znaczy, że przestajemy myśleć o tym jak wyeliminować te szkodliwe podmioty z obrazu miasta, z obszaru miasta. Stąd nasze też działania legislacyjne, o których będę mówił w dalszym ciągu mojego wystąpienia. W każdym razie w tej chwili jesteśmy na etapie oczekiwania odpowiedzi ostatecznej zaakceptowania przez te podmioty ostatecznej wersji tych zobowiązań. Myślę, że to będzie lada dzień, kiedy dostaniemy od nich taką akceptację. Proszę Państwa w tym momencie możemy płynnie przejść do nowelizacji uchwały o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak wiele ustaw nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie mamy pewne luki prawne, które są wykorzystywane w bardzo sprytny sposób między innymi właśnie przez takie podmioty. W związku z tym przyjęliśmy też pewną uchwałę, która jest tylko częścią zapisów, które dotarły, zresztą dziękuję tutaj Pani Radnej Agnieszce Łętosze, ponieważ za jej przyczyną, pomocą te projekty przygotowane zresztą przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta dotarły już do Komisji Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia. Tak, że są już brane pod uwagę, będziemy oczywiście monitorować sytuację, co z tych projektów wynika. Nie będę Państwu teraz czytał tych wszystkich propozycji zmian legislacyjnych przygotowanych przez Pana Dyrektora Popiołka i jego zespół, ale jak Państwo

będą chcieli to oczywiście mogę później w ramach dyskusji przekazać takie informacje. Nie chcę Państwu po prostu zabierać za dużo czasu, chociaż z doświadczenia poprzedniej sesji do 22.oo powinienem tutaj mówić. Proszę Państwa uchwała w sprawie zakazu porannej sprzedaży alkoholu. Badania przeprowadzone przez Centrum Monitorowania Rynku opublikowane w sierpniu zeszłego roku w Rzeczpospolitej wskazują, że codziennie rano między 6.oo, a 8.oo godziną jest sprzedawanych 410 tys. tzw. małpek w Polsce. To jest 31 % całodziennej sprzedaży, 31 %, 1/3. Proszę Państwa, kto kupuje te małpki, przecież nie ludzie, którzy wracają z imprez o 6.oo rano, z reguły są już w takim stanie, że nie potrzebują nic kupować więcej, to kupują ludzie, którzy idą do pracy i proszę Państwa oczywiście prawo obecnie obowiązujące zezwala gminom na tzw. prohibicję, ale tylko w godzinach nocnych. Od godziny 22.oo do godziny 6.oo rano, Kraków skorzystał z takiej możliwości, mamy od godziny 24.oo do 5.3o. Proszę Państwa w całej Polsce jest tylko 200 takich gmin na 2.600, które skorzystały z takiej możliwości. Nasza propozycja brzmi żeby wydłużyć możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu do godziny 8.oo. I przechodzimy proszę Państwa do kolejnego punktu mianowicie walka z hałasem. Hałas jest jednym z najbardziej dokuczliwych elementów w przestrzeni nocnej miasta i oczywiście można go zwalczać w różny sposób, można go zwalczać zakazami i nakazami, można go zwalczać negocjacjami, można go zwalczać dobrą wolą. Proszę Państwa tylko, że jeśli chodzi o uchwały to takie uchwały podjęły już trzy miasta w Polsce, Gdańsk, Poznań i Bolesławiec na Dolnym Śląsku, myśmy dostali projekt takiej uchwały właśnie wzorowanej, niemal kalka, tylko, że jest mały problem. O ile w Gdańsku i w Poznaniu te uchwały funkcjonują, lepiej czy gorzej, ale funkcjonują, o tyle ta w Bolesławcu została uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego. Dlaczego, dlatego, że w tej uchwale znajduje się zapis o wszelkich instalacjach generujących hałas, czyli proszę Państwa szpitale, stacja krwiodawstwa na podstawie tejże uchwały można by pozamykać, a właściwie należałoby pozamykać. Dlatego my, jako komisja postanowiliśmy uszczegółowić i zmniejszyć zakres działania tej ustawy do tego, co jest dla nas najbardziej, szczególnie w centrum, dokuczliwe, hałasu generowanego przez nagłaśnianie, instalacje nagłaśniające muzyki. Oczywiście chodzi nam głównie o kluby nocne i dyskoteki, to nie jest proszę Państwa z naszej strony w żadnym przypadku chęć eliminowania tych podmiotów z rynku, tylko raczej zmuszenia ich do wyciszenia pomieszczeń, zamontowana klimatyzacji tak, żeby nie musieli otwierać drzwi i okien tak, żeby hałas nie wydostawał się na zewnątrz. Proszę Państwa lepsza jest metoda małych kroczków, ale skutecznych niż jednego wielkiego i uderzenia w mur. Proszę Państwa oczywiście w związku z tym również przygotowaliśmy uchwałę dotyczącą właśnie jednolitej interpretacji i wykładni tego art. 157 prawa o ochronie środowiska, który jest podstawą tych uchwał miejskich. Proszę Państwa, co jest istotne w tej ustawie antyhałasowej, przyjętej przez Komisję Zrównoważonej Gospodarki Nocy, nie ta, która będzie obradowana za chwileczkę, procedowania po moim wystąpieniu. Mianowicie ta uchwała została przyjęta absolutnie jednogłośnie przez consensus, podobnie jak 11 innych z 21 uchwał podjętych przez komisję do tej pory, co proszę Państwa jest niewątpliwym sukcesem naszej komisji, ponieważ jednym z głównych celów komisji i moich osobistych, jako burmistrza jest poprawa relacji między antagonistycznymi interesariuszami rynku. I proszę Państwa nikt nie miał, doszliśmy do porozumienia w tym przypadku między przedsiębiorcami, a mieszkańcami i również przedstawiciele Ruchu Zabytkowe Centrum głosowali za tym, wszyscy jednomyślnie. Proszę Państwa wszystkie te działania mogą spalić na panewce, jeżeli nie będziemy mieli

odpowiedniej egzekucji, a ta egzekucja należy do Straży Miejskiej i policji tylko, że niestety Straż Miejska ma zbyt małe kompetencje. I okazuje się, że formacja, która jest powołana do uzupełnienia i pomocy policji w całym kraju, bo to chodzi o straże gminne, wielokrotnie nawet przy drobnych kwestiach musi wzywać patrole policji, ponieważ nie ma kompetencji do

rozwiązywania sprawy. Czyli mija się to z celem i jest to dublowanie patroli i marnotrawstwo sił i środków biorąc pod uwagę jeszcze kłopoty kadrowe zarówno policji jak i Straży Miejskiej, jest to niedopuszczalne. Stąd nasza uchwała, która znajduje się już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozszerzenie kompetencji straży gminnych. I proszę Państwa kolejna sprawa, chcemy dać policji i Straży Miejskiej broń do ręki, mandaty, jeżeli proszę Państwa za oddanie moczu na Rynku w bramie na mury Floriańskie płaci się 50, maksymalnie 100 zł, za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, tak samo pod Adasiem na przykład to, jaki jest cel prewencyjny takich mandatów, żaden, a powinien być. Więc postulujemy podniesienie grzywien za wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, dlatego, żeby przynajmniej część z tych, którzy dokonują tych wykroczeń miała gdzieś tu z tyłu głowy, że to będzie ich bardzo dużo kosztowało, a te mandaty nie były, ich wysokość zmieniana od kilkudziesięciu lat. Proszę Państwa byliśmy też poproszeni, jako komisja o opinię w sprawie targowisk, myśmy wyrazili swoją opinię w postaci uchwały, najważniejsze tutaj było to, żeby nie zezwolić na wykorzystywanie targowisk, jako miejsc wyszynku alkoholu nocnego, stąd nasze postulaty ograniczenia do godziny 20.oo, od 7.oo do 20.oo oczywiście z wyjątkiem chociażby Placu Imbramowskiego lub wskazanych przez rady dzielnic innych targowisk i jeszcze z zastrzeżeniem, że maksymalnie do 30 % powierzchni targowiska może być użyte pod gastronomię. Skoro już jesteśmy przy tego typu sprawach to kwestia ujednolicenia otwarcia godzin ogródków gastronomicznych. Proszę Państwa do tej pory tylko jeden teren w Krakowie miał takie ograniczenia, to Park Kulturowy Kazimierz i Stradom, ze Stradomiem gdzie były zapisy mówiące o tym, że maksymalny czas otwarcia ogródków gastronomicznych w sezonie letnim do pierwszej w nocy w dniu weekendowe i przed wolnymi dniami, do 24.oo w pozostałe dni i analogicznie godzinę krócej poza sezonem, czyli do 24.oo i do 23.oo. Proszę Państwa, dlaczego na Kazimierzu i Stradomiu restauratorzy mają zamykać o godzinie pierwszej, a na przykład na Rynku czy w Nowej Hucie czy w jakiejkolwiek innej dzielnicy mogą mieć otwarte do rana. Przecież tam też ludzie mieszkają. Więc nasza propozycja jest, proszę Państwa bardzo prosta, ujednolicić dla całego miasta, to jest naprawdę bardzo prosta sprawa i to można załatwić w postaci zwykłych umów między Wydziałem Spraw Administracyjnych lub Zarządem Dróg Miejskich Krakowa, a podmiotami starającymi się o pozwolenia na ogródki, bardzo proste i wtedy nie będziemy mieli kłopotów z tym. Proszę Państwa skoro jesteśmy przy ogródkach to właśnie wczoraj na posiedzeniu grupy roboczej pierwszej kończyliśmy już kwestie tzw. dobrych praktyk w gastronomii, wracamy do tego, co jeszcze było przed pandemią, były takie ustalenia i mamy bardzo wiele podmiotów, szczególnie tych, które są zrzeszone w Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, które chętnie z nami współpracują i chętnie te dobre praktyki będą respektować i proszę Państwa myślę, że już 13 marca, kiedy będziemy mieli kolejne posiedzenie komisji podejmiemy taką uchwałę i przejdziemy do jej realizacji. Proszę Państwa kolejny obszar to infrastruktura i logistyka. Tutaj oczywiście też działamy w różnych kierunkach, chodzi o to przede wszystkim żeby mieszkańcom w jakiś sposób pomóc, ale też ułatwić, usprawnić życie miasta. W związku z tym parę też podjęliśmy decyzji. Jedna z pierwszych to jeszcze moich decyzji, jeszcze nie w formie komisji, to była kwestia negocjacji z toaletami, żeby je wydłużyć. Okazuje się, że operator ma obecnie obowiązującą umowę do 31marca, ale już podjęliśmy uchwałę, która została przekazana i jest w realizacji do Zarządu Infrastruktury Wodnej i w nowych umowach, będzie nowy przetarg teraz ogłoszony, w nowych umowach będą zapisy wydłużające godziny pracy toalet w centrum, już nie będę Państwa zanudzał, które i do której godziny, to wszystko znajdą Państwo w BIP, wszystkie nasze protokoły i uchwały znajdują się oczywiście w BIP. Proszę Państwa w każdym razie do tego dokładamy jeszcze jeden z punktów dobrych praktyk w gastronomii, mianowicie, oczywiście odpłatnie, ale umożliwienie osobom, które nie są gośćmi lokali do korzystania z toalet w restauracjach, w lokalach. Proszę Państwa mieszkańcy skarżą się na brak miejsc postojowych

w centrum szczególnie, w związku z tym oczywiście działamy tutaj w różnych kierunkach, cały czas trwa dyskusja i zastanawiamy się jak do tego podejść, żeby ograniczyć ilość rezerwacji kopert, ale dla nas w tej chwili rzeczy, które są do zrealizowania, o wiele prostsze, to jest na przykład oznakowanie strefy ograniczonego ruchu gdzie mamy znaki zakazu wjazdu, ruchu obustronnego, ale one są zbyt małe i jest to bardzo często tłumaczenie się kierowców, którzy wjeżdżają do tej strefy, że po prostu nie widzieli. To dotyczy głównie wieczorów, przyjeżdżają ludzie na imprezy do centrum miasta i zostawiają swoje samochody w miejscach, które powinny być przeznaczone dla mieszkańców, więc chcemy te znaki zrobić troszkę większe, zamiast 460 mm, oczywiście zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o ruchu drogowym i oznakowaniu i proszę Państwa też poziome napisy, oznaczenia. Jeśli chodzi o miejsca postojowe mamy dwa duże parkingi miejskie w centrum przy Muzeum i w Podgórzu, które stoją szczególnie w nocy, puste, w niewielkim stopniu zapełnione przez parkujące osoby samochody. Więc nasza propozycja jest, żeby wykorzystać te miejsca dla mieszkańców w ramach abonamentu, oczywiście byłby to jakiś zwiększony, ale to już nie my będziemy się nad tym zastanawiali, jakiś zwiększony abonament, ale, po co mają marnować się te miejsca skoro mogą być wykorzystane. I proszę Państwa ostatni obszar to jest oferta dla turystów i mieszkańców, oferta, która jest bardzo szeroka, mamy bardzo duże analizy i raporty i sprawozdania z Wydziału Kultury, z Krakowskiego Biura Festiwalowego tylko okazuje się, że ta oferta nie dociera do adresatów. A jeżeli dociera to w niewielkim stopniu. Dlatego zastanawialiśmy się nad tym, co, w jakim kierunku pójść, padły z jednej strony propozycje stworzenia specjalnego portalu dedykowanego tej ofercie, ale nakłady finansowe byłyby o wiele większe niż dofinansowanie już istniejącego takiego portalu w postaci miesięcznika Karnet. I tutaj chodzi tylko o wyłącznie o dofinansowanie i rozbudowę tego portalu tak, żeby on był współczesny, odpowiadał współczesnym wymogom sieci internetowej, przekazu informacji, żeby był atrakcyjny. Proszę Państwa oczywiście mamy kolejne kwestie sieci informacji turystycznej, wiemy, że spółka Kraków5020 uległa likwidacji i te punkty informacji turystycznej są wygaszane, nasz postulat żeby absolutnie podtrzymać te punkty, ponieważ są bardzo istotne, nie możemy polegać tylko i wyłącznie na informacji turystycznej kolportowanej przez City Helpers, bo to dotyczy zaledwie 3 miesięcy w roku, a rok turystyczny mamy przez cały rok. Mało tego, proszę Państwa chcemy wykorzystać jeden z takich punktów, jako miejsce gdzie można by prowadzić sprzedaż biletów last minute. Wiele instytucji kultury, koncerty, teatry mają jakąś pulę niesprzedanych biletów, przy odpowiednio dużej zniżce taki punkt mógłby taką sprzedaż prowadzić na dwie godziny przed wydarzeniem, pomysł, który został zaczerpnięty z Londynu i gdzie się bardzo dobrze sprawdza. I wreszcie kwestia Krakowskiej Karty Turystycznej, która jest oczywiście w opracowaniu przez Wydział ds. Turystyki. Proszę Państwa poza tym wszystkim oczywiście podjąłem szereg inicjatyw od samego początku urzędowania, mianowicie czyszczenie, konserwacje i niezbędne naprawy kamer monitoringu miejskiego, to zresztą na prośbę Straży Miejskiej, tutaj dziękuję ZDMK za zrealizowanie tego, proszę Państwa od początku w sierpniu przez miesiąc włączyłem patrole City Helpers do tych akcji nocnych Straży Miejskiej i Straż Miejska podsumowała to, że jest to naprawdę dobra rzecz, dlatego w przyszłym sezonie City Helpers prawdopodobnie będą dalej współpracować ze Strażą Miejską. Proszę Państwa też na samym początku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania dołożyło dużo koszy w centrum, a przede wszystkim niemal dwukrotnie zwiększyło częstotliwość ich opróżniania i już nie mamy takich sytuacji, że śmieci się przewalają przez kosze, bo ta częstotliwość w centrum zwiększyła się z trzech do pięciu razy na dobę opróżniania koszy. Proszę Państwa też na prośbę między innymi lokalnej organizacji turystycznej, ale było szereg skarg zainstalowaliśmy bardzo prozaicznie napisy w języku angielskim na pitnikach i studniach, z oznaczeniem, która woda nadaje się, a która nie nadaje się do picia, bo proszę sobie wyobrazić, że ktoś się rozchoruje po wodzie ze studni i zaskarży

miasto, że informacji niebyło. Więc już jest. I ostatnia sprawa proszę Państwa w ramach edukacji, wracamy tutaj do tego, co mówiłem na początku, mianowicie o tym, że 75 % wykroczeń jest spowodowanych przez mieszkańców Krakowa, okolic Krakowa czy turystów krajowych, odwiedzających krajowych rozszerzyliśmy akcję projekt Respect Kraków i w tej chwili zapewne Państwo już wiedzieli na wielu przystankach, jest to dokładnie 250 wiat przystankowych na terenie całego Krakowa, nie tylko w centrum gdzie pojawiły się po dwie ulotki w języku polskim i w języku angielskim z najprostszymi hasłami projektu Respect Kraków. Proszę Państwa oprócz tego ja chciałem jeszcze tylko Państwu na koniec powiedzieć, przypomnieć jedną rzecz, że my z Panem Kasiejem pracujemy we dwóch, oczywiście zaraz będę mówił o tym, kto nam pomaga, ale to zajmie mi dosłownie chwileczkę, ale my pracujemy we dwóch. Oprócz tego, że zajmujemy się na bieżąco odpowiedziami, pismami, wszystko trzeba to zrobić i zmieścić się jeszcze w dodatku w terminach to proszę Państwa oczywiście prowadzimy rozmowy i negocjacje z mieszkańcami, z wydziałami, jednostkami miejskimi, z wieloma instytucjami, negocjacje z podmiotami gospodarczymi innych typów, ale uczestniczymy nie tylko w tych akcjach, również w wizjach lokalnych. Taki jeden dosłownie króciutki przykład, żeby to nie było, że tu centrum nas absorbuje i że Burmistrz Nocny działa tylko i wyłącznie dla I dzielnicy, dostałem pismo swego czasu, zresztą od Pana Radnego Gibały w sprawie pewnego miejsca na Białym Prądniku, zakłócającego hałas, dokonałem tam dwukrotnie wizji lokalnej, porozmawiałem z właścicielem, mam kontakt z osobami, które złożyły te skargi, również porozumiałem się z komisariatem III, który jest odpowiedzialny za ten teren, żeby zwrócili szczególną uwagę i kontrolowali to miejsce szczególnie. Tak, że proszę Państwa to nie jest tylko I dzielnica, ja daję słowo, że zajmujemy się wszystkimi tymi miejscami, które, gdzie otrzymujemy sygnały i zgłoszenia, głównie od mieszkańców. Proszę Państwa na koniec takie szybciutko plany, mianowicie 10 – 11 kwietnia tego roku będzie się odbywała konferencja Miasta Historyczne 3.0, której inicjatorem jest miasto Kraków, w ramach tej konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny dotyczący gospodarki nocy, w którym będę miał zaszczyt wziąć udział i w związku z tym Wydział ds. Turystyki i oczywiście my, jako stanowiska tzw. stanowiska Burmistrza Nocnego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu dzień wcześniej w ramach tej konferencji dodatkowego spotkania i konferencji, będzie to w formie uroczystej, uroczystego posiedzenia Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy, na które zapraszamy burmistrzów nocnych z całej Europy i przede wszystkim Panią, która jest światowej sławy ekspertem dotyczącym w dziedzinie gospodarki nocy i jest to osoba, która opracowuje taką strategię gospodarki nocy dla Barcelony i Sydney i ta Pani będzie miała wykład na tejże konferencji. Tak, że to są takie działania. Proszę Państwa nie chcę przedłużać, i tak zająłem dużo czasu, więc proszę Państwa na koniec, absolutny, już ostatni koniec, proszę pamiętać o jednej rzeczy, że my naprawdę nie mamy żadnych wzorców, nie mamy skąd wziąć tych doświadczeń, między innymi, dlatego ta konferencja, chcemy poznać się z innymi burmistrzami i założyć taką grupę roboczą europejską do wymiany doświadczeń i do stworzenia pewnego katalogu działań, które będą nam potrzebne i przydatne. Ale skąd mieliśmy brać te doświadczenia skoro jestem dopiero drugim Burmistrzem Nocnym w Polsce, a pierwszy z Sosnowca, który też oczywiście będzie zaproszony ma zadanie odwrotne, czyli ożywić Sosnowiec w nocy, a ja mam ten Kraków trochę wyciszyć, co mam nadzieję mi się uda, ale podkreślam, nie jestem szeryfem, więc to tak od machnięcia różdżką nie pójdzie tak szybciutko, bo proszę o cierpliwość. I proszę Państwa cóż, pozostaje mi tylko podkreślić i podziękować bardzo serdecznie za wielką pomoc i wzorową współpracę takim jednostkom, wydziałom jak Wydział Spraw Administracyjnych, jak proszę Państwa Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, oczywiście Straż Miejska i policja od razu też, wiadomo, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Zarząd Dróg Miasta Krakowa i przede wszystkim Wydział

ds. Turystyki, bez którego pomocy i prowadzenia niemalże za rączkę nic byśmy nie zrobili. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękujemy serdecznie. Czy ktoś jeszcze ze strony Prezydenta? Rozumiem, że tylko pan burmistrz. Wobec czego otwieram dyskusję, czy mamy, stanowiska klubów może najpierw? Nie widzę stanowisk klubowych, więc bardzo proszę o zgłaszanie się Państwa Radnych, Pan Radny Łukasz Maślona, Przewodniczący. Mamy tu zgłoszenia mieszkańców.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Panie Burmistrzu!
Można by zacząć od słów, że skoro jest tak dobrze to czemu nadal w opinii mieszkańców nadal jest tak źle i dlaczego tak bardzo Pańskie wypowiedzi, głównie medialne, generują tak duży nomen omen hałas, jest to hałas medialny. Ja przytoczę kilka cytatów z takiego portalu Coraz głośniej, Pani Agnieszki Kantaruk artykuły pod tytułem Rozterki Nocnego Burmistrza, i cytuję: miał walczyć z tym nocnym hałasem i pijackimi awanturami, a tłumaczy mediom, dlaczego aktualny stan rzeczy musi w Krakowie trwać. Przyglądając się publicznym wypowiedziom Nocnego Burmistrza Krakowa łatwo można odnieść wrażenie, że Jacek Jordan pełniący tą funkcję mocno minął się z powołaniem, miał zająć się opracowaniem pomysłów na zmniejszenie uciążliwości nocnych hałasów na terenie miasta, a stał się rzecznikiem interesu przedsiębiorców prowadzących nocną działalność rozrywkową. Dziś, przypomnę, po długich bojach Rada Miasta będzie debatować nad uchwałą antyhałasową i nie chcę teraz mówić o okolicznościach, które towarzyszyły temu, że komisja jednomyślnie przyjęła projekt tej uchwały i jakie były naciski, żeby wprowadzić autopoprawkę, w końcu, że ta autopoprawka udało się jakiś consensus nam uzyskać w gronie Radnych, bo ta dyskusja dopiero się odbędzie. Natomiast też tu cytuję dalej ten artykuł: Na przykład tuż przed samymi obradami Nocny Burmistrz Krakowa tak jak wytrawni miłośnicy hałasu w wywiadzie udzielonym radiu Kraków przyrównał zmiany dyskutowane i proponowane przez Zabytkowe Centrum, organizację pozarządową nadmienię, która stara się proponować coraz to kolejne nowe inicjatywy uchwałodawcze, żeby rzeczywiście te wszystkie działania miały jakiś sens i porównał Pan to do zamykania miasta na głucho, co wysłowił się w rozmowie z dziennikarką radia Kraków Elżbietą Raczyńską, jestem naprawdę zdziwiony i zszokowany taką propozycją, to nie jest skansen, Kraków nie jest skansenem, który będzie otwarty od godziny 7.oo czy 10.oo do godziny dziesiątej czy pierwszej obojętnie w jakich godzinach, a później zamykamy, wyłączamy światła. Kraków to jest miasto żywe i to jest miasto bez względu na to czy to jest Park Kulturowy czy jakakolwiek inna dzielnica Krakowa nie możemy zabrać ludziom przedsiębiorczości. To jest Pana wypowiedź. Podważanie racjonalności poszukiwania i proponowania różnych możliwości ograniczenia alkoholowo – hałasowych ekscesów w tak ostrym tonie budzi, co najmniej zdumienie. Przedsiębiorcom niczego ograniczać, zdaniem Nocnego Burmistrza nie wolno, a co z ograniczeniem mieszkańcom prawa do snu i poczucia bezpieczeństwa na terenach zawłaszczonych przez nieustannie pijaną klientelę. Cytuję dalej: Dodatkowo Jacek Jordan przypomniał o swoim pomyśle stworzenia osobnego centrum życia nocnego nad Wisłą, które mogłoby sprawić głównie, że te hałasy ze Starego Miasta i Kazimierza rozleją się jeszcze na te tereny gdzie jest ich na razie najmniej, a dodatkowo miałyby szansę nieść się naprawdę daleko korytem rzeki tak jak dzieje się to w przypadku łomotu z pływających dyskotek organizowanych na barkach i statkach. Te wypowiedzi wskazują na to, iż trafionym stanowiskiem pracy Pana Jacka Jordana byłaby posada rzecznika prasowego przedsiębiorców do nocnych rozrywek. Z jego deklaracji propagowania wieczorami kultury wysokiej i nawiązań do Belle Epoque gdy Kraków potrafił się pięknie, ale nieuciążliwie

bawić nic na razie nie wyniknęło, ale w jego koncepcji działań przedstawionych w drugim etapie konkursu na stanowisko Nocnego Burmistrza brzmiały znakomicie. I powiem szczerze ja przyglądałem się tej prezentacji i widzę, że część działań, głównie takich badań dotyczących tego, co jest źródłem i jakichś działań jest podejmowane, natomiast klu problemu polega na tym, że nawet, jeśli te Pana działania są to one się kompletnie rozjeżdżają z tym jak Pan buduje narracje w mediach. I dopóki Pan tego nie zrozumie, że należy może mniej w mediach bywać, a więcej z konkretami do nich przychodzić to wtedy te efekty będą dużo lepsze, bo ja rozumiem, że ten okres Pana pracy to jest jeszcze stosunkowo taki czas, powiedzmy, niezbyt długi. Natomiast ja dzisiaj odczytuję z głosu mieszkańców, że oni dają Panu taką bardzo mocną żółtą kartkę. Pan doskonale wie, po drugiej żółtej kartce przychodzi czerwona i ja mam nadzieję, że przy kolejnej informacji, która będzie za kilka miesięcy tych efektów Pana pracy będzie jednak więcej, bo tego oczekiwali mieszkańcy, bo o tym dyskutowaliśmy już w tamtej kadencji Rady Miasta. To wtedy była uchwała o powołaniu instytucji Nocnego Burmistrza i tak naprawdę te nadzieje już od wtedy były rozbudzone, teraz realizacja nie do końca idzie w parze z tym, czego ludzie oczekiwali, albo być może te efekty jeszcze nie są tak duże. Dlatego myślę, że należy zreflektować się, co do tego żeby jednak ograniczyć tego typu wypowiedzi antagonizujące ze sobą mieszkańców, bo ja doskonale wiem, jaka jest uciążliwość Starego Miasta, Kazimierza, we wszystkich tych miejscach mieszkałem, żyłem, funkcjonowałem i sytuacja wcale się nie polepsza/…/

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Proszę kończyć.

Radny – p. Ł. Maślona
/…/ tylko wręcz przeciwnie i to nie jest oczywiście Pana wina, że jest gorzej. Natomiast po to powołaliśmy tę funkcję żeby mieszkańcy mieli przynajmniej wrażenie, że ktoś opiekuje się, zaopiekuje się ich problemami i będzie szukał tych rozwiązań w sposób skuteczny, a nie tylko, kiedy mieszkańcy przychodzą z inicjatywami to słyszą, że są to zbyt daleko idące przepisy. Nie, może właśnie zacznijmy od tych przepisów takich najbardziej ogólnych, o których chociażby jest mowa w uchwale antyhałasowej, a później będziemy próbować dostosować to i wprowadzać ewentualnie wyjątki jak będą problemy, a nie zaczynajmy od razu od tego, żeby jej wybijać zęby i tworzyć jakieś wydmuszki, bo tego mieszkańcy z całą pewnością nie oczekują od nas, jako Radnych i też od Pana, jako Nocnego Burmistrza. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę Pan Krzysztof Sułowski.

Radny – p. K. Sułowski
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Panie Burmistrzu! Wysoka Rado!
Ja mam takie pytanie, bo Pan Burmistrz zaakcentował kwestię zwiększenia kompetencji Straży Miejskiej i chciałbym o takie doprecyzowanie, czego ten postulat miałby dotyczyć, bo od początku funkcjonowania straży miejskich czy straży gminnych jak gdyby jest taki podział kompetencji między policją państwową, a tymi strażami gminnymi i on wydaje się, przynajmniej teoretycznie słuszny, że policja zajmuje się zwalczaniem tej cięższej gatunkowo przestępczości, natomiast Straż Miejska zajmuje się ochroną porządku publicznego. Tak, że bym prosił o taką informację, czego konkretnie ten, to zwiększenie kompetencji Straży

Miejskiej miałoby dotyczyć. I też jest kwestia, bo Pan, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, negatywnie ocenia funkcjonowanie tych łączonych patroli policji i straży, to może źle zrozumiałem, bo to, ja mam takie doświadczenia z dzielnicy, które wskazują, że to zdaje egzamin i problem jest niewystarczająca ilość tych patroli policji i Straży Miejskiej, niewystarczająca ilość etatów. Ale to prosiłbym tylko o doprecyzowanie, co to jest za postulat dotyczący zwiększenia kompetencji Straży Miejskiej.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Łętocha.

Radna – p. A. Łętocha
Proszę Państwa Burmistrz Nocny jest, dlatego Burmistrzem Nocnym, że musi kontrolować, czyli szeryfować i zarządzać kluczowym problemem nocy, czyli hałasem. Nasze decyzje tutaj, jako Radnych to decyzje czy pozwolić mieszkańcom spać czy nie pozwolić. I nie jesteśmy, tutaj się nie zgodzę z Panem Burmistrzem, nie jesteśmy pierwsi. Juliusz Cezar, przypominam Idy Marcowe 44 przed naszą erą, wprowadził taką zasadę, że wozom konnym nie wolno było jeździć w nocy. Czyli już wówczas w aglomeracjach miejskich problem ze snem istniał i już wówczas, to spójrzmy jak jesteśmy daleko cywilizacyjnie proszę Państwa, 2000 lat, a my się dopiero zastanawiamy, co zrobić, aby mieszkańcy mogli spać. Dwie kwestie. Na pewno bardzo cenna inicjatywa żeby czerpać z doświadczeń innych burmistrzów nocnych, czyli to, co mają przepracowane powinniśmy przełożyć na nasz grunt krakowski, fantastycznie, bardzo się cieszę i postaram się być obecna 9-go, trochę mnie dziwi natomiast inicjatywa dotycząca ograniczenia sprzedaży alkoholu do godziny 8.oo. Główny problem, ósma rano to już nie jest ciemno, to nie jest noc i to jest, jak słusznie Pan Burmistrz zauważył, to są głównie godziny zakupu alkoholu przez osoby uzależnione, czyli tzw. dyskretny klient przed pracą, cicho, on się nie awanturuje, awantury są na przykład od 23.oo. Dlatego, i tutaj mamy prawo podejmować działania, dlatego nie do końca rozumiem, dlaczego akurat skoncentrowaliśmy się na tym przedziale czasowym, który po pierwsze nie należy do naszych kompetencji, nie mamy podstaw prawnych, a dlaczego nie działamy na przykład w zakresie 23.oo zamiast 24.oo gdzie przepisy dają nam, jako Radnym pole do działania. Proszę Państwa życie w mieście to życie w pewnym kontekście, w pewnym pejzażu akustycznym, syreny pogotowia, policji, tłukący się tramwaj, impreza u sąsiada, pipkające hulajnogi, z tym wszystkim musimy żyć. Dlatego wydaje mi się, co zwłaszcza jest uciążliwie w nocy, bo w nocy jesteśmy nastawieni na wypoczynek, statystyki nam mówią jasno, że jest to bardzo dokuczliwe, wpływa bardzo negatywnie na zdrowie, prowadzi do zawałów, do chorób układu pokarmowego również i do cukrzycy, ale o tym będziemy dokładniej mówić na Komisji Ochrony Środowiska. Skoncentrujmy się Panie Burmistrzu, to jest taki mój postulat, prośba do Pana, na działaniach prewencyjnych. Jak słusznie Pan zauważył to nie jest tylko Stare Miasto. Ja dostaję zgłoszenia w związku z hałasami nocnymi z boisk, z placów zabaw, które są wykorzystywane przez młodzież jako imprezowanie. Dostaję zgłoszenia w związku z agregatami klimatyzacyjnymi, które bardzo głośno pracują w nocy. Czy tak muszą pracować, nie, z autopsji wiem, bo mieszkam nad sklepem gdzie też mieliśmy takie sytuacje po zgłoszeniu do Inspektoratu Budowlanego w ciągu 20 minut wyłączono wszystkie agregaty, bo żaden nie pracował zgodnie z dopuszczalnymi normami. Tak, że tutaj należałoby się skoncentrować myślę na prewencji również, żeby Pan to brał pod uwagę i może zorganizował spotkania we wszystkich dzielnicach, bo to nie tylko życie towarzyskie generuje hałasy, ale także życie w ogóle, na przykład przedsiębiorców. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Jeszcze Pan Radny Rafał Zawiślak, potem Pan Radny Maciej Michałowski. Mamy jeszcze cztery zgłoszenia mieszkańców.

Radny – p. R. Zawiślak
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo!
Ja bym chciał się odnieść tutaj do tej mapy, którą Pan Burmistrz Nocny zaprezentował, tych zgłoszeń, z której wynika, że nie tylko właśnie ta I dzielnica, czyli Stare Miasto, ale także rejon Podgórza, czy to Stare Podgórze czy rejon Parku Bagry Wielkie, bo odkąd Bagry stały się, że tak powiem, bardziej cywilizowane dzięki budżetowi między innymi obywatelskiemu mamy faktycznie ten problem, że mieszkańcy z okolic Bagrów nam często zgłaszają przekroczenia hałasu, różne właśnie zgłoszenia na policję, na Straż Miejską i ja bym chciał też jakby tutaj z Pana wypowiedzi jakby wyciągnąć jakby pewien też pozytyw, że być może mamy małe zasoby czy to policji, patroli policji czy Straży Miejskiej, ale są City Helpersi, którzy są też po to, aby pomagać nie tylko turystom, ale też mieszkańcom, po to zostali jakby powołani, ta instytucja. I nie tylko w centrum ścisłym, ale też właśnie czy to będą Bagry, czy to będzie Prądnik Czerwony, Biały, tam gdzie jest, występują tego typu zgłoszenia, tego typu zagrożenia, więc byłby za tym, aby bardziej aktywować City Helpersów do tego, aby pomagali mieszkańcom właśnie w takich przypadkach jak Bagry Wielkie pod kątem zarówno przekraczania tam norm hałasów i zgłoszeń, można powiedzieć, tych osób, które tam nadużywają wszelkiego rodzaju alkoholi, ale też na przykład w ciągu dnia gdzie mamy problemy w sezonie kąpielowym gdzie wiele osób ma problem z dojechaniem na Bagry, bo po prostu nie są zaznajomieni z informacjami jak dojechać, gdzie zostawić auto, że można dojechać też tam komunikacją miejską. Więc jakby bardziej aktywować tą funkcję City Helpersów nie tylko w ścisłym centrum, ale też poza. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan Radny Maciej Michałowski.

Radny – p. M. Michałowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Takie cztery tematy, bo Pan Burmistrz wskazywał na początku ranking najbardziej uciążliwych ulic. Chciałem się spytać, za jaki okres ten ranking został stworzony. Kto przekazywał dane Panu Burmistrzowi, czy mógłby Pan ten okres porównać do swojego okresu urzędowania, czy przestępczość, czy wykroczenia zmniejszyły się, żebyśmy poznali efekt Pana Burmistrza pracy. Druga sprawa to Pan Burmistrz podał, że 75 % tych wykroczeń popełniają turyści polscy, a 25 % zagraniczni i tak została przerzucona odpowiedzialność w dużej części na turystów polskich, ale jakby patrzeć na prezentację, która została zaprezentowana zdecydowana większość turystów w milionach osób to są turyści polscy rzeczywiście, ale w grupie osób, które do nas przyjeżdżają z zagranicy to jest nie wiem, 10, 20 razy mniejsza grupa osób jak można zobaczyć to jednak tych wykroczeń jest dużo więcej.
Więc pytanie czy można taki wniosek stwierdzić, że jednak wśród osób, które przyjeżdżają do Krakowa z zagranicy procentowo w tych grupach jest jednak więcej osób, które popełniają wykroczenia czy przestępstwa. Trzecia sprawa to jest znak B1, zakaz ruchu w obu kierunkach, tutaj Pan Burmistrz zwrócił uwagę, żeby powiększyć znaki z 400 mm do 600 mm. Jak pamiętam ta zmiana była spowodowana tym, żeby Kazimierz czy ścisłe centrum ładniej wyglądało, tak w skrócie można powiedzieć, ale pytanie jest takie czy to jest rzeczywiście problem ten znak czy nie tablica informująca pod tym znakiem B1 mówiąca o tym, kogo ten znak nie dotyczy, bo ta tablica jest zdecydowanie za duża, albo ta dużo jest wyłączeń i tego naprawdę nie można przeczytać nawet w dwie minuty stojąc przy tym znaku i moim zdaniem

tu też jest problem. Trzecia kwestia toalety, ponieważ Komisja Zrównoważonej Gospodarki Nocnej wnioskowała o zwiększenie środków finansowych na utrzymanie toalet publicznych w ścisłym centrum Krakowa. W uzasadnieniu tej uchwały była informacja, że na obszarze Starego Miasta są sytuacje, w których nocni użytkownicy przestrzeni publicznej załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na Plantach, w bramach i pod murami kamienic, jednakże uchwała tylko zakłada to, że toaleta jedna byłaby w centrum Krakowa czynna do drugiej w nocy, czyli przy Sukiennicach, a te właśnie gdzie w uzasadnieniu są wskazane, czyli na Plantach byłyby do 24.oo, czy jednak nie powinno być wydłużenia do takiej samej godziny, czyli właśnie do tej drugiej, a może nawet później, bo jak można pójść o drugiej czy trzeciej w nocy w centrum Krakowa, szczególnie w weekendy można zobaczyć, że jednak ścisłe centrum żyje i jest problem rzeczywiście z tymi potrzebami fizjologicznymi i czy to nie powinno być jednak jeszcze bardziej wydłużone, bo pytanie jest takie, co też turyści mają często zrobić w takich sytuacjach o drugiej czy trzeciej w nocy w Krakowie. To takie cztery pytania, dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pan Przewodniczący Włodzimierz Pietrus.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Panie Wiceprezydencie! Szanowni Państwo Mieszkańcy i Radni!
Ja mam pytanie jak wygląda procedura kontaktu z Panem Burmistrzem, to znaczy czy jest gdzieś upubliczniony adres mailowy, numer telefonu. Jeżeli jest jakieś zdarzenie czy jest jakaś procedura zgłoszenia tego zdarzenia przez mieszkańca. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Zróbmy tak, mamy tylko cztery zgłoszenia mieszkańców, więc byśmy, dwóch mieszkańców może tak i dwóch mieszkańców, którzy są również członkami rady dzielnicy, a jeden nawet jest Przewodniczącym Rady, więc po kolei, Pani Ewa Sładek. Nie mam żadnej negatywnej intencji tylko ja zawsze mam problem z czytaniem pisma pisanego. Przygotuje się Pan Rafał Magryś.

Pani Ewa Sładek
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Panie Burmistrzu! Wysoka Rado!
Jestem mieszkanką Starego Miasta i naszej dzielnicy, dzielnicy I, doskonale wiemy, że Kraków musi być dla ludzi, a nie dla biznesu opartego na turystyce imprezowej. Od lat mieszkanki i mieszkańcy Starego Miasta walczą o prawo do spokojnego życia, do spokojnego snu bez hałasu, ale wciąż dostajemy rozwiązania, które poprawiają bardzo niewiele. Większa liczba koszy na śmieci, częstsze ich opróżnianie czy wydłużenie godzin otwarcia toalet publicznych, to są rzeczy ważne, ale to są zmiany kosmetyczne. Potrzebujemy radykalnej zmiany myślenia, odwrócenia priorytetów, a nie kolejnego pudrowania problemów. Powołanie Nocnego Burmistrza miało być krokiem w dobrą stronę, miało poprawić sytuację mieszkańców i mieszkanek. Tymczasem dotychczasowe prace i samego Burmistrza Nocnego i kierowanej przez niego Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy nie wskazują bynajmniej na to, żeby komfort życia mieszkanek i mieszkańców był traktowany priorytetowo. Wprawdzie zarówno Nocny Burmistrz jak i komisja zauważają, że potrzebne są zmiany na poziomie ogólnopolskim i to jest bardzo słuszne, niemniej jednak nie potrafią zidentyfikować prawdziwych problemów. Szanowni Państwo problemów nie rozwiąże podnoszenie kar i podnoszenie grzywien. Rozwiązania muszą być systemowe. W tym momencie apeluję do Nocnego Burmistrza, więc osoby, która powinna być rzecznikiem bezpiecznego i dobrego życia mieszkanek i mieszkańców Krakowa żeby podjął poważnie, na poważnie kluczowy temat, który jest istotny

dla naszego miasta, czyli problem najmu krótkoterminowego. Najem krótkoterminowy zmienił nasze miasto w hotel bez recepcji, wyssał z całych dzielnic prawdziwe życie i zostawił dudniącą imprezownię. Burmistrz Nocny i komisja, którą kieruje są w wyjątkowym położeniu, jako jednostka powołana do diagnozowania i rozwiązywania problemów. Te kompetencje mogą być najlepiej wykorzystane do dokonania rzeczowej i pełnej analizy problemu najmu krótkoterminowego, jego wpływu na życie nocne, zanieczyszczenie hałasem i na dane o zgłoszeniach na policję czy Straż Miejską, a następnie na skuteczne orzecznictwo w sprawie regulacji najmu krótkoterminowego. Jako mieszkańcy i mieszkańcy Krakowa chcemy polityki miejskiej, która odda w końcu Kraków jego mieszkańcom i mieszkankom, chcemy miasta, w którym da się żyć, a nie tylko imprezować. Czas w końcu stanąć po stronie tych, którzy tu mieszkają, pracują, wychowują dzieci i właśnie o to chciałam dzisiaj apelować. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy jest z nami Pan Rafał Magryś? Zapraszam, a przygotuje się do wypowiedzi Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto Pan Jan Hoffman.

Pan Rafał Magryś
Witam serdecznie Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Panie Burmistrzu Nocny, chyba znikł i Szanowni Radni!
Więc może bym zaczął od śmieci, niejako, że zajmuję się terenami zielonymi bardzo często zostawiam worki z bioodpadami. Przez zły odbiór tych worków z bioodpadami one potrafią nawet tydzień leżeć sobie pod posesją i tak naprawdę stają się źródłem po prostu dodatkowego śmietnika, ludzie widzą, że stoją, dorzucają wszelakiego rodzaju śmieci, to dokumentuję, będę przedstawiał też, jako problem jak i również rozwiązanie, że można by było skomasować jakieś miejsca i użyć więźniów, którzy mają odrabiać kary na pożytek miejski i oni mogliby przenosić te worki spod posesji do jednego miejsca zbiorczego gdzie też uniemożliwilibyśmy tak łatwy przyrost szkodników i innych chorób, ale to też inna. Nie rozumiem, dlaczego nie mamy turystyki żadnej historycznej, naukowej nocą, Noc Muzeów, Noc Naukowców wzbudza bardzo duże zainteresowanie, jest bardzo duże obłożenie, nawet matki z dziećmi chodzą, dzieci też chodzą, turyści też przyjeżdżają z dziećmi podekscytowani, przeszliby się z wielką chęcią gdzieś nocą, a tu się okazuje, że idąc z Rynku na Kazimierz przez ulicę Dietla, tam jest ciemnica, nie ma nic, mogę się spodziewać jedynie, co to gwałciciela wyskakującego zza rogu, albo jakiegoś innego inżyniera, który za niedługo będzie do nas przyjeżdżał. Przechodząc dalej, nie używamy w ogóle sformułowania Kraków jest seksturystyką najbardziej okupowaną w Polsce. Kraków jest wzorem seksturystyki, która jest w Polsce, Polska jest nazywana Tajlandią Europy. W jaki sposób są sprawdzane lokale poprzez odprowadzanie podatku do Stanów Zjednoczonych, które lokale nie płacą w ogóle podatku, czyli uciekają do rajów podatkowych i czy jakieś lokale nie są rozliczane tylko i wyłącznie przez drugą równorzędną gminę, którą mamy w Krakowie, Gminę Wyznaniową Żydowską, bo to są ważne aspekty. Pojawiło się dzisiaj odniesienie, porównanie Krakowa do Dubaju i to jest bardzo trafne porównanie. W Dubaju, w kraju muzułmańskim seksturystyka jest zakazana, nie ma czegoś takiego, ale w Dubaju jest dozwolona i Kraków wygląda, że zajmuje się dokładnie taką samą strukturą, po prostu jest stworzone prawo dla bezprawia, nie rozumiem, dlaczego w ogóle nie poruszamy. Rozmawiałem z funkcjonariuszami z oddziału prewencji, IV Korpus, nie chcą się przedstawiać z imienia i nazwiska, chcą pomagać, poruszałem z nimi temat naszego wspaniałego postu informacyjnego Bezpieczny Kraków, jak podawać pigułkę gwałtu. A dlaczego tak wyszło, ponieważ nie mówimy jak ja mogę wylegitymować i faktycznie postawić się i pomóc w ogóle podejść do tej osoby i dowiedzieć się czy czasami to nie jest pigułka gwałtu, którą wrzucił ci

ten koleś, z którym akurat siedzisz, bo od razu mogę zostać oskarżony, albo o jakieś wichrzycielstwo, albo o cokolwiek innego. Mówimy o legitymowaniu i legitymowaniu Polaków, Polaków tak, łatwiej się legitymuje, ponieważ można ich wylegitymować. Jeżeli wylegitymujemy źle obcokrajowca trzeba sporządzić notatkę służbową, która zawiera bardzo dużo materiału i wysiłku od funkcjonariusza, który dokona takiego legitymowania, więc prościej podchodzić do Polaków. Na koniec punkt na Starym Mieście gdzie można kontaktować się/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Cztery minuty.

Pan Rafał Magryś
Wiem, /…/ z policją i Strażą Miejską jest zaciemniony, ludzie nie widzą, że ten punkt działa, tak samo jak również osoby, które są pod wpływem alkoholu nie będą się kontaktować z służbami, bo istnieje ryzyko, że one same zostaną odwiezione na Izbę Wytrzeźwień. Tak samo, jeżeli będą miał jakiś problem po pijanemu medyczny, ja płacę w tym momencie wszystkie możliwe kary, raczej należności za udzieloną pomoc i tak samo się dzieje z ludźmi po alkoholu.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękujemy Panu.

Pan Rafał Magryś
Dlatego coś takiego jak pokój gniewu, który jest opisywany można by było stworzyć tutaj w tej dyżurce komisariatu, żeby ludzie po prostu mogli się zgłaszać po pijanemu, a na trzeźwo dopiero przyjść i opisywać całą sytuację, bo to umożliwi zgłaszanie na bieżąco problemu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Zapraszam Pana Przewodniczącego Jana Hoffmana, a przygotuje się do wypowiedzi Pan Wojciech Jakubowski, członek Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

Pan Jan Hoffman
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Sekretarzu! Panie Prezydencie! Panie Sekretarzu! Wszyscy zgromadzeni goście.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Prośba jest, żeby do mikrofonu blisko.

Pan Jan Hoffman
Burmistrz Nocny, ja, jako przewodniczący dzielnicy I wiem, mieszkańcy nam zgłaszają, że Burmistrz Nocny nie działa to znaczy nie ma efektów jego pracy, on się spotyka z tą swoją komisją, ale nie ma żadnych efektów pracy merytorycznej i tutaj padają zarzuty, które cytował Pan Radny Maślona, Pan Przewodniczący Maślona, że, i to są pojawiające się zarzuty, że tak naprawdę to wszystko wygląda jak działanie na rzecz branży turystycznej, jak bycie rzecznikiem turystów. I my to tak w dzielnicy, przynajmniej część osób i to znaczna część mieszkańców odbiera. Ja jestem osobą z natury ciekawą i stawiałem sobie takie pytanie, dlaczego stało się w ten sposób, że kogoś związanego z branżą turystyczną powołano na rzecznika, przepraszam, na Burmistrza Nocnego, bo to trochę tak jakby powołać za przeproszeniem, z całym szacunkiem do tego zawodu, rzeźnika na rzecznika praw zwierząt.

Nie działa to, tutaj mamy Burmistrza Nocnego, który ma rozwiązać kłopoty związane z nadmierną turystyfikacją, jakoś to ułożyć tak, żeby i turystyka mogła funkcjonować i mieszkańcy mogli żyć, na razie żadnych prac nie widać, a możemy pytać o konkrety skoro jest informacja o to jaka, przedstawiana. To informacja nie ma po pół roku zakładać kolejnych planów, marzeń i wytyczania nowych celów tylko powinny być, skoro ktoś tu przychodzi do nas z informacją, do Państwa z informacją, konkrety. No, więc zadałem sobie trud żeby poszukać i rozwiązać zagadkę, dlaczego tak się stało i wydaje mi się, że to mi się udało. Przeczytam teraz, bo boję się pozwów, zwykle wolę mówić z głosy to, co udało mi się ustalić tylko i wyłącznie przeglądając KRS-y i w trybie dostępu do informacji publicznej. Pan Prezydent Aleksander Miszalski w latach 2014 – 2019 był Radnym Miasta Krakowa, jak wielu z Państwa pamięta, do 2018 był też Przewodniczącym Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa. W tym czasie, aż do 2023 roku, kiedy przekazał swoje udziały Henrykowi Miszalskiemu był wspólnikiem spółki UTC Tour Operator, tak, to ma związek, UTC Tour Operator sp. z o.o. KRS 412290, mówię to Państwu żebyście potem mogli zweryfikować. W dniu 16 lipca 2018 spółka zawarła z miastem, z Krakowskim Biurem Festiwalowym umowę agencyjną, spółka miała sprzedawać bilety z cyklu ICE Classic Kent Nagano i przysługiwała jej z tego tytułu prowizja z tytułu sprzedaży biletów 7 % brutto.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący ja bym prosił, jeśli mogę, bo jest głos taki, aby w jakiś sposób nawiązać do tematu, który dzisiaj mamy, czyli informacja Pana na temat funkcjonowania Nocnego Burmistrza, z tego, co wiem Nocnym Burmistrzem nie jest Aleksander Miszalski.

Pan Jan Hoffman
Aleksander Miszalski miał wpływ na wybór Burmistrza Nocnego i pokazuję Państwu, dlaczego to nigdy nie mogło zadziałać. Współpraca polegała, więc wracając, spółka sprzedawałaby bilety z cyklu ICE Classic Kend Nagano i przysługiwała jej z tego tytułu prowizja 7 %, potem zawarto 12 września 2018 roku kolejną umowę na sprzedaż kolejnych biletów na przedsięwzięcia kulturalne, znowu 7 %, a potem odwróciły się role. 31 stycznia spółka, której udziałowcem był Radny Miasta Krakowa Aleksander Miszalski zawarła umowę z KBF gdzie KBF pośredniczył w sprzedaży wycieczek turystycznych tej spółki, a UTC wynajęła nieruchomości w Pawilonie Wyspiańskiego, co było następstwem wygrania przez UTC Tour Operator przetargu na, cytat: świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży usług turystycznych na zasadzie wyłączności oraz wynajem części nieruchomości w Pawilonie Wyspiańskiego. 30 maja 2019 roku/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Cztery minuty wypowiedzi Panie Przewodniczący.
Pan Jan Hoffman
/…/ KBF zawarło kolejną umowę, z kim? Z UTC Tour Operator sp. z o.o, tym razem KBF zobowiązał się do sprzedaży usług przewozu pasażerów realizowany przez/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Będę wdzięczny za kończenie wypowiedzi, cztery minuty mijają, minęły cztery minuty.

Pan Jan Hoffman
/…/ UTC. Sprzedaż odbywała się/…/ Dobra, kończąc, ostatnie zdanie. Sprzedaż odbywała się za pośrednictwem punktu Informacji Miejskiej Info Kraków przy ulicy św. Jana, przy Szpitalnej, przy Józefa, czy Powiślu, przy Pawilonie Wyspiańskiego, w Sukiennicach, w ICE

Kraków, przy Zgody 7. Większość na terenie dzielnicy I Stare Miasto. Następnie zawarły strony umowę o porozumieniu/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękuję bardzo.

Pan Jan Hoffman
/…/, a następnie jeszcze spółka dostała w 2021 umorzenie należności na 45.574,51 zł. Tak o wygląda w Krakowie i nigdy tu nie będzie, jeżeli tak to będzie nadal wyglądać, to nigdy z problemami turystyfikacji sobie nie poradzimy, bo książę branży turystycznej, który jako Radny/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękujemy bardzo za wypowiedź.

Pan Jan Hoffman
/…/ robił interesy z miastem jest dzisiaj Prezydentem. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Prosiłbym bardzo, aby jednak zachować i nawiązać do tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli przypomnę Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca funkcjonowania Nocnego Burmistrza. Tak, bardzo proszę, cztery minuty.

Pan Wojciech Jakubowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Muszę niestety powiedzieć Panie Przewodniczący, że Jan Hoffman nawiązał, bo tak to się składa, że baron turystyczny powołał innego przedsiębiorcę turystycznego na Burmistrza Nocnego. I tak jak Państwo zarzucacie, zwłaszcza Pan Tomasz Daros tak chętnie zarzuca Łukaszowi Gibale, że jego brak jest deweloperem, czy jest to problem? Nie mam pojęcia. Problem polega na tym, że Aleksander Miszalski był baronem turystycznym, a teraz zasiada w fotelu Prezydenta i powołał na stanowisko Burmistrza Nocnego przedstawiciela branży turystycznej. I to, co dzisiaj mamy w mieście to jest cichy lobbing na rzecz turystyfikacji dalszej miasta. Pan Bartłomiej Kocurek na ostatniej sesji na przykład poradził, że mieszkańcy sobie powinni wymieniać okna na lepsze jak im przeszkadza hałas z parkingu dla autokarów. Bardzo nieładnie to zostało odebrane przez mieszkańców, dużo skarg na Pana do nas wpłynęło, bardzo przykre. To tak jak Pan ma te dyżury to może przyjdą, nie przyjdą na Kazimierz, nie wiem czy przyjdą. Więc tak jak Państwo mówicie, Panie Przewodniczący, że nie ma związku, otóż ma. I Pan Burmistrz dzisiaj wspomniał o sprzedaży biletów last minute. SI Kraków, która należała do Aleksandra Miszalskiego przez UTC dzisiaj proponuje na przykład wycieczkę do Fabryki Wódki. Czekam, kiedy powstanie na przykład Muzeum Turystyfikacji Aleksandra Mieszalskiego, imienia, na przykład Krakowa, bo takie mogłoby powstać czysto teoretycznie. Pan Burmistrz pytał o inspiracje, Panie Burmistrzu zapraszam do rad dzielnic, u nas Pan jeszcze nie był, nie wiem w ilu Pan z 18 dzielnic był zapytać, jakie macie problemy, inspiracje są też na BIP. Mówi Pan, że nie ma wzorów. Proszę Pana 20 lat temu już w Derry, Irlandia Północna gdyby Pan nie wiedział, Londonderry mówią Anglicy, Derry Irlandczycy, puby są zamykane o godzinie pierwszej w nocy. Pan oczywiście powie, że nie ma takiej możliwości prawnej. Otóż to od Państwa Radnych zależy ile będzie koncesji, o czym Pani Agnieszka Łętocha, Radna, doskonale wie na lokale i możecie je zmniejszać, zwiększać i macie narzędzia. 100 m od tego miejsca, niecałe 100 m znajduje się największe miejsce pijaństwa i ćpania w tym mieście, nic

nie zrobiono, żeby tam zrobić porządek. Szewska i Floriańska, pijalnie wódki, wyłażący ludzie, Panie Burmistrzu nic nie zrobiono, żeby coś z tym zrobić. Możecie tam wysłać armię na to i nie będzie tam porządku, jeżeli nie zaczniecie o to dbać, nic strażnicy miejscy nie zrobią. Mówienie, że problemem są sklepy, tak, pewnie są, natomiast każdy ze Starego Miasta, kolejny raz Pana zapraszam do pochylenia się nad naszymi uchwałami, to są pijalnie wódki, nie puby. Mówi Pan, że nie ma Pan wzorców. Byli u Pana na komisji, co najmniej dwukrotnie mieszkańcy z przedstawicielami dzielnicy, wraz z przewodniczącym Hoffmanem i Pan wbrew mieszkańcom chciał utrzymania parkingu pod Wawelem, prosili, błagali, na wniosek Dyrektora Popiołka raz odesłano, drugi raz na następnej komisji Pan Dyrektor Popiołek złożył wniosek o odesłanie, przegłosowaliście go, lobbowaliście za tym parkingiem, co Pan Kocurek radzi, żeby sobie okna powymieniać. Tak się nie postępuje z mieszkańcami, to jest prowadzenie branży turystycznej do przodu, a niszczenie ludzi, o których tu wspominacie Państwo tak ochoczo. Pani kandydat na senatora jedynie na razie to stanęła po stronie ludzi, a tak to, co słyszę to wszystko ma ich stronę dalszej turystyfikacji. I tak nie powinno być, teoretycznie tak nie powinno być, natomiast ciężko mieć do Pana zarzuty skoro były baron turystyczny, były baron turystyczny nie wiem, na kogo przepisał udziały w tych spółkach, między innymi spółki, o której wspomniał Jan Hoffman UTC, która zarządza SI Kraków i miał, jako Radny wyłączność, wyłączność w punktach turystycznych, jest to duży konflikt interesów na sprzedaż biletów. Teraz ciekawe, kto będzie sprzedawał bilety last minute i czy to nie firma, na którą to zostało przepisane. To tak się pokazuje na boisku.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo.

Pan Wojciech Jakubowski
Takiego chamstwa dawno nie widziałem, brawo, niech Pan sobie wymieni okna. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Szanowni Państwo, Państwo Radni, Pan Michał Starobrat, Radny.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!
Ja pamiętam jak pół roku przed końcem poprzedniej kadencji na jednej z Komisji Infrastruktury przyszedł taki starszy Pan i zaczął od dziwnego pytania do inspektorów Zarządu Dróg Miasta Krakowa, a kiedy w końcu Państwo zrobicie porządek z Mostem Grunwaldzkim. Wszyscy zastanawiali się, ale, o co w ogóle chodzi. W skrócie, żeby nie przedłużać i nie wykorzystać całego swojego czasu był to inżynier, który zwracał uwagę, że miasto ukrywa przed nami pewien fakt stanu technicznego Mostu Grunwaldzkiego. Po jakimś czasie okazało się, że ten szalony Pan, wszyscy wzięliśmy go za wariata, bo mówił bardzo szybko, a miał ważne informacje dla nas do przekazania. Nie chciałbym żebyśmy drugi raz popełnili ten sam błąd. Ja mam gorącą prośbę tutaj do Pana Przewodniczącego Dzielnicy I, ponieważ padły tutaj dosyć poważne zarzuty związane z interesami Pana Prezydenta Miszalskiego i branżą turystyczną, jako członek Komisji Rewizyjnej ja mam prośbę, ponieważ nie rozstrzygniemy tego problemu do momentu, kiedy nie zobaczymy konkretnych dokumentów, a mówi Pan o rzeczach, które rzeczywiście wymagają sprawdzenia i nie da się zakrzyczeć przez Radnych Platformy Obywatelskiej pewnych faktów, więc ja mam prośbę Panie Przewodniczący, jako członek Komisji Rewizyjnej, aby wszystkie te fakty, wszystkie te dokumenty, które są publicznie dostępne, ale ma już Pan je zebrane, żeby Pan przekazał do sekretariatu czy Rady Miasta, albo

od razu bezpośrednio do Komisji Rewizyjnej i obiecuję, że jako członek Komisji Rewizyjnej zweryfikujemy te zarzuty, bo po pierwsze ja już słyszę drugi raz ten zarzut i wymaga ten zarzut powiązania Pana Prezydenta Miszalskiego i ingerencji w pewne działania lobbujące na rzecz turystów, wymaga to zweryfikowania. Chętnie się tym zajmiemy. Ja pamiętam, że jak mówiłem o tym, że warto byłoby powołać taką komisję doraźną odnośnie spółki Kraków5020 to wszyscy na mnie patrzyli jak na wariata, okazało się jednak, że miałem rację, część Radnych miała rację, więc nie chciałbym żebyśmy znowu dokonali taki czyn zaniechania jak w przypadku tego Mostu Grunwaldzkiego, dlatego Panie Przewodniczący gorąca prośba o przesłanie wszystkich tych dokumentów do Komisji Rewizyjnej, a Komisja Rewizyjna mam nadzieję zajmie się tym tematem i tymi dowodami, o których Pan mówił.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Radny Tomasz Daros. Jeśli nie będzie więcej zgłoszeń to wtedy poprosimy Pana Burmistrza o zabranie głosu, bo rozumiem, że zapewne jest wola, więc.

Radny – p. T. Daros
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Przysłuchuję się tej dyskusji i odbieram to tak. Mamy taki konkurs w Radzie Miasta, ile razy w czasie wystąpienia z mównicy padnie nazwisko Aleksander Miszalski w jakimkolwiek kontekście, zawsze negatywnym. Mówimy o tym, że Pan Prezydent był kiedyś przedsiębiorącą, ojej, naprawdę nikt tego nie wiedział, zobaczcie do oświadczeń majątkowych. Mówmy, że miał spółki, ojej, te same spółki miał jak zostawał Radnym Miasta Krakowa i zostawał potem posłem. Jest to w oświadczeniach majątkowych. Czy wyborcy w kwietniu nie wiedzieli tego, że miał takie spółki, ojej, wiedzieli i wygrał z Łukaszem Gibałą. Naprawdę, proszę Państwa rozumiem, że jest kampania wyborcza, mieliśmy tutaj też panią, mieliśmy też tutaj, zaraz wyjdziesz to powiesz, bo nie słyszałem, przepraszam Michał.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Ja przypominam tylko Państwu, że jesteśmy w punkcie Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca funkcjonowania Nocnego Burmistrza, to mówię też do tych, którzy może nas oglądają, gdyby nie byli pewni.

Radny – p. T. Daros
Dlatego jestem rzeczywiście trochę zażenowany tym, o czym mówimy, bo powinniśmy rozmawiać o bardzo ważnej funkcji Nocnego Burmistrza, jak ona powinna wyglądać, jakie cele przed nią stawialiśmy i czy one są realizowane. Pan Prezydent o ile wiem nie był w komisji wyborczej wybierającej Nocnego Burmistrza. Więc proszę tutaj faktami nie manipulować. Komisja wybrała Pana Jordana, bo z kandydatów tych, którzy się zgłosili, był najlepszy. Więc zarzuty teraz to bardzo mi przykro, na tym polegają konkursy i Pan Jordan wygrał. Zostało przed nim postawione bardzo trudne zadanie i to mamy świadomość tego wszyscy. Instytucja Nocnego Burmistrza to nie jest proste zadanie, ponieważ rzeczywiście w innych miastach są to instytucje, które raczkują. Ilość postulatów, które powinien Nocny Burmistrz zrealizować w ciągu jednej kadencji to nie jest jeden i dwa, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie hałasu, miejsc postojowych. Oczekiwań jest bardzo dużo. Ja uczestniczę w pracach Nocnego Burmistrza, jestem prawie na każdej komisji tyle ile mi obowiązki pozwalają. I widzę jak jest prowadzona

dyskusja. Ja nie mogę złego słowa powiedzieć. To, że Pan Jordan ma wypowiedzi medialne, proszę Państwa ja Pana Jordana będę oceniał po roku, po dwóch z tego, co on przeprowadził, jakie podejmie inicjatywy. Mieliśmy prezentację, czym się zajmowała komisja, możemy się z tymi postulatami nie zgadzać, ja też się z niektórymi nie zgadzam, nie ukrywam, to jest ciało plenarne, na którym wiele osób ma różne postulaty. Z tymi znakami, żeby były większe też uważam, że to jest nie ten kierunek, ale na tym polega deliberacja, na tym polega pokazywanie różnych punktów widzenia żebyśmy pracowali z najlepszym. I do tego, na tym polega praca Nocnego Burmistrza i całej komisji, bo tam nie siedzi jeden Pan Jordan, z całym szacunkiem Pan tego nie udźwignie, tam jest grupa osób, która, specjalistów w swoich dziedzinach, która się tym zajmuje, reprezentująca mieszkańców, instytucje miejskie oraz spółki miejskie. Również przedsiębiorców, to też jest ważne, bo gospodarka nocą to nie jest kwestia tylko mieszkańców, to musi być współpraca mieszkańców, przedsiębiorców i ja tak to widzę. Więc zarzucanie komuś, że jest przedsiębiorcą, ktoś jest mieszkańcem, antagonizowanie tych grup, nie, na tym to nie polega. Przykro mi, że uczestniczymy w szopce wyborczej, żeby zantagonizować ich jeszcze bardziej, że Pan Jordan za przedsiębiorcami, ktoś tam jest za mieszkańcami. Nocny Burmistrz miał być instytucją, która będzie współpracowała pomiędzy jednymi i drugimi, wyciągała najlepsze rozwiązania, najlepsze rozwiązania to nie są te, które jedną grupę ograniczają. Czasami jest tak, że cierpi na tych rozwiązaniach i jedna i druga, ale jest pośrodku, tak, żeby na samym końcu odnieść sukces.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Cztery i pół minuty.

Radny – p. T. Daros
Dziękuję, już będę kończył Panie Przewodniczący. Ja uważam, że praca Nocnego Burmistrza i całej komisji idzie w dobrym kierunku. To, ja zachęcam rzeczywiście Nocnego Burmistrza Pana Jordana żeby raz na kwartał przyszedł na Radę Miasta, żeby powiedział nam, czym się teraz komisja zajmuje, mało tego, jak mamy projekty uchwał, które są, które są z Pana dziedziny, żeby Pan przyszedł i zabrał głos, bo wtedy myślę, że Radni, którzy zazwyczaj nie widzą Pana pracy zobaczą, że Pan jest, zabiera głos w ważnych sprawach dla miasta i w sposób znaczący. Dlatego tak jak mówię, ja oceniam pozytywnie, ale zobaczymy efekty pracy, a nie kwestie tego czy ktoś się dobrze czy źle wypowiada w mediach. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, zatem zapraszam Pana Nocnego Burmistrza Jacka Jordana, aby mógł się odnieść do tych wielu kwestii, które się pojawiły.

Burmistrz Nocny – p. J. Jordan
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Mam nadzieję, że mi się uda, bo 11 mówców przede mną, notowałem skwapliwie, żeby nie opuścić żadnej wypowiedzi i postaram się odpowiedzieć na wszystko w miarę zwięźle i szybko. Ale proszę Państwa chciałem zacząć od jednej pierwszej podstawowej rzeczy. Mianowicie poprzednia Rada Miasta poprzedniej kadencji, jeszcze przed pandemią, uchwaliła projekt zrównoważonej turystyki Krakowa i rozwoju tej zrównoważonej turystyki. I jedną z rekomendacji przez, tej właśnie zrównoważonej turystyki było powołanie funkcji Burmistrza Nocnego. I proszę Państwa ja chciałem tylko Państwu przypomnieć, że ja, jako Burmistrz Nocny jestem Przewodniczącym Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy, nie jestem

rzecznikiem mieszkańców, nie jestem rzecznikiem przedsiębiorców, nie jestem też Panowie przedsiębiorcą i nigdy nie byłem. Więc to też jest manipulacja. Oczywiście można by to tak nazwać, ale jeżeli działalność jednoosobowa gospodarcza, przewodnik turystyczny jest według Pana przedsiębiorcom turystycznym no to nie wiedziałem, że byłem aż tak zamożny. Dobrze. Proszę Państwa po kolei już przechodzę teraz do odpowiedzi. Pierwsze pytanie było, dlaczego skoro jest tak dobrze to jest tak źle, a szczególnie w opinii mieszkańców z tym, że Pan Radny, który to stwierdzenie przytoczył tutaj z mównicy zacytował artykuły z mediów, a nie opinie i wypowiedzi mieszkańców. Ja proszę Państwa nie chcę z nikim żadnych konfliktów, bo ja właśnie po to jestem powołany, żeby te konfliktów unikać. Jednym z głównych, ja to powiedziałem w swojej wypowiedzi, jednym z głównych celów Burmistrza Nocnego jest zażegnywanie konfliktów i nawiązywanie coraz lepszych relacji między antagonistycznymi interesariuszami. Żeby już skończyć ten wątek, proszę Państwa tak samo w swojej wypowiedzi nie padły, nie powiedziałem ani razu, nie wymieniłem nazwiska Pana Prezydenta Aleksandra Miszalskiego i zaręczam Państwu, że Pana Prezydenta poznałem 15 lipca na briefingu po wygraniu konkursu. I od tej pory rozmawiałem z nim cztery, albo pięć razy dosłownie, nie jestem też proszę Państwa w żaden opcji politycznej, jestem człowiekiem wziętym z ulicy, który wygrał po prostu konkurs, dlatego, że miał największe doświadczenie i tyle. Ale być może, że to, co zaprezentowałem było zbyt optymistyczne tylko proszę pamiętać o tym, że my zaplanowaliśmy długofalowe działania i że te efekty prędzej czy później przyjdą. Jeżeli zawiodłem Państwa czy części z Państwa zaufanie, czy części z mieszkańców, bo na pewno nie wszystkich to ja bardzo przepraszam i postaram się poprawić. Kolejne pytanie było, pytanie było o kwestie rozszerzenia kompetencji Straży Miejskiej. Proszę Państwa bardzo prosta sprawa, mamy do czynienia z jakimś wykroczeniem i Straż Miejska nie ma dostępu do bazy PESEL i o takie chodzi, nie chodzi absolutnie o zastępowanie policji, bo policja jest przecież nadrzędną jednostką, służbą, która ma zwalczać przestępczość, natomiast straże gminne są powołane do tego, żeby zajmować się tymi bardziej błahymi przekroczeniami przepisów, ale właśnie takie prozaiczne elemenciki jak brak dostępu do bazy PESEL już uniemożliwia pewną kontynuację i żeby do tej bazy się dostać trzeba wezwać patrol policji. Wjeżdża auto pod prąd, policja ma prawo do zatrzymania, ale Straż Miejska nie ma nawet, jeżeli wjedzie na Floriańską. Więc proszę Państwa to tego typu, to są drobne rzeczy, ale które tak usprawnią pracę straży gminnej w całym kraju, że naprawdę warto o takie rzeczy walczyć. Trzecie pytanie, ja bardzo przepraszam, ale notowałem w zasadzie w powietrzu, że powinienem koncentrować się na prewencji, to było takie założenie. Proszę Państwa oczywiście, że tak, prewencja jest najważniejsza, dlatego już jestem umówiony tutaj z Komisją Edukacji Wysokiej Rady w celu omówienia wspólnej współpracy, bo prewencja to edukacja. Więc edukację też mamy i ta edukacja się przewija gdzieś tam cały czas, chociażby w postaci projektu Respect Kraków, więc my tej edukacji nie zaniedbujemy i chcemy działać też w tym kierunku, tylko proszę Państwa edukacja też przyniesienie, jeżeli przyniesie efekty to dopiero po jakimś czasie. Więc oczywiście jak najbardziej, ale chociażby mówię to jest kwestia też prewencyjna takich mandatów, wysokich mandatów, to jest naprawdę funkcja prewencyjna. Kolejne pytanie, chodziło o nie tylko centrum. Oczywiście, że tak, szczególnie to Pan Radny, kwestia tam regionu Bagrów, my mamy oczywiście zgłoszenia odnośnie Bagrów i całego rejonu parku i Straż Miejska jest uczulona na to miejsce po to między innymi Wydział Bezpieczeństwa przygotowuje nam te zestawienia, mapy, z których możemy korzystać, mamy do nich dostęp, żebyśmy wiedzieli gdzie i co się dzieje. Naprawdę, proszę dać nam czas, bo będziemy interweniowali wszędzie, tak jak podawałem przykład Białego Prądnika, czy w Podgórzu, też w innych miejscach Podgórza reagowaliśmy. W miarę możliwości, w miarę czasu. Proszę Państwa proszę też wziąć pod uwagę, że ja biorę udział w akcjach nocnych, oczywiście w zimie jest tego mniej, ale ileż można pracować, jeżeli ja pracuję od 7.30 do 15.30 w ramach etatu w

Urzędzie Miejskim i później mam jeszcze całą noc spędzać na akcjach, co można odebrać godzin to odbieram, ale to jest znowu kosztem pracy. Więc proszę Państwa proszę się nie niepokoić pod tym kątem, bo my będziemy się zajmowali, też mam w planie oczywiście i Nową Hutę, której sam jestem zresztą mieszkańcem. Kolejny punkt, chodziło o ten ranking ulic i jakie może być porównanie czy się zmniejszyło czy się nie zmniejszyła liczba. Proszę Państwa ranking dotyczył całego roku 2024. Ja pracuję od sierpnia, czyli II połowa, proszę Państwa takie porównanie będzie można zrobić po całym roku mojej pracy do analogicznego okresu przed moją pracą, wtedy będziemy mieli wiarygodne dane statystyczne i będziemy mogli ocenić czy sytuacja się poprawiła czy się pogorszyła, czy jest taka sama, to tyle. Kolejny punkt, tu jeszcze kwestia znaków i toalet. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te znaki my się oczywiście nie upieramy, dlatego ta uchwała o znakach, o oznakowaniu wjazdu została oddana do odpowiedniego Wydziału do przeanalizowania zasadności. Jeżeli będzie zasadne to będą wprowadzone, jeżeli fachowcy uznają, że jest to niezasadne to nie będzie wprowadzone. Więc tutaj o nic nie musimy kruszyć kopii. Odnośnie toalet proszę Państwa proszę wziąć pod uwagę, że miasto jest bardzo zadłużone, my wydłużając czas pracy toalet musimy wziąć na to pieniądze z budżetu miasta, bo to są dodatkowe etaty, bo to są dodatkowe, a zwłaszcza, że były podwyżki środków, cen środków czystości, więc my nie chcemy działać w ten sposób, proszę Państwa nic prostszego tylko wymyślimy sobie w ramach komisji takie uchwały, że będziemy chcieli od miasta dziesiątki milionów, czy setki milionów, proste, proszę bardzo, chcemy zwiększenia o 1000 osób etatów w Straży Miejskiej. O ile by to rozwiązało sytuację, jak mamy ich teraz 500, mielibyśmy trzy razy więcej, ale skąd na to wziąć pieniądze, dlatego to ograniczenie tylko do takich najważniejszych, ale do tego dokładamy proszę Państwa to, co jest zawarte w dobrych praktykach dla gastronomii, możliwe skorzystanie z toalety w gastronomii, oczywiście odpłatnie tak jak w toaletach miejskich, ale możliwość, a nie człowiek zastaje karteczkę, toaleta tylko dla gości lokalu i tyle. Proszę Państwa kolejne. Jaka jest procedura kontaktu ze mną, bardzo prosta, proszę Państwa jestem urzędnikiem Urzędu Miasta Krakowa, w Wydziale ds. Turystyki, mam oficjalnego maila, oficjalny telefon służbowy stacjonarny i komórkowy, bardzo wiele osób zna mój też prywatny numer komórkowy, na mój prywatny numer komórkowy też dzwonią proszę Państwa mieszkańcy, kto chce nie ma najmniejszego problemu, żeby ze mną się skontaktować zwłaszcza, że tego typu informacje znajdziemy na stronach Urzędu Miasta, tak, że kontakt ze mną jest naprawdę bardzo łatwy i kto chce ten znajdzie ze mną kontakt. Zresztą proszę Państwa to nie jest tylko kontakt telefoniczny czy mailowy, bo do mnie mieszkańcy przychodzą do biura i zawsze wszystkich przyjmuję, nie ma ani jednej takiej osoby, której bym odmówił rozmowy czy rozmowy telefonicznej czy nie odpisał na maila, albo na pismo, do tego jestem zobligowany. Proszę Państwa kolejna wypowiedź Pani Radnej była, czy Pani mieszkanki, już nie pamiętam odnośnie, przepraszam, Pani kandydat na senatora, była odnośnie radykalnych kroków. Proszę Państwa jeszcze raz powtarzam ja prowadzę politykę zrównoważonej gospodarki, a równowaga wyklucza radykalizm i wyklucza rewolucję. Więc taka jest moja odpowiedź. Był też jeszcze, było jeszcze pytanie o najem krótkoterminowy w Krakowie. Proszę Państwa ja się naprawdę tym nie zajmuję, ale co nieco wiem na ten temat, ponieważ referat mieści się obok mnie, zajmujący się najmem krótkoterminowym. Proszę Państwa to właśnie Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, czyli Kraków generalnie był inicjatorem akcji miast europejskich, które wystosowały rezolucję do Komisji Europejskiej w sprawie regulacji prawnych najmu krótkoterminowego. I w ciągu dwóch lat, czyli do 2026 roku takie regulacje zostaną podjęte przez Komisję Europejską, za dwa lata, a dzięki komu? Dzięki nam, dzięki Krakowowi, więc to jest odpowiedź na kolejne pytanie. Ósme pytanie, już kończymy, niedaleko już. A, seksturystyka, bardzo mi przykro, ale nic nie wiem na ten temat, nie uczestniczę, widocznie są bardziej zorientowani ode mnie, ale myślę, że to jest kwestia policji, a nie moja. Proszę Państwa odnośnie turystów zagranicznych, tutaj też była kwestia, że

to są na pewno jakieś zakłamania, proszę Państwa na 12 mln turystów w zeszłym roku 900 tys. to turyści zagraniczni, czyli mniej nawet niż 1/12. Proszę Państwa teraz ja Państwu mówię, bo podważono te 75 % przez nas samych wykroczeń, 25 % zagraniczni, ale proszę Państwa w tych zagranicznych liczeni są również mieszkańcy Krakowa pochodzenia i paszportu ukraińskiego, którzy są na przykład nagminnymi gośćmi hotelowymi na ulicy Rozrywki. Pan Przewodniczący Hoffman zarzucił mi brak efektów, kajam się i obiecuję poprawę tak jak mówiłem, natomiast jeszcze raz podkreślam, nie byłem wybierany przez Pana Prezydenta Miszalskiego, już drugi raz powiedziałem nazwisko, tylko przez komisję konkursową i to chyba tyle. Bo ostatnie było to zarzut, ten zarzut, że jestem byłym albo obecnym, albo przyszłym przedsiębiorcą. Proszę Państwa dajmy sobie spokój. Przewodnik turystyczny, byłem przewodnikiem miejskim krakowskim, wielickim po kopalni i pilotem wycieczek i całe moje poprzednie 19 lat to były właśnie grupy, grupy, grupy i grupy. Kokosów na tym nie zrobiłem, natomiast chciałem też Państwa od razu poinformować i uprzedzić ewentualnie pytania, teraz też kokosów nie zarabiam, bo to jest mniej więcej porównywalne z tym, co było, jako, za mojej działalności gospodarczej, natomiast, jeżeli da się coś zrobić dla tego miasta to ja chętnie to zrobię. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Pani Radna Agnieszka Paderewska. Prosiłbym, jeśli Państwo jeszcze chcieli się Radni zgłosić, aby to zrobić teraz, bo będziemy kończyć dyskusję.

Radna – p. A. Paderewska
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Państwo Radni!
Ja chciałam zapytać Pana Burmistrza o ten kontakt, ponieważ sama bodajże w czerwcu lub w lipcu ubiegłego roku próbowałam się skontaktować z Panem Burmistrzem w godzinach nocnych, nie udało się to, w tej chwili sprawdziłam i na stronie Urzędu Miasta Krakowa tylko osoba, która rzeczywiście zna stronę lub podejdzie do tego lub ma czas, żeby poszukać na stronie znajdzie jakąkolwiek informację, jest tylko zakładka skontaktuj się z nami, nie ma maila, a numeru telefonu w ogóle nie ma, a osoba, która chciałaby na szybko, czyli najczęściej wpisując w wyszukiwarkę znaleźć taki kontakt nie znajdzie, jest to bardzo utrudnione. Więc chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie, kiedy ten numer telefonu na stronie się znajdzie i w jaki sposób ta strona będzie przebudowana lub ten kontakt do Pana Burmistrza ułatwiony w taki sposób, aby był dostępny dla każdego szybko i w każdym momencie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Czy Pan będzie chciał się odnieść, bo widzę, że nie mamy już chyba zgłoszeń kolejnych.

Burmistrz Nocny – p. J. Jordan
Szanowna Pani, w czerwcu i w lipcu rzeczywiście był utrudniony kontakt ze mną, ponieważ nie byłem jeszcze Burmistrzem Nocnym, nie, pracuję od 1 sierpnia. Natomiast proszę Państwa oprócz tego, że w zasadzie wejście na stronę Urzędu Miasta, BIP itd. daje informacje to powołano dwa lata temu bodajże Krakowskie Centrum Kontaktu, którego numer jest znany powszechnie, oplakatowany, rozpowszechniony i każdy, kto chce czegokolwiek się dowiedzieć może zadzwonić na ten numer taki KCK, który jest czynny naprawdę długo i tam udzielą odpowiedniej informacji. Mało tego, ja jestem w kontakcie z KCK, przekazałem też, w jakich sprawach mogą mnie połączyć bezpośrednio, a w jakich sprawach przekazać tylko adres mailowy czy tam ewentualnie telefon, itd., więc KCK to wszystko wie, to naprawdę nie są

żadne utrudnienia, jeśli chodzi o kontakt ze mną. Czy jeszcze Pani miała jakieś pytanie? Niemożliwe.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze. Szanowni Państwo jest ten problem zasygnalizowany.

Burmistrz Nocny – p. J. Jordan
Jeżeli jest jakiś problem techniczny to oczywiście my to sprawdzimy.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Nadmienię, Państwo z sali mówią, że Pana numer telefonu nie jest dostępny, ale jakby zostawmy już tę sprawę, dziękuję. Jeszcze Pan Sekretarz chciał zabrać głos i to już naprawdę, jeszcze Pani Radna.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Myślałem, że już będę ostatni, ale w takim razie pewnie przedostatni. Po pierwsze oczywiście chciałem zadeklarować, że jeżeli jakikolwiek problem tam z tą stroną jest to naprawdę to są rzeczy techniczne i oczywiście tutaj korekta nastąpi. Chciałem Państwu wszystkim podziękować za tą dyskusję, zarówno za te uwagi, które były konstruktywne jak i za te uwagi, które były poniekąd chyba złośliwe i tą złośliwość było ewidentnie widać i czuć, ale za jedno i drugie dziękuję, bo funkcja Nocnego Burmistrza została powołana po to, żeby miasto bardziej efektywnie wykonywało te swoje zadania, które są związane z gospodarką nocy. Mówię o tym, bo też jestem członkiem Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy. Przyznam się, że przychodząc na dzisiejszą dyskusję miałem taką nadzieję, że będziemy rozmawiać o konkretnych problemach, które Państwa zdaniem nie są dostatecznie zaopiekowane, które wymagają jakiejś dodatkowej uwagi i tak starałem się bardzo wsłuchiwać w te głosy z taką dobrą intencją. I wyłapałem tylko jedną uwagę, temat dotyczący najmu krótkoterminowego, żadnego innego merytorycznie obszaru, z którego byście się Państwo, co, do którego bylibyście niezadowoleni przynajmniej ja nie usłyszałem. Co do najmu krótkoterminowego zostało to dość jasno wytłumaczone, mamy dyrektywę, czekamy na akty wykonawcze, ta dyrektywa właśnie w wyniku działań miasta Krakowa została w Parlamencie Europejskim podjęta, czy między innymi w wyniku działań miasta Krakowa. Ale starałem się jednak wychodzić Państwu naprzeciw. Padła też jedna propozycja, którą przynajmniej ja uważam za bardzo rozsądną i na pewno Pan Nocny Burmistrz Jacek Jordan na pewno ją będzie wykonywać, to znaczy wybrzmiała potrzeba spotkań z dzielnicami. I tak, planujemy, tak naprawdę planowaliśmy ten element tylko nie wszystko da się od razu zrobić. W pierwszej kolejności ustaliliśmy sobie zakres tematów, które chcemy się zająć z uwagi na ich jakby, tryb ich zgłoszenia. To znaczy zgłosili te propozycje tematów mieszkańcy, przedsiębiorcy, uczestnicy komisji i tymi tematami chcieliśmy się zająć w pierwszej kolejności, ale też widzieliśmy w perspektywie konieczność spotykania się z dzielnicami. I taka, harmonogram tych spotkań z dzielnicami pewnie w najbliższym czasie powstanie i dzielnice będą o tym wiedzieć i te zaproszenia myślę, że i z dzielnic będą przychodzić do Pana Jordana i Pan Jordan sam się też będzie wpraszał do tych, do kolejnych dzielnic. Ale niezależnie od tego wszystkiego jeszcze raz Państwu dziękuję za dyskusję, mam nadzieję i wrażenie, że w pewnych elementach była ona taka owocna i pozwoli nam również stronie miejskiej na to, żeby może jeszcze bardziej w niektórych elementach się zmobilizować i zadziałać. Dziękuję serdecznie.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona

Dziękuję. Natomiast śmiem sobie zabrać głos troszkę tytułem komentarza, że jednak ja dopatrzyłem się dużo więcej merytorycznych kwestii ze strony Państwa Radnych, a też na dowód tego będzie kolejny punkt obrad, który był również poruszamy w trakcie tej dyskusji, czyli uchwała antyhałasowa, więc ja jestem taki bardziej łagodny dla Państwa Radnych niż Pan Sekretarz i dostrzegam jednak dużo więcej merytoryki w tych wypowiedziach. Zapraszam Panią Radną Paderewską i powoli będziemy kończyć dyskusję po to, żeby zadość się stało tym słowom, że przejdziemy do merytorycznej kwestii związanej z uchwałą antyhałasową tak zwaną.

Radna – p. A. Paderewska
Panie Burmistrzu ja chciałam oczywiście sprostować, pamięć mnie zawiodła, mój kontakt z Panem, który usiłowałam podjąć miał miejsce w połowie, a właściwie nie było go, w połowie października ubiegłego roku, czyli już po tym jak został Pan powołany, wówczas kontaktowałam się również z radnymi z dzielnicy I Stare Miasto, którzy poinformowali mnie, że również do Pana Burmistrza nie mają kontaktu. Co więcej, dowiedziałam się również, że nie odbył Pan z nimi spotkania na temat swojej działalności czy swojej pracy. Również ten temat podejmowaliśmy na Komisji Praworządności, że również nie odbyło się spotkanie zarówno ogólnie z Radnymi Rady Miasta Krakowa jak i właśnie z Radnymi, którzy pracują w Komisji Praworządności i teraz na tej sesji przed momentem Radni również pokazali Panu Burmistrzowi naocznie, że ten kontakt na tej stronie nie wisi, numer telefonu nie jest zamieszczony, maila również nie ma, więc mam nadzieję, że z tej sesji będzie taki pozytywny skutek, że te możliwości kontaktu będą umożliwione. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze. Tak, jeszcze raz? Dobrze, zapraszam i Szanowni Państwo jest wielu mieszkańców oczekujących na zabranie głosu w kolejnych punktach.

Burmistrz Nocny – p. J. Jordan
Proszę Państwa też mam nadzieję, że już ostatni raz. Chciałem się tylko odnieść do słów Pani Radnej, mianowicie mamy w komisji przedstawiciela dzielnicy I, więc to jest nieprawda, że nie ma dzielnica I ze mną kontaktu, Pan Przewodniczący Hoffman był u nas na obradach, ale nie zapraszał mnie na posiedzenie komisji. Natomiast kwestie techniczne odnośnie tej strony miasta może rzeczywiście są jakieś kłopoty, będziemy to sprawdzali i prostowali. Zawsze też można przez Wydział ds. Turystyki się ze mną skontaktować, tak, że to tyle. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję Panu ślicznie. Szanowni Państwo zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa rozpatrzyła punkt Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca funkcjonowania Nocnego Burmistrza wraz z dyskusją. A teraz przechodzimy, przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku numer 494 zgodnie z zapowiedzią, żeby ten punkt był zaraz po dyskusji w sprawie informacji na temat Nocnego Burmistrza. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 494 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Ograniczenie czasu nadmiernego używania instalacji i urządzeń nagłaśniających w strefie zamieszkania na terenie miasta Krakowa.

Natomiast ja muszę skorygować, ponieważ została przyjęta autopoprawka ze strony komisji i tytuł uchwały brzmi: Do projektu uchwały w sprawie ograniczenia czasu nadmiernego używania instalacji i urządzeń nagłaśniających na terenie miasta Krakowa. Szanowni Państwo to jest projekt Komisji Ochrony Środowiska, mam pytanie, kto z Państwa będzie referentem, albo, kto pierwszy zabierze głos, bo mamy kilka osób wpisanych, więc Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak, również współreferującą jest Pani Radna Joanna Hańderek, Pani Radna Agnieszka Łętocha oraz przedstawiciel strony społecznej Pan Ryszard Rydiger. Zapraszam na mównicę. Mamy pozytywną z uwagami opinię Prezydenta Miasta Krakowa do projektu uchwały, również jeszcze nadmienię, że zostały złożone na ten moment poprawki. Poprawka numer 1 Pani Radnej Elizy Dydyńskiej – Czesak. Tak, można już, w sumie z racji tego, że jest to druk jednoczytaniowy to proszę zarówno, może teraz skupmy się na zreferowaniu projektu, a o poprawkach można też zabrać głos jeszcze później, ponieważ referenci mają możliwość zabierania głosu kilkukrotnie.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Dzisiaj spotkaliśmy się z Komisją Ochrony Środowiska i uznaliśmy, że najlepsze dla mieszkańców Krakowa będzie takie brzmienie tej uchwały jak zaraz Państwu zaprezentuję. Wprowadza się na terenie miasta Krakowa ograniczenie czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym w szczególności urządzeń nagłaśniających od poniedziałku do niedzieli, od godziny 22.oo do godziny 6.oo następnego dnia. Paragraf 2. Ograniczeń określonych w paragrafie 1 nie stosuje się do urządzeń i instalacji zlokalizowanych w lokalach zabezpieczonych przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku wykorzystywanych przy okazjonalnych publicznych uroczystościach lub imprezach kulturalnych, naukowych, rozrywkowych lub sportowych zgromadzeniach odbywających się w oparciu o stosowne pozwolenia, zgłoszenia lub uzgodnienia oraz uroczystości i imprezy związane z kultem religijnym. I jeśli chodzi o ten paragraf to jego również dotyczy moja poprawka, o której Pan Przewodniczący wspomniał. Chcielibyśmy tutaj, znaczy ja osobiście chciałabym jeszcze do tych wyłączeń dodać szpitale i placówki medyczne i ich instalacje. Tą poprawkę mają Państwo u siebie na mailu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uzasadnienie. Podstawą prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska, który, co tutaj jest ważne, przewiduje, że organy gminy mogą wprowadzać ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub urządzeń emitujących hałas, jeśli mogą one negatywnie oddziaływać na środowisko, a tutaj w tym przypadku o tym właśnie mówimy. Podjęcie niniejszej uchwały wynika z potrzeby ochrony zdrowia i jakości życia mieszkańców Krakowa, a także z konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom hałasu środowiskowego. Hałas, szczególnie w godzinach nocnych może prowadzić do zaburzeń snu, stresu oraz innych dolegliwości zdrowotnych, co zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych oraz raportach Światowej Organizacji Zdrowia. Uchwała wprowadza ograniczenie funkcjonowania instalacji i urządzeń emitujących hałas w szczególności urządzeń nagłaśniających w określonych godzinach nocnych. Ograniczenie to dotyczy dni powszednich, weekendów oraz nieświątecznych, przy czym uwzględniono odstępstwa dla nocy sylwestrowej. Proszę Państwa tak jak już wspomniałam rano spotkaliśmy się z Komisją Ochrony Środowiska, zdecydowaliśmy się w całym naszym poszanowaniu pracy Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy nie przyjmować tej uchwały, nad którą Państwo w komisji pracowali z tego względu, że w momencie, kiedy mieszkańcy zobaczyli, że jest szansa, aby ta uchwała objęła

całe miasto, a nie jedynie Stare Miasto wzbudziło to ich duże nadzieje. I wtedy zaczęły do nas wpływać różne historie tych mieszkańców, które tutaj przytoczę. Historia Pana Sebastiana, który za oknami ma myjnię samochodową i wtedy wersja uchwały procedowanej przez Komisję Gospodarki Nocy jego problemów by nie objęła. Historia mieszkańców osiedla Mozarta, którzy już dwukrotnie w czasie tej kadencji byli u nas ze swoimi problemami tramwaju, który przejeżdża im koło okien. Historia osób z Podgórza, które za oknami mogą oglądać prowadzone tam nocą wyścigi samochodowe i to jest nie jedyna dzielnica, w której dochodzi do takich procederów. Mieszkańcy okolicy Biprostalu, który w okresie letnim przez to, że ma duże przeszklenia stawia tam dodatkowe agregaty, aby chłodzić przestrzeń biurowca i jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców, bardzo głośne. Więc właśnie ze względu na te historie i mieszkańców całego obszaru miasta Krakowa chcemy, aby ta uchwała właśnie brzmiała w ten sposób jak Państwu zaprezentowałam i bardzo byśmy prosili całą komisją, aby Państwo przychylili się do tej formy. Co więcej, tutaj Pan Burmistrz wspominał, że wersja Komisji Nocy jednogłośnie przyjęła tamtą uchwałę. Proszę Państwa nasza uchwała również została jednogłośnie w komisji przegłosowana, byli obecni Radni wszystkich klubów i tak to wygląda mniej więcej. Jeszcze chciałam się odnieść tutaj do słów Pana Burmistrza, Pan Burmistrz wspominał o metodzie małych kroków. Dla nas metoda małych kroków w tym momencie nie jest zadowalająca. Chcemy działać kompleksowo, chcemy wyjść z szerokim projektem uchwały, ponieważ w wielu miastach taki projekt funkcjonuje i chcemy zobaczyć, co się wydarzy. Mamy otwarte serca na to, co będzie się działo i mamy nadzieję, że ta uchwała zadziała, że pomoże mieszkańcom. Wspominał Pan też o szpitalach, stąd też moja poprawka, faktycznie ważny jest dla nas komfort osób przebywających w szpitalach, wiele z tych urządzeń emituje hałas, ale są one niezbędne, aby utrzymać funkcje życiowe i zdrowotne, stąd również bym prosiła o przychylenie się do mojej poprawki. I ostatnia kwestia, dyskoteki, imprezy to nie jest wszystko, to jest głównie bolączka Starego Miasta, ale pamiętajmy o wszystkich mieszkańcach. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. To było wprowadzenie. Czy mamy stanowiska? Prosimy Pani Dyrektor Olszowska – Dej.

Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza – p. E. Olszowska – Dej
Pani Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Pomimo tej autopoprawki, która była dzisiaj wprowadzona opinia Prezydenta w dalszym ciągu jest aktualna, czyli jest ona pozytywna z uwagami. Ja chciałam tylko, żeby przynajmniej dwie z tych uwag wybrzmiały tutaj jeszcze raz. Otóż zarówno projekt uchwały w swojej podstawie prawnej jak i w treści powołuje się głównie na art. 157 prawa ochrony środowiska, dlatego też chciałam tutaj zwrócić uwagę, że te postanowienia uchwały muszą dotyczyć urządzeń lub instalacji, dla których ta ponadnormatywna emisja została potwierdzona, to znaczy zostały wykonane jakieś badania, pomiary, wykonana ekspertyza. Dopiero właśnie po stwierdzeniu, po tych badaniach, że istnieją przekroczenia Prezydent Miasta może wydać stosowną decyzję o dopuszczalnej emisji hałasu, która potem jest kontrolowana i odpowiednio egzekwowana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Mówię to, dlatego, że tutaj głównie w podstawie prawnej mówimy o art. 157. Projekt też ten dotyczy w tym momencie wszystkich urządzeń i instalacji, które mogą w jakiś sposób negatywnie pod względem hałasu oddziaływać na środowisko. Ponieważ doszło do takiego rozszerzenia chciałam zwrócić uwagą, ale wydaje mi się, że tutaj jest poprawka właśnie Radnych, że są pewne urządzenia, które niestety ich charakter działalności nie pozwala na ich zaprzestanie tej działalności. Są one używane non

stop, ponieważ to zaprzestanie może prowadzić do daleko idących konsekwencji, na przykład tak może być w szpitalach, w laboratoriach, zakładach, hurtowniach farmaceutycznych czy w centrach krwiodawstwa gdzie wykorzystywane są urządzenia, agregaty różnego rodzaju chłodnicze dla utrzymania odpowiedniej temperatury. Więc też na to bardzo chciałabym tutaj zwrócić uwagę. I jeszcze takie formalne, można powiedzieć uwagi, w związku z pewnymi pojęciami, które się pojawiają w tej uchwale, które należałoby bądź umieścić w jakimś słowniczku, bądź doprecyzować. Chodzi głównie o doprecyzowanie, co to znaczy lokal zabezpieczony przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku oraz brakuje też informacji, kiedy używanie instalacji i urządzeń jest nadmierne. Tak, że to są te najważniejsze uwagi ze strony Prezydenta. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Teraz bym prosił jeszcze Panią Przewodniczącą Hańderek, bo była drugim współreferującym, ale przez moje niedopatrzenie została pominięta, więc przepraszam i bardzo proszę.

Radna – p. J. Hańderek
Szanowni Państwo!
Ja chciałam tylko dwa słowa powiedzieć, dlaczego w ogóle Komisja Ochrony Środowiska zdecydowała się procedować tę sprawę, dlaczego myśmy tak bardzo chcieli tutaj Państwu przedłożyć tą propozycję. Pani Dyrektor słusznie zauważyła, że potrzebne są pewne definicje, ale myśmy cały czas mieli w głowie definicje WHO dotyczącą hałasu, hałasu, jako tych dźwięków, tych decybeli, które są stałe, które są uciążliwe i które powodują różnego rodzaju powikłania zdrowotne, bo pamiętajmy i WHO w swojej definicji hałasu na to zwraca uwagę, że taki ciągły, nieustający hałas powoduje bardzo dużo powikłań zdrowotnych. Do tego przerwanie snu przez decybele będzie tak samo źle oddziaływało. Tutaj mówimy o chorobach serca, chorobach krążeniowych czy cukrzycy, czy różnych innych chorobach cywilizacyjnych. Dlatego my, jako Radne i Radni uznaliśmy, że naszym obowiązkiem, po to w ogóle zostaliśmy wybrani, dlatego kandydowaliśmy, żeby reprezentować mieszkańców i mieszkanki naszego miasta i to jest ten czas. Przed chwilą Pan Burmistrz Nocny mówił, że nie może być rzecznikiem mieszkańców i mieszkanek naszego miasta, natomiast myślę, że Radni, Radne muszą czasami wejść w tą rolę rzecznika, rzeczniczki i powiedzieć, coś zrobić, coś, co jest wyrazem tych osób, które dały nam po prostu możliwość pracowania i uchwalania tego typu ustaw. Dlatego bardzo proszę Państwa dzisiaj o przegłosowanie, niech to będzie pierwszy krok, natomiast na pewno na Komisji Ochrony Środowiska, zresztą dzięki Pani Radnej Agnieszce Łętocha będziemy dalej pracować nad hałasem, bo to jest bardzo taki złożony wielowątkowy aspekt. Więc ta uchwała jest dzisiaj takim pierwszym krokiem, ale mam nadzieję w tą pozytywną stronę, by przede wszystkim umożliwić nam harmonijny sposób życia w tym mieście. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowiska komisji, komisji? Klubów? Współreferująca? Ile was tam się wpisało? Dobrze, dobrze, dobrze, Pani Agnieszka Łętocha prosimy.

Radna – p. A. Łętocha
Dwa słowa, bo w odniesieniu do argumentacji prawnej rzeczywiście art. 157 ustawy o ochronie środowiska stanowi jasno, że mamy prawo podejmować takie działania w stosunku do urządzeń emitujących hałas, hałas ponadwymiarowy. Natomiast proszę Państwa art. 74 Konstytucji nakłada na nas obowiązek podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. W tym

przypadku mówimy o ochronie środowiska w kontekście ochrony zdrowia. Człowiek może wytrzymać bez tlenu bardzo krótko, a na drugim miejscu może wytrzymać bez snu, dopiero na trzecim, kiedy pozbawimy człowieka pożywienia odczuwa silny stres. Sen jest drugim po tlenie podstawowym elementem do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. My tutaj mówimy o godzinach nocnych, czyli 22.oo – 6.oo rano. W kontekście zurbanizowanym te dźwięki właśnie mechaniczne, wcześniej mówiłam o wozach konnych, wtedy dźwięki mechaniczne, czyli wozy konne stanowiły 2 % tego akustycznego pejzażu miasta. Dzisiaj prawie 80 % są to dźwięki generowane, emitowane do przestrzeni wspólnej, komunalnej, naszej mieszkalnej przez urządzenia mechaniczne. Dlatego mamy obowiązek powtarzam, podjąć działania na rzecz ochrony zdrowia proszę Państwa, ochrony zdrowia, nas na to nie stać, żeby ludzi pozbawiać snu, czyli zdrowia, bo to się przekłada w bardzo prosty sposób na koszty opieki zdrowotnej. Dlatego apeluję do Państwa wszystkich, żebyśmy podjęli tą uchwałę, to nie jest zły tekst. Każda uchwała, którą tutaj podejmujemy tak naprawdę podlega zakwestionowaniu, taki urok praworządności. W różnych miastach jest ona stosowana z różnym skutkiem, postaramy się tak na poziomie administracyjnym wdrożyć jej przepisy, aby były skuteczne i przynosiły mieszkańcom wymierną ulgę. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy jeszcze ktoś jest współreferującym? Szanowni Państwo czy są stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę zgłoszeń, otwieram dyskusję, Pan Radny Maciej Michałowski.

Radny – p. M. Michałowski
Panie Przewodniczący!
Ja bardzo dziękuję Paniom za zreferowanie tej uchwały, ja się z nią zgadzam jak najbardziej, trzeba ograniczać hałas w Krakowie na wszelkie możliwe sposoby. Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak poruszyła temat, w którym pewnie będę już nudny, ale dla części z Państwa, czyli hałas z torowisk, będę tutaj lobbował za tym, żeby miasto kupiło szlifierkę do torowisk, żeby było po prostu ciszej z torowisk. Temat już jest nudny, ale mam nadzieję, że miasto wreszcie kupi taką szlifierkę i ograniczymy hałas z torowisk. Mieliśmy wystąpienia przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, ciężko było je usłyszeć, bo tak głośno było od torowisk, które tutaj są przy Placu Wszystkich Świętych w fatalnym stanie. Więc mam nadzieję, że ten prosty zakup przyczyni się do tego, że w Krakowie będzie ciszej od torowisk, a uchwałę jak najbardziej popieram. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pan Radny Bartłomiej Kocurek.

Radny – p. B. Kocurek
Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Ja mam tylko taką drobną uwagę, bo chciałem, znaczy chciałem zapytać, można głosować każdą uchwałę, żeby było kolorowo, zielono, pięknie było tylko mam pytanie do wnioskodawców, jakie, jeżeli wprowadzimy tego typu przepis, jakie będą sankcje za nieprzestrzeganie tej uchwały chciałem zapytać, czy jest jakaś regulacja, która będzie mówić o tym, co się stanie z tym człowiekiem, z tą osobą, która zakłóci tę ciszę, którą chcemy żeby była i co to znaczy z tymi urządzeniami, bo padają różne zdania, że na przykład klimatyzatory, które się kręcą to jest zakłócanie tego spokoju, tej ciszy, albo, że właśnie tak jak Pan Radny tu wspomniał o tych tramwajach, to, w jaki sposób będziemy karać tego motorniczego, który tak jechał, że zrobił taki zgrzyt na tym torowisku, bo zastanawiam się po prostu czy podejmowanie

uchwał, które są tak naprawdę tylko i wyłącznie ad acta, czy to ma sens, czy też zamierza być to w jakiś sposób połączone z jakąś sankcją, bo sprawdziłem sobie, że, bo wiadomo nie ma w przepisach nic mowy o ciszy nocnej, natomiast jest kodeks wykroczeń, który mówi o art. 51, kto wybrykiem, hałasem, alarmem i innym wybrykiem zakłóca spokój podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. W związku z tym czy to będzie w jakiś sposób ze sobą gdzieś tam współkorelowało, że właśnie ta, jakby nieprzestrzeganie tej uchwały będzie równoznaczne ze złamaniem art. 51 kodeksu wykroczeń i będziemy na przykład wsadzać kogoś do więzienia, znaczy do aresztu, czy to po prostu jest uchwała ot tak, żeby była i żeby można było ją sobie dopisać, zrobić zdjęcie i wrzucić na Facebooka i napisać, że dbamy o zdrowie mieszkańców, a tak naprawdę czy to cokolwiek zmieni w tym, w tej kwestii i jakie jest ten poziom, bo zakładam, że jak hałas to decybele, jaki jest poziom, bo w uchwale nie ma nic o tym, jaki jest poziom decybeli, który mówi już o tym, że jest hałas, a kiedy tego hałasu jeszcze nie ma. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt, ponieważ uchwała nic nie mówi o tym, co jest, co się dzieje jakby na zewnątrz, ona przyjmuje postulat oczywisty ludzi, którzy mieszkają w miejscach, które są głośne czy rozrywkowo czy z jakichś innych powodów, natomiast ona nie uwzględnia zasad wprowadzania jej, tej regulacji. To znaczy uchwała nie odnosi się w ogóle do tego jak osoby, które są, czy podmioty gospodarcze czy jakiekolwiek inne byty prawne, w jaki sposób mają się do tej uchwały dostosować, znaczy, do jakiego poziomu oni mają zejść i co mają zrobić, żeby hałas, który jest uciążliwy nie był dalej uciążliwy. To znaczy nie ma na przykład okresu przejściowego, normalnie jak wprowadzamy jakieś ograniczenia, strefę czystego transportu, strefę płatnego parkowania, nawet plan miejscowy to są okresy, kiedy on wchodzi w życie, to jest zazwyczaj kilka miesięcy, kilkanaście tygodni, albo kilka lat. Na dostosowanie do strefy płatnego parkowania w pierwotnej wersji było chyba 3 lata, teraz było w tej kontrowersyjnej bodajże 5. Tutaj jest 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym, czyli Wojewoda to publikuje po dwóch tygodniach i po miesiącu od uchwalenia uchwała wchodzi w życie. I teraz, co ma zrobić zakład przemysłowy, to chyba wczoraj była mowa u nas na klubie, który ma jakąś tokarkę, albo ma coś, co prasuje jakieś elementy plastikowe czy metalowe, jak oni mają w ciągu tych 14 dni wymienić te urządzenia. Ale na trzy zmiany pracują to, co mają zrobić, zwolnić.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Ale to prosiłbym tutaj z mównicy odpowiadać, a nie tak.

Radny – p. G. Stawowy
Pytanie moje jest takie jak podmioty, dobrze, ale niech to będzie dyskoteka, żeby było prościej, skoro ktoś sobie nie może wyobrazić, że zakład pracuje na trzy zmiany, niech to będzie dyskoteka, albo miejsce, w którym jest jakiś hałas generowany wieczorem, co oni mają zrobić, kiedy, w ciągu 14 dni. Nie wiem, zakładam, że jest dyskoteka, każdy kiedyś chodził, niektórzy chodzą nawet do dzisiaj i teraz rozumiem, że oni chcą jakoś, muszą jakoś wyciszyć pomieszczenia, zmienić kierunek emisji dźwięku, coś muszą zrobić, może jeszcze coś innego, ja tam nigdy dźwiękowcem nie byłem, więc się na tym nie znam, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że jest jakaś pula działań, która może spowodować, że dźwięk się mniej rozchodzi.

Pewnie trzeba jakiegoś akustyka znaleźć, jakieś analizy zrobić, zainwestować, zamówić jakieś produkty, które się da następnie zamontować, albo zmieni się sposób nagłośnienia, albo emisji, nie wiem, pikseli, coś trzeba zrobić. To będzie po pierwsze kosztować i każdy musi pokryć sam i to jest jakby, wiemy o tym, że tu pod tym względem mogą być roszczenia do gminy, ale potrzebuje czasu żeby to zorganizować. Jeżeli jest zakład produkcyjny, a uchwała dotyczy całego miasta jak rozumiem, który wokół siebie ma osiedle, takie sytuacje będą na Rybitwach gdzie wybudowały się przy domach albo osiedla, a za płotem są dawne hale fabryczne i są firmy, które tam coś produkują, to, jeżeli oni mają trzy zmiany to sytuacja będzie taka sama i oni potrzebują czasu żeby się do tego dostosować. Ta uchwała tego czasu w ogóle nie przewiduje. I to, co ja chcę jakby tutaj poddać pod dyskusję czy ona nie powinna jednak mieć jakieś regulacje mówiące o tym, że podmiot, który funkcjonuje dzisiaj i jest problematyczny pod względem hałasu dostanie czas na dostosowanie się, na znalezienie środków, załatwienie sobie kredytu, sfinansowanie, zaprojektowanie, przeprojektowanie budynków, ich przebudowę, ewentualnie przy dyskotece zmiany, to będę bardzo czekał na odpowiedź jak to mają zrobić te podmioty w ciągu 14 dni. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani teraz Radna Eliza Dydyńska – Czesak, zgłosiła się, jako Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak, a nie, jako referent, czy jako referent to jest odpowiedź? Jako referent, referent odpowiada. Mamy jeszcze zgłoszenia mieszkańców drodzy Państwo oczywiście, ale może bezpośrednio te pytania tutaj udzielmy i odpowiedzi.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Proszę Państwa my nie mówimy o niczym nowym, nie chcemy zawracać Wisły patykiem, chyba tak się mówi, tak?

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Kijem.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Kijem. Nie chcemy Wisły, tak właśnie. Do rzeczy. Chciałabym powiedzieć Pani Dyrektor w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o normy hałasu, my nie mamy zamiaru ich badać, w tym momencie tak się dzieje i zamierzamy, żeby do tej, nadal się tak działo. Te kontrole są uznaniowe, w tym momencie nawet się tutaj z panią strażnik konsultowałam, to jest tak, że Straż Miejska dostaje wezwanie, mają świadka i oni uznaniowo decydują, że normy zostały przekroczone, interweniują. Też Pani Dyrektor wspomniała o placówkach medycznych, ja tam mam poprawkę, czyli jakby to już mamy temat załatwiony. Pan Radny Kocurek, też tutaj nie wymyślamy nic nowego, bo w tym momencie są mandaty za takie przekroczenia i w tym momencie to jest od 20 do 500 zł, jeśli ktoś się nie zgodzi na przyjęcie takiego mandatu wtedy sprawa idzie do sądu i wtedy sąd może orzec do 5 tys. I to wprost wynika z kodeksu wykroczeń. Więc tutaj też żadnych nowych regulacji nie musimy podejmować. Panie Przewodniczący Stawowy ta uchwała dotyczy okresu nocy, czyli jeśli jest faktycznie takie miejsce, które pracuje na trzy zmiany to też dla niego się nie zmienia nic, chociażby pod tym względem, że te normy przekroczeń hałasu są od 2001 roku z nami i one wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska. Więc jedyne, czego my chcemy, żeby po prostu te normy nie były przekraczane i chcemy dać służbom narzędzia do tego, aby faktycznie miały możliwość interweniowania. Prawo obowiązuje, prawo jest tylko wiedzą Państwo jak to jest z prawem, po prostu czasami

brakuje narzędzi do tego, żeby je egzekwować. Dobrze, ale już widzę, że w blokach startowych prawnik. Więc ja dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani Przewodnicząca Joanna Hańderek.

Radna – p. J. Hańderek
Szanowni Państwo!
Ja w zasadzie chciałam wzmocnić głos koleżanki, bo tutaj pracowaliśmy przede wszystkim na tym, żeby ułatwić, usprawnić to egzekwowanie prawa, które już istnieje. Tutaj też chodzi o to, żeby wesprzeć tych mieszkańców, którzy są tak naprawdę osobami doświadczającymi permanentnego choćby hałasu. Ja tylko podam taki przykład, tutaj chodzi o to, może w momencie, kiedy jest interwencja policji czy Straży Miejskiej żeby można było na przykład szybciej, bez powoływania świadków tylko na podstawie zgłoszenia, na podstawie doświadczenia tego, co zastali na miejscu policjanci czy straż, żeby można było sprawę procedować. Natomiast do Pana Radnego Stawowego jedna uwaga, jeżeli uważa Pan Radny, że jest potrzebne takie vacatio legis to proszę zaproponować, przecież po to teraz dyskutujemy, tutaj nie chodzi o to, żeby ograniczać przecież naszych przedsiębiorców, ja wprawdzie uważam, że zdrowie jest najważniejsze i ono powinno być przed tak naprawdę możliwością zarabiania pieniędzy czy nie możemy zarabiać pieniędzy kosztem drugiego, ale też przecież nie chodzi o to żebyśmy w tym momencie działali przeciwko przedsiębiorcom. Więc proszę zaproponować ten okres, choćby dostosowania lokali do wymogów, bo wydaje mi się, że takie wyciszenie choćby lokali, które emitują decybele rzeczywiście możemy dać parę miesięcy więcej, nie te 15 dni ustawowych, ale działajmy, zróbmy to, żeby ten wspólny nasz tutaj sposób bytowania nie był ciągle asymetryczny i żeby nasi mieszkańcy, mieszkanki po prostu cieszyli się zdrowiem, o zdrowie tu chodzi drodzy Państwo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Dobrze, Pani Eliza Dydyńska – Czesak jako wnioskodawca.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Tak sobie teraz pomyślałam, że w zasadzie osoby, które nie są w Komisji Ochrony Środowiska mogą nie wiedzieć. Takie uchwały już funkcjonują w Polsce i ja może przytoczę statystyki z Poznania. W 2023 roku Straż Miejska przeprowadziła 340 interwencji, w 2024 roku już 70 i z rozmów przeprowadzonych z nimi wynika, że faktycznie to działa, policja również się powołuje na tą uchwałę, która jest u nich. To w takim razie dla Pana Radnego Stawowego statystyki, jeśli chodzi o mandaty. 2023 to są 24 interwencje, 18 z nich zakończonych mandatem, a w 2024 18 interwencji, dwa mandaty i 10 wniosków do sądu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani Przewodnicząca Agnieszka Łętocha jako wnioskodawca.

Radna – p. A. Łętocha
Proszę Państwa w praktyce jak to wygląda. Do tej pory, jeżeli mieszkaniec stwierdzi nadmiarowy hałas na przykład emitowany na podwórku przez instalację chłodzącą zawiadamiamy nadzór budowlany, interweniuje, jeżeli potwierdzone zostanie przekroczenie ilości decybeli, pamiętajmy, że hałas to są przede wszystkim drgania, drgania powietrza, ale też drgania ścian nośnych, bo my tutaj mówimy o budynkach mieszkalnych, to nie jest wolna

przestrzeń, czyli wszystko się trzęsie, ja takich przypadków mam dużo zgłaszanych przez mieszkańców. Interweniuje nadzór budowlany, nakazuje natychmiastowe wyłączenie tychże agregatów i daje termin powiedzmy miesiąca. Przez ten miesiąc przedsiębiorca nie może używać czy to klimatyzacji czy innych agregatów chłodzących do lodówek. Jeżeli jest w stanie to rozwiązać w ciągu miesiąca, dobrze, jeżeli nie dostaje prolongatę na kolejne dwa miesiące. Przez cały ten okres nie może korzystać z klimatyzacji. To jest w odpowiedzi do Pana Radnego Stawowego. Tak aktualnie działają nasze przepisy. Natomiast, jeżeli chodzi o lokale rozrywkowe. Spójrzmy na to trochę inaczej, ktoś zakłada, że chce czerpać dochód z dyskoteki i co, i robi dyskotekę na parterze lokalu, trzęsą się ludziom mury, a my mu powiemy, no dobrze to my panu damy pół roku żeby pan to wszystko zrobił. Wydaje mi się, że jest logiczne, jeżeli chce przedsięwziąć jakąś działalność, czy to pub czy klub rozrywkowy czy dyskoteka wziąć pod uwagę, że jestem w budynku wielorodzinnym. Jeżeli ktoś tego nie bierze pod uwagę to dla mnie jest to działanie aspołeczne.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Ryszard Rydiger Ruch Zabytkowe Centrum Krakowa, prosimy. Cztery minuty bym prosił.

Pan Ryszard Rydiger
Dzień dobry Państwu. Króciutko, odpowiadając na zastrzeżenia Pana Radnego Kocurka policja nie może, nawet jakby bardzo, bardzo chciała i bardzo, bardzo prywatnie stwierdziła naruszenie porządku publicznego interweniować dopóty dopóki pokrzywdzony nie zgłosi się na komendę i w sposób prawem przypisany nie złoży zawiadomienia o wykroczeniu. Wtedy dopiero może interweniować nie przesądzając jak to postępowanie się skończy. To nie jest tak jak z przejechaniem przez czerwone światło. Takie są ogólne przepisy prawa. Dlatego potrzebna jest uchwała antyhałasowa, która ten jeden, bardzo mały etap skróci. Co do zastrzeżeń Pana Radnego Stawowego ustawa o ochronie środowiska została uchwalona w 2020 roku, ja bym Państwa mających dostęp do Internetu poprosił o wpisanie numer 156 tej ustawy. Przeczytacie tam Państwo, że przepis ogólnie obowiązujący ogólnopolski zakazuje, bez względu na to jak silny jest emitowany hałas, emitowania hałasu w przestrzeni i do przestrzeni publicznej. Co do zastrzeżeń Pani Dyrektor Ochrony Środowiska proszę Państwa zgodnie z ustalonym orzecznictwem Pani Radna Dydyńska ma orzeczenie sądu administracyjnego postępowania karne administracyjne mogą toczyć się równolegle i wzajemnie się nie wykluczają. Cieszę się, że Komisja Ochrony Środowiska rekomenduje Państwu projekt poznański, który obowiązuje od 10 lat, którego nikt przez te 10 lat, a także i zastrzeżenia, które pojawiały się ostatnio w przestrzeni publicznej do tego typu uchwały nie obalił i nie obala. Na podstawie tej uchwały nakładane są postępowania, wdrażane są i wszczynane postępowania karne, są wydawane orzeczenia karne, które ograniczają i ingerują wprost w wolność osobistą i one są utrzymane w obrocie prawnym. Pytanie jest takie, dlaczego ta wersja uchwały obowiązuje. Zaufałbym doświadczeniom prawników poznańskich, zaufałbym Radnym Miasta Poznania i proszę was, abyście także uczynili to prawem naszym, lokalnym. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pani Magdalena Kocierz. Czy jest? Przygotuje się Pan Dawid Zajączkowski. Pani Magdalena Kocierz, zapraszamy, będzie cztery minuty.

Pani Magdalena Kocierz
Dzień dobry. Szanowni Państwo!

Nieprzygotowana trochę, bo po nieprzespanej nocy, kolejna interwencja, spośród chyba jak naliczyliśmy z mężem około 70 czy 80 zeszłego roku w czerwcu, czyli trochę taki zbieg z ustanowieniem też burmistrza z tym, że nasza sytuacja, która pogorszyła się i trochę polepszyła, w każdym razie chciałam powiedzieć krótko, że jako mieszkańcy nie godzimy się na takie życie w ciągłej opresji, które nam fundują kluby, które przekraczają te normy, które nas atakują właśnie tymi bitami, taką obszerną ofertą, którą ja akurat mam za oknem, czyli mam we wtorki karaoke, w środę muzykę na żywo, czwartek techno i sobota, niedziela to są takie regularne imprezy, czyli w zasadzie cały tydzień nie jesteśmy w stanie odpoczywać i musimy często rezygnować z tego żeby spać we własnym domu, czyli na przykład, jeśli mam dwa dni pod rząd w pracy, często muszę spać na przykład u mamy, żeby być wyspana i żeby iść w miarę w jakiejś dyspozycyjności do pracy na drugi dzień. Bardzo liczymy, że Państwo nam pomogą i tą uchwałę poprą, bo mamy nadzieję, że te problemy nasze się skończą. Niestety te procedury policyjne, tu jesteśmy wdzięczni oczywiście policji za te każde interwencje, tych interwencji, jakby przebieg całości tych interwencji też się z czasem nauczyłam, że patrol musi przyjść do mnie do domu, że muszę na ten patrol poczekać, często to nie jest 10, czy 15 czy 20 minut, ale często to jest nieprzespana cała noc, bo są inne ważniejsze rzeczy, czyli żeby interwencja była ważna musi ktoś do mnie przyjść do domu, stwierdzić, że jest zakłócenie, w jakiej formie, musi zejść do klubu, czyli do całego tego konglomeratu, który mamy za oknem i co jest najgorsze, że tak naprawdę menadżerowie czy właściciele klubów całkowicie odmawiają wyciszenia muzyki. Czyli interwencje policji nie skutkują, bo właściciele odmawiają wyciszenia czy poprawy. I taka sytuacja miała też na przykład wczoraj w nocy, czyli my prosimy o wyciszenie, a tego wyciszenia tak naprawdę nie ma. I wtedy nie wiadomo, co robić, czy opuszczać dom czy inne jakieś takie formy zabezpieczeń, też nie zawsze skutkują. Dla mnie to też jest w jakiś sposób upokarzające, że muszę wywlekać materac do przedpokoju, że muszę spać na podłodze w przedpokoju pod łazienką, że moje dziecko, które studiuje musiało się wyprowadzić, bo nie była w stanie się uczyć, że kolejne dziecko szykujemy do tego, żeby się wyprowadziło, strasznie mnie to denerwuje i bardzo mi jest przykro z tego powodu, że w zasadzie każdy, kto nas zna pyta, dlaczego się w końcu nie wyprowadzicie, a ja się pytam, dlaczego w końcu ktoś czegoś dla nas nie zrobi, czyli dlaczego ja nie mogę mieć prawa od 22.oo umówmy się, 22.oo, bo często te imprezy są nie od, w zasadzie zawsze zaczynają się o 22.oo, ale często ta muzyka jest i w dzień i od godzin różnych, 16.oo, 17.oo i trwa do samego rana. Więc chciałabym mieć też prawo do tego, żeby nie żyć w ciągłym takim poczuciu zagrożenia, że wracam do domu, do którego mi się nie chce wracać, bo znowu za oknem będzie coś. Chciałabym mieć prawo do tego, żeby odpoczywać, żeby się wyspać, żeby nas ciągle ktoś nie atakował z zewnątrz. I dlatego Państwa proszę o poparcie tej uchwały, to nie jest tak, że kilka osób, czyli nas banda oszołomów, ale to jest kilkaset osób w centrum miasta i to nie dotyczy nas akurat tutaj przedstawicieli dwóch osób tylko to jest naprawdę duża grupa osób. I to też nie chodzi o osoby w centrum jak tu Państwo wcześniej zauważyliście, czasem w innych rejonach miasta sąsiad sąsiadowi potrafi zgotować piekło. I myślę, że te narzędzia w końcu pomogłyby pewne rzeczy jakoś uregulować czy pomóc nam w normalnym funkcjonowaniu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pan Dawid Zajączkowski, a przygotuje się Pan Filip Duczymiński.

Pan Dawid Zajączkowski
Witam Państwa. Chciałem powiedzieć, jestem mieszkańcem miasta Krakowa od prawie 48 lat, jestem czwartym pokoleniem na mieszkaniu, w którym funkcjonują i przez ten czas, że tak powiem, dało się zaobserwować jak zmienia się to miasto, niektóre zmiany są na korzyść, niektóre zmiany są niestety bardzo niepokojące i bardzo złe dla nas mieszkańców. Ja rozpatruję

ten problem, z którym się spotykam jakby z dwóch płaszczyzn. Pierwsza płaszczyzna to jest cały czas ubywanie mieszkańców, stałych mieszkańców z tej części miasta, przecież miasto jest dla ludzi, miasto jest po to żeby mieszkali tutaj stali mieszkańcy. Ja kiedyś będąc uczniem szkoły podstawowej miałem pięciu kolegów na ulicy Grodzkiej, to były wielopokoleniowe rodziny, w jednym mieszkaniu funkcjonowali dziadkowie, rodzice i synowie, córki, to było pięć, sześć osób, nawet więcej. Dzisiaj nie mam ani jednego znajomego na ulicy Grodzkiej, bo tu ludzie się po prostu wyprowadzili, albo, dlatego, że właśnie zmienia się struktura miasta, zmienia się jego użytkowanie, albo właśnie ten hałas jest tak uciążliwy, jest generowany przez wszystkie te wątpliwego rodzaju niestety atrakcje, bo nie nazywam tego turystyką, to nie jest turystyka. Pytam się cały czas, komu zależy, komu zależy na ściąganiu do tego miasta tak szkodliwej działalności, bo ja rozumie, że miasto jest atrakcyjne turystycznie, mamy wspaniałą historię, kulturę, ale dlaczego w tym mieście tak się dzieje, dlaczego komuś zależy na tym, żeby to miasto utopić w wódce, zasikać i utopić w innych po prostu wydzielinach ludzkich. Nie rozumiem tego. Rano wychodzę po chleb i muszę iść, że tak powiem, slalomem pomiędzy to, co zostawiają za sobą ci wątpliwej jakości turyści. Dlaczego tak się dzieje, proszę Państwa ja się bardzo cieszę, że są podejmowane takie działania, słyszałem tutaj, że tak powiem, nieprzychylne komentarze do Pana Burmistrza, ja nie chciałbym Pana Burmistrza ani ganić, ani chwalić, bo tak naprawdę problem, z którym my się spotkamy istnieje od wielu lat, od wielu lat. I Pan Burmistrz, który funkcjonuje od pół roku nie rozwiąże go po prostu w to pół roku. To jest kwestia wydaje mi się prawa, działania po prostu wszystkich nas żeby po prostu w tym mieście było lepiej, żeby był szacunek jakiś i dla historii, którą tutaj mamy i też, że tak powiem, wskazówka dla przyszłych pokoleń, że dbamy o nasze po prostu zabytki. Proszę Państwa ja apeluję, żeby coś z tym zrobić, żeby to nie tylko była tylko i wyłącznie ta uchwała tylko żeby ktoś się tym zajął kompleksowo. Kraków zasługuje na szacunek, Kraków zasługuje na to, aby walory tego miasta były we właściwy sposób eksponowane, niestety tak jest, że tak o nas mówią, tak o nas piszą, tak o nas sądzą jak sami, że tak powiem, to robimy. Dla mnie przedmiotem hańby są te wszystkie pijalnie alkoholu na ulicach miasta, za niedługo będzie tak, że wszystkie ulice będą miały swoją jakąś pijalnię po prostu. Jak może być po prostu, żeby tylko i wyłącznie turystom oferować tą budkę. Niestety proszę Państwa my nie jesteśmy jakąś małą, odosobnioną grupą ludzi, która twierdzi, że tu jest źle i jakby, co to wyprowadźcie się. Nie proszę Państwa, przyjeżdżają turyści, jestem członkiem Komisji Nocy, mówi się o turyście premium, bardziej zasobnym, właśnie bardziej kulturalnym, no to moment, czego my chcemy, bo ci turyści tu przyjeżdżają, ale widzą, jaka jest sytuacja i oni mówią, tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj dwa razy, pierwszy i ostatni. To jak chcemy tego lepszego turystę, jak chcemy poprawić to miasto, jak chcemy promować to miasto. Niezrozumiałe jest to dla mnie tak naprawdę. Ja funkcjonując w tym mieście, jako młody człowiek różne są historie, ale dajmy na to taki przykład. W nocy mogłem sobie schłodzić mieszkanie, które w lecie było nagrzane, mogłem otworzyć okna, dzisiaj jest noc i jest większy gwar, większy huk na ulicy niż ma to miejsce po prostu w dzień. Więc jak funkcjonować, ja powiem, jestem zakochany w tym mieście, w jego historii, w jego kulturze, nie chcę się stąd wyprowadzać, po prostu nie chcę, ale nie wiem, może kiedyś będę musiał skapitulować, a co tutaj zostanie. Jak to będzie wyglądało, nie wiem proszę Państwa, pod zastanowienie, takie rzeczy poddaję pod rozwagę po prostu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Rafał Magryś.

Pan Rafał Magryś

Witam ponownie. Bardziej bym wzmocnił głos Pana Kocurka i Pana Stawowego i poruszył temat właśnie zgromadzeń publicznych, które są organizowane, bo co ciekawe przy zgromadzeniach publicznych można używać i sprzętu i można śpiewać gdzie normalna osoba, która chce zaśpiewać coś na Rynku na przykład nie ma takiego prawa i od razu dostaje mandat, tak, że to jest w ogóle troszkę absurdalne. Teraz na przykład była taka sytuacja, że dziewczyny kręciły filmik to TikToka i zrobiły sobie nagle zgromadzenie, czyli spontaniczne spotkanie jak to było nazwane, ale jeżeli my, jako patrioci szliśmy z flagami to wszyscy od razu byliśmy spisywani. Tak, że to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób my to oceniamy, kiedy coś jest przeszkadzające, a kiedy nie, bo Panu Sekretarzowi Miasta na przykład bardzo przeszkadzało promowanie kandydata pod Pomnikiem Adama Mickiewicza gdzie był sam osobiście razem ze Strażą Miejską żeby stwierdzić, że akurat to urządzenie nagłaśniające jest za głośne. A propos urządzeń nagłaśniających właśnie mowa, krzyk, kickbokserzy czyli osoby, które twarzą, ustami wykonują dźwięki muzyczne, w jaki sposób to będzie odbierane. W drugą stronę teraz, Pani Dyrektor, jeżeli przyroda mi będzie przeszkadzać, bo rozmnażamy teraz jak to było na Komisji Kształtowania Środowiska moje duszone jedzenie, czyli korniki są również jedzeniem dla ptaków, rozmnażamy dzięcioły, jak dzięcioły mi zaczną przeszkadzać, jak sikorki mi zaczną po prostu awanturować się pod oknem, to, co ja mam, z prawa cywilnego ich zganiać, zgłaszać, legitymować, jak to rozwiążemy, bo to też zacznie być problem, a to jest problem Urzędu Miasta, bo Urząd Miasta rozwija bioróżnorodność w tempie niekontrolowanym, tak samo jak wydaje decyzje na drzewa, czyli jest właścicielem drzew i jest odpowiedzialny, co się dzieje na tych drzewach, czyli jeżeli na sąsiednim drzewie gdzie budkę postawił sobie sąsiad, bo dostał od MPO, nagle ptaki mi przeszkadzają, bo ćwierkają zbyt głośno, co ja mam wtedy zrobić, jak ja mam wtedy zareagować, co mam z tym zrobić, mam zganić sąsiada, mam wzywać interwencję żeby wylegitymować sąsiada, żeby sąsiada w prawie cywilnym dopiero móc w jakiś sposób skarżyć. I rzecz, od której, o którą apeluję już od bardzo dawna. Urząd Miasta jako szkielet prawny w przestrzeni publicznej to on powinien zbierać ludzi, grupę 3-ch, 4-ch osób, która ma ten sam problem, to samo zgłoszenie, możemy już to robić przez KCK, jest znacznie prościej. Jeżeli chcę doprowadzić do tego, żeby faktycznie zgłoszenie było podjęte to jest to, co mówione jest, ja muszę czekać na funkcjonariuszy. Jeżeli ja dzwonię przez 112 i informuję, że stoję przed osobą, która za głośno krzyczy lub używa nagłośnienia niewymagającego, może się okazać, że ja będę ponad 1,5 godziny czekał, że przyjedzie łaskawie służba, bo to nie jest interwencja wymagająca nagłego postępowania. Taka interwencja będzie odwlekana czy przez Straż Miejską czy przez policję. Jeżeli chcę, żeby tamta osoba była ukarana tak jak to jest powiedziane, ja muszę wykonać szereg czynności, żeby w ogóle to zgłosić, żeby to zgłoszenie było adekwatne, odebrane, zaksięgowane, żeby potem tutaj na sesjach, na komisjach policja mogła wykazać, że mieliśmy tyle i tyle zgłoszeń. My obywatele nie jesteśmy uczeni jak zgłaszać, że mam być właśnie arogancki w pewnym sensie, tryb, dokonać tego trybu żądającego tak jak się robi to z Urzędem, ja do Urzędu mam przyjść w trybie żądającym, nieproszącym, niebłagającym tylko żądać. I tego nie są nauczeni nasi obywatele. Dlatego nie powinniśmy uczyć arogancji tylko właśnie szukać/…/

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Cztery minuty, proszę kończyć.

Pan Rafał Magryś
/…/ sposobu zgłaszania tak jak właśnie kumulować zgłoszenia przez KCK czy właśnie za pomocą fotografii, albo coś, jeżeli to jest osoba, która się powtarza w tym samym miejscu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Ja chyba pominąłem Pana Filipa Duczymińskiego, tak? Ale nie widzę. Pan Wladimir Gorog prosimy.

Pan Wladimir Gorog
Szanowni Państwo! Szanowni Radni!
Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Właśnie zastanawiałem się nad tym czy zabierać czy nie zabierać, bo szczerze mówiąc tu już było wiele rzeczy powiedziane i to, co ja będę chciał powiedzieć to też już było powiedziane, ale zdecydowałem się, że jednak powtórzę. Ja w Krakowie mieszkam około 15 lat i zauważyłem, że się zmieniło trochę opieka, spojrzenie na Kraków od strony branży turystycznej. Wydaje mi się, że wcześniej było to tak bardziej kulturowo, bardziej artystycznie, ten turyzm. Teraz Kraków powoli się robi imprezownią i mam taką nieśmiałą propozycję czy może warto by było powrócić do tego, co było wcześniej. Przy okazji chciałem wspomnieć o krakowskich spotkaniach artystycznych, które będą w tym roku organizowane przez Związek Polskich Artystów Plastyków, to jest duża impreza i może pomyśleć nad tym, żeby promować wydarzenie artystyczne i w jakim być może, w jakim stopniu by mogło wypchnąć wydarzenia nie artystyczne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. To był ostatni głos spoza Rady, czyli dobrze widzę. Pan Przewodniczący Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Dużo już zostało powiedziane, ale widzę, że niema też Radnych, którzy zgłaszali swoje wątpliwości, co do sensowności tej uchwały. Ja powiem w ten sposób, skoro mamy miasto w Polsce, w którym uchwała działa, żaden sąd jej nie uchylił, na podstawie tajże uchwały są wystawiane mandaty, one nie są w jakiś sposób przez sąd kwestionowane tylko są egzekwowane to Szanowni Państwo dajmy sobie szansę, żeby sprawdzić jak w naszym krakowskim świecie taka uchwała będzie funkcjonować. Ta uchwała wychodzi naprzeciw też tym głosom, które pojawiały się w trakcie spotkań w ramach komisji czy też innych głosów, które do nas docierały, dlatego apeluję, tak naprawdę uchwała daje narzędzia dla służb, żeby móc reagować, bo ja przypomnę, jest tutaj z nami Pan Dyrektor Klimek, myśmy całą poprzednią kadencję walczyli z jednym klubem na ulicy Starowiślnej i tam trzeba było angażować Straż Miejską, były wzmocnione patrole, była policja, efekt jest taki, że klub dalej funkcjonuje i niewiele się zmieniło poza tym, że mandaty były oczywiście wręczane, przez jakiś krótki czas to sytuacja się w miarę uspokoiła, a później znowu na nowo. Dlatego też wydaje się, że lepiej, aby pewne nowe narzędzia dać czy to strażnikom miejskim czy policji, żeby zaczęli działać. Być może jak rzeczywiście tych mandatów dla właścicieli również pojawi się więcej to może zacznie ktoś w końcu zastanawiać się nad tym jak prowadzić swój biznes bez narażania ludzi na to, że muszą z małymi dziećmi o 24.oo w nocy wyprowadzać się gdzieś do innej dzielnicy, żeby móc się przespać, bo tak to wygląda, takie są realia. Mówimy tu o konkretnym miejscu Club Shine na Starowiślnej, gdzie po prostu ściany drżą jak klub jest otwarty, więc to jeszcze dodatkowe efekty oprócz hałasu dochodzą, natomiast hałas jest niemiłosierny zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. W związku z tym Szanowni Państwo ja na pewno jestem z głosem za tym projektem uchwały w takiej wersji, która jest po autopoprawce, a jeśli ktoś będzie chciał tę uchwałę zweryfikować to rozumiem, że zaskarży ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wtedy będziemy mieć orzecznictwo i nie będzie już gdybania czy my możemy czy nie możemy. Dajmy sobie tę szansę, żeby to sprawdzić i

liczę też na to, że Wojewoda zrezygnuje ze swojego jakiegoś prawa do takiej nadmiernej ingerencji w uchwały Rady Miasta Krakowa i po przyjęciu tej uchwały przez Radę jednak nie będzie jej od razu, tak jak w przypadku użytku skarżył, tylko, że jednak, jeśli będzie miał wątpliwości to skieruje ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wtedy ten da nam zerojedynkową odpowiedź czy uchwała jest w porządku, a jeśli nie to, w jakim zakresie należy ją skorygować. Natomiast bez tego pierwszego kroku cały czas będziemy powtarzać to samo, co w tamtej kadencji, będziemy mówić o naszych dobrych chęciach, ale doskonale wiemy, czym wybrukowane są miejsca, w których tylko te dobre chęci występują. Dlatego liczę na to, że pomożemy tym mieszkańcom, którzy cierpią z powodu nadmiernego hałasu i podejmiemy tę uchwałę. Bardzo dziękuję wszystkim Radnym zaangażowanym w projekcie i przygotowanie tej uchwały, ale nade wszystko dziękuję stronie społecznej, która bardzo intensywnie uczestniczy we wszystkich działaniach, które miasto proponuje, chodzą i pukają do wszystkich drzwi i liczę na to, że w końcu ich mozolna praca przyniesie efekt i to nie będzie tylko tak, że dużo będzie ta Rada mówić, a mało robić i tego Państwu, sobie i wszystkim nam życzę. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Sekretarz prosimy.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Po pierwsze chciałbym od razu zastrzec się, że proszę nie traktować mojego głosu, jako głosu przeciwnego tej uchwale, absolutnie tak nie jest. Natomiast chciałbym, żeby wszyscy Państwo mieli świadomość ewentualnych zagrożeń, jakie z tego wynikają i żebyśmy sobie też powiedzieli, może zdementowali kilka, nie powiem, nieprawd, ale może nieprecyzyjnych wypowiedzi, które wcześniej padły tutaj z mównicy. Pierwsza taka najmniej chyba w tym wszystkim istotna, ale padło z ust referującego taka informacja, że ten projekt uchwały, który został przygotowany czy wypracowany na Komisji Burmistrza Nocy dotyczył tylko dzielnicy I. Nie, to nie jest prawda, dotyczył całego miasta. To pierwsza rzecz. W wielu miastach ta uchwała obowiązuje, jeżeli uznamy, że dwa miasta w Polsce to jest wiele miast to tak w wielu miastach, ale rozumianych, jako dwa miasta, została podjęta, z czego w Gdańsku w oparciu o tą uchwałę nie podjęto żadnych, żadnej interwencji. Jeżeli mówimy o Poznaniu, tak, w Poznaniu podjęto szereg działań i my, ja od razu Państwa zapewniam, że jak uchwalicie tą uchwałę to będziemy podejmować działania, zobaczymy jak oczywiście sąd będzie to oceniał, ale na razie mówię o tych innych miastach. W Poznaniu podejmowano w oparciu o tą uchwałę działania, co więcej, wypisywano mandaty, ale w tych wszystkich sytuacjach, kiedy przedsiębiorca odmówił przyjęcia mandatu zmieniano kwalifikację na art. 51 kodeksu wykroczeń, czyli nie mówimy wtedy o złamaniu tej uchwały tylko mówimy o naruszeniu porządku publicznego, spoczynku nocnego i w tym trybie się toczą postępowania przed sądem, w trybie art. 51. Tak jak zostało to już powiedziane w punkcie wcześniejszym, przez Pana Burmistrza w kraju mieliśmy trzy takie uchwały procedowane. Z tych trzech uchwał tylko jedna została zaskarżona do sądu i to była uchwała w Bolesławcu, uchwała poznańska i gdańska nie była przedmiotem oceny sądu. Padło tutaj też w dyskusji takie stwierdzenie, że podstawą do podjęcia interwencji musi być zawsze zgłoszenie mieszkańca, jeżeli mówimy o tej uchwale. Otóż nie, dokładnie odwrotnie, podstawą do podjęcia interwencji w trybie art. 51 kodeksu wykroczeń musi być zgłoszenie mieszkańca, bo musi być osoba pokrzywdzona. Ale ta uchwała będzie właśnie dawała możliwość podejmowania interwencji bez zgłoszenia mieszkańca, strażnik miejski, jeżeli stwierdzi, że zaistnieją przesłanki do podjęcia interwencji w oparciu o tą uchwałę to ma to wykonać, aczkolwiek będzie miał problem z tymi przesłankami. Musicie

Szanowni Państwo pamiętać, bo dzisiaj Wydział Kształtowania, Wydział, tu się zmieniła nazwa, Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza przeprowadza takie badania dotyczące hałasu. Wydział zlecił akredytowanemu laboratorium, żeby tego rodzaju badania przeprowadzać. Te badania muszą być prowadzone w określonej metodologii, musi być wykluczone tło z tego badania, żeby móc mówić o jakimś miarodajnym badaniu. Nie wiem, na pewno będzie to dla nas duże wyzwanie, żeby tego rodzaju ewentualne badania wykonywała Straż Miejska w terenie. Nie bardzo sobie to wyobrażam, ale jak Państwo podejmiecie uchwałę będziemy próbować. I to są te chyba najważniejsze trudności, które ja widzę i które moim zdaniem wymagały drobnego sprostowania żebyście Państwo nie byli tutaj opacznie wprowadzani w błąd. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Przepraszam, jeszcze raz zastrzegę, że nie jestem przeciwny samej uchwale, bo problem hałasu w mieście naprawdę jest problemem istotnym, nad którym nie tylko w Komisji Nocnego Burmistrza pochylamy się od dłuższego terminu, od dłuższego czasu, tak, że problem jest znaczny, natomiast chciałem tylko pokazać te problemy, które my dostrzegamy w tym obszarze. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję bardzo serdecznie. Czy ktoś z Państwa, czy któraś z Pań referentek? Nie. Dobrze. Tu była prośba Pana Przewodniczącego Stawowego, który przygotowuje poprawkę związaną z vacatio legis, żeby zawiesić ten punkt na chwilkę, więc zawieszamy ten punkt i przechodzimy dalej. Tak, tak, tak, 525, II czytanie projektu.

Zmiana w budżecie miasta Krakowa na 2025 rok.

Projekt Prezydenta, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do druku nie zostały złożone poprawki Państwa Radnych jak również autopoprawka Pana Prezydenta. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie, głosowanie w bloku. Następny druk 546, jedno czytanie. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2025 rok.

Projekt Prezydenta, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek, prosimy serdecznie.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 516.562,26 zł między innymi w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu unijnego Erasmus Plus oraz otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów, komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku. Następny druk w trybie dwóch czytań, I czytanie.

Zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

Projekt Prezydenta, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek, mamy tutaj również wniosek o wprowadzenie do II czytanie, jako sprawy nagłej, druk 547.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały wynika z konieczności dokonania zmian na wybranych 16 przedsięwzięcia, dokonania zmian w limitach wydatków oraz zobowiązań na wybranych 16 przedsięwzięciach. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji, otwieram dyskusję? Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu. I zgodnie z tym, że mamy wniosek o wprowadzenie do II czytania, jako sprawy nagłej wyznaczam krótki termin wprowadzenia poprawek i autopoprawek, dzisiaj autopoprawki do 15.30, poprawki do 16.oo. Następny druk 527.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie.

Jest to projekt Prezydenta, I czytanie, referuje Pani Dyrektor, bardzo serdecznie prosimy.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsza – Osiedle Oficerskie zostało zainicjowane uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2021 roku, powierzchnia planu to 60,47 ha, opracowywany w Wydziale Planowania Przestrzennego. Głównym projektantem jest Pani Anna Jakubczyk – Grabowska. Obszar sporządzanego planu położony jest w centralnej części miasta na terenie dzielnicy II Grzegórzki oraz w niewielkiej części w dzielnicy III Prądnik Czerwony. Celem sporządzenia planu jest stworzenie regulacji planistycznych w sposób umożliwiający, po pierwsze. Uporządkowanie przestrzenne obszaru, w tym kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w jego obrębie w oparciu o przyjętą w Studium politykę przestrzenną. Po drugie wyznaczenie terenów ogólnodostępnych służących wszystkim mieszkańcom w tym terenów infrastruktury społecznej, atrakcyjnych terenów publicznych, terenów zieleni, sportu i rekreacji wraz z ciągami pieszymi, które połączą te tereny. Po trzecie integrację przestrzenną i funkcjonalną obszaru ze strukturą miasta, w tym zwiększenie dostępności komunalnej także kolejowej, ochronę istniejących zespołów zieleni międzyblokowej, jako obszarów integracji przestrzeni publicznych, ochronę obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Na etapie opiniowania wewnętrznego projekt planu uzyskał opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska numer 286/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku, była to opinia pozytywna z uwagami. Ta opinia była szczegółowo omówiona na Komisji Planowania Przestrzennego. Na etapie sporządzania projektu planu zrealizowano

wszystkie etapy procedury planistycznej określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym projekt planu uzyskał wymagane prawem opinie i uzgodnienia. Projekt planu został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu w dnia 7 sierpnia do 5 września 2023 roku, złożono 41 pism zawierających 151 uwag, w tym 4 postulaty niestanowiące uwag. Uwagi zostały rozpatrzone zarządzeniem numer 2896/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2023. Sposób rozpatrzenia uwag wymagał ponowienia czynności proceduralnych i po kolejnym opiniowaniu i uzgodnieniach ustawowych projekt planu miejscowego był po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8 kwietnia do 14 maja 2024 roku i tutaj również złożono 27 pism zawierających 53 uwagi, w tym dwa postulaty niestanowiące uwag. Uwagi zostały rozpatrzone zarządzeniem numer 1742/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2024 roku. Sposób rozpatrzenia uwag wymagał ponowienia czynności proceduralnych, czyli kolejne opinie i uzgodnienia ustawowe były ponowione i później została wyłożona tylko już część projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 23 września do 21 października 2024 roku, w tym terminie złożono dwie uwagi zawierające cztery postulaty, w tym jeden postulat niestanowiący uwagi i też nie dotyczył części wyłożonej do publicznego wglądu. Uwagi zostały rozpatrzone zarządzeniem numer 3037/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 2024 roku. Sposób rozpatrzenia uwag nie wymagał ponowienia czynności proceduralnych. Do projektu uchwały zostały załączone dołączone załączniki, załącznik numer 1 stanowiący rysunek planu, załącznik numer 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag w postaci wykazu uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, w którym ostatecznie zostanie określony sposób ich rozpatrzenia przez Radę Miasta Krakowa, załącznik numer 3 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, załącznik numer 4 dane przestrzenne do tworzonych planów miejscowych wygenerowane w formie pliku elektronicznego. Do druku złożone zostały poprawki, to jest poprawka Pana Łukasza Maślony, mianowicie w brzmieniu: dla terenu U3 zmienia się przeznaczenie na funkcję zieleni publicznej ZP, druga poprawka Pana Radnego Maślony o zwężenie i dostosowanie obszaru KDD11 do obecnie funkcjonującej szerokości drogi, a w rejonie ZP10 poszerzenie tego terenu kosztem KDD11 i trzecia poprawka Pana Radnego Piotra Moskały, aby teren U3 przeznaczyć na teren zieleni publicznej ZP. Do Państwa dyspozycji jest pani projektant, więc jeśli będą jakieś pytania będziemy na nie odpowiadać. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Na pytania będzie odpowiadać. Czy, nie, bo nie usłyszałem ostatniego zdania, przepraszam, czy teraz pani projektant czy.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Tak, znaczy powiedziałam, że jeśli będą jakieś pytania to oczywiście pani projektant będzie odpowiadać w trakcie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Czyli dobrze zrozumiałem.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Znaczy być może wspólnie też.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Standardowo. Stanowiska klubów, komisji czy mamy? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa, Pan Przewodniczący Maślona. Mamy dwa zgłoszenia spoza Rady.

Radny – p. Ł. Maślona
No właśnie Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja mam prośbę taką, ponieważ mieszkańcy chcieli zabrać głos i byli z nami cały czas, ale musieli na chwileczkę wyjść, więc jeśli nie zdążą wrócić do zakończenia dyskusji to gdyby można zawiesić tę dyskusję, bo tu byli radni, radny dzielnicy Karol Kwiatek i jeszcze mieszkaniec, dzielnie z nami cały czas tutaj byli, ale musieli na chwileczkę po prostu wyjść. Ja w kontekście tego planu, ja rozumiem, że dzisiaj będziemy mieć I czytanie i drugiego dziś na sesji nie będzie, więc pewno o poprawkach jeszcze będziemy trochę rozmawiać. Natomiast tak, pierwsza sprawa to kwestia związana właśnie z tą drogą KDD11, ona w planie jak dobrze kojarzę jest w projekcie wpisana jej szerokość 15 m, natomiast mieszkańcy zwracają uwagę na jedną rzecz, a mianowicie tam funkcjonuje taka zabudowa niska willowa i te drogi aż tak szerokie nie są. I takim ostatnim fragmencie tej ulicy gdzie przebiega ona w planie przez teren Tevy, w tym miejscu ona jest dużo szersza, a obok jest taki teren zielny i mieszkańcy chcieliby ewentualnie zapytać, co stoi na przeszkodzie żeby cały przekrój tej drogi był w tych obecnych gabarytach, które są, również z tym łącznikiem na końcu. Ja rozumiem, że to jest chyba jakieś zabezpieczenie w postaci tego, że może powstać tam zabudowa jakaś, natomiast na ten moment w planie my tam chyba dajemy przeznaczenie P/U, w związku z tym jakieś ryzyko jest dużo mniejsze. Więc prośba, żeby tak jak w tej poprawce jest wpisane, żeby to, o co zwężymy układ drogowy i drogę, żeby adekwatnie ten obszar poszerzyć o teren zielony, który tam przylega, bo wydaje się, że jest to jakby ta rezerwa trochę zbyt duża. A druga sprawa to są te tak naprawdę komplementarne poprawki moja i Pana Radnego Moskały dotyczące tego terenu usługowego i przekształcenia go na teren zieleni publicznej. Na komisji była ta dyskusja rzeczywiście, w związku z tym jakby jedną mam tylko wątpliwość, bo zawsze było tak, żeby w poprawce wpisywać dokładnie ten zapis, że wszystkie zmiany wynikające z przyjęcia poprawki uwzględnia się zarówno w rysunku jak i w treści planu. Ja ten zapis zastosowałem, pytanie czy tam w tej poprawce jest to konieczne, żeby ją uzupełnić, a to już, która przejdzie później finalnie to to jest mało istotne. Natomiast tak jak mówię, o tę działkę mieszkańcy apelowali, również o tę drogę, która tam jest wyznaczona, jeśli będzie więcej czasu to być może jeszcze pojawią się jakieś nowe pomysły, co do jakichś drobnych korekt w tym terenie. Na ten moment chyba tyle. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś zgłoszenia? Pan Radny Piotr Moskała.

Radny – p. P. Moskała
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Znaczy ja chciałem, w sumie to już zostało praktycznie wszystko powiedziane, z tą drogą, z tą drugą poprawką rozumiem, że tam chodzi tylko i wyłącznie o zwężenie tej drogi, tak? Nie zamknięcie, nie o wyeliminowanie tego, zwężenie, okej, dobra, to, jeśli mógłbym prosić to bardzo bym prosił o poparcie również tej poprawki, ponieważ jakby nie możemy się pozbawić komunikacji terenów Tevy, ale jednocześnie nie możemy tam zrobić takiej totalnej przelotówki. I druga rzecz tutaj ten teren U3, który chcielibyśmy zamienić na ZP, to jest teren gminny, więc wydaje mi się, że tutaj jakby w ogóle nie powinno być na ten temat dyskusji, jeśli podejmiemy taką uchwałę to jakby tylko i wyłącznie działka gminna. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń Radnych, to może głosy, jeszcze Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący ja bym tylko chciał zapytać Panią projektant, bo są, przyszły dane z Wydziału Architektury dotyczące pozwoleń na budowę i w tych pozwoleniach na budowę jest pozwolenie numer, przy ulicy, przy Farmaceutów jest budowa budynku mieszkalnego, nie, to też nie, bo to jest jednorodzinny, to nas nie interesuje, przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, zmianą sposobu użytkowania piwnicy w budynku wielorodzinnym, to jest przy Lotniczej 6 i to jest postępowanie w toku, numer 6740.255, czy to w jakiś sposób stoi na przeszkodzie z planem i jest pozwolenie na bazie wuzetki, to jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, nie ma tutaj, przy jakim adresie, jest numer 3.6730, czy te pozwolenia gdyby poprawkę, o których moi poprzednicy mówili, te pozwolenia w jakiś sposób znaczący wpływają na kształt tego planu i są niezgodne z tym planem i czy tutaj są jakieś potencjalne ryzyka.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Głosy spoza Rady, Pan Karol Kwiatek, rada dzielnicy II. Pan Marcin Ciura, mieszkaniec? Poszli na obiad, dobrze, to tak zróbmy, to Pani projektant w odpowiedzi.

Główny projektant planu Pani Anna Jakubczyk – Grabowska
Dzień dobry. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Wysoka Rado!
Odpowiadając na pytanie dotyczące drogi KDD11 czyli tej drogi, która, poszukam jeszcze tylko rysunku, tutaj na tym slajdzie jest pokazana. Na slajdzie widzimy tutaj powiększenie drogi KDD11, tej, o którą było zapytanie. To jest droga, która parametry ma wyznaczone zgodne z granicami działki, działka numer 90/18 ma właśnie takie, to jest dokładnie ta zajętość terenu. Następnie faktycznie idzie po terenie innej już działki 271/14, po zachodniej stronie rzeki Białuchy i ma tą samą szerokość, jest kontynuacją tej drogi. Dlaczego ona jest taka, tej szerokości, taka ważna. Jakby podstawowym powodem jest to, że to jest droga, która ma obsługiwać dosyć duże nowe tereny inwestycyjne. Dla terenów na północ powyżej tej drogi mamy tereny mieszkaniowe zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług z dosyć parametrami takimi, do tej pory tutaj to są tereny użytkowane przez Zakład Tevy i nie ma tej zabudowy. Intensywność jest dosyć niska. Studium przewiduje tutaj rozwój tej części miasta i taką dosyć dużą, urbanistyczny rozwój, z wysokimi parametrami. Co prawda wysokość w tej części północnej to jest 16 m wysokości, bo to jest jakby nawiązanie do z kolei osiedla Urzędniczego, które jest powyżej, natomiast część południowa to są tereny usługowe i tutaj mamy wysokość 36 m, a nawet 45. Więc to jest dosyć spora intensywność i musi być obsługa komunikacyjna, inaczej te tereny nie będą jak obsłużone. Wydaje mi się, że nie ma możliwości zawężenia tej drogi tak jak Państwo tutaj wnioskowaliście, trzeba się nad tym zastanowić, ale jest to przemyślany przebieg tej zajętości terenu, obecnie tam jest zamknięty teren trawnik, pod spodem prawdopodobnie jest zbiornik, to są Zakłady Tevy więc też nie mamy takiego pełnego wglądu w infrastrukturę też tą podziemną, co tam jest, natomiast jest to trawnik, tam nie ma drzew, jest to taka rezerwa wydaje się, że właśnie pod jakąś infrastrukturę. Natomiast drogę myślę, że właśnie można poprowadzić zostawiając tą część zieloną, żeby też nie było krzywdy dla mieszkańców, którzy tutaj już z osiedla Oficerskiego będą sąsiadami tej przestrzeni nowej użytkowej. Nie ma innej możliwości poprowadzenia tej drogi, żeby ten ruch był prawidłowo skomunikowany, tam są istniejące wąskie dróżki 3 m, 2 m, ale to nie jest, to nie są parametry dróg, które mogłyby obsłużyć dużą zabudowę wielorodzinną oraz usługową. Jeszcze chciałabym dodać, że droga KDD11, ta nowa

wyznaczona droga jest bardzo ważnym łącznikiem, ona nie dosyć, że obsługuje tereny obecnej Tevy do ulicy Mogilskiej to jest połączenie, ale w drugą stronę pod torami kolejowymi łączy się z ulicą Stefana Łaszkiewicza czy nawet teraz to już jest na fragmencie nowa nazwa ppłk. pilota Karola Pniaka. Tak, że, wydaje się, że to jest optymalne skomunikowanie tych terenów. To było pytanie odnośnie drogi. Mam nadzieję, że wyjaśniłam. A teraz jeszcze było pytanie odnośnie pozwoleń na budowę Panie Przewodniczący, odnośnie pozwoleń na budowę. Sprawdzałam te wszystkie decyzje, które są i sprawy, postępowania, które są w toku i one nie są w sprzeczności, nie są w sprzeczności, tam jedynie przy Lotniczej 6 tam będą mieli problem z miejscami parkingowymi, ale będą musieli się dostosować, albo z czegoś zrezygnować, z jakiejś części swojego programu. Nie, nie, nie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Wydaje mi się, że już pan radny dotarł, ale ja zabieram głos jeszcze w temacie właśnie tej poprawki, bo jakby tutaj też Pan Radny Moskała słusznie jakby zauważył, że mnie nie chodzi o to, żeby uniemożliwić kwestie komunikacyjne, czyli sam przebieg drogi jest okej w sensie, musi być skomunikowana ta część planu z pozostałą. Natomiast chodzi bardziej o parametry drogi tylko i wyłącznie, o szerokość, tam ewidentnie, tutaj nie widać tego na tej prezentacji, którą pani miała, teraz już nie, ale było, bo akurat tam były strzałki, tam jest ewidentnie taki poszerzony fragment tej drogi, wydaje się, że żeby zapewnić komunikację nowo powstałych zabudowań, bo te obecne i ludzie, którzy tam mieszkają sobie radzą z kwestiami komunikacyjnymi to nie jest konieczne wyznaczanie tego pasa aż 15 m, to bardziej o to chodzi, czyli żeby trochę ubrać z tej drogi i przenieść ten teren do terenu, poszerzyć teren ZP, się powtórzę, po to żeby właśnie jakby zachować kwestie komunikacyjne, natomiast też nie stwarzać takich sytuacji, że mamy bardzo dużą rezerwę terenu i wtedy tak naprawdę w tym terenie ZP, który zostanie będą bardzo ograniczone możliwości, bo to będzie taka wąska bardzo działka, nie chcę teraz mówić ilu arowa powstanie finalnie, ale każdy metr tam dla mieszkańców będzie istotny, bo jak rozumiem docelowo ona może być terenem otartym i służyć mieszkańcom. Więc jakby w tym kierunku idzie ta poprawka, żeby tak naprawdę tylko i wyłącznie w tym zakresie postulat ze strony radnych dzielnicy i mieszkańców uwzględnić, czyli nie zamykamy tej możliwości komunikacji, a tylko i wyłącznie ograniczamy parametry drogi. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych? Nie widzę. Pan Karol Kwiatek, rada dzielnicy II Grzegórzki, cztery minuty.

Pan Karol Kwiatek
Szanowni Państwo! Szanowny Panie Przewodniczący!
Chciałem tutaj Państwu zwrócić uwagę na działkę, którą, to jest działka miejska 19/7, która się znajduje w okolicach ulicy Chrobrego, tutaj właśnie wnioskuję o to, żeby zachować, zmienić przeznaczenie tego terenu z terenu usługowego na teren zielony. Jest to działka znajdująca się blisko torów kolejowych, jest to działka zamknięta, niedostępna dla mieszkańców, nie ma jak tam dostać się do tej działki, jest ogrodzona, znajduje się za tym budynkiem, takim dworkiem, w tym momencie ten dworek jest w zarządzie ZBK, już w tym momencie tam nikt nie mieszka.

Proszę zobaczyć, jakie ogromne drzewa tam rosną, to jest właśnie ten teren tutaj w sposób zaznaczony, może tutaj tego tak nie widać najlepiej na tym slajdzie. Proszę zobaczyć, tu jest ta działka 19/7, to są te działki miejskie, ten teren U.3 chcemy żeby właśnie mieszkańcy też w odpowiednich uchwałach, które zaraz przedstawię z rady dzielnicy II też wnioskowaliśmy, żeby to było przeznaczenie na zieleń publiczną. Literką B oznaczoną mamy rzekę Białuchę, czyli to jest bardzo blisko planowanego parku nad rzeką Białuchą. To są zdjęcia, które przedstawiają właśnie jak wygląda ta działka w tym momencie, nikt tam nie może się dostać do tej działki, tutaj widzimy sytuację, jest ona ogrodzona, mieszkańcy do niej dostępu nie mają. I taka buda dla psa, która symuluje, że tam jest jakiś pies, jakiś właściciel, tego tam nie ma. Zarząd Zieleni Miejskiej organizował ankietę dotyczącą właśnie gdzie mieszkańcy chcieliby, gdzie widzieliby wybiegi dla psów i proszę zobaczyć jak dużo zgłoszeń było właśnie na tą działkę miejską, ponad 20 tych zgłoszeń na organizację właśnie wybiegu dla psów w tamtym miejscu. Rada dzielnicy II w 2023 roku wnioskowała, aby właśnie w planie miejscowym zapisać ten teren U3 jako zieleń publiczną, jest to zaznaczone w punkcie pierwszym. Następnie zgłaszaliśmy też uwagi trzykrotnie i te uwagi zostały odrzucone przez Prezydenta, była tam też mowa o potencjalnej sprzedaży tej nieruchomości i tutaj też jest uchwała nasza z 15 kwietnia 2024 roku wnioskująca o to, żeby właśnie nie sprzedawać tej działki miejskiej, oddać ją w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej i przeznaczyć to jako ZP tu w planie miejscowym. Odwołam się jeszcze do przykładowego projektu budżetu obywatelskiego, to jest projekt z poprzedniego roku, mieszkańcy wnioskowali tam o wybieg dla psów, niestety projekt został odrzucony ze względów formalnych, które też do dzisiaj nie są dla mnie wystarczająco uzasadnione. Tak, że podsumowując bardzo prosimy o zmianę tego przeznaczenia U3 na ZP właśnie dla tego terenu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy Pana Marcina Ciurę? Nie ma. Czy ktoś z Państwa jeszcze, czy ktoś z Urzędu jeszcze, Pani Dyrektor?

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowni Państwo!
Ja tylko może chcę wyjaśnić sprawę tego przeznaczenia. Mianowicie przy przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zawsze zawiadamiamy wszystkie nasze wydziały, jednostki i organy i akurat w tym przypadku Wydział Skarbu Miasta zawnioskował do nas żebyśmy tą działkę przeznaczyli na cele inwestycyjne w związku z tym, że tutaj na trzech działkach, bo nie tylko na tej działce, ale jeszcze na sąsiedniej działce, która również jest tam zabudowana budynkiem ewidencyjnym była wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku biurowego z parkingiem podziemnym, w związku z powyższym myśmy takie przeznaczenie wprowadzili do planu miejscowego. Natomiast tutaj z uzyskanej informacji z Wydziału Skarbu i ta działka miała być również oczywiście zbyta w drodze, te trzy działki miały być zbyte w drodze przetargu, natomiast z uzyskanych informacji z Wydziału Skarbu z uwagi na to, że rzeczywiście ta działka 19/7 czyli ta, na której wyznaczony teren U3 jest dosyć gęsto zadrzewiona i jest zazieleniona ona nie będzie przedmiotem przetargu, przedmiotem przetargu będą te dwie pozostałe działki, które są w bezpośrednim sąsiedztwie, to jest ten budynek taki, nie widać jej na mapie teraz, ale to jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynek ewidencyjny na działce, która jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności. Tak, że tylko chciałam skomentować jakby skąd się wzięło to przeznaczenie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Zgłoszeń już nie ma, wyczerpaliśmy, wobec czego zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu i wyznaczam termin wprowadzenia autopoprawek i poprawek, bo nie ma żadnych wniosków, nie widzę, przepraszam, autopoprawki do 4 marca 2025 roku godzina 15.oo, poprawki do 6 marca tego roku do godziny 15.oo. Do 6-go poprawki, do 4-go autopoprawki. Chyba, że jest jakaś propozycja przedłużenia? Bo to jest standardowy termin. Poprawka, Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy złożył poprawkę do druku 494, więc rozumiem, że nie ma, odwieszam ten punkt i stwierdzam, że możemy zamknąć dyskusję już teraz, czy jeszcze będą Państwo dyskutować? Poprawka została dostarczona nam, więc jeszcze zostawmy to. Następny druk, tryb jednego czytania. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie.

Projekt Prezydenta, druk 528, Pani Dyrektor i Pani projektant prosimy o zreferowanie.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały według druku 528 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag zawiera propozycje sposobu rozpatrzenia przez Radę Miasta Krakowa oraz wyjaśnienie przesłanek takiego stanowiska Rady Miasta Krakowa w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały. Uwagi oraz propozycja ich rozstrzygnięcia była również omawiana na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego w dniu 24 lutego 2025 roku. Kopie uwag zawierające ich pełną treść zostały przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa i są do Państwa wglądu. Treść uwag oraz propozycje sposobu ich rozpatrzenia przez Radę przedstawicieli przedstawiciel zespołu projektowanego Pani Anna Jakubczyk – Grabowska. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia poszczególnych uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Ja oddaję głos Pani projektant.

Główny projektant planu Pani Anna Jakubczyk – Grabowska
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Pragnę przedstawić projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie, druk numer 528. Uwagi złożone w czasie trzech wyłożeń do publicznego wglądu, było ich 208. W czasie pierwszego wyłożenia wpłynęło 151 uwag, rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzeniem numer 2896/2023 z dnia 10 października 2023 roku. W czasie drugiego wyłożenia wpłynęły 53 uwagi, rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzeniem numer 1742/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku. W czasie trzeciego wyłożenia części projektu wpłynęły cztery uwagi, rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzeniem numer 3037/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku. Do Rady Miasta Krakowa przekazano 177 uwag z pierwszego wyłożenia 131 uwag, z drugiego wyłożenia 43 uwagi i z trzeciego wyłożenia części projektu trzy uwagi. Prezentowana lista została ułożona według poruszonej w uwagach problematyki. Zagadnienia dotyczące zmiany ustaleń w zakresie innego wyznaczenia linii

zabudowy zawarto w uwagach o numerach 1.1, 1.5, 1.6, 1.20, 2.19, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 oraz 2.13. Zagadnienia dotyczące zmiany ustaleń w zakresie strefy zieleni zawarto w uwagach o numerach 1.1, 1.18, 2.26, 1.41, 2.27. Zagadnienia dotyczące zmiany ustaleń w zakresie dopuszczenia lokalizacji miejsc postojowych w strefie zieleni w terenach ZP zawarto w uwagach o numerach 1.2 i 1.17. Zagadnienia dotyczące zmiany ustaleń w zakresie zmiany przeznaczenia terenu U3 na ZP zieleń publiczną zawarto w uwagach o numerach 1.14, 1.15, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34. 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.26. Zagadnienia dotyczące zmiany ustaleń w zakresie zmiany przeznaczenia terenu zawarto w uwagach o numerach 1.12, 1.13, 1.16, 1.21, 2.20, 1.28, 2.29, 2.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40. Dalszy ciąg zagadnień dotyczących zmiany ustaleń w zakresie zmiany przeznaczenia terenu numery uwag 1.41, 2.27, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.23, 2.24, 2.25, 1.2 i 1.6. Zagadnienia dotyczące zmiany ustaleń w zakresie innego wyznaczenia przebiegu drogi zawarto w uwagach o numerach 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 2.27, 2.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 i 1.40. Tutaj się powtarzają numery ze względu na to, że w tych samych uwagach były różne postulaty poruszane. Zagadnienia dotyczące zmiany ustaleń w zakresie zmiany parametrów i wskaźników i tutaj są też podgrupy, wyznaczenie niższego wskaźnika intensywności zabudowy, uwaga 1.5, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.41, 2.27. Zagadnienia, wyznaczenie wyższego wskaźnika intensywności zabudowy uwaga 1.4, 1.3, 1.5, 2.12, 3.1, 1.19, 1.41, 2.27, 2.14, 2.15, 2.16. Wyznaczenie mniejszej maksymalnej wysokości zabudowy zawarto w uwagach 1.14, 1.15, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 2.26. Wyznaczenie większej maksymalnej wysokości zabudowy zawarto w uwagach 1.4, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.28, 1.29, 1.22, 1.23, 1.41, 2.27, 2.12, 3.1, 2.14, 2.15, 2.16. Wyznaczenie niższego minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej zawarto w uwagach 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.28, 1.29, 1.19, 1.22, 1.23, 1.41, 2.27. Wyznaczenie wyższego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej zawarto w uwagach 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40. Zagadnienia dotyczące zmiany ustaleń w zakresie dopuszczenia lokalizacji masztów telekomunikacyjnych, urządzeń fotowoltaicznych zawarto w uwagach o numerach 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 2.11, 1.41, 2.27. Uwagi dotyczące dopuszczenia lokalizacji obiektów budowlanych produkcyjnych, składowych i magazynowych w strefie maksymalnej wysokości zabudowy do 36 m w wyznaczonym terenie PU2 zawarto w uwagach 1.41, 2.27, również tam zawarto uwagę, dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na całym terenie Tevy i nie uwzględnienie lokalizacji publicznych kładek pieszo – rowerowych w terenach wzdłuż rzeki Białuchy. Inne zagadnienia zawarto w uwagach o numerach, zmiana szerokości terenu KDX zawarta była w uwagach 1.28, 1.29, 2.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40. Wprowadzenie zakazu lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych takich jak przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne oraz inne przekrycia o samodzielnej ażurowej konstrukcji w terenach UP1 i US1 zawarto w uwagach 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39. Rezygnacja z indywidualnych miejsc parkingowych w terenie US1 zawarta w uwagach 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38. Wyznaczenie dodatkowych terenów pod usługi związane z działalnością przedszkoli publicznych i podobnych funkcji oświatowych w obszarze całego planu zawarte w uwagach 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39. Wprowadzenie dodatkowych zapisów dotyczących zastosowania wyłącznie nasadzeń rodzimych charakterystycznych dla łęgowego typu rzeki Białuchy wyłącznie elementów, wyłączenie elementów obcych krajobrazowo zawarte w uwagach 1.28, 1.29, 1.30,

1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39. Wyznaczenie większej ilości terenów ZP ogólnodostępnych terenów zielni, sportu i rekreacji zawarte w uwadze 1.5. Wyznaczenie terenów przestrzeni publicznych w rejonie północnej pierzei ulicy Mogilskiej zawarte w uwadze 1.6. Uzupełnienie zapisów planu o definicję zabudowy w terenie ZPI3 zawarte w uwadze 1.21. Wprowadzenie w ustaleniach planu zakazu lokalizacji inwestycji w postaci budynków zamieszkania zbiorowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawarte w uwadze 3.2. Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwag złożonych do projektu planu Olsza – Osiedle Oficerskie zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały według druku numer 528, w którym znajduje się szczegółowe uzasadnienie nieuwzględnienia uwag. Ewentualne wprowadzenie przez Radę Miasta Krakowa poprawek dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag będzie skutkowało ponowieniem czynności planistycznych. Prezydent proponuje, aby rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag pozostało bez zmian, a tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Odnosząc się do treści wniesionych uwag należy wyjaśnić, iż ich rozstrzygnięcie było uzależnione od konieczności zachowania zgodności projektu planu z ustaleniami dokumentu Studium, od spełnienia wymogów ustawy, między innymi dotyczących zachowania ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej, od wyważenia pomiędzy interesem publicznym, a prywatnym, od uzyskanych w toku procedury planistycznej opinii i uzgodnień, od wymogów wynikających z przepisów odrębnych. Przyjęte w projekcie planu Olsza – Osiedle Oficerskie rozwiązania planistyczne, w tym rozwiązania przeznaczenia terenów, parametry zabudowy oraz wyznaczone linie zabudowy zapewniają zachowanie ładu przestrzennego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto wyjaśnia się, Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił przedstawionych Państwu uwag złożonych do projektu planu miejscowego, złożonych w czasie trzech wyłożeń do publicznego wglądu. Kompletne uzasadnienie stanowiska zawarto w załączniku do projektu uchwały. Kopie uwag zostały przekazane do Biura Rady. Ewentualne złożenie poprawek dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag będzie skutkowało ponowieniem czynności planistycznych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękujemy serdecznie. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku. Następny druk 534.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II.

Jest to projekt Prezydenta, I czytanie, Pani Dyrektor prosimy o zreferowanie.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mieszkańcy!
Przedstawiamy Państwu plan miejscowy Rajsko do uchwalenia. Przystąpienie do sporządzania tego planu zostało zainicjowane uchwałą Rady Miasta Krakowa z 6 czerwca 2018 roku, powierzchnia planu to 187 ha, opracowywany jest w Wydziale Planowania Przestrzennego, Pani projektant Pani Katarzyna Nicpoń – Beczek oraz Pani Agata Burlaga, dzisiaj tutaj obecna. Obszar sporządzanego planu obejmuje teren położony w południowej części Krakowa w dzielnicy X Swoszowice. Granice obszaru wyznaczają od północy terenami autostrady A4 oraz granicą obowiązującego planu dla obszarów wybranych przyrodniczych, etap A, od wschodu

granicami obowiązujących obszarów Kosocice i Soboniowice, od południa granicą obszaru z gminą Wieliczka, od zachodu granicą obowiązujących planów Wróblowice, Swoszowice Wschód oraz sporządzanego planu Dla wybranych obszarów przyrodniczych, etap B. Celem sporządzenia planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów umożliwiających kształtowanie i uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej uporządkowanej uwzględniającej zagrożenia wynikające z występowania osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Drugi cel wyznaczenie zasad zagospodarowania terenów pofortecznych, wyznaczenia zasad prawidłowej obsługi komunikacyjnej wewnątrz obszaru oraz powiązań z układem komunikacyjnym miasta. Na etapie opiniowania wewnętrznego projekt planu uzyskał opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, była to opinia pozytywna z uwagami numer 287/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku. W toku sporządzania projektu planu zrealizowano wszystkie etapy procedury planistycznej określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym projekt planu uzyskał wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia. Projekt planu został wyłożony po raz pierwszy do publicznego wglądu w dniach od 14 maja do 12 czerwca 2024 roku, złożono 183 uwagi oraz jedno pismo niestanowiące uwagi. Uwagi te zostały rozpatrzone zarządzeniem numer 1941/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2024 roku. Jedną uwagę uwzględniono, trzy uwagi uwzględnione, jako zgodne z projektem planu, 36 uwzględniono częściowo, 143 nie uwzględniono. Sposób rozpatrzenia uwag wymagał ponowienia czynności proceduralnych, czyli opiniowania i uzgodnień ustawowych i odbyło się drugie częściowe wyłożenie w dniach od 2 do 3 września 2024 roku, złożono dwa pisma niestanowiące uwag i pisma te zostały rozpoznane zarządzeniem numer 2849/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2024 roku. Rozpoznanie pism nie wymagało ponowienia procedury planistycznej. Do projektu zostały załączone załączniki, załącznik numer 1 stanowiący rysunek planu, załącznik numer 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag w postaci wykazu uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, w którym ostatecznie zostanie określony sposób ich rozpatrzenia przez Radę Miasta Krakowa, załącznik numer 3 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, załącznik numer 4 dane przestrzenne do tworzonych planów miejscowych wygenerowane w formie pliku elektronicznego. Do druku tego do tego momentu nie złożono poprawek przez Radnych Miasta Krakowa. Natomiast dodatkowo informuję, że do dyspozycji Państwa jest projektant planu celem udzielenia wszelkich informacji. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos, Rajsko II, kto z Państwa? Prosiłbym otworzyć system, można się zgłaszać, ktoś z Państwa? Pan Przewodniczący Michał Starobrat. Ja tylko spojrzałem, udzieliłbym Panu głosu nawet bez kliknięcia.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Tak, ja mam pytanie. Tak naprawdę pytania dotyczą, bo tutaj dyskusja odbyła się na Komisji Planowania Przestrzennego, ja nie będę już do niej wracał, ale wpłynęła poprawka Pani Radnej Pogody – Toty, a to, do czego, nie jesteśmy przy Rajsku II, to przepraszam, to poczekam do odpowiedniego druku.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Poprawka wpłynęła do następnego, do rozstrzygnięcia o sposobie nieuwzględnionych przez Prezydenta uwag. Czy ktoś z Państwa? Jeśli nie to Pan Piotr Falicki, Pan spoza Rady jest zgłoszony. Cztery minuty od rozpoczęcia bardzo bym prosił.

Pan Piotr Falicki
Dzień dobry. Piotr Falicki z tej strony, ja jestem mieszkańcem miasta Krakowa. Ja tylko chciałbym apelować, zaapelować o to żeby jak najszybciej przegłosować ten plan, ponieważ on się proceduje już od 2018 roku, więc to już będzie zaraz 7 lat i po prostu, ponieważ wcześniejszy plan obowiązuje to nic nie można robić dopóki nowy plan nie wejdzie i to blokuje bardzo mieszkańców, których to dotyczy, w tym również mnie. Tak, że z tego, co wiem to na dwóch posiedzeniach się odbywa, na następnym, planowo jest na następnym posiedzeniu głosowanie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Tak, bo to jest pierwsze czytanie, więc najprawdopodobniej będzie na następnym, znaczy jak będą poprawki do tego no to będziemy głosowali poprawki, jeśli poprawki przejdą to wtedy plan nie jest przyjęty tylko jest przesuwany i następne głosowanie po przyjęciu poprawek może być za trzy, cztery, pięć miesięcy, bo będą jeszcze jedne konsultacje społeczne, jedno wyłożenie, ponowienie procedury. Tak to wygląda. Na ten moment nie ma żadnych poprawek, jeśli nie będzie to będzie głosowany i tak za dwa tygodnie. I tak za dwa tygodnie będzie na sesji.

Pan Piotr Falicki
Dobrze, to ja tylko ponowię mój apel o to żeby jak najszybciej przegłosować ten plan, bo było dużo czasu na wnoszenie różnych zmian, poprawek, bo to jest 7 lat, tak, że bardzo Państwa proszę o to, żeby nie przeciągać tego, tylko żeby to przegłosować. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękujemy Panu serdecznie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Pan, jednak, jednak.

Radny – p. M. Starobrat
Tak, jednak Panie Przewodniczący, ponieważ nie do tego druku, ale do tego planu jednak została złożona poprawka do druku rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag i mam pytanie Pani Dyrektor jak będzie wyglądało odnośnie odpowiedzi tutaj dla Pana, jak będzie wyglądała procedura, w której w następnym druku zostanie przyjęta poprawka, zgłoszona przez Radną, jak to wpływa na termin II czytania i czy będziecie Państwo korygować plan o uwzględnioną drugą, Pani Dyrektor to ja powtórzę. Pani Dyrektor mam pytanie, jeżeli do następnego druku, czyli druku mówiącego o rozstrzygnięciu o sposobie nieuwzględnionych uwag przez Prezydenta, jeżeli zostanie przyjęta poprawka przez Radę Miasta Krakowa jak to wpłynie na procedurę planistyczną, tak między innymi w odpowiedzi tutaj dla Pana czy za dwa tygodnie możemy ten plan głosować jako II czytanie, czy Państwo po uwzględnieniu tej uwagi, tej poprawki Pani Radnej Pogody – Toty przez Radę Miasta Krakowa, cofniecie ten plan, naniesiecie poprawki i dopiero później wyjdziecie z planem, mam pytanie jak będzie wyglądała procedura planistyczna, jeżeli przyjmiemy tą poprawkę.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję, tak, bo to jest jedna z dwóch metod zmiany projektu planu, poprawki do planu, albo poprzez przyjęcie uwag, prosimy.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowni Państwo każda poprawka wniesiona do projektu planu miejscowego, jeżeli będzie przez Państwa przegłosowana, ona wymaga ponowienia procedury planistycznej. Tak, że po prostu nie ma takiej możliwości żebyśmy nie ponowili procedury planistycznej. Więc, natomiast, jeżeli będzie to poprawka tak jak do druku o uwagach no to ona będzie wymagała również zmiany po prostu uchwały o uwagach, w odpowiednim zakresie musimy wprowadzić wtedy po prostu rozstrzygnięcie o sposobie uwag, musimy wprowadzić wtedy zmianę w tej uchwale.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
A jak to ma się do planu, bo o to Pan Radny pytał w tym kontekście, jak się uwzględni jakąś uwagę czy plan jest zmieniany i również są wyłożenia, konsultacje.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Każda minimalna poprawka jakakolwiek musi być, po prostu będzie, jej wynikiem będzie rozpatrzenie, będzie ponowienie procedury planistycznej. Oczywiście, musi być opiniowanie i uzgodnienie, bo jeżeli Państwo przegłosujecie to my musimy, rozstrzygnięcie, czyli uwaga nieuwzględniona staje się na przykład uwagą uwzględnioną, czyli my musimy wprowadzić zmiany w projekcie planu miejscowego tak, żeby było zgodne z tą uchwałą Rady Miasta Krakowa i po prostu ponowić procedurę. To tak jak w każdym przypadku. To jest dokładnie tak jak Pan powiedział, bo my musimy wziąć pod uwagę to, że Pani projektant musi wprowadzić zmiany w tej uchwale, musi wprowadzić w planie miejscowym, musimy zaktualizować prognozę oddziaływania na środowisko, która jest też elementem wykładanym i przekazywanym do opiniowania i uzgodnień ustawowych i później jak mamy te dwa dokumenty, czyli projekt tekstu, rysunek i prognozę oddziaływania na środowisko do tego, co Pani projektant zmieni musimy przekazać do właściwych organów, organy, jeśli nam uzgodnią i wszystko pozytywnie to dopiero wykładamy do publicznego wglądu. Czyli po prostu to jest tak gdzieś pięć, sześć miesięcy. Każda po prostu, ponowienie procedury, to zresztą Państwo wiecie, bo my jakby za każdym razem to, Państwa tak informujemy. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dobrze. To Pan Przewodniczący Maślona. Potem Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Właśnie to pytanie jest do projektodawców tych poprawek, które mają być, czy nie lepiej skorzystać ze standardowej procedury, czemu Państwo nie składają normalnej poprawki wtedy, kiedy będzie termin, bo będzie szansa, że jak będą jeszcze inne poprawki to będziemy później mieli wyłożenie już do wszystkiego kompletu. Teraz się zdarzy taka sytuacja, że uwzględnimy nieuwzględnioną przez Prezydenta rozumiem uwagę i później otwieramy sobie znowu możliwość składania poprawek, jak wtedy będzie jakaś poprawka to to nie będzie trzy, sześć miesięcy tylko dziewięć. Ponadto wydaje mi się, że była taka, takie było uzgodnienie, że jak tylko jest możliwe nie korzystamy z procedury uwzględniania przez Prezydenta nieuwzględnionych uwag tylko robimy to klasycznie normalnie poprawkami, bo to jest najbardziej transparentne. Więc to pytanie do Pani, tylko nie ma Pani projektodawczyni tej

poprawki do kolejnego druku, czemu nie ma złożonej poprawki do druku właściwego tylko idzie to, jako uwzględnienie tych nieuwzględnionych uwag, bo to trochę może tę procedurę wydłużyć, a jak tutaj Pan mieszkaniec wspomniał 7 lat to trwa, więc może dobrze żebyśmy doszli do finału, więc jakby prośba o wyjaśnienie, jakie są intencje, dlaczego tak, a nie inaczej, skąd ta ścieżka.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja cieszę się, że się Panowie tak doktoryzujecie nad poprawką, z niej ewidentnie wynika, że jest złożona do treści planu miejscowego, nie do rozpatrzenia uwag, ponieważ nie uwzględnia odrzuconych uwag i nierozpatrzonych, tylko uwzględnia zmiany w zakresach zajętości pasów drogowych w planie miejscowym. Pani Radna w tej chwili koryguje poprawkę, uzupełnia numery druku i da do rozpatrzenia zamiast do projektu uchwały. Nie będzie poprawki do rozpatrzenia uwag, bo wszyscy się zgadzamy, że ona jest bezcelowa, natomiast z treści wynika wprost, że ona dotyczy planu miejscowego i tak będzie za chwileczkę skorygowana.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. To ja mam jeszcze pytanie jedno, czy treść też będzie skorygowana, bo ona jest trochę niejednoznaczna, to znaczy na przykład wpisana droga i jest napisane, fragment ulicy Golkowskiej to znaczy, który fragment, okej, ale to dobrze żeby też to uwzględnić, bo jeśli już to żeby to było jednoznaczne. Pan Przewodniczący Starobrat teraz.

Radny – p. M. Starobrat
Ja dziękuję za wytłumaczenie Panu Przewodniczącemu Stawowemu tylko, że to zmienia całkowicie postać rzeczy, ponieważ tak jak wyszedłem na początku, chciałem zadać pytanie odnośnie poprawki, za chwilkę, jeżeli zamkniemy I czytanie, a Pani Radna zmieni poprawkę z tego druku na druk, który w tej chwili procedujemy to de facto nie będę mógł zadań pytania do Pani Radnej, a sprawa jest dosyć poważna. To znaczy ja tutaj, dlatego sugerowałem, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli przyjęlibyśmy poprawkę do tego druku 535 to de facto nie wiem czy byłaby autopoprawka Prezydenta do tego druku właściwego, czy Państwo by wycofali i wyszli z nowym. Mówiąc krótko jest to jeden wielki bałagan, ale okej, rozumiem, nowa Radna nie koniecznie musi znać się na wszystkich szczegółach, ale chciałem dopytać Panią Radną niestety, której nie ma, ale może Pan Przewodniczący Stawowy, Przewodniczący Klubu Pani Radnej odpowie mi na pytanie, ponieważ tam w tej poprawce, z którą ja się w części zgadzam to znaczy zawężenie tych ulic, tam jest wypunktowane chyba coś koło kilkunastu ulic, to nie wiem czy nie wszystkie ulice w Rajsku byśmy zawężali. To mam pytanie, do jakich parametrów, bo ja, co do zawężenia pasów drogowych się zgadzam, tylko chciałbym wiedzieć, nad czym będę głosował, czy te drogi będziemy zawężać, pas drogowy z 11 m do 10, do 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i teoretycznie mógłbym w domyśle, tak jak ostatnio przy planie Soboniowice II, Państwo zawęzili i zasadnie, do aktualnie istniejącej drogi tylko ulicy Kuryłowicza miała szerokość około 11, 12, 13 m, pełna zgoda tylko tutaj w przypadku Rajska tam drogi Panie Przewodniczący i Pani Radna Pogoda – Tota mają 3 m, w niektórych miejscach dwa samochody się nie miną, muszą czekać na podjeździe, tutaj nie możemy zawęzić do aktualnego stanu. Więc moja taka gorąca prośba, ponieważ jestem jak najbardziej za zawężeniem tych pasów drogowych o to, żeby Państwo powiedzieli, każda ulica jaką ma mieć szerokość pasa

drogowego oraz jak to będzie wyglądało, po której stronie ile będziemy zabierać z terenów mieszkańców, bo tak jak mówię, rozmawiałem tutaj z Panią Dyrektor, taka poprawka nic nie daje planistom, znaczy oni nie wiedzą czy mają zawęzić drogę o pół metra czy o 8 m. Czy finalnie droga ma mieć 2 m szerokości czy ma mieć 6 m szerokości, czy ma mieć 8 m szerokości. Więc moja gorąca prośba do Pani Radnej Pogody – Toty o to, aby wskazała w każdym przypadku, każdej drogi, która została wymieniona w poprawce jaką ma mieć konkretnie szerokość drogi, ponieważ Zarząd Dróg Miasta Krakowa może się odnieść nie do samego zawężenia tylko zawężenia do konkretnych parametrów, to sobie weryfikowałem tutaj z Wydziałem Planowania Przestrzennego. Więc moja gorąca prośba o odpowiedź Pani Radnej, do jakiej szerokości zawężamy każdą z tych dróg, żeby móc poprzeć tą poprawkę.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota prosimy.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
Szanowny Panie Radny ja wiem, że Pan jest znawcą tematu każdego i wszyscy o tym doskonale wiemy jak również i tego, jaką szerokość ulice powinny mieć i wymaga tego między innymi Pan ode mnie. Skoro Pan był taki mądry to mógł Pan zrobić własną poprawkę, co do szerokości tych dróg. Natomiast chciałam Panu przypomnieć, że jakoś na spotkaniu, przepraszam, ja Panu nie przeszkadzałam, Panie Radny Maślona jak Pan się wypowiada, więc bardzo proszę o uszanowanie tutaj mojego w tym momencie, mojej wypowiedzi i nie komentowanie. Jeśli chodzi, ciąg dalszy i spotkania z mieszkańcami, które odbyły się właśnie odnośnie tego planu przyszło ponad 100 osób, Pana tam zabrakło, natomiast Pan ma teraz najwięcej do powiedzenia w tej kwestii. Bardzo żałuję, że Pan tego nie zrobił w poprzedniej kadencji, nie dopilnował, bo mieszkaniec sam powiedział w tym momencie, że od 7 lat ten plan jest procedowany, więc ja teraz zapytam Pana Radnego, co Pan zrobił w tym temacie do tej pory, nic, nic, w tym momencie Pan siedzi i krytykuje mnie, bo ja coś próbuję zrobić, a Pan nie zrobił nic, bo nawet Pan nie zadbał o to, żeby się z tymi mieszkańcami spotkać i wysłuchać ich, czego tak naprawdę od Pana oczekują, jako Radnego ze swojego okręgu wyborczego. A jeśli chodzi o zawężenie tych dróg to nie, proszę Pana, ja ich zawężać nie będę, ja je po prostu pozostawię w takich wymiarach, jakie są aktualnie, bo gdyby Pan zauważył to są w niektórych miejscach tak wytypowane drogi przez Panią architekt, że idą po ścianach domów niektórych z mieszkańców. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Ja tylko chcę poinformować, że, to jest sprostowanie oczywiście, Pan Michał Starobrat, natomiast jedną rzecz powiem, że Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota wycofała poprawkę do tego druku następnego o uwagach, a nie ma na ten moment zgłoszonej żadnej innej poprawki. Sprostowanie Pan Radny Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Znaczy chciałem sprostować Pani Radna no właśnie były spotkania z mieszkańcami tylko nie będę się licytował ile tych spotkań było i gdzie, Panu Radnemu Mariuszowi Kękusiowi, Panu Radnemu Mariuszowi Kękusiowi pokazywałem zdjęcia na posesjach gdzie wchodziło im połowę podatku gdzie kładliśmy miarkę i pokazywaliśmy gdzie ta droga była, ale to nie chodzi o licytację Pani Radna, ja rozumie, że Pani przyjęła taką postawę atakowania mnie, jako poprzedniego Radnego, tylko chciałem Pani zwrócić uwagę, że mamy pierwsze czytanie tego projektu i dopiero teraz jestem w stanie zareagować na zmiany, aczkolwiek na Komisji

Planowania Przestrzennego jeszcze z Paniami Dyrektor rozmawialiśmy wielokrotnie, jeszcze nie tylko ja, ale i Radny Józef Jałocha, nieładnie jest atakować kolegów, ponieważ robiliśmy swoje, Pani robi swoje i tak jak powiedziałem na początku, ja się zgadzam, co do zawężenia drogi, jak najbardziej tak, tylko proszę powiedzieć, w jaki sposób, tak, żeby mieszkańcy nie byli zawiedzieni, że nagle okazuje się, że ta droga jest zawężona tylko o pół metra. Nie, wpiszmy od razu, to, co mówił tutaj mój poprzednik, żebyśmy wpisali konkretnie jak te drogi mają wyglądać. Usiądźmy z mieszkańcami, nie muszę tego robić, ma Pani kontakt z mieszkańcami, wyrysujcie Państwo konkretnie jak te drogi mają wyglądać, macie Państwo większość w Radzie, przegłosujecie sobie to, Wydział Planowania Przestrzennego to będzie musiał Państwu wyrysować i tyle, a nie atakujmy siebie nawzajem, bo ci mieszkańcy, z którymi się spotykałem odnośnie Rajska II, Pani Radna już nie musi słuchać, bo już powiedziała, więc, swoje, ci mieszkańcy z Rajska II, którzy spotykali się ze mną dokładnie o tym pamiętają. Więc moja gorąca prośba, żebyśmy nie atakowali siebie tylko robili swoje.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy drugie wystąpienie i potem Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota.

Radny – p. G. Stawowy
Ja tylko przypomnę Panu Radnemu Starobratowi, że szerokość pasa drogowego uzgadnia jednostronnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa, więc on będzie taki, na jakie zawężenie Zarząd Dróg Miasta Krakowa się zgodzi. Natomiast była przytoczona przeze mnie publicznie i jest złożona deklaracja Zastępcy Prezydenta Pana Kracika, że Zarząd Dróg zwęzi, wyrazi zgodę na zwężenie tych dróg. Oczywiście Pan doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że nie ma odpowiedzi na pytanie, na którym odcinku, której rezerwy terenu jaka będzie ta rezerwa docelowo, dlatego, że oczywiście, że 3 m to jest jakby niefunkcjonalne, ale są też takie, które mają 15 m, też są takie potrzebne. Więc najlepszym rozwiązaniem tutaj będzie zdrowy rozsądek, oczywiście rezerwy takie, żeby rozbudowywać coś, osiedle kiedyś było, możliwość dojechania do domu i jego skomunikowania i żeby nie było tak, że za kilka lat ludzie, którzy składają wnioski o pozwolenie na budowę na budowę domku nie dostawali, bo nie mają obsługi komunikacyjnej, ale z drugiej strony żeby nie było też tak jak jest teraz, że 130 postulatów mieszkańców jest odrzuconych w całości. W związku z powyższym odpowiadając na Pana pytanie pewnie będzie tak, że Zarząd Dróg przeanalizuje tą sytuację indywidualnie dla każdej z tych rezerw i będą te propozycje przygotowane, bo myślę, że i tak na końcu cokolwiek Rada przegłosuje musi Zarząd Dróg Miasta Krakowa uzgodnić, jako operator drogi. I to jest Panie Radny odpowiedź, którą Pan zna na pytanie, które Pan postawił, bo jest tu Pan już kilka lat i Pan wie jak procedura wygląda. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
To jeszcze ad vocem Panie Radny. Ja nie przyjęłam tutaj postawy atakującej Pana, raczej bym chciała Panu pokazać, żeby Pan nabrał odrobinę pokory, odrobinę pokory, naprawdę, naprawdę dla się z wszystkimi rozmawiać, załatwiać niektóre tematy, bo wiem doskonale jak Pan potrafi działać poza mównicą, potrafi Pan przyjść porozmawiać, powiedzieć, rany, przecież mieszkańcy ci nie będą tego pamiętać. Więc rozmawiajmy, pracujmy razem, a jakoś z tego

miejsca, z tego, co odbieram to w tym momencie atakuje Pan mnie, nie ja Pana. Tylko to nie jest na szkodę moją tylko na szkodę mieszkańców, naprawdę, żal mi ich.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Ja mam tylko prośbę, żeby się personalnie nie atakować, mówmy merytorycznie o poprawkach, uchwałach, projektach, decyzjach. Pan, jeszcze Pan Piotr Falicki, dopuszczę drugi raz wyjątkowo spoza Rady, bo mówił Pan bardzo króciutko i coś jeszcze chciał uzupełnić, więc prosił.

Pan Piotr Falicki
Dziękuję Państwu. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, ponieważ ja byłem pierwszy przed tą całą dyskusją, więc trudno mi się było odnieść, przewidzieć to, co Państwo powiedzą, ja chciałem Państwu nakreślić tylko troszkę sytuację, ponieważ tak jak powiedziałem, plan jest uchwalamy od prawie 7 lat, w ostatnich poprawkach do planu było zgłaszane szereg uwag przez mieszkańców dotyczących szerokości drogi, wszystkie te uwagi zostały odrzucone, słucham, 134, okej, w porządku, wierzę Pani na słowo, że było 134, natomiast jakby popatrzmy realnie na sytuację. Jeżeli tak jak Pan mówił Radny tutaj drogi tam mają, bo jeżdżę tam z racji tego, że planuję budowę, jeżeli drogi mają 3 m, że nie mogą się minąć dwa samochody i trzeba wjeżdżać ludziom na posesję, żeby się minąć, albo trzeba cofać, albo jakoś czekać, żeby ktoś się schował gdzieś to, o czym my w ogóle mówimy. Ja wiem, że mieszkańcy patrzą na projekt i widzą 15 m drogę przed swoim domem, ale umówmy się, nikt nigdy takiej drogi 15 m tam nie będzie robił, bo nie ma takiej potrzeby. Wystarczy metrów 5, 6, tam nie ma poboczy, tam nie ma chodników i pas drogowy jest tak wąski, że się nie mogą minąć dwa auta. Więc uważam, ja rozmawiałem z Panią Dyrektor Burlagą na ten temat i mówiła, że takie są przepisy, że droga o określonej jakby klasie musi mieć określone parametry i że tego nie można sobie zmieniać tak po prostu dowolnie, ale przecież, jeżeli ona będzie w planie określona na 8 m to nie znaczy, czy na 15, to nie znaczy, że trzeba tą drogę wykonać 15 m, żeby podchodziła pod same domy tak jak Pani mówi tutaj, więc nawet, jeżeli ona w planie będzie szersza to nie musi być fizycznie aż tak wykonana, aż na taką szerokość. Wystarczy, żeby się minęły dwa samochody i żeby był jakiś kawałek, tam gdzie jest miejsce żeby był kawałek chodnika, kawałek pobocza. Natomiast proszę spojrzeć na to od strony mieszkańców tak jak ja kupowałem 4 lata temu działkę i plan był już procedowany przez 3 lata i usłyszałem w Wydziale Planowania Przestrzennego, że za chwilę będzie uchwalony i 4 lata temu wydałem pieniądze na działkę i od 4 lat jestem zablokowany, bo nie mogę działki sprzedać, bo nikt mi jej ode mnie nie kupi, bo widać, że plan się ciągnie w nieskończoność, ani nie mogę się budować, nie mogę wystąpić o wuzetkę, ponieważ jest stary plan Rajsko I, Rajsko po prostu, który inaczej określa zabudowę tego terenu. Więc moje pytanie jest takie, dlaczego Państwo przez 7 lat nie zgłaszali tego tylko teraz jak już jest poddane pod głosowanie to teraz nagle wychodzą poprawki i ja słyszę, że będzie przez kolejne pół roku przesunięcie gdzie już czekam 4 lata i nic nie mogę robić w tym czasie. Więc uważam, że ten plan powinien być uchwalony tak jak został przygotowany i przeszedł wszystkie procedury i uwagi i ponowne wyłożenie i wszystko było robione przez te lata, a później, jeżeli będzie potrzeba można zgłaszać uwagi i uchwalać kolejny plan sobie za 10 lat, a niech ludzie, którzy czekają na jego uchwalenie niech już w końcu mogą coś robić i nie sądzę, żeby ktoś wybudował nagle 15 m drogę na Osterwy czy na tych pobocznych uliczkach gdzie teraz są 3 m, przecież umówmy się, nikt tego nie będzie robił, bo nie ma takiej potrzeby, wystarczy 5, 6 metrów. Apeluję o rozsądek tutaj, bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękujemy serdecznie. Ktoś z Państwa jeszcze? Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy, trzecie wystąpienie.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący ja bym chciał trochę Panu wytłumaczyć, jeśli Pan pozwoli. Ja wiem, bo prowadzimy korespondencję od jakiegoś czasu. Sytuacja jest następująca, jeżeli wchodzi plan miejscowy z rezerwą terenową pod drogę to to wszystko, co znajduje się pod tą rezerwą fizycznie w terenie jest zamrożone na wszelkie pozwolenie na budowę, zgłoszenia, przebudowy i tak de facto na przykład kwestie przebudowy płotu czy przebudowy zjazdu, czy przebudowę, nie wiem, budowę fontanny na podwórku kogoś, czegoś, co wymaga decyzji administracyjnej nie da się tego zrobić, ponieważ jest to w rezerwie terenowej i jest wyłączone z jakichkolwiek inwestycji o charakterze kubaturowym wymagającym zgłoszenia, pozwolenia, lub jakiejkolwiek innej formy decyzji administracyjnej. I to nie jest takie proste, żeby te tereny pozostawić w ten sposób, bo tak de facto one są w znacznej mierze zamrożone. Do tego dochodzi taka kwestia, że od dróg w zależności od kategorii wyznacza się odległość zabudowy i odległości lokalizacji budynków od zajętości pasa drogowego. Więc jeżeli są wąskie działki i droga jest szeroka to te działki w zasadzie są niebudowlane. I stąd jest cała ta sytuacja, to nie jest kwestia, żeby komuś utrudnić życie, bo kupił działkę rolną, zieloną tak jak Pan i czeka na zmianę planu miejscowego, bo Pan doskonale wie, że Pan tej działki nie będzie sprzedawał, bo cena ziemi poszła na tyle w górę, że Panu się opłaca jeszcze te kilka miesięcy poczekać, ale ta sytuacja niezmieniona dotyczy tam setek ludzi, dziesiątek domów i nieruchomości, być może w niektórych przypadkach do tego stopnia, że się waży los czy ona będzie budowlana czy będzie budowlana teoretycznie, bo nie zmieści się budynek na niej. W związku z tym to nie jest takie wyznaczanie, plus tam są często zajętości terenów w miejscach gdzie są skarpy, gdzie fizycznie jest istniejący budynek lub w jego bezpośredniej okolicy, to nie jest tak, że rezerwa jest neutralna dla osób, które mają na swojej nieruchomości ją, ona po prostu tą nieruchomość w pewnym sensie mrozi. Po to się wprowadza rezerwy pod układy komunikacyjne, żeby ten teren zabezpieczyć przed zainwestowaniem, co do zasady, nawet, jeżeli to jest gigantyczna droga zbiorcza, nawet, jeżeli to jest rezerwa pod tramwaj to to jest wszystko robione po to, żeby ten teren został niezabudowany. I tutaj w przypadku osiedla takiego nawet małego jak Rajsko sytuacja jest dokładnie analogiczna. Teren zajętości dróg publicznych jest wyłączony spod możliwości inwestowania. Co więcej, miasto nawet go nie wykupuje od tych właścicieli, po prostu zostaje zamrożone do czasu realizacji inwestycji. Oczywiście ma Pan rację w tym zakresie, że wiadomo dzisiaj czy ulica jedna, druga czy piąta będzie miała 6 m szerokości czy będzie miała chodnik dwustronny, jednostronny, czy będzie miała 12 m, tego nie wiadomo, bo nie ma żadnego projektu. Niemniej jednak wiadomo, że jak na relatywnie duże osiedle te drogi szerokie mrożą ludziom te nieruchomości, oni tam nic nie mogą zrobić, na przykład nie mogą płotu przebudować, jeżeli ten płot wymaga jakiejkolwiek zgody administracyjnej, nie mogą na przykład nowego zjazdu zrobić, bo jeżeli ten zjazd jest na rezerwie tej białej pod drogę publiczną to oni nie postawią, bo muszą mieć zgodne z projektem, prawdopodobnie ten zjazd będzie poza rezerwą, to często już jest na przykład na podwórku tych ludzi. Więc to nie jest takie neutralne dla tych właścicieli nieruchomości na działkach, na których są te rezerwy wprowadzone. Dziękuję. Proszę o odrobinę cierpliwości, bo jeżeli ta poprawka zostanie uzgodniona i przejdzie przez Radę Miasta to jest pewnie kwestia, będzie uzgodniona z Zarządem Dróg tak jak wcześniej było mówione, więc to jest kwestia pewnie trzech do pięciu miesięcy.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota trzecie wystąpienie również, ale w tych trzecich ja dopuszczam, nie muszę, ale prosiłbym krócej, dobrze.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
Ja jeszcze dopowiem. W zakresie zmiany zapisów dotyczących obszaru US1, które będą miały na celu przede wszystkim dopuszczenie na tym terenie zagospodarowania związanego ze sportem to znaczy w pełnym tego słowa znaczeniu poprzez pełne wykorzystanie potencjału tego terenu to na dzień dzisiejszy jakby Pan Radny Starobrat też wiedział, zgłosiła się do mnie szkoła Rajska, która z tego terenu też korzysta i nie mają możliwości nawet postawienia kontenera szatniowego gdzie dzieci mogłyby się w cywilizowanych warunkach przebierać i korzystać w pełni w godnych warunkach z tego terenu, bo niestety taki jest plan, bo plan zagospodarowania przestrzennego na dzień dzisiejszy tego nie dopuszcza. Dlatego też wnosimy między innymi o to, aby na tym obiekcie sportowym można było stawiać sanitariaty bądź ewentualnie w przyszłości szatnie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Radny Włodzimierz Pietrus, Przewodniczący, pierwsze wystąpienie.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja mam pytanie do Wydziału Planowania czy poprawka podająca szerokość drogi musi mieć minimalną szerokość sprecyzowaną czy nie musi tego mieć. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy Wydział może odpowiedzieć?

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowni Państwo!
Na pewno dobrze by było jakby była ta szerokość podana, albo jakieś przynajmniej odniesienie się do krawędzi jezdni czy też do chodników, bo wtedy jakoś tak możemy próbować to wprowadzić, bo to zawężenie pasów drogowych może, chociaż w przybliżeniu podać, o jakie wartości chodzi, bo może po prostu trzeba napisać na przykład od, do i my wtedy sobie przeanalizujemy na jakimś odcinku. Myślę, że to by było, to by było troszkę może lepsze. Natomiast jak nie będziemy mieć tego to po prostu będziemy, chociaż nie wiem, może dobre by było żeby było napisane, nie wiem, może uwzględniały jakieś istniejącego zagospodarowanie, chociaż chcę powiedzieć, że jak my robimy projekt planu miejscowego my to uwzględniamy, uwzględniamy ogrodzenia, uwzględniamy czy to są trwałe ogrodzenia, czy to są na przykład siatki ogrodzeniowe, więc to nasz projekt też tam oczywiście uwzględnia. Natomiast zawsze dostajemy takie wytyczne i tutaj też dostaliśmy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, że po prostu te szerokości ulic, jezdnia na przykład musi mieć 6 m o obustronne chodniki i mamy takie wytyczne, właściwie uzgodnienie Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który wręcz nam podaje, że jezdnia ma mieć szerokość 6 m i obustronne chodniki i tutaj podają nam konkretnie, o jakie tutaj ulice chodzi i gdzie są ewentualnie dopuszczone jakieś poszerzenia. Więc myślę, że to jakoś trzeba w tej poprawce pewnie jakoś przeanalizować jeszcze po prostu troszkę może doprecyzować, żeby było wiadomo, o co chodzi, bo na niektórych odcinkach są na przykład chodniki, być może na niektórych, w niektórych ulicach na przykład, jeżeli nie ma chodników, a my w planie miejscowym robimy na przykład obustronny, robimy już taki pas drogowy, że przewidujemy obustronne chodniki to na przykład można, jeżeli byłoby podane,

że przy jakiejś drodze wystarczyłby tylko jeden chodnik, jeden chodnik jednostronny to wtedy już nam to coś sugeruje, że ewentualnie nie chodzi o ten szerszy parametr z dwoma chodnikami. Więc myślę, że tyle, natomiast generalnie rzecz biorąc, jeżeli to Zarząd Dróg Miasta Krakowa uzgodni to będziemy ponawiać procedurę, jeśli tego nie uzgodni to wtedy procedurę, jakby przedstawimy z powrotem ten sam projekt planu do uchwalenia. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Włodzimierz Pietrus, Przewodniczący, drugie wystąpienie.

Radny – p. W. Pietrus
To ja chciałem jeszcze zapytać czy ta szerokość musi być zgodna z rozporządzeniem, rozumiem, bo jak nie to będzie uchylone, to jest pierwsze pytanie. A drugie czy można dostać podpowiedzi gdzie mogą być odstępstwa, bo rozporządzenie przewiduje odstępstwa i w jakiej skali one mogą być.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowni Państwo ja myślę, że takie pytania na temat dróg szczegółowe dobrze żeby tutaj nie wiem czy jest ktoś z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Dyrektor, zastępca czy ktoś, kto by ewentualnie mógł powiedzieć, na jakich zasadach mogłyby być te odstępstwa, dlatego, że my dostajemy twarde warunki od Państwa z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, natomiast później trochę to wygląda inaczej, są jakieś odstępstwa, o których tak naprawdę ja na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, w jakim zakresie mogłyby być odstępstwa, bo tego po prostu nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć czy odstępstwo o metr czy o dwa, po prostu nie wiem, czym się kieruje Zarząd Dróg Miasta Krakowa w konkretnych przypadkach, dlatego, że dostajemy zawsze takie wytyczne, że, dla projektantów, że my mamy się trzymać albo przepisów odrębnych, albo rozporządzenia, które w tym momencie, to normatywne z 2018 roku mieliśmy takie wytyczne nie obowiązuje, więc myślę, że to jest bardziej szczegółowe pytanie do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ponieważ różne są po prostu przypadki i to myślę, że trzeba będzie indywidualnie już po prostu rozpatrywać każdą drogę. Tak, że ja po prostu nie odpowiem na to pytanie. Myślę, że szkoda, że nie ma tutaj Pana Dyrektora, Pana Dyrektora Trzepaka, bo generalnie rzecz biorąc Pan Dyrektor nam te pisma, uzgodnienie podpisuje. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Przewodniczący Włodzimierz Pietrus trzecie wystąpienie.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Bo tam w realu są takie trudne warunki do ukształtowania jakiejkolwiek drogi, szczególnie są 3 m drogi gdzie idzie uskok, znaczy idzie zbocze, droga i zbocze kontynuuje dalej swój bieg, więc tak naprawdę nawet nie ma technicznie możliwości ulokowania drogi, więc pytanie moje jest takie czy może Prezydent nie przedłożyłby właściwej poprawki do tego druku tak, żeby ona była poprawnie technicznie i prawnie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
To bym oczywiście musiała Szanowni Państwo przedyskutować z Panem Prezydentem, nie mogę tutaj w tym momencie na ten temat się wypowiedzieć, czy my moglibyśmy wprowadzić to, jako autopoprawkę z uwagi na to, że tak naprawdę my, jeżeli przedstawiamy projekt planu do uchwalenia to my uważamy, że ten projekt jest właściwy, a nie, że przedstawiamy coś, co uważamy, że nie jest właściwe, my po prostu się podpisujemy pod tym. Natomiast, jeżeli Państwo uważacie, że coś należy skorygować to ja rozumiem, że to już jest jakby Państwa inicjatywa, bo my naprawdę tak robimy te projekty, że zważamy na tą własność prywatną, to nie jest tak, że my sobie tak te kreski rysujemy w oderwaniu od rzeczywistości. Więc można powiedzieć, że jeżeli przedstawiamy Państwu projekt planu do uchwalenia to my uważamy, że taki jest właściwy i podpisuje się również pod tym komunikant, mamy dwóch inżynierów drogowych, zresztą oni wywodzą się z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, doskonale znają się na drogach i myślę, że w sytuacji, gdzie w jakimś zakresie droga mogłaby być zawężona to by na pewno to wcześniej zrobili. Natomiast na ten moment uważam, że wolelibyśmy żeby to odbywało się już jakby z inicjatywy Państwa. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Ja się też zgłosiłem króciutko, bo wpłynęła poprawka do tego druku, ona jest podobna, albo taka sama, ale przynajmniej w zakresie dróg jest identyczna względem, albo przynajmniej podobna względem tego i są te same wątpliwości. Znaczy to jest moje zdanie, ja tak uważam, że tak ogólnikowo zapisana poprawka nie nadaje się do głosowania na następnej sesji, ona jest po prostu niechlujna, przepraszam za to określenie. Jeśli mamy wpisane, ja po prostu nie wiem, nad czym głosuję, jeśli będę głosował na następnej sesji. Jeśli jest, tu cytat, napisane: zgłaszam poprawkę do projektu MPZP Rajsko II w zakresie 1. Zwężenia pasów drogowych dróg następujących ulic: i jest jedna KDD10, fragment ulica Antoniego Kenera, to ja nie wiem, o który fragment chodzi. Więc tak naprawdę my nie będziemy wiedzieć nad czym głosujemy, bo to może oznaczać każde miejsce. Poprawki stanowione prawem muszą być w jakiś sposób jednoznaczne. Więc ja rozumiem pewne uzgodnienia, ale Urząd, ale Zarząd Dróg, który w imieniu Prezydenta uzgadnia kwestie drogowe też musi mieć konkretną rzecz, by móc coś uzgodnić, a my tak naprawdę będziemy głosować coś w ciemno. Dlatego też ja sądzę, że mamy czas na to, żeby przygotować solidne poprawki, zróbmy to porządnie, albo osoby zainteresowane, ja tego terenu tak bardzo nie znam, więc się tego nie podejmę, ale kibicuję, żeby to się udało, zróbmy to porządnie żeby potem po pierwsze i mieszkańcy wiedzieli, czego się mniej więcej spodziewać, żeby też tym mieszkańcom można było powiedzieć, która ulica, gdzie jest, jak mniej więcej szacowane do załóżmy zawężenia względem projektu, po drugie żebyśmy my, jako Radni też to wiedzieli głosując, a po trzecie sądzę, że też kluczowe i bardzo ważne, żeby nie było potem zarzutu takiego i podważania ewentualnego uchylenia planu, bo poprawka jest niejednoznaczna, Urząd coś zrobi i potem będzie można powiedzieć, że zrobił zgodnie, albo niezgodnie z tym, co było zapisane. Więc też pod tym kątem patrzmy żeby potem nie było wątpliwości, co do ewentualnych uchyleń, bo poprawka, która została, załóżmy zostanie przyjęta nie powinna zostać przyjęta. Więc ja tutaj bym prosił, mamy czas, w razie czego jeśli będzie też taki wniosek wydłużmy ten termin poprawek i autopoprawek, nie tak jak mamy standardowo tydzień, tylko zróbmy to, nie mam kalendarza, leży tam dalej, zróbmy to przed następną sesją dzień czy dwa, żeby była szansa na ten temat przedyskutować, dobrze to zrobić i sądzę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, bez awantur, bez jakichś wycieczek osobistych, bo chyba nie o to chodzi. Pani Dyrektor chciała od razu się odnieść, bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż

Szanowni Państwo, jeśli będziecie Państwo rzeczywiście składać poprawki, jeśli chodzi o drogi, bo na przykład może to po prostu trzeba jakoś zrobić w porozumieniu z Zarządem Dróg Miasta Krakowa, bo żeby oni jakby powiedzieli może od razu czy się zgodzą, czy się nie zgodzą, bo na przykład mamy ostatnie uzgodnienie, mamy uzgodnienie na przykład do planu miejscowego i tylko cytat mówię: Należy przewidzieć poszerzenie drogi KDW do parametrów umożliwiających budowę ciągi pieszo – jezdnego o szerokości 5 m. Więc Zarząd Dróg Miasta Krakowa uzgadniając nam projekty planu miejscowego naprawdę tutaj jakby to dosyć szczegółowo analizuje, być może oni znajdą jakieś miejsca, na które się zgodzą, żeby ewentualnie jeszcze zawęzić te pasy drogowe, tak, żebyście Państwo może też mieli jakby taką już pewność, że nam tego po prostu, że tego później nie zanegują. Może jest jakaś taka forma, taka troszkę nieformalna, ale może w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miasta Krakowa prędzej może taką już konkretną poprawkę by się udało po prostu przygotować. Tak, że ja mam taki pomysł, ale nie wiem.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Ja sądzę, że jest takie wyjście, żeby po prostu zorganizować spotkanie Radnych zainteresowanych, Pani Dyrektor czy Pani projektant z Wydziałem, z Zarządem Dróg Miasta Krakowa, z osobami, które też to, i po prostu porozmawiania, rozpatrzenia każdej ulicy krok po kroku, bo być może część już, jak Pani Dyrektor przeczytała informacji już jest, więc nie trzeba tutaj wymyślać tylko zapisać, a część być może uda się ustalić tak, żeby to było po prostu jednoznaczne i wtedy my, jako Radni będziemy wiedzieć dokładnie, nad czym głosujemy.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż

W jakim zakresie po prostu jest to realne, bo być może, bo po prostu może się okazać, że Państwo coś napiszecie, a i tak to będzie zanegowane, bo może są jakieś takie miejsca, gdzie jeszcze teoretycznie można powiedzieć, można trochę zawęzić. Więc może taki byłby pomysł mój. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Więc tutaj tak byśmy po prostu zrobili, żeby takie spotkanie tutaj zaaranżować i zrobić. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Dobrze drodzy Państwo w ramach dyskusji, trzeci raz? Ja wydłużę termin poprawek, sesja jest, następna sesja jest 12-go, więc zrobimy poprawki do 10-go, do wtorku, dobra, 11-ty. Zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu i określam autopoprawki można wprowadzać do piątku do 7 marca, 7 marca tego roku do 15.oo, a poprawki, to jest 11 marca 2025 roku, to jest wtorek przed sesją z tym, że godzina 12.oo w południe. Robiliśmy tak, więc tak będzie chyba najbardziej rozsądnie żeby to wszystko zrobić zgodnie z procedurą i prawem. Następny druk jedno czytanie. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II.

Projekt Prezydenta, 535, referuje Pani Dyrektor i Pani projektant.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Projekt uchwały to znaczy projekt według druku 535 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag zawiera propozycje sposobu rozpatrzenia uwag przez Radę Miasta Krakowa oraz wyjaśnienie przesłanek takiego stanowiska Rady Miasta Krakowa w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały. Chciałam

ponadto Państwa poinformować, że uwagi oraz propozycja ich rozstrzygnięcia była również omawiana na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa w dniu 24 lutego tego roku. Kopie uwag zawierające ich pełną treść zostały przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa i są do Państwa wglądu w każdej chwili. Treść uwag oraz propozycje sposobu ich rozpatrzenia przez Radę przedstawi projektant planu Pani Agata Burlaga. Prezydent proponuje by rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia poszczególnych uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Bardzo prosimy.

Główny projektant planu Pani Agata Burlaga
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Projekt planu Rajsko II dwukrotnie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu. W terminie zbierania uwag do projektu planu złożono 183 uwagi, z których 179 nie zostało uwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Uwagi te ze względu na poruszaną w postulatach tematykę można podzielić na następujące grupy. Pierwsza grupa to uwagi zawierające postulaty niezgodne ze Studium. W 25 uwagach postulowano o zmianę przeznaczenia działek lub części działek na tereny inwestycyjny, dopuszczenie na nich możliwości zabudowy. Podczas pierwszego wyłożenia postulaty te zostały zawarte w uwagach numer od 1 do 7, 9, 10, 13, 14, 40, 42, 49, 51, 52, od 54 do 56, 84, 97 pkt 2, 98, od 105 do 107. W jednej uwadze postulowano o obniżenie wskaźnika terenu biologicznie czynnego i umożliwienie na działkach realizacji utwardzonego parkingu. Podczas pierwszego wyłożenia postulat został zawarty w uwadze numer 11. Druga grupa to uwagi dotyczące terenów komunikacji w tym 41 postulatów w zakresie ulicy Kuryłowicza, teren KDZ1 zostały zawarte w uwagach złożonych podczas pierwszego wyłożenia od numerach od 27 do 36, 53, 58, 59, 82, 83, od 87 do 91, 123, 124, od 159 do 174, 184. 65 postulatów w zakresie ulicy Szczawnickiej i ulicy Ratowniczej teren KDD1 zostały zawarte w uwagach wyłożonych podczas pierwszego wyłożenia o numerach 12, od 20 do 26, od 28 do 32, 35, 37, 39, 43, 44, 57, od 58 do 68, 73, 77, 78, 80, 82, 83, 85, od 87 do 91, 94, 95, od 99 do 101, 116, 123, od 125 do 144, 146, 148, od 150 do 156, od 159 do 174. 14 postulatów w zakresie ulicy Grawerskiej, teren KDD2 zostały zawarte w uwagach złożonych podczas pierwszego wyłożenia o numerach 80, 125, od 142 do 144, 146, 148, od 150 do 156. 50 postulatów w zakresie ulicy Tuchowskiej, teren KDD3 zostały zawarte w uwagach złożonych podczas pierwszego wyłożenia o numerach od 28 do 36, 39, 58, 59, od 76 do 83, 85, od 87 do 91, 96, 123, 125, od 142 do 156, od 159 do 174. 65 postulatów w zakresie ulicy Osterwy, teren KDD4 zostały zawarte w uwagach złożonych podczas pierwszego wyłożenia o numerach od 15 do 19, od 28 do 37, 39, od 43 do 46, od 58 do 60, 68, 72, 73, 74, od 76 do 78, 82, 83, 85, od 87 do 91, 97 pkt 1, od 108 do 112, 123, od 159 do 174, od 180 do 183. 48 postulatów w zakresie ulicy Droga Rokadowa, teren KDD5 zostały zawarte w uwagach złożonych podczas pierwszego wyłożenia o numerach od 28 do 37, 39, 43, od 58 do 60, 68, 73, 77, 78, 82, 83, od 87 do 91, 117, 118, od 121 do 123, od 159 do 175, 177. 48 postulatów w zakresie ulicy Nad Fosą, tereny KDD7, KDD8, KDW5 zostały zawarte w uwagach złożonych podczas pierwszego wyłożenia o numerach od 28 do 37, od 43 do 46, od 58 do 60, 68, 70, 71, 73, 82, 83, od 87 do 93, 97 pkt 1, 123, od 157 do 174. Jeden postulat w zakresie ulicy Golkowickiej teren KDD11 został zawarty w uwadze złożonej podczas pierwszego wyłożenia o numerze 38. 35 postulatów w zakresie terenów komunikacji w całym obszarze planu zostały

zawarte w uwagach złożonych podczas pierwszego wyłożenia o numerach od 15 do 24, 45, 46, od 61 do 67, 75, 86, od 102 do 104, od 108 do 115, 176, 178, 179. Trzecia grupa to pozostałe uwagi, w których wnoszono o przekwalifikowanie działki z rolnej na budowlaną postulat został zawarty w uwadze z pierwszego wyłożenia o numerze 41. Przeznaczenie działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, możliwości realizacji zabudowy na podstawie szczegółowych badań geologicznych, postulat został zawarty w uwagach złożonych podczas pierwszego wyłożenia o numerach 47 i 50. Odnosząc się do treści wniesionych uwag należy wyjaśnić, iż ich rozstrzygnięcie było uzależnione od konieczności zachowania zgodności projektu planu z ustaleniami dokumentu Studium, od spełnienia wymogów ustawy dotyczących zachowania ładu przestrzennego, przyjęte w projekcie planu Rajsko II rozwiązania planistyczne, w tym przeznaczenia terenów, parametry zabudowy oraz wyznaczone linie zabudowy mają na celu zachowanie ładu przestrzennego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, od wyważenia pomiędzy interesem publicznym, a prywatnym, od uzyskanych w toku procedury planistycznej opinii i uzgodnień, od wymogów wynikających z przepisów odrębnych. Szczegółowe uzasadnienie nieuwzględnienia uwag znajduje się w załączniku do projektu uchwały. Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwag złożonych do projektu MPZP obszaru Rajsko II zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały według druku 535. Ewentualne wprowadzenie przez Radę Miasta Krakowa poprawek dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag będzie skutkowało ponowieniem czynności planistycznych. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję ślicznie. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę. Otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pan Radny Michał Starobrat, ta poprawka została wycofana Pani Radnej Agnieszki Pogody – Toty, dotycząca uwag.

Radny – p. M. Starobrat
Tak Panie Przewodniczący, ale przy poprzednim punkcie wyczerpałem limit swoich wypowiedzi, stąd zadam pytanie tuta, które w sumie dotyczy także składanych uwag. Mam pytanie Pani Dyrektor czy Szanowni Państwo, czy do tego planu Rajsko II były składane uwagi, które dopuszczały możliwość korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków. Pytam o to, ponieważ pojawiło się to w poprawce do tego planu, chciałbym zweryfikować, bo jestem jak najbardziej za taką możliwością tylko do tej pory przez 6 ostatnich lat jak pamiętam od poprzedniej kadencji informowali nas Państwo, że nie ma takiej fizycznej możliwości, abyśmy wyrazili zgodę jakiemukolwiek mieszkańcowi miasta Krakowa na przydomowe oczyszczalnie. Nie jestem pewien, co do całego miasta, aczkolwiek jestem pewien odnośnie okręgów, które reprezentuję w Swoszowicach pamiętam dokładnie o to samo prosił Radny Józef Jałocha, pytałem się o to również ja przez ostatnie lata i dostawaliśmy informacje, że nie ma takiej technicznej możliwości, nie zgodzicie się Państwo nigdy na to, żeby w tym terenie przydomowe oczyszczalnie ścieków były. Czy coś się zmieniło w tym temacie, czy te uwagi, czy mieszkańcy zgłaszali takie uwagi, bo pojawiła się taka poprawka, ja jestem jak najbardziej za nią tylko pytanie, co się będzie działo, czy Państwo wyrazicie zgodę, bo bez Państwa zgody de facto nawet przegłosowanie tej poprawki nic nam nie wniesie tylko wydłuży procedurę planistyczną, czy przyjdziecie Państwo ponownie ze zmienionym planem, de facto z niezmienionym w temacie przydomowych oczyszczalni. Więc mam taką gorącą prośbę o to, aby Państwo skorygowali ewentualnie moją wiedzę, bądź potwierdzili to, co do tej pory było mówione.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowni Państwo! Szanowny Panie Przewodniczący!
Do tego projektu planu miejscowego Pani projektant powiedziała, że nie było uwag dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast generalnie rzecz biorąc mam takie stanowisko wynikające z ustawy prawo wodne, stanowisko naszego geologa powiatowego i generalnie rzecz biorąc polityka miasta do tej pory była taka, żeby te przydomowe oczyszczalnie nie były możliwe do realizacji, czyli generalnie rzecz biorąc były zakazy lokalizacji oczyszczalni ścieków, oczyszczalni, przydomowych oczyszczalni ścieków. Ja może taką krótką informację jednak przeczytam, bo nie chciałabym tutaj w jakiś sposób tutaj coś źle powiedzieć, mam stanowisko geologa powiatowego. Mianowicie tak, art. 83 ust. 2 prawo wodne, ustawy prawo wodne, cytat: Wybór miejsca i sposobu wykorzystania dla albo usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko. Jeśli nieruchomość będzie wyposażona w tego rodzaju urządzenia, to już jest jakby komentarz do tego, w tego rodzaju urządzenia to właściciel nie ma obowiązku późniejszego przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. I to wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym w sytuacji, w związku z powyższym nie zostałby spełniony warunek nałożony przez art. 83 ust. 4 ustawy prawo wodne mówiący o tym, że miejscach gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ten sam, co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska. Czyli generalnie rzecz biorąc, jeżeli miasto Kraków jakby, mamy dbać o środowisko, w związku z powyższym powinniśmy takie stosować rozwiązania w sytuacji, kiedy mamy już zaprojektowaną czy też będzie w przyszłości realizowana kanalizacja to musimy spowodować, żeby osoby, które mają taką przydomową oczyszczalnię ścieków podpinały się po prostu do kanalizacji. Z kolei tutaj mamy też również takie uwarunkowanie dotyczące występowania obszaru udokumentowanego głównego zbiornika wód podziemnych, subzbiornik Bogucice i obszar ochronny tego zbiornika, to jest kolejny warunek jakby sugerujący na to właśnie, na ten sposób jakby usuwania ścieków, czyli my dopuszczamy do szamba do czasu realizacji kanalizacji Natomiast tych oczyszczalni ścieków przydomowych nie dopuszczam tak jeszcze reasumując. Kolejny argument przemawiający za tym, że tutaj też powinien być wpisany zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w projekcie tego planu, są to uwarunkowania wynikające z uwzględnienia w obszarze planu występowanie obszarów osuwisk wpisanych do rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, granice terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wpisane do rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, terenu o spadkach powyżej 12 % predysponowane do występowania ruchów masowych. I teraz ponadto w projekcie planu miejscowego Rajsko II ustala się odprowadzenie ścieków bytowych przemysłowych w oparciu o system kanalizacji rozdzielczej gdyż część terenów przeznaczonych do zainwestowania zlokalizowanych jest w aglomeracji Kraków, która została wyznaczona uchwałą Rady Miasta Krakowa z 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków. Obszary i granice aglomeracji wskazane w załączniku do wyżej przytoczonej uchwały to tereny, na których ze względu na gęstość zaludnienia bądź koncentracji działalności gospodarczej ścieki komunalne powinny być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Prawo to jest konsekwencją faktu, że Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków

komunalnych. Dlatego też, aby uporządkować gospodarkę ściekową utworzono Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, którego następstwem jest wskazanie aglomeracji, które winny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej. I to jest informacja, którą przygotowała Pani projektant infrastruktury technicznej Pani Anna Leśniak uzasadniając właśnie te nasze zapisy. Dodatkowo wystąpiliśmy również do geologa powiatowego o stanowisko w tej sprawie i też zacytuję Pana geologa powiatowego Pana Marka Czernka. Kierując się wytycznymi wynikającymi z dostępnych opracować naukowych podnieść należy, iż jednym z głównych czynników determinujących powstawanie zjawisk osuwania się ma ziemnych jest wzrost wilgotności gruntu. Należy w szczególności podnieść, iż dostarczana do gruntu woda przyczynia się do zwiększenia wilgotności, wzrostu wielkości ciśnienia porowego, zmian plastyczności czy zwięzłości gruntów, co powoduje zmiany parametrów geotechnicznych gruntów na bardziej niekorzystne, a czasem prowadzi do całkowitej utraty przez grunty właściwości geomechanicznych. Mając na uwadze mechanizmy działania przydomowych oczyszczalni ścieków działanie takie każdorazowo związane są z wprowadzeniem dodatkowych ilości wód z oczyszczonych ścieków do gruntu. Realizacji takich czynności w granicach już rozpoznanych osuwisk w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi czy też na terenach zróżnicowanej morfologii charakteryzując spadkami przekraczającymi 12 % stanowi istotne i bezpośrednie zagrożenie dla wzbudzenia na nowo dotychczas rozpoznanych form osuwiskowych lub może prowadzić do uaktywnienia się nowych form ruchów masowych ziemi. Wystąpienia aktywnych ruchów masowych ziemi jest każdorazowo zagrożeniem do istniejącej substancji budowlanej, budynków kubaturowych i infrastruktury podziemnej oraz mienia i życia ludzi, co wprost wiąże się z możliwością wystąpienia katastrof budowlanych czy też zniszczeń o znacznych rozmiarach. Jednocześnie tutaj Pan geolog powiatowy powołuje się również na jedno z haseł, które były tutaj określane przy standardach odpowiedzialnego budownictwa ogłoszonych przez naszego Pana Prezydenta, nie dla ryzykownej zabudowy na osuwiskach. Należy, bowiem pamiętać, iż jednym ze sposobów służących zapobieganiu wystąpienia osuwisk, zjawisk osuwania się mas ziemnych jest ograniczenie infiltracji wód, a nie ich dodatkowe wprowadzanie, co byłoby nieodzowne przy dopuszczeniu realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w obszarach występowania zintensyfikowanych zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Takie jest nasze wyjaśnienie, stanowisko również Pana Dyrektora, Zastępcy Dyrektora Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza Pana geologa powiatowego Pana Marka Czernka na ten temat. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Włodzimierz Pietrus.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja chciałem zapytać o oczyszczalnie przydomowe, bo jeżeli pamiętam to w planie miejscowym Balice, tylko nie wiem czy jeden czy dwa, przeszła poprawka dopuszczająca przydomowe oczyszczalnie ze względu na to, że dla nich, dla mieszkańców nie ma alternatywy. Więc chciałbym tutaj doprecyzować czy tutaj nie ma alternatywy na pewno wszędzie czy po prostu, jeżeli tam są miejsca, że nie ma alternatywy to być może trzeba dopuścić taką możliwość. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota prosimy.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
To ja może jeszcze a propos tego do Pana Radnego Pietrusa, ja się doszukałam takiego wyroku WSA w Krakowie z 18 września 2024 roku gdzie jest zapis mówiący o właśnie robieniu przydomowych oczyszczalni, że jest to niezgodne z Konstytucją, kodeksem cywilnym i o gospodarce odpadami. Czyli nie ma czegoś takiego, że jest zakaz w ogóle robienia oczyszczalni przydomowych. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Urzędu jeszcze chciałby udzielić odpowiedzi jakiejś? Pan Radny Michał Starobrat może.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Dyrektor ja dziękuję za informację tylko tak jak w przypadku planu bodajże Soboniowice II Zarząd Dróg Miasta Krakowa zmienił zdanie odnośnie szerokości drogi, tak mam nadzieję też zmieni zdanie na temat szerokości pasów drogowych w planie Rajsko II i teraz pytanie czy powiatowy geolog też wyrazi zgodę na odstępstwa czy nie. Mam pytanie, bo tutaj wydaje mi się, że doszliśmy do takiej sytuacji, że albo w końcu powiemy sprawdzam i przyjmiemy taką poprawkę i zobaczymy, co się stanie, bo tak jak mówię, do tej pory, rozmawiałem tutaj z Radnymi, którzy byli w poprzedniej kadencji, my byliśmy w takim przekonaniu, że inne przepisy prawa zakazują nam wprowadzanie tych przydomowych oczyszczalni ścieków, o co apelowaliśmy przez całą poprzednią kadencję. Więc pytanie czy jeżeli rzeczywiście Rada przyjmie taką poprawkę, a wydaje mi się, że większość Radnych chciałaby umożliwić części mieszkańcom, szczególnie ja rozumiem mieszkańców Rajska, ponieważ tam budowa kanalizacji, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ciągnie się od kilkudziesięciu tak naprawdę lat i cały czas jak mieszkańcy pytają mnie na temat kanalizacji okazuje się, że cały czas jest wstępny etap koncepcyjny, są problemy własnościowe, nie ma zgód właścicieli i teraz ja rozumiem mieszkańców, którzy mówią o tym, że ta kanalizacja, co prawda ma być, ale będzie dopiero za 30, albo 40 lat. Więc mam pytanie, co jeżeli przyjmiemy taką poprawkę, czy Państwo, jako miasto naniesiecie takie korekty i co będzie robił Wydział Architektury. To znaczy rozumie, że jeżeli my byśmy wpisali w miejscowy plan i przeszłoby to wszystkie uzgodnienia to Wydział Architektury musiałby wydawać wtedy pozwolenia na budowę z przydomową oczyszczalnią. To, dlatego tak jak mówię, ja skłaniam się ku temu, żeby rzeczywiście sprawdzić tylko pytanie czy jeżeli rzeczywiście przyjmiemy tą poprawkę to czy jeżeli Powiatowy Inspektor Sanitarny podtrzyma swoją decyzję to czy Państwo możecie wrócić do nas z planem, ze zmienionymi zapisami, czy to jednak mimo wszystko zdanie Powiatowego Inspektora, geologa jest nadrzędne i wtedy automatycznie nie możecie Państwo uwzględnić tej poprawki. Chodzi o to, żebyśmy poszli już krok do przodu, bo za chwilkę mieszkańcy nas pytają, co oznacza to, że przyjęliśmy jakieś poprawki czy nie, bo zaczną się cieszyć już, że będą pewne zapisy, a może się okazać, że te zapisy są tylko na chwilę. To jest tak jak byśmy dali im prezent, a za trzy miesiące czy sześć miesięcy musieli im ten prezent odebrać, ponieważ ktoś powiedział, że na niego nie zasłużyliśmy. Chodzi o to żebyśmy my, jako Radni mogli mieszkańcom przedstawić, jaka jest sytuacja, jakie są konsekwencje i czy rzeczywiście my możemy im obiecywać coś, czy nie, od kogo to finalnie zależy, czy jeżeli Rada przegłosuje poprawkę o przydomowych oczyszczalniach to to będzie czy nie, ponieważ jeżeli Powiatowy Inspektor, przepraszam, geolog powie, że nie wyraża zgody to Państwo nie macie wyjścia i musimy wrócić do planu bez przydomowych oczyszczalni.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Czy można prosić?

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowni Państwo!
Jeśli Państwo przegłosujecie poprawkę my nie możemy w tym momencie powiedzieć, jaki będzie dalszy los tego planu, czy to, czy dostaniemy wszystkie opinie i uzgodnienia pozytywne. My po prostu nie możemy tego teraz w tym momencie przesądzić. Tak samo jak Państwo wprowadzacie inne poprawki do planu miejscowego to po prostu my je jakby troszkę z automatu wprowadzamy, natomiast nie jesteśmy organem, żeby teraz w tym momencie z decydować. Patrząc na stanowisko geologa powiatowego może nam się zaświecić czerwona lampka, natomiast po prostu tego nie wiemy. Natomiast oczywiście to, co było w Balicach to była inicjatywa Państwa, myśmy tak samo stali na stanowisku takim samym jak obecnie, tylko tam troszeczkę są inne warunki gruntowe, tam trochę inaczej wygląda teren, umówmy się, tutaj jednak jest teren ze spadkami, tam jest teren płaski. Dlatego ja tu w tym momencie nie mogę nic przesądzić, tu po prostu my w tym momencie nie przesądzimy, jak Państwo przegłosujecie to będziemy, zobaczymy, co przyniesie czas. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeśli nie to jest jeszcze Pan Piotr Falicki bardzo prosimy, cztery minuty.

Pan Piotr Falicki
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz, ponieważ w poprzednim punkcie wyczerpałem ilość możliwych wystąpień. Ja powiem Państwu, że jeśli chodzi o ten plan Rajsko II to, znaczy pierwszy raz w ogóle biorę udział taki czynny w takich pracach, żeby obserwować, ale jestem generalnie zażenowany tym jak wygląda współpraca pomiędzy Wydziałem Planowania Przestrzennego, a tutaj Radą, ja nie znam tych wszystkich procedur, jestem tylko mieszkańcem, natomiast jak Państwo 7 lat pracują nad planem i ja dzwoniłem do Wydziału Planowania Przestrzennego kilkadziesiąt razy i za każdym razem słyszę, że drogi muszą być takie jakie są w projekcie, nie mogą być węższe, muszą być takie jakie żeśmy zaprojektowali. I teraz jak przychodzi do głosowania i dostali Państwo, tak jak Pani tu Radna mówiła, 134 uwagi od mieszkańców i Państwu się nie zaświeci lampka w głowie, że chyba faktycznie coś jest nie halo tylko dalej brniecie w to, że to tak musi być, bo takie mają być szerokości tych dróg, chociaż droga fizycznie ma 3 metry, a wy projektujecie 15. I trwa to miesiącami i latami i później przychodzi ten projekt pod głosowanie i dopiero jak Radni powiedzą, że to nie ma sensu to Pani Dyrektor mówi, to proszę przegłosować poprawkę i wtedy być może da się zwęzić jakieś drogi. Ale to Państwo pracują w oderwaniu od rzeczywistości. Dlaczego Państwo projektują coś, co jest fizycznie niewykonalne, wiedzą Państwo, że to jest fizycznie niewykonalne, bo tak jak mówił tutaj Pan Radny też droga ma 3 m i tu jest skarpa i tu jest skarpa, to po co coś takiego projektować i miesiącami żeby to trwało i latami i później jak przejdzie ta poprawka to Państwo będą organizować spotkanie z Zarządem Dróg Miasta Krakowa, konsultacyjne, ale to można było zrobić jak przyszły 134 uwagi od mieszkańców i widać, że jest problem i ja dzwoniłem, ale pani mówi nie, na pewno będą odrzucone, bo muszą być takie. To Państwo odrzucają, jako Prezydent odrzucane jest, ale jak przychodzi do Rady to Rada może zgłosić i wtedy jednak będziemy to od nowa procedować. To jest niepoważne proszę Państwa. Ja szczerze mówiąc jestem zażenowany jak to funkcjonuje. A odnośnie przydomowych oczyszczalni to w ogóle jest kpina, bo Państwo pracują w oderwaniu od rzeczywistości tak samo, bo to, że są zakazane przydomowe oczyszczalnie to nie znaczy, że w ten sposób nie są utylizowane te odpady i Pani tutaj cytuje wypowiedzi geologa powiatowego, a po prostu ludzie mają zgłoszone szambo, a traktują jak oczyszczalnię. Więc to

jest jakaś hipokryzja po prostu, albo zróbmy oczyszczalnię i kontrolujmy to, że są to oczyszczalnie i one muszą mieć jakieś parametry, jakieś przepisy to będą regulować, albo udajemy po prostu, zamknę oczy i mnie nie ma, udajemy, że wszyscy mają szczelne szambo, a 99 % wcale nie traktuje tego jak szczelne szambo tak jak oczyszczalnie. Po co tworzyć prawo, które jest fikcją, zejdźcie na ziemię w tym Wydziale Planowania Przestrzennego i spójrzcie na realną sytuację, a nie tworzycie jakąś fikcję po prostu i później się to ciągnie latami. Przepraszam bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam, jeszcze? Dobrze, dobrze. Dzisiaj same wyjątki dopuszczamy.

Radny – p. M. Starobrat
Szanowny Panie ja bym chciał wytłumaczyć, bo trochę stanę w obronie jednak tych biednych naszych urzędników. Wydział Planowania Przestrzennego może tak planować jakie uzgodnienia ma z innymi jednostkami miejskimi. Wiem, bronię diabła, ale niestety muszę to zrobić, bo, przepraszam, przepraszam, złego słowa użyłem, aniołów, ale przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Wydział Planowania Przestrzennego uzgadnia plan, musi mieć wszystkie zgody, opinie od innych jednostek. Jeżeli dostał od Zarządu Dróg Miasta Krakowa takie i takie wytyczne, nie może tych wytycznych przekroczyć. Przepraszam Pani Dyrektor, współpracujemy wiele lat, ale to się Państwu należy, to za szerokość dróg nie odpowiada Wydział Planowania Przestrzennego tylko opiniująca jednostka jaką jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tak, ma Pan rację, Radna składająca poprawki mogła pójść wcześniej do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, mogła uzgodnić węższe drogi, mógł Zarząd Dróg zgłosić to do Wydziału Planowania Przestrzennego, a Wydział Planowania Przestrzennego mógł nanieść to na planie, ma Pan rację. I dzisiaj byłyby już drogi poprawione. Stało się jak się stało, uważam, że ważne jest, żeby ten plan był dla mieszkańców i żeby był dobry, a nie to, żeby był przyjęty szybko, bo nie zgadzam się z Pana podejściem, że uchwalmy 15 m drogi, ponieważ to jest jednak czyjś teren, to jest teren prywatny, z którego mieszkańcy nie będą mogli korzystać. Więc jeżeli możemy ten plan poprawić to go poprawiajmy wspólnie, zgodnie, bez kłótni, więc Wydział Planowania Przestrzennego, chociaż odpowiada za plany przestrzenne, przepraszam, nie odpowiada za wszystkie wytyczne.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Ja potwierdzam, Wydział Planowania nie jest, to nie są diabły, mi na przykład zawsze się dość dobrze współpracuje, nawet jak są różne wątpliwości i różnice zdań. Dobrze drodzy Państwo, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu, głosować będziemy w bloku. Nie ma tutaj poprawki, bo została wycofana, ani autopoprawek. Następny druk, teraz się zacznie.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny Zachód.

Jest to projekt uchwały w trybie dwóch czytań, mamy I czytanie projektu Prezydenta, druk 536, referuje Pani Dyrektor. Do projektu mamy zgłoszoną poprawkę, mamy też zgłoszenia spoza Rady, w tym mamy przedstawicieli Politechniki Krakowskiej, więc też będę udzielał głosu, prosimy Pani Dyrektor o zreferowanie.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czyżyny Zachód zostało zainicjowane uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 roku, powierzchnia planu to 98,5 ha, plan jest opracowywany w Wydziale Planowania Przestrzennego, Pani, głównym projektantem jest Pani Agata Burlaga. Obszar sporządzanego planu obejmie teren położony w południowej części Krakowa w dzielnicy, oj tu coś było/…/
Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
XIV Czyżyny.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Od północy ograniczony jest Aleją Generała Bora-Komorowskiego, wzdłuż granic obowiązujących planów Generała Bora-Komorowskiego, rejon koncentracji usług i Mistrzejowice Południe, od zachodu granicami obowiązujących planów obszarów Dla wybranych obszarów przyrodniczych, etap A, oraz Ugorek Wschód, od południa Aleją Jana Pawła II wzdłuż granic obowiązujących obszarów Stare Czyżyny, Lema, Park Lotników Polskich i Czyżyny AWF, a od wschodu ulicą Stella-Sawickiego wzdłuż granicy obowiązującego planu obszaru Czyżyny, osiedle Dywizjonu 303 i 2.Pułku Lotniczego. Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie regulacji planistycznych dla dotychczas niezainwestowanych terenów położonych wzdłuż ulicy Stella-Sawickiego, wyznaczenie zasad rozwoju układu komunikacyjnego, ochrona wybranych elementów układu urbanistycznego zieleni i istniejących ciągów komunikacyjnych dawnego Lotniska Rakowice Czyżyny. Na etapie opiniowania wewnętrznego projekt planu uzyskał opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, była to opinia pozytywna z uwagami numer 262/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku. W toku sporządzania projektu planu zrealizowano wszystkie etapy procedury planistycznej określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym projekt planu uzyskał wymagane prawem opinie i uzgodnienia. Projekt planu był wykładany po raz pierwszy do publicznego wglądu w dniach 20 czerwca do 18 lipca 2023 roku, złożono 161 uwag oraz jedno pismo niestanowiące uwagi. Uwagi te zostały rozpatrzone zarządzeniem numer 2348/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 2023 roku, jedną uwagę uwzględniono, 111 uwzględniono częściowo, 49 nie uwzględniono. Sposób rozpatrzenia uwag wymagał ponowienia czynności proceduralnych, czyli opiniowanie i uzgodnienia ustawowe były przeprowadzane. I później po uzyskaniu wszystkich opinii i uzgodnień pozytywnych wyłożono projekt planu już w części i to wyłożenie miało miejsce od 2 do 30 stycznia 2024 roku, złożono 52 uwagi, 15 pism niestanowiących uwag. Uwagi te zostały rozpatrzone zarządzeniem Prezydenta numer 552/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2024 roku. Sposób rozpatrzenia uwag nie wymagał ponowienia procedury planistycznej. Do projektu uchwały zostały dołączone następujące załączniki. Załącznik numer 1 stanowiący rysunek planu, załącznik numer 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag w postaci wykazu uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, w którym ostatecznie zostanie określony sposób ich rozpatrzenia przez Radę Miasta Krakowa, załącznik numer 3 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, oraz załącznik numer 4 dane przestrzenne do tworzonych planów miejscowych wygenerowane w formie pliku elektronicznego. Do tego druku została złożona poprawka Pani Radnej Dydyńskiej – Czesak o treści zmienia się przeznaczenie terenu oznaczonego, jako UN5 na teren ZP3 czyli teren zieleni urządzonej. W punkcie 2, w wyniku wprowadzenia poprawki do projektu wprowadza się, do projektu uchwały niezbędne korekty redakcyjne w treści uchwały, w załącznikach graficznych i tekstowych dokonuje się zmian wynikających z poprawki zapewniających spójność i zgodność z prawem zaproponowanych rozwiązań planistycznych. I teraz dodatkowo informuję,

że do dyspozycji Państwa jest oczywiście projektant planu celem udzielenia wszelkich informacji Pani Agata Burlaga. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy mamy stanowiska komisji, klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie ma żadnych zgłoszeń? To ja się zgłoszę. Ja mam pytanie, żeby jakby Pani projektant może mi wskazała, albo ktoś, który to jest ten teren na projekcie planu gdzie był uprawiany rabarbar. Bo ja dokładnie nie wiem, Cogiteon, a tam nigdy nie było rabarbaru, nie, mnie się wydaje, że nie, to ja bym prosił po prostu żeby wskazać, a jeśli Pani projektant nie wie to może za chwilę Państwo, dobrze, to może za chwilę uzyskamy odpowiedź, bo też będę prosił tutaj po Państwach Radnych, tak, to ja wiem, tylko chciałbym tak dokładnie tą działkę, która to była dokładnie działka, ale to może Państwo z Politechniki mi potem powiedzą, to czy ktoś z Państwa Radnych się zgłasza jeszcze do dyskusji? Jeszcze nie to dobrze, to ja bym prosił, bo zgłosili się Państwo z Politechniki Krakowskiej, jest Pan profesor i Pani Kanclerz, w jakiej kolejności? Razem, dobrze, to bardzo proszę Pan dr hab. inż. architekt Tomasz Kapecki, profesor Politechniki Krakowskiej i Pani mgr Agnieszka, inżynier Agnieszka Kostecka – Stec, Kanclerz Politechniki Krakowskiej, bardzo prosimy.

Pan Tomasz Kapecki
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Mała refleksja, jestem pełen uznania dla wszystkich Państwa Radnych za to, że trwacie tyle godzin, Senat na Uczelni trwa trzy, cztery godziny i wydaje mi się, że to jest koniec świata, a ja tu siedzę z Państwem sześć godzin i myślę, że to jest dopiero rozgrzewka i to jest nie koniec. Proszę Państwa jesteśmy tu, bo jest to jakiś rodzaj desperacji, ponieważ przez trzy lata walczyliśmy o miejscowy plan, byliśmy na wszystkich wyłożeniach, składaliśmy po kilkadziesiąt uwag do planu i niestety wyglądało to bardzo marnie, to znaczy na 40 parę naszych uwag zostały 4 rozpatrzone, reszta została odrzucona. Mamy ostatni moment skorzystać jak gdyby z Państwa pomocy, stąd przedstawię szybciutko trzy nasze jeszcze dodatkowe uwagi, które wynikają też powiem z czego, jedna jest zupełnie nadrzędna, dwie dotyczą samej Politechniki i przejdę, żeby pokazać i nie tracić czasu.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
W razie, czego tu jest mikrofon po lewej stronie mównicy, on powinien działać.

Pan Tomasz Kapecki
Na tym slajdzie widzimy tereny uczelni w 2014 roku, tak naprawdę tereny w Czyżynach Politechnika dostała w 1972 roku, czyli mamy już ponad 50 lat i przez cały ten czas tereny naszej uczelni wyglądały mniej więcej tak jak na tym rysunku, na tym planie z 2014 roku, czyli połowa terenu to jest zabudowa UNiUM czyli nauki i mieszkalnictwa, połowę dotyczyło UN czyli usługi nauki. Tak było przez 50 lat. I wydawało mi się, że uczelnia, jako element kulturotwórczy ma zapewnione przez miasto, czy ma zapewnioną ochronę, że tu się nic nie będzie zmieniało, że uczelnia przez najbliższe 100 czy nawet 200 lat będzie miała prawo się rozwijać w tym miejscu. Chwalimy się, że Kraków jest miastem akademickim, a w tym momencie w tym roku przy tworzeniu tego planu w zasadzie od tych dwóch czy trzech lat jak walczymy nagle się wszystko zmieniło się. Zmieniło się od pola wzlotu, które zostało wpisane błędnie, niefachowo, nie kompetentnie przez konserwatora zabytków i ten zapis jak gdyby ochrony całego terenu pola wzlotów i zielonego, który był na tej uchwale wpisany do rejestru

zabytków zaczął funkcjonować, nawet, kiedy II instancja sądu, pierwsza i druga zaskarżyła ten plan pola wzlotów i został unieważniony. Te zapisy, które były wtedy wprowadzane pod rygorem natychmiastowej wykonalności zostały, tak jak mówię, mimo, że pole wzlotów przestało istnieć, jako wpis do rejestru zabytków. My mamy swój pomysł na kształtowanie Czyżyn, na pomysł urbanistyczny, który wydaje nam się, że jest na miarę naszej uczelni. Przy tym planie pracowali urbaniści z naszego wydziału architektury, pracowali architekci znani w Krakowie zdobywający nagrody, więc trudno tu podważać, że ten plan nie ma sensu. W czasie tych trzech lat, kiedy składaliśmy uwagi byliśmy dosyć mocno atakowani za wszystko, co tam chcemy zbudować, najczęściej na dokładkę, że jesteśmy deweloperem i będziemy zabudowywać ten teren mieszkaniówką. Za każdym razem jak to tłumaczyliśmy nie miało to żadnego znaczenia. Dzisiaj proszę jak gdyby Radnych o przegłosowanie trzech naszych zmian do tego planu, tak jak powiedziałem różnie mamy więcej możliwości. Pierwsza zmiana dotyczy budowy dwóch akademików, która wcina się w taki pas izolacyjny po wschodniej stronie Akopolu, wcześniej mieliśmy w tym miejscu między Cogiteonem, a Akopolem trzy akademiki, ponieważ były bardzo długie dyskusje, że nie ma zgody mieszkańców wokół na to, żeby tam postawić te akademiki, zrezygnowaliśmy tam po dwóch latach bodajże boju i chcemy zlokalizować akademiki na miejscu naszego Miasteczka Studenckiego tam, gdzie mamy cztery duże akademiki. Ten dom akademicki jest o znacznie podwyższonym standardzie, akademiki, które nie będą generować hałasu, ponieważ są klimatyzowane, zamykane okna na stałe, nie są elementem szkodliwym, niemniej nie były one wyznaczone, był pas izolacyjny wokół Miasteczka, wokół osiedla Akademickiego i teraz potrzebujemy znaleźć miejsce na te dwa akademiki, które tworzą przestrzeń urbanistyczną taką wewnętrzną zamkniętą dla studentów. To tak ogólnie. Druga rzecz niezwykle istotna dla nas to nie przeforsowaliśmy z Biurem Planowania Przestrzennego kształtu zieleni, która jest w tej części jak najbardziej naukowej czy akademickiej gdzie budujemy budynki, tworzymy nowe, będziemy realizować Wydział Informatyki, bardzo nowoczesny budynek, który już ma laureata w tym momencie, bo tutaj podpisaliśmy umowę o zrealizowanie projektu. Mamy taki pomysł żeby w Czyżynach na tej środkowej części zrobić duży, dużą część rekreacyjną, zieloną, formę parków gdzie będzie zbiornik retencyjny, gdzie będzie Klub Kwadrat, gdzie będą obiekty sportowe ogólnie dostępne dla wszystkich użytkowników jak również dla mieszkańców mieszkających wokół, a mieszka ich około 50 tys. Wydaje mi się, że to jest dobra propozycja, zorganizowana i w miarę bezpieczna, a w zapisie urbanistycznym jest dosyć dziwny kształt przeznaczony pod zieleń. Nasza zieleń, jeżeli chodzi o powierzchnię pokrywa się z tym, co jest w planie, niemniej zapis w planie jest wynikiem jakichś zaszłości wynikających z sprzed kilkudziesięciu lat badań i wykrycia tam jakiejś rośliny, która rosła. Myśmy zlecili dwie niezależne ekspertyzy przez najlepszych biologów w Polsce, niestety tam już nie ma nic. I dlatego nie mogliśmy, nie wiedząc, dlaczego nie mogliśmy przeforsować, żeby w miarę takie kształty dać, żeby można było tą naszą wizję tego parku zrealizować i tych budynków. Trzecia rzecz najistotniejsza to jest ten zapis, który został z pola wzlotów zielony teren cały, który ma 17 ha, 16 ha powierzchni, ponieważ w 2019 roku Prezydent Miasta podpisał porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej o wyznaczenie miejsca mobilizacji dla wojska. Zwrócili się nas, że pas startowy z działkami przynależnymi w części będzie takim elementem mobilizacji dla wojska i na to musieliśmy wydać zgodę, ale protestować. Protestować nie ma jak, więc zgodziliśmy się na to, że w momentach kryzysowych, wojny, katastrof klimatycznych ten teren będzie udostępniony wojsku na cele mobilizacji. Ale dwa lata temu Wojewoda Małopolski, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Pożarnej, Szkoła Kadetów Straży Pożarnej jak również Instytut Ekspertyz Sądowych zwrócili się do rektora o budowę takiego modelowego Centrum Bezpieczeństwa dla Krakowa właśnie w tym miejscu gdzie mogli na wypadek kryzysów,

katastrof, wojny wskazać miejsce gdzie wszystkie służby będą do dyspozycji mieszkańców i będą regulować ich ruchem, zapewniając jakiś standard bezpieczeństwa. W okresie pokoju, oby tak zawsze było, one będą zajmować się swoim szkoleniem ewentualnie edukacją mieszkańców Krakowa jak się zachować w odpowiednich sytuacjach, a te sytuacje pukają do naszych drzwi. Więc to jest niezwykle istotne, to jest jakby nadrzędna rzecz, którą Politechnika będzie świadczyć swoje usługi poprzez swoich naukowców, ale tak naprawdę ten teren gdzie będzie zabudowany lądowiskiem dla helikopterów, jakimś hangarem czy jakimiś pawilonami niskimi gdzie będą sale konferencyjne czy właśnie te sale do edukacji to jest wszystko, co tam potrzebujemy. Zostawiamy duży, największy fragment zielony również do dyspozycji, realizujemy pętlę autobusową na końcu, to jest jak gdyby wniosek mieszkańców, mamy propozycje, szukamy jak gdyby inwestora ze strony miasta, że jak zaczniemy kształtować ten plan, a on już w tej części jest realizowany od strony Jana Pawła, żeby jeszcze móc zrealizować kiedyś kładkę pieszo – rowerową łączącą osiedle Avii, tamtą część Czyżyn z naszym osiedlem, z naszym parkiem. Wiem, że dużo dyskusji było, żeby to zostawić zielone, jako konkretnie otwarty teren, ale cały czas ja zwracam uwagę, że my proponujemy w innym miejscu, bardziej uporządkowany teren zielony z rekreacją, z obiektami sportowymi, z bieżnią lekkoatletyczną, z klubem gdzie będzie bar kawowy gdzie można spędzić znacznie lepiej czas niż tylko na dużej łące jak parę razy padło, jako wybieg dla psów. Myślę, że świadomi tej odpowiedzialności, sytuacji, w jakiej się znajdujemy geopolitycznej/…/

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Prosiłbym powoli tak do konkluzji. Dziesięć minut jest, ja tutaj.

Pan Tomasz Kapecki
Państwo będziecie decydować czy chcecie. To jest wizualizacja jak widzimy te nasze Czyżyny, Centrum Bezpieczeństwa też z tymi hangarami do rozpoznania, Klub Kwadrat, to jest ten duży uporządkowany park, który zakładamy, że tak będzie wyglądał z tym zbiornikiem retencyjnym zakończony tym budynkiem, który wygrał konkurs na Centrum Informatyki i Telekomunikacji na uczelni.

Pani Agnieszka Kostecka – Stec
Szanowni Państwo w uzupełnieniu tego, co powiedział Pan Prorektor Kapecki jednym z elementów, kluczowych elementów Centrum Bezpieczeństwa będzie taki kwadratowy budynek, który będzie pełnił kilka funkcji. W funkcji piętra będzie zlokalizowany Klub Studencki tzw. Klub Studencki Kwadrat 2.0, natomiast kluczową funkcją tego budynku będzie schron, który jest planowany w podpiwniczeniu. Integralnym elementem schronu będzie również strzelnica dla służb bezpieczeństwa. Informacją, którą też powinniście Państwo otrzymać jest fakt, że na chwilę obecną wszystkie służy bezpieczeństwa, które realizują swoje zadania na terenie Małopolski ćwiczenia interdyscyplinarne prowadzą w województwie śląskim. Więc nie ma takiej przestrzeni wspólnej gdzie mogłyby być badania kilku współpracujących ze sobą jednostek i to jest główny cel, taka progeneza, powstania tego Centrum Bezpieczeństwa. Kończąc już, bo filmik też dobiega końca, tereny Politechniki stanowią 52 ha w Czyżynach. W naszym planie ponad 6,5 ha przeznaczamy na tereny zielone, jest to tzw. ten Central Park, o którym wspominał Pan Prorektor z terenami zielonymi, rekreacyjnymi, zagospodarowanymi, z retencją i wychodząc tutaj naprzeciw potrzebom mieszkańców, z którymi zaplanowaliśmy na ostatnim spotkaniu i tutaj jasno jakby przyrzekliśmy sobie, że będziemy ściśle współpracować i konsultować wszystkie nasze zamierzenia, chcemy zrealizować kładki łączące dwa główne osiedla, dodatkowo też zadeklarowaliśmy, że teren uczelni będzie otwarty, ogrodzenie, jeśli powstanie to tylko w

niezbędnym minimum w bardzo newralgicznym zakresie Centrum Bezpieczeństwa.

Podsumowując Politechnika Krakowska jest bardzo otwarta na wszelkie konsultacje i rozmowy, ale bardzo też porosimy o uszanowanie naszej własności i o to, abyście Państwo pozwolili nam realizować swoje cele naukowe, statutowe i dydaktyczne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. A pytanie tylko jedno, która to była ta działka zasiedziana przez domniemaną, stwierdzoną niby przez sąd hodowlę rabarbaru, bo chyba najbardziej znana sprawa swego czasu w Polsce. Nie, po prostu uważam, że to było tak kuriozalne, jeżeli to jest w ramach tego terenu to chętnie złożyłbym poprawkę, żeby zakazać tam zabudowy, bo dla mnie to było kuriozalne po prostu, ktoś się utuczył na majątku Politechniki.

Pani Agnieszka Kostecka – Stec
Nie zaplanowaliśmy tam zabudowy, natomiast to nie jest jedna działka tylko trzy, na części z nich powstał Cogiteon, duża działka tutaj, to jest w tym terenie, po prawej stronie patrząc.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
I to rozumiem teraz ma deweloper, bo został.

Pani Agnieszka Kostecka – Stec
Nie, ta przestrzeń po lewej stronie, którą pokazywał Pan Rektor to jest wolna działka, ale w części będąca własnością Urzędu Marszałkowskiego, natomiast ta po prawej teren zielony pod Centrum Bezpieczeństwa, tam jest bardzo duża działka firmy Comarch, niezabudowana, zielona.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
A ta stricte gdzie był hodowany rabarbar, która, to są trzy działki, okej. Dobra. Czyli jedną kupił Comarch rozumiem później.

Pani Agnieszka Kostecka – Stec
A dwie kupił, znaczy przejął prywatny właściciel, dwie zostały odkupione przez Urząd Marszałkowi, a jedną kupił Comarch.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Okej, na takiej zasadzie, wszystko jasne, dziękuję. A ja jeszcze pamiętam inną sprawę przez zasiedzenie, było zasiedzenie Parku Młynówka Królewska przez wóz cyrkowy. To było drugie takie kuriozalne zasiedzenie, Pan Dyrektor się śmieje z Wydziału Planowania, pamięta. Dobrze, drodzy Państwo Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak. Tak, możliwe, ale pamiętam, że były te takie zasiedzenia, ponieważ w prokuraturze zeznawałem, jako świadek czy coś wiem, ale akurat mało wiedziałem. Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak. Panie Przewodniczący Maślona zmieniłby mnie Pan?

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowny Panie Przewodniczący! Jeden i ten drugi, który zaraz będzie zmieniał. Szanowna Rado! Szanowni Goście!
Mam takie pytanie, bo rozmawialiśmy o tym wczoraj na spotkaniach indywidualnych, dzisiaj Państwo zajęli nasz czas i ja mam pytanie czy Państwo tracą czas studentów ogłoszonym sześć

dni temu konkursem czy nasz czas? Bo jak Państwo sobie odpalą stronę Politechniki Krakowskiej tam jest ogłoszony konkurs na zagospodarowanie tego terenu, więc w zasadzie można by z tego wnioskować, że plany, które dzisiaj tutaj przed nami były roztaczane nie są aktualne. Plany dotyczące tego terenu, który tutaj Państwo widzą. I jeszcze druga sprawa, może Pan przejechać na logo Krakowa, tam na sam dół? Patronatem honorowym tego konkursu jest Prezydent Miasta Krakowa Aleksander Miszalski, który ma większość w Radzie Miasta, która będzie decydowała o uchwaleniu tego planu. Więc moim zdaniem jest to, co najmniej niestosowne. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Szanowni Państwo teraz zapraszam do głosu Pana Rafała, bo nie widzę zgłoszeń kolejnych, a dobrze, jest zgłoszenie Pana Przewodniczącego, jak najbardziej proszę. To jest w trybie wystąpienia?

Radny – p. G. Stawowy
Tak. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Pani Radna jest mi bardzo przykro, że był taki wynik wyborów demokratycznych w Krakowie, tak mieszkańcy zdecydowali, w wyniku tego jest taki, a nie inny skład Rady Miasta. Ale Pani Radna to jest projekt, gdyby Pani słuchała dokładnie to by Pani usłyszała, to jest projekt z marca 24, ten sam, który rok temu Rada Miasta zdjęła, żeby w kampanii wyborczej nie pod wpływem emocji wyborczych był on procedowany i to jest ten sam projekt. On od roku czekał na to żeby trafić na Radę Miasta. Trafił, teraz chcemy go poprawić i żeby szedł do realizacji, tylko tyle, a to, że tak się zdarzyło, tak się zdarzyło w wyborach, nie wygraliście, przykro mi bardzo, aczkolwiek to w sumie nie jest mi przykro, dobrze się stało.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękuję za to wystąpienie. I teraz zapraszam Pana Rafała Nowaka, Stowarzyszenie Błonia Czyżyńskie, a przygotuje się do wystąpienia Pani Przewodnicząca Dzielnicy XIV Czyżyny Anna Gieras.

Pan Rafał Nowak
Dzień dobry. Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Panie Przewodniczący!
Ja tutaj tylko małe ad vocem do Pana Rektora Kapeckiego, to, że plan dostał wpis do rejestru zabytków pola wzlotów to nie oznacza, że ono zniknęło, co zostało podkreślone między innymi przez wielu specjalistów, również w opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który podkreślał zasadność i konieczność ochrony tego obszaru. Stoję przed Państwem, jako głos mieszkańców Krakowa głęboko zatroskany o przyszłość zabytkowego zielonego Lotniska w Czyżynach. To jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Krakowa i Czyżyn, obok Błoń jest to wyjątkowa perła. Lotnisko Rakowice Czyżyny to bezcenna, nierozerwalna część historii Krakowa, utworzone w 1912 roku było jednym z pierwszych lotnisk w Europie i pierwszym stałym lotniskiem w Polsce. W okresie międzywojennym funkcjonowało, jako główny Port Lotniczy Miasta Krakowa oraz baza lotnictwa wojskowego. Przez lata było świadkiem historycznych wydarzeń, pionierskich lotów, rozwoju polskiej awiacji oraz wizyt słynnych osobistości. Dziś ten unikatowy element europejskiego dziedzictwa kulturowego pełni wiele innych ważnych funkcji dla tego miasta. Jest to naturalny korytarz przewietrzania Krakowa, to zielone płuca i przestrzeń rekreacyjna, z której codziennie korzystają setki krakowian oraz turystów. To też siedlisko dla wielu gatunków zwierząt, to miejsce gdzie w czasie pandemii COVID-19 mieszkańcy mogli korzystać z przestrzeni publicznej przy zachowaniu

bezpiecznego dystansu społecznego. Niestety obecnie jest to wszystko zagrożone, w chwili obecnej tylko część tego obszaru jest wpisana do rejestru zabytków, a brak odpowiedniego planu zagospodarowania stwarza realne i wysokie niebezpieczeństwo, że ten cenny obszar zostanie zabudowany i to bardzo szybko zabudowany. Szanowny Panie Prezydencie Miszalski, wielokrotnie podkreślał Pan, że jednym z priorytetów Pańskiej kadencji będzie troska o czyste powietrze, budowa nowych parków, wykup terenów zielonych oraz troska o istniejące tereny zielone Zachowanie otwartej przestrzeni Lotniska w Czyżynach to między innymi realizacja tych postulatów i budowanie zaufania mieszkańców do władz miasta. W sytuacji, gdy miasto Kraków zmaga się z niedostatkiem terenów zielonych mamy szansę stworzyć tu park na miarę Błoń czy Parku Jordana chociażby, czyli miejsce, które będzie służyło krakowianom przez kolejne stulecia. Warto przytoczyć tu w tym miejscu kilka przykładów z Europy i świata gdzie dawne lotniska przekształcono w tereny służące wszystkim mieszkańcom. Jest to chociażby Lotnisko Tempelhof w Berlinie, ponad 300 ha powierzchni, jest to Riemer Park w Monachium, również o powierzchni ponad 210 ha, Park w Toronto czy też byłe lotnisko wojskowe, które ma, jest 240 ha parkiem miejskim z bogatą infrastrukturą rekreacyjną. Te przykłady pokazują, że możliwe jest przekształcenie dawnych lotnisk w tętniące życiem przestrzenie publiczne służące wszystkim mieszkańcom i jednocześnie chroniące ich historyczne dziedzictwo. Proponowany plan zagospodarowania przestrzennego nie jest idealny, odrzucono wiele uwag, jeśli nie większość uwag mieszkańców, nie jest też proporcjonalny, ponieważ 67 %, około 67 % tego planu zakłada zabudowę, natomiast tylko 13 % jest przeznaczone, jako tereny zielone, ale mimo tego zakłada on w tej formie obecnie ochronę jednych z najcenniejszych jego elementów, a przy odrobinie dobrej woli zakwalifikowanie terenu UN5, czyli tego słynnego rabarbaru, o którym Pan Przewodniczący Drewnicki wspominał, jako teren zieleni urządzonej, zamiast pod zabudowę daje nadzieję na stworzenie jednolitego, dużego organizmu parkowego, prawdziwego krakowskiego parku, który, do którego można zaliczyć Park Mistrzejowicki, Lotniczy Park Kulturowy i Park przy osiedlu Avia. Nie można pozwolić na dalsze ignorowanie woli mieszkańców. Każdy dzień zwłoki w opracowaniu i uchwaleniu tego planu zwiększa ryzyko, że/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Przepraszam, minęło 4,5 minuty, ale z racji tego, że Pan Przewodniczący Drewnicki był łaskawy dla Politechniki to ja też jeszcze Panu pozwolę powiedzmy, ale dwie minuty maksymalnie.

Pan Rafał Nowak
Bardzo dziękuję, myślę, że to wystarczające. Zielone lotnisko w Czyżynach to jak widać coś więcej niż kawałek zieleni, to część tożsamości tego miasta, to potencjał dla przyszłych pokoleń, to szansa na lepszą jakość życia w Krakowie, to również wielki sprawdzian czy ta nowa władza miasta potrafi dotrzymać danego słowa mieszkańcom. W tym miejscu chciałbym przywołać słowa Pana Mariana Turskiego, który wielokrotnie powtarzał, nie bądź obojętny. Nie możemy pozostać obojętni wobec zagrożenia, jakie niesie za sobą zabudowa tego wyjątkowego miejsca. Nie możemy być obojętni na negatywne konsekwencje, jakie będą spowodowane intensywną zabudową tego obszaru. Te słowa powinny przyświecić nam wszystkim, a w szczególności obecnej tu Radzie Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, Szanowny Panie Prezydencie apeluję o uchwalenie planu zagospodarowania Czyżyny – Zachód, planu, który ochroni ten szczególny obszar przed, te najwartościowsze elementy przed jego zabudową historycznego Lotniska Rakowice – Czyżyny, który umożliwi stworzenie ogólnodostępnego parku w tym miejscu, apeluję o uszanowanie woli mieszkańców i uwzględnienie ich postulatów. Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Zapraszam Panią Przewodniczącą Annę Gieras. Mam też pytanie, rozumiem, że tu mieliśmy dwa zgłoszenia, ale to już Państwo zabrali głos z Politechniki, Pani Agnieszka Kostecka – Stec i Pan Tomasz Kapecki, Państwo już rozumiem, dobrze.

Pani Anna Gieras
Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Radni Miasta Krakowa! Drodzy Mieszkańcy!
Stoimy dzisiaj przed kluczowym wyzwaniem, przyszłością tak naprawdę dzielnicy XIV Czyżyny, naszego wspólnego otoczenia, bo tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to nie tylko techniczne wytyczne dla urbanistów czy inwestorów, to te decyzje, które dzisiaj tutaj podejmiemy będą kształtować nasze codzienne życie, to, czym będziemy oddychać, czy będzie to czyste powietrze, czy zanieczyszczone, czy nasze dzieci będą miały dostęp do terenów zielonych, czy też będziemy mogli sprawniej się przemieszczać przez teren naszej dzielnicy. Podczas konsultacji w ubiegłym roku podkreślałam, reprezentując mieszkańców naszej dzielnicy, że nie chcemy planu, który będzie pisany wyłącznie pod dyktando inwestorów, że chcemy miasta, która słucha swoich mieszkańców przede wszystkim, które planuje przestrzeń z myślą o nich, o tym dobru wspólnym, a nie tylko i wyłącznie o zyskach. I w tym miejscu, pomimo, że uwagi rady dzielnicy wyrażone w postaci uchwał nie zostały uwzględnione, podobnie jak uwagi stowarzyszeń, które również te uwagi składały w toku konsultacji chciałabym dostrzec dobre zmiany. I w tym miejscu chciałabym podziękować Politechnice Krakowskiej, z którą mieliśmy okazję widzieć się na ostatniej sesji w radzie dzielnicy, podziękować za wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania terenów uczelni między innymi z wycofania się z zabudowy między Cogiteonem, a osiedlem Akademickim, za to w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję i myślę, że to jest początek dobrej współpracy i chciałabym żeby tak jak ta przedstawiona koncepcja zagospodarowania uczelni, otwarta, zielona, przestrzeń dla mieszkańców w związku z tym, że spotkała się u nas z przychylnymi opiniami również spowodowała to, że wypracujemy wspólny projekt dla tego obszaru. Chcemy rozwoju uczelni, bo jest dla nas ważnym ośrodkiem kulturalnym, edukacyjnym, nie tylko myślę, że w skali naszego miasta, ale w skali całej kraju, więc rozwijajmy się, ale żeby był to zrównoważony rozwój. Apeluję do władz miasta, ale też właścicieli tego terenu, Zarządu Województwa Małopolskiego o otwarcie się przede wszystkim na dialog poprzez realne rozmowy z mieszkańcami, które będą uwzględniać nasze uwagi, nasze sugestie i potrzeby, bo to my codziennie funkcjonujemy w tej przestrzeni. Szanujmy tereny zielone i przestrzeń publiczną, bo nie możemy zamienić Krakowa w betonową pustynię. Pamiętajmy, że zrównoważony rozwój to taki, który łączy przede wszystkim interes społeczny, ekologiczny i gospodarczy, a nie opiera się tylko i wyłącznie na cyferkach w tabelach. Nie jestem przeciwnikiem rozwoju i tutaj to mocno podkreślę, wręcz przeciwnie, i chciałabym, aby nasza dzielnica rozwijała się w sposób mądry, z poszanowaniem dla jej mieszkańców, historii przede wszystkim tego miejsca i charakteru i by głos mieszkańców miał realny wpływ na kształt tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szanowni Radni, Panie Prezydencie nie ignorujcie nas, nie budujcie miasta bez ludzi, jeżeli chcecie tego Krakowa przyjaznego mieszkańcom i zacznijcie od słuchania tych, którzy tu żyją. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Bardzo pięknie dziękuję. Wyczerpaliśmy listę mówców spoza Rady, czy Państwo Radni jeszcze chcieli się zgłosić do dyskusji, Państwo jeszcze chcieli się odnieść, to proszę, ale to dosłownie dwie minuty taka wypowiedź, rozumiem, że chcą się Państwo odnieść do tych rzeczy, które się tutaj pojawiły, bardzo proszę.

Pani Agnieszka Kostecka – Stec
Bardzo dziękuję za możliwość odniesienia się. Szanowni Państwo tutaj do Pani Radnej odpowiedź, ten projekt, który jest, jest projektem studenckim i on jest odpowiedzią na to, że studenci mają pracować na realnym terenie. W kontekście dziesiątek rozmów, które odbyliśmy o zagospodarowaniu tej przestrzeni okazało się, że potrzeb, konieczności doprecyzowania potrzeb architektonicznych jest mnóstwo. Więc studenci będą się pochylać nad nowoczesnymi akademikami, nad kładką dla pieszych nad ulicą Stella-Sawickiego, więc w żaden sposób nasz konkurs akademicki nie stoi w sprzeczności z naszym, przepraszam za emocje, z naszym planem, to jest po prostu klu funkcjonowania uczelni wyższej, my kształcimy architektów i urbanistów, więc ich pomysły może będą inne, lepsze niż nasze, może dopełnią nasze. Więc tu nie stoi w sprzeczności. I jedno tylko odniesienie do wystąpienia Pana Nowaka, na chwilę obecną wszystkie działki 52 ha to jest własność Politechniki Krakowskiej, to nie jest przestrzeń publiczna. My chcemy dobrosąsiedzkich relacji, ale też chcemy żebyśmy się czuli właścicielami. Jesteśmy dla Państwa gościnni, ale w granicach rozsądku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Państwo Radni! Nie widzę. Ja pozwolę sobie, jeśli mogę zgłosić się, ponieważ tam zostawiłem kartę, ale chciałem zabrać głos, ponieważ odbyliśmy już pewną dyskusję na Komisji Planowania Przestrzennego, nie chciałbym jej powtarzać. Natomiast nadal podtrzymuję, że jest tutaj potrzeba wyszukiwania jakiegoś kompromisu, chociażby doceniam tę Państwa postawę i zmianę tych planów, o których wspomniała Pani Przewodnicząca, aczkolwiek też docierają do nas, jako do Radnych głosy przedstawicieli lokalnej społeczności, między innymi stowarzyszenia w imieniu, którego dzisiaj głos zabierał Pan Rafał Nowak, natomiast też gdybyśmy spojrzeli na ten plan, nie mamy go akurat teraz, jeśli dałoby się to byłoby super gdyby go pokazać, to powiem tak, nadal jednak ta Państwa koncepcja zmierza do tego, że praktycznie cały teren zielony zieleni publicznej, który jest w planie wpisany musiałby przestać istnieć. Więc wydaje się, że jakby rozumiejąc te potrzeby musimy gdzieś zastanowić się gdzie ewentualnie tereny zieleni publicznej wyznaczyć, gdzie możemy z nich zrezygnować, tak, żeby nie burzyć tych koncepcji, które Państwo przedstawiali, ale też żeby one były realne, ponieważ tego oczekują mieszkańcy, oczekują tego, że Rada podejmie mądrą decyzję, jakby można teraz ten rzut uruchomić to Państwo zobaczą, że gdyby wprowadzić wprost jeden do jeden te propozycje, z którymi Państwo do nas przyszli to de facto cały zielony klin wzdłuż pasa lotniska musiałby być zlikwidowany, również dalej idący gdzie ma powstać jakaś pętla autobusowa czy centrum komunikacyjne i również ten teren zielony poniżej też, pomimo, że pozostałby w gruncie rzeczy terenem zielonym w postaci parku jak Państwo deklarują, ale byłby to park w rękach prywatnych, więc jakby faktycznie w stosunku do tego, co mamy w planie to jeden do jeden realizacja Państwa postulatów można powiedzieć, że likwiduje te tereny zielone, natomiast doceniam tę otwartość, co do dalszej dyskusji. Liczę, że takowa się odbędzie zarówno w ramach komisji jak i jeszcze może jakichś spotkań, nawet z Radnymi. Do tego zachęcam, bo też doceniam, że Państwo wykonali ten trud, spotkali się z Radnymi i była ta otwartość na dyskusję, a już też trochę jakby też trzymam za słowo Pana Przewodniczącego

Stawowego, który zadeklarował, że taką poprawkę złoży, bo żartowaliśmy trochę próbując tę temperaturę dyskusji ostudzić, że to jest plan na Politechnikę 2100, ja stwierdziłem, że pewno ja nie dożyję już tych czasów, ale Pan Przewodniczący obiecał taką poprawkę złożyć do planu, że pewno, jeżeli się spotkamy razem jak będzie zrealizowany, więc czego Państwu życzę i Politechnice, żeby te plany się ziściły szybciej niż 2100, a to, co wydarzy się w wyniku poprawek do planu to jeszcze czas pokaże. Mam pytanie w takim razie, Panie Przewodniczący mam pytanie, ponieważ, co zrobimy z terminem poprawek, czy ten czwarty i szósty to jest wystarczające, czyli 11-ty i poprawki do godziny? Czyli autopoprawkę powiedzmy do godziny 12.oo, a poprawki do 15.oo. Poprawki, autopoprawka zawsze jest wcześniejsza, ale jeśli autopoprawkę, okej, rozumiem, dobrze. Pytanie czy jeszcze Państwo Radni chcieliby zabrać głos w tym punkcie, czy ktoś? Nie widzę. Zatem proponuję na pewno, aby tak, termin, to może tak, termin autopoprawek ustalmy na godzinę 15.oo na dzień, to będzie, jeśli dobrze kojarzę 10 marca, to jest poniedziałek. Zamykam wobec tego dyskusję, kończymy I czytanie i wobec tego te terminy, o których mówię to będzie tak, jeśli chodzi o autopoprawki 10 marca 2025 roku godzina 15.oo, a jeśli chodzi o poprawki to będzie to 11 marca godzina 15.oo 2025 roku.
I przechodzimy do druku 537. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 537. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 537 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny Zachód.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Mieszkańcy! Panie Prezydencie! Projekt uchwały, to znaczy projekt według druku 537 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag zawiera propozycje sposobu rozpatrzenia uwag przez Radę Miasta Krakowa oraz wyjaśnienie przesłanek takiego stanowiska Rady Miasta Krakowa w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały. Chciałam ponadto poinformować, że z uwagi na to, iż propozycja ich rozstrzygnięcia była również omawiana na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego, opinie również wcześniejsze też były omówione, kopie uwag zawierające ich pełną treść również zostały przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa i jest do Państwa wglądu w każdej chwili. Treść uwag oraz propozycje sposobu ich rozpatrzenia przez Radę przedstawi Pani projektant Pani Agata Burlaga i Pan Prezydent proponuje, aby rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia poszczególnych uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo, oddaję głos pani projektant.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz porządkową, a mianowicie, jeśli chodzi o porządek obrad to teraz mamy, kończymy plany miejscowe, później będą te dwa druki dotyczące ZPI, a następnie będzie projekt rezolucji dotyczący Parku XXL Dolina Prądnika, mówię gdyby ktoś z Radnych chciał zabrać głos to wtedy taka będzie kolejność i oddaję Pani głos.

Główny projektant planu Pani Agata Burlaga
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Projekt planu Czyżyny Zachód dwukrotnie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu. W terminie zbierania uwag do projektu planu złożono łącznie 213 uwag, z których 212 w całości lub w części nie zostało uwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Zawarte w uwagach postulaty zostaną zaprezentowane w sposób syntetyczny w miarę możliwości zostały pogrupowane według terenów lub tematyki, których dotyczyły. Na kolejnych slajdach zaprezentowane będą treści poszczególnych postulatów wraz z numerami uwag, w których zostały zamieszczone. Równocześnie na tle rysunku planu zaznaczone zostały tereny, których dane postulaty dotyczyły. Pierwsza grupa to uwagi zawierające postulaty dotyczące terenu zabudowy usługowej UN5 o następującej treści, postulat o zmianę przeznaczenia na teren zieleni urządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach od numerach 1, od 6 do 20, 23, 28, 29, od 33 do 103, od 108 do 115, od 126 do 129, od 132 do 134, od 139 do 142, od 144 do 161. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren zieleni nieurządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 107. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren sportu i rekreacji podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 128. Postulat o ograniczenie zakazu zabudowy kubaturowej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach od 7 do 20, od 108 do 115, od 126 do 128, od 154 do 160. Postulat o zakaz lokalizacji budynków usługowych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 28, 29, od 33 do 103, 129, od 144 do 153, 161. Postulat o dopuszczenie możliwości zabudowy budynkami usługowymi z zakresu zamieszkania zbiorowego podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Postulat o dopuszczenie możliwości realizacji budownictwa związanego z czasowym pobytem młodzieży podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 5. Postulat o zakaz lokalizacji miejsc postojowych parkingów podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 28, 29, od 133 do 103, od 126 do 129, 139, 140, od 144 do 153, 161. Postulat o wskazanie lokalizacji parkingów wzdłuż drogi KDD4 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 10. Postulat o zmianę maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy obiektów o przeznaczeniu innym niż podstawowe 30 % powierzchni terenu podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 104, 139, 140 oraz podczas drugiego wyłożenia w uwadze numer 50. Postulat o zmianę maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy obiektów o przeznaczeniu innym niż podstawowe 30 % powierzchni terenu podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 128. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum 90 % podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 28, 29, od 133 do 95, od 97 do 103, 126, 129, od 144 do 153, 161. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum 75 % przy czym minimum 50 % na gruncie podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 128. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum 70 % przy czym minimum 50 % na gruncie podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 139, 140. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum 60 % przy czym minimum 40 % na gruncie podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 136. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum 50 % przy czym minimum 25 % na gruncie podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 50. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum 50 % na gruncie podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 44. Postulat o zmianę maksymalnej wysokości zabudowy poprzez ustalenie wartości 10 m podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 139,140. Postulat o zmianę

maksymalnej wysokości zabudowy poprzez ustalenie wartości 8 m podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 128. Postulat o zmianę maksymalnej wysokości zabudowy poprzez ustalenie wartości 5 m dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 28, 29, od 33 do 103, 129, od 144 do 153, 161. Postulat o ustalenie wartości wskaźnika intensywności zabudowy 0.3 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 139, 140. Postulat o ustalenie wartości wskaźnika intensywności zabudowy 0.2 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 128. Postulat o wpisanie maksymalnej kubatury budynków w taki sposób, aby odpowiadała ona usuniętemu poprzednio zapisowi o maksymalnej długości elewacji budynków 50 m drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 44. Postulat o ustalenie wartości maksymalnej długości elewacji budynków 25 m podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 139, 140. Postulat o ustalenie wartości maksymalnej długości elewacji budynku 12 m podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 128. Postulat o dodanie zapisu maksymalna długość boku prostokąta opisującego rzut pionowy budynku nie może przekroczyć 50 m podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 56. Postulat o ustalenie minimalnej odległości pomiędzy zewnętrznymi ścianami części nadziemnych budynków 100 m podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 128, 139, 140. Postulat o ustalenie parametrów zabudowy oraz terenu biologicznie czynnego jak dla terenów zieleni urządzonej ZP2, ZP3, ZP4 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 139, 140. Postulat o nakaz zagospodarowania minimum 90 % powierzchni strefy ochrony kształtowania zieleni jako terenu biologicznie czynnego podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 128, 139, 140. Postulaty o ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w strefie ochrony i kształtowania zieleni na poziomie minimum 60 %, dopuszczenie w wyżej wymienionej strefie budowy obiektów i urządzeń sportu i rekreacji, wraz z zapleczem oraz obiektów małej architektury i urządzeń budowlanych oraz dróg wewnętrznych dojazdowych, usunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej wzdłuż zachodniej granicy pasa wyżej wymienionej strefy podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Postulat o zwiększenie granicy strefy obniżonej wysokości dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na całym obszarze UN5 podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 15. Postulat o usunięcie wyznaczonej strefy obniżonej wysokości zabudowy w części graficznej planu oraz w części tekstowej planu podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 50. Postulat o wprowadzenie nakazu stosowania dachów płaskich podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 128, 139, 140. Postulat o zmianę paragrafu 7 ust. 9 pkt 2 lit, b/ planu poprzez zastąpienie sformułowania w terenie UN5 w przypadku stosowania dachów płaskich nakaz urządzenia nawierzchni, jako teren biologicznie czynny na terenie UN5 w przypadku stosowania dachów płaskich nakaz urządzenia nawierzchni, jako powierzchni biologicznie czynnej, podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 50. Postulat o dopuszczenie budowy wolnostojących zespołów instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni zajętości terenu do 1 ha na potrzeby zasilania budynków laboratoryjnych, dydaktycznych, administracyjnych uczelni, w tym również, jako instalacje naukowo – badawcze podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Postulat o usunięcie zapisu paragraf 9 ust. 3 planu to jest nakazu kształtowania w obszarze UN5 form architektonicznych w sposób zgodny z charakterem krajobrazu kulturowego dawnego Lotniska Rakowice Czyżyny podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 50. Druga grupa to uwagi zawierające postulaty dotyczące terenów zabudowy usługowej UN3 o następującej treści. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren zieleni nieurządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 107. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren zieleni

urządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach od 116 do 122. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren ogrodów działkowych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 124. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren usług sportu i rekreacji podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 32 i 132. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum 50 % podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 3. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum 30 % przy czym minimum 15 % na gruncie poza obrysem obiektów budowlanych podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 50. Postulat o zmianę maksymalnej wysokości zabudowy poprzez ustalenie wartości 25 m podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 3. Postulat o zmianę przebiegu wyznaczenia linii regulującej wysokość zabudowy podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Postulaty o ograniczenie wyznaczonej na tym obszarze w planie strefy ochrony kształtowania zieleni, likwidację wyznaczonych na tym obszarze zielonych wąskich pasów strefowych kształtowania zieleni, rozszerzenie katalogu podstawowego przeznaczenia terenu o możliwość zabudowy obiektami sportu i rekreacji, dopuszczenie budowy wolnostojących zespołów instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni zajętości terenu do 1 ha na potrzeby zasilania budynków laboratoryjnych, dydaktycznych, administracyjnych uczelni, w tym również jako instalacje naukowo – badawcze podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwadze numer 104. Postulat o zmianę maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy obiektów o przeznaczeniu innym niż podstawowe 30 % powierzchni terenu UN3 podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwadze numer 104, a podczas drugiego wyłożenia w uwadze numer 50. Postulat o zabezpieczenie terenu zielonego wzdłuż ulicy Stella-Sawickiego, wprowadzenie drogi KDW od strony wschodniej jako dojazd do KU1 podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwadze numer 3. Postulat o uwzględnienie dodatkowych ciągów pieszych i rowerowych na osi północ – południe jak również na osi zachód – wschód podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 136. Trzecia grupa to uwagi zawierające postulaty dotyczące terenu zabudowy usługowej UN4 o następującej treści. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren zieleni urządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach numer 32, 131, 132. Postulat o dojazd od północnej strony podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 3, od 16 do 122. Postulaty o zakaz lokalizacji budynków usługowych, zakaz lokalizacji miejsc postojowych, ustalenie wartości wskaźnika terenu biologicznie czynnego minimum 90 %, ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy 5 m, podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwadze numer 131. Czwarta grupa to uwagi zawierające postulaty terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej MWU1 o następującej treści. Postulat o zmianę przeznaczenia na tereny zieleni urządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 103, 129, 161. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren zieleni nieurządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 107. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren ogrodów działkowych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 124. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren usług sportu i rekreacji podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 32 i 132. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum
80 % podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 103, 129, 161. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum 30 % podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 22. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego poprzez ustalenie jego wartości minimum 50 %, przy czym minimum 20 % na gruncie, zmianę zapisu dotyczącego powierzchni

biologicznie czynnej na gruncie poprzez usunięcie zapisu odwołującego się do obrysu obiektu budowlanego podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 23 i 24. Postulat o wprowadzenie nakazu budowy lokali usługowych w budynkach mieszkalnych przynajmniej od frontu budynku podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 3, a podczas drugiego wyłożenia w uwadze numer 61. Postulat o likwidację wyznaczonej w projekcie planu strefy lokalizacji zabudowy usługowej podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 23 i 24. Postulat o zmianę nieprzekraczalnej linii zabudowy podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 22. Postulaty o usunięcie zapisu określającego maksymalną długość elewacji budynku na 50 m, usunięcie zapisu określającego minimalną odległość pomiędzy zewnętrznymi ścianami części nadziemnych budynków na 25 podczas drugiego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 23 i 24. Postulat o wprowadzenie zapisu dopuszczającego minimalną odległość pomiędzy zewnętrznymi ścianami części nadziemnych budynków nie mniejszą niż połowa wysokości maksymalnej tych budynków podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 50. Postulat o zmianę klasy dawnej drogi KDW4 na drogę publiczną podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 22. Postulat o zmianę przebiegu dawnej drogi KDW4 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 26. Postulat o przywrócenie rozwiązania komunikacyjnego przewidującego połączenie terenu i istniejącym układem drogowym poprzez drogę publiczną, a nie wewnętrzną podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 23 i 24. Postulat o wprowadzenie do planu zapisów umożliwiających obsługę komunikacyjną dla obszaru MWU1 bezpośrednio z drogi publicznej objętej obszarem KDGPT1 podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 50. Postulat o dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych naziemnych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 103, 129, 161. Postulat o wprowadzenie połączenia pieszo – rowerowego podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 136. Piąta grupa to uwagi zawierające postulaty dotyczące terenów zabudowy usługowej UZ o następującej treści. Postulaty dotyczące strefy ochrony i kształtowania zieleni wskazanej w terenie UZ1 w zakresie ograniczenia szerokości powierzchni pasa strefy do szerokości 30 m od zachodniej granicy działki numer 21/96, ograniczenia powierzchni pasa strefy w północnej części działki numer 21/96 oraz działki numer 21/21 i 21/28 i zmianę ich przeznaczenia pod tereny zabudowy usługowej, dopuszczenia w strefie budowy obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz z zapleczem oraz obiektów małej architektury i urządzeń budowlanych podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwadze numer 104. Postulat o utrzymanie strefy ochrony kształtowania zieleni podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 21, 22 od 29 do 35, 38, od 39 do 42, od 45 do 48, 52, 53. Postulat o przywrócenie oznaczenia KDW terenu z pierwotnej wersji planu podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 54. Postulat o zmianę maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy obiektów o przeznaczeniu innym niż podstawowe 30 % powierzchni terenu UZ1, podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104, a podczas drugiego wyłożenia w uwadze 50. Postulat o zmianę maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy obiektów o przeznaczeniu innym niż podstawowe 30 % powierzchni terenu UZ2 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104, a podczas drugiego wyłożenia w uwadze numer 50. Postulat dotyczący terenu UZ3. O zmianę przeznaczenia na teren zieleni urządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 103, 129, 161. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren zieleni nieurządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 107. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren usług sportu i rekreacji podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 32 i 132. Postulat o ustalenie wartości wskaźnika terenu biologicznie czynnego minimum 80 % podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 103, 129, 161.

Postulaty o ustalenie wartości wskaźnika terenu biologicznie czynnego minimum 40 % przy czym minimum 25 % na gruncie, ustalenie wskaźnika powierzchni zabudowy do 40 %, dopuszczenie maksymalnej wysokości zabudowy do 25 m liczonej od poziomu terenu w miejscu najniżej położonego wejścia usytuowanego ponad poziomem terenu istniejącego do attyki budynku podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 4. Postulat o ustalenie wartości wskaźnika intensywności zabudowy w przedziale 1.0 do 3.0 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 4, a podczas drugiego wyłożenia w uwadze 19. Postulat o zmianę nieprzekraczalnej linii zabudowy podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 4. Postulat o dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych naziemnych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach numer 103, 129, 161. Szósta grupa to uwagi zawierające postulaty dotyczące terenu zabudowy usługowej U o następującej treści. Postulat dotyczący terenu U3 o zmianę zapisów dotyczących obsługi parkingowej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 21. Postulat dotyczący terenu U7 o uwzględnienie konieczności wykonania wzdłuż Alei Jana Pawła II i ulicy Stella-Sawickiego szpalerów drzew podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 136. Postulat dotyczący terenu U8 o zmianę przeznaczenia na teren zieleni urządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 32 i 132. Postulaty dotyczące terenu U10 o zmianę przeznaczenia na teren zieleni urządzonej, o dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych naziemnych, o ustalenie wartości minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego 80 % podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 103, 129, 161. Teren U9. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren usług sportu i rekreacji podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 32 i 132. Postulat o przywrócenie terenu KU3 podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwagach numer 21, 22, od 29 do 35, 41, 42, od 45 do 48, 52 i 53. Postulat o przywrócenie dla terenu KU3 minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego 30 % podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach od 38 do 40. Postulaty o ustalenie wartości wskaźnika intensywności zabudowy w przedziale 0.1 do 2.8, o ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy 16 m podczas drugiego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 21, 22, od 29 do 35, od 38 do 42, od 45 do 48, 52, 53. Postulaty o usunięcie wyznaczonej strefy ochrony i kształtowania zieleni, o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego i ustalenie go na poziomie 30 % przy czym minimum 15 % na gruncie poza obrysem obiektów budowlanych podczas drugiego wyłożenia zostały zawarte w uwadze numer 50. Siódma grupa to uwagi zawierające postulaty dotyczące terenów zieleni urządzonej ZPZPP o następującej treści. Postulaty dotyczące terenu ZP2, postulat o zmianę przeznaczenia na teren zabudowy usługowej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 104, 105. Postulat o wprowadzenie zakazu zabudowy podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 26 i 127. Postulaty o maksymalnej wysokości zabudowy 3 m, o ustalenie wartości wskaźnika terenu biologicznie czynnego między 85, a 90 %, podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 133 i 134. Postulat o ustalenie wartości wskaźnika terenu biologicznie czynnego minimum 90 % podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 24, 30, od 33 do 103, 128, 129, 131, od 144 do 153, 161. Postulat o wprowadzenie zakazu lokalizacji parkingów, miejsc postojowych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 3.24, 30, od 33 do 103, od 126 do 129, 131, 136, od 144 do 153, 161. Postulat o wprowadzenie zakazu lokalizacji parkingów, miejsc postojowych innych niż dla osób niepełnosprawnych, o wykreślenie miejsc postojowych naziemnych wraz z dojazdem podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 133 i 134. Postulat o dopuszczenie lokalizacji parkingów w całym terenie podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 21. Postulaty dotyczące terenu ZP3. Postulat o zmianę przeznaczenia części terenu na teren obsługi i urządzeń komunikacyjnej

KU3 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Postulat o wprowadzenie zakazu zabudowy podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 126 i 127. Postulat o maksymalnej wysokości zabudowy 3 m, o ustalenie wartości wskaźnika terenu biologicznie czynnego między 85, a 90 % podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 133 i 134. Postulat o ustalenie wartości wskaźnika terenu biologicznie czynnego minimum 90 % podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 24, 30, od 33 do 103, 128, 129, 131, od 144 do 153, 161. Postulat o wprowadzenie zakazu lokalizacji parkingów, miejsc postojowych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach od numerach 3, 24, 30, od 33 do 103, od 126 do 129, 131, 136, od 144 do 153, 161. Postulaty o wprowadzenie zakazu lokalizacji parkingów, miejsc postojowych innych niż dla osób niepełnosprawnych, o wykreślenie miejsc postojowych naziemnych wraz z niezbędnym dojazdem podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 133 i 134. Postulat o dopuszczenie lokalizacji parkingów w całym terenie podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 21. Postulaty dotyczące terenu ZP4. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren zabudowy usługowej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Postulat o wprowadzenie zakazu zabudowy podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 126 i127. Postulaty o ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy 3 m, o ustalenie wartości wskaźnika terenu biologicznie czynnego między 85, a 90 % podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 133 i 134. Postulaty o ustalenie wartości wskaźnika terenu biologicznie czynnego minimum 90 % podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 30, od 33 d 103, 128, 129, 131, od 144 do 153, 161. Postulat o wprowadzenie zakazu lokalizacji parkingów, miejsc postojowych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 30, od 33 do 103, od 126 do 129, 131, od 144 do 153, 161. Postulaty o wprowadzenie zakazu lokalizacji parkingów, miejsc postojowych innych niż dla osób niepełnosprawnych, o wykreślenie miejsc postojowych naziemnych wraz z niezbędnym dojazdem podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 133 i 134. Postulat o wskazanie lokalizacji parkingów wzdłuż drogi KDD4 podczas pierwszego wyłożenia został zwarty w uwadze numer 3. Postulaty dotyczące terenu ZPPP1. Postulat o powiększenie terenu ZPPP1 kosztem terenu UM3 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 136. Postulat o zmianę przeznaczenia na tereny ogrodów działkowych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 124. Postulaty o zmianę przeznaczania całego obszaru na UN3 z równoczesnym ustaleniem strefy ochrony i kształtowania zieleni na tym obszarze, zmianę określonego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w strefie na poziomie minimum 60 %, dopuszczenia w strefie budowy obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz z niezbędnym zapleczem oraz obiektów małej architektury i urządzeń budowlanych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Ósma grupa to uwagi zawierające postulaty dotyczące pozostałych terenów o następującej treści. Postulaty dotyczące terenu placu KP1. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren zieleni urządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 32 i 132. Postulat o dopuszczenie możliwości wprowadzenia na tym obszarze działalności dydaktyczno – naukowo – badawczej podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 50. Postulaty o dopuszczenie lokalizacji miejsc parkingowych. O dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwadze numer 104. Postulat o wprowadzenie zakazu możliwości lokalizacji jakichkolwiek tymczasowych obiektów budowlanych podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach od 3 do 15, od 20 do 22, od 25 do 36, od 39 do 42, od 45 do 49, 52, 53, od 57 do 59. Postulaty dotyczące terenu sportu i rekreacji US2. Postulat o zmianę przeznaczenia całej działki 21/83 na teren usług sportu i rekreacji podczas pierwszego

wyłożenia został zawarty w uwagach numer 32 i 132. Postulat o rozszerzenie granic obszaru US2 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Postulat o zmianę wskaźnika terenu biologicznie czynnego i ustalenie go na poziomie 30 %, przy czym minimum 15 % na gruncie, poza obrysem obiektów budowlanych podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 50. Postulat o wprowadzenie połączenia pieszo – rowerowego podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 136. Postulat dotyczący terenu obsługi urządzeń komunikacyjnych KU1 o zmianę przeznaczenia na teren zabudowy usługowej UM3 z zachowaniem wszystkich parametrów wyznaczonych do UM3 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Postulat dotyczący terenu obsługi i urządzeń komunikacyjnych KU2 o zmianę przeznaczenia na teren zieleni urządzonej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach numer 32 i 132. Postulaty dotyczące terenu obsługi urządzeń komunikacyjnych KU3. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren usług sportu i rekreacji podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach numer 32 i 132. Postulat o zmianę przeznaczenia na teren zabudowy usługowej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Postulaty dotyczące terenu drogi publicznej klasy głównej przyspieszonej z wydzielonym torowiskiem tramwajowym KDGPT1 postulat o zmianę przeznaczenia działki numer 20/5 na zabudowę usługową z zakresu zamieszkania zbiorowego podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 4. Postulat o zmianę przeznaczenia części terenu na teren usług sportu i rekreacji podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach numer 32 i 132. Postulat o przestawienie połączenia pieszo – rowerowego poprzez ulicę Stella-Sawickiego, przejście i przejazd rowerowy na przedłużeniu ulicy Życzkowskiego i ulicy Orlińskiego podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 136. Postulaty dotyczące terenu drogi publicznej klasy lokalnej KDL1. Postulat o zmianę przeznaczenia części terenu na teren zieleni urządzonej, o zmianę przeznaczenia na teren usług sportu i rekreacji podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach numer 32 i 132. Postulat o zmianę przeznaczenia części terenu na teren ogrodów działkowych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 124. Postulat o zmianę proponowanego rozwiązania poprzez wprowadzenie ronda podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach od 7 do 20, od 108 do 115, od 154 do 160. Postulat o uwzględnienie możliwości wykonania szpalerów drzew wzdłuż ulic podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 136. Postulaty dotyczące terenu drogi publicznej klasy dojazdowej KDD3. Postulat o zmianę kategorii na drogę wewnętrzną podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Postulaty o uwzględnienie możliwości wykonania szpalerów drzew wzdłuż ulic, o połączenie KDD3 o KDW1 w formie ciągu pieszo – rowerowego podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwadze numer 136. Postulat o połączenie KDD3 i KDDW1 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 3. Postulaty dotyczące terenu drogi publicznej klasy dojazdowej KDD4. Postulat o likwidację drogi podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach od 116 do 121. Postulat o wprowadzenie zakazu możliwości lokalizacji jakichkolwiek tymczasowych obiektów budowlanych podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 15. Postulat o ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy 5 m podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 31, od 133 do 103, 128, 131, od 144 do 15, 161. Postulat o ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy 2,5 m podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 134. Postulat o ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy 1,75 m podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 133. Postulaty dotyczące wyłącznie terenów MWU1, U10, UZ3 o wyznaczenie nowej drogi dla obsługi tych terenów podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 2, od 7 do 20, od 108 do 115, od 154 do 160. Postulat dotyczący terenów zabudowy usługowej U2 i UN2 o połączenie drogi KDD2 z KDL1 podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 3. Dziewiąta

grupa to uwagi zawierające postulaty dotyczące obszaru planu o następującej treści. Postulat o nie wyznaczenie terenów nowej zabudowy w obszarze planu podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 27 i 138. Postulat o pozostawienie terenów zielonych w obszarze planu podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 125, 130, 135, 137, 143. Postulat o wprowadzenie zakazu możliwości lokalizacji jakikolwiek tymczasowych obiektów budowlanych podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach od 3 do 14, 21, 22, od 25 do 36, od 38 do 42, od 45 do 49, od 57 do 59. Postulat o zmianę zapisów dla inwestycji z zakresu łączności publicznej podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 123. Postulat, by w zapisach określających zasadę obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej wprowadzić zakaz dopuszczenia mikroinstalacji podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwagach o numerach 21, 22, od 29 do 35, od 39 do 42, od 45 do 48. Postulat o zmianę zapisów paragrafu 7 ust. 11 pkt 1 lit b/ i c/ tekstu planu dotyczących wyjątku od zakazu lokalizacji tymczasowych obiektów budowanych i nadanie nowego brzmienia, b/ w terenie US2, c/ lokalizowanych na cele naukowo – badawcze podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwadze numer 104, a podczas drugiego wyłożenia w uwadze numer 50. Postulat o przywrócenie pierwotnego maksymalnego czasu trwania tymczasowych obiektów budowlanych na czas 60 dni, paragraf 7 ust. 11 z pierwotnej wersji planu, które zostały wydłużone do 120 dni podczas drugiego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 55. Postulat o zmianę definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy poprzez wykreślenie odniesienia do części podziemnych budynku podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 22. Postulat o uwzględnienie dla kwartału ulic Alei Jana Pawła II, Życzkowskiego i Izydora Stella-Sawickiego zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz zwiększenie minimalnych wskaźników terenów biologicznie czynnych podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 106. Postulaty o uznanie, jako powierzchnię biologicznie czynną wyłącznie powierzchni na gruncie rodzimym, wprowadzenie obowiązku zabezpieczenia powierzchni biologicznie czynnej przed wjazdem samochodami celem zapobieżenia przekształceniu jej w parkingi, wprowadzenie zakazu usuwania drzew, na których usunięcie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, nowe zagospodarowanie terenu i architektura powinna obowiązkowo uwzględniać najnowocześniejsze technologie proekologiczne podczas pierwszego wyłożenia zostały zawarte w uwagach o numerach 32 i 132. Postulaty o usunięcie z tekstu planu zapisów paragraf 10 ust. 1 pkt 2, paragraf 25 ust. 4, paragraf 29, ust. 4 dotyczących wpisu do rejestru zabytków części pola wzlotów przy zachodniej części pasa startowego dawnego Lotniska Rakowice Czyżyny w Krakowie, usunięcie zapisów paragraf 8 ust. 7 z tekstu planu zawierającego informację, że w obszarze planu występują siedliska chronionych gatunków zwierząt, zmiana zapisów paragraf 9 ust. 2 pkt 1 lit. b/ dotyczących stref ochronnych kształtowania zieleni poprzez dopuszczenie lokalizacji ogródków gastronomicznych, mobilnych punktów gastronomicznych i tym podobnych, dodanie w paragrafie 12 tekstu planu ustępu 3 o następującym brzmieniu: dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki za zgodą właściciela, zmianę zapisów paragraf 13 ust. 1 pkt 7 tekstu planu i nadanie nowego brzmienia: zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kV z wyłączeniem urządzeń innych niż wolnostojące, dla których nie określa się mocy oraz z wyłączeniem urządzeń instalacji naukowo – badawczych, uzupełnienie paragrafu 14 ust. 8 tekstu planu w zakresie wymaganych minimalnych miejsc postojowych, parkingowych dla konkretnego rodzaju zabudowy tak, aby ich ilość była każdorazowo wyznaczona, jako proporcjonalna w stosunku do danej powierzchni lub określonej w tekście planu obranej wartości ilości, podczas pierwszego wyłożenia został zawarty w uwadze numer 104. Odnosząc się do treści wniesionych uwag należy wyjaśnić, iż ich rozstrzygnięcie było uzależnione od konieczności zachowania zgodności projektu planu z ustaleniami dokumentu Studium, od

spełnienia wymogów ustawy dotyczących zachowania ładu przestrzennego, przyjęte w projekcie planu Czyżyny Zachód rozwiązania planistyczne, w tym przeznaczenia terenów, parametry zabudowy oraz wyznaczone linie zabudowy mają na celu zachowanie ładu przestrzennego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, od wyważenia pomiędzy interesem publicznym, a prywatnym, od uzyskanych w toku procedury planistycznej opinii i uzgodnień, od wymogów wynikających z przepisów odrębnych. Szczegółowe uzasadnienie nieuwzględnionych uwag znajduje się w załączniku do projektu uchwały. Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwag złożonych do projektu MPZP obszaru Czyżyny Zachód zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały według druku 537. Ewentualne wprowadzenie przez Radę Miasta Krakowa poprawek dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag będzie skutkowało ponowieniem czynności planistycznych. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Pięknie Pani dziękujemy i cieszymy się, że tak szybko udało się odczytać wszelkie uwagi i dziękuję Państwu Radnym, którzy wytrwali na sali obrad. Natomiast, mamy tak, pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Szanowni Państwo w trybie statutowym nie została zgłoszona autopoprawka jak rozumiem i w związku z tym otwieram dyskusję. Czy mamy stanowiska komisji, Prezydenta, klubów Radnych? Zatem czekam na zgłoszenia Państwa Radnych. Nie widzę, zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek, głosowanie w bloku głosowań. I teraz może z racji, jest już Pan, jest już Pan Radny, więc możemy przejść punkt 522 druk, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 522 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tyniec – obszar usług publicznych.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, tak, referuje Pan Dyrektor Janyga.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. G. Janyga
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Proponujemy, aby rozpocząć prace planistyczne dla obszaru, który dotychczas posiada ustalenia planistyczne, to znaczy jest to fragment dzielnicy, osiedla w Tyńcu, teren położony w dzielnicy VIII Dębniki, łączna powierzchnia obszaru, dla którego proponujemy rozpoczęcie prac planistycznych jest niewielka, bo to niewiele ponad 25 arów. Granice tego obszaru, dla którego proponujemy rozpoczęcie prac planistycznych obejmują dwa takie malutkie podobszary. Pierwszy to są dwie działki 94/2, 97/3 oraz fragment działki 188/1 obręb 73 Podgórze przy ulicy Benedyktyńskiej, drugi podobszar obejmuje działki 326/2, 326/4, 326/3 i 370 obręb 73 Podgórze oraz niewielkie fragmenty działek sąsiadujących drogowych, to są działki zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Benedyktyńskiej, Bolesława Śmiałego oraz ulicy Bogucianka. Projekt tej uchwały jest wynikiem sporządzenia analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tyniec, obszar usług publicznych, która powstała na skutek wniesienia petycji przez mieszkańców osiedla Tyniec, petycja ta wpłynęła w dniu 11 grudnia 2024 roku do Urzędu i w

tej petycji mieszkańcy wnioskowali, aby trzy obszary, które są położone w Tyńcu dla tych trzech obszarów zmienić ustalenia planistyczne. Jeden obszar to był właśnie ten obszar przy ulicy Benedyktyńskiej w sąsiedztwie przedszkola, pod realizację placu zbaw dla dzieci oraz realizację miejsc postojowych. Drugi obszar to były dwie działki w rejonie ulicy Dziewiarzy. Trzeci obszar to obszar na działce 325/1 za sklepem ogólnospożywczym właśnie w celu powstania parkingu dla mieszkańców. Po przeprowadzeniu analizy Prezydent Miasta Krakowa uznał, że w pierwszej kolejności tylko dwa pierwsze obszary, czyli ten obszar przy ulicy Benedyktyńskiej i przy skrzyżowaniu ulicy Benedyktyńskiej, Bogucianka i Bolesława Śmiałego winny zostać objęte przedmiotem prac planistycznych. Celem planu jest zapewnienie warunków formalnych dla realizacji postulatów, o które wnioskowali mieszkańcy Tyńca i sporządzona analiza wykazała zasadność przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego. Przyszły plan miejscowy będzie zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Z uwagi na powyższe proszę Państwa o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy mamy prezentację opinii komisji? Nie widzę. Opinie Prezydenta, stanowiska klubowe? Nie widzę, zatem otwieram dyskusję i zapewne zapraszam Pana Radnego Marka Sobieraja o wypowiedź. Czy jest z nami Pan Bogdan Janik? Jest, dobrze, to za chwileczkę będzie można.

Radny – p. M. Sobieraj
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Drodzy Goście! Na wstępie chciałem podziękować tutaj za tak ekspresowe tempo wsłuchania się w głos mieszkańców osiedla Tyniec, jest to bardzo ważna inicjatywa i projekt uchwały, bowiem po zakończeniu prac budowlanych przy pierwszej części budowy chodnika przy ulicy Bogucianka okazało się, że jednak brakuje miejsc parkingowych, zresztą to już można powiedzieć wnioskowałem o to i mówiłem wiele lat temu. Teraz się stało faktem, niestety brakuje miejsc postojowych, do tego przedszkole ma tylko plac zabaw, dzieci muszą przechodzić ruchliwą ulicę, tam też jest umieszczony punkt zborny, czyli miejsce ewakuacji podczas różnych zdarzeń dla przedszkola, ta zamiana terenów będzie naprawdę bardzo korzystna, bo stworzy duży teren na miejsca postojowe dla mieszkańców, a zarazem miejsca na plac zbaw tuż obok przedszkola, co jest jednym z najlepszych rozwiązań. Jednak martwię się jedną rzeczą, dwa lata temu w 2023 roku jeszcze do byłego Prezydenta Majchrowskiego składałem projekt uchwały, który przegłosowaliśmy wraz z wszystkimi Radnymi, aby przystąpić do otworzenia miejscowego planu Tyniec Osiedle i nazwać go Tyniec Osiedle II właśnie między innymi dla tych powodów, było oczywiście dużo więcej, był też powód taki, że Zarząd Infrastruktury Sportowej i Klub Sportowy Tyniec nie mógł rozwijać się, nie mógł nawet poprawić ogrodzenia, aby zabezpieczyć boisko sportowe, to się okazało w ubiegłym roku na tyle niekorzystne, że zostało zniszczone przez dziki i teraz tak naprawdę boiska nie mamy, Klub Sportowy musi wozić dzieci, a już nie mówiąc o zawodnikach, na inne obiekty płacąc dość duże pieniądze. Oczywiście było też wiele apeli mieszkańców, bowiem miejscowy plan nie w pełni konsumował możliwości Studium, na podstawie, którego było robione, dlatego też mieszkańcy apelowali, aby odtworzyć ten miejscowy plan i nad tym jeszcze raz się pochylić. Cóż, uchwała była do poprzedniego Prezydenta, dlatego teraz będę na pewno apelował do Prezydenta Aleksandra Miszalskiego o to, aby jeszcze raz przystąpić do tego projektu, ale nie możemy tracić czasu, bo miejsc postojowych nie ma już, plac zabaw dla przedszkola i tak wygląda bardzo źle, więc ta zamiana i szybkie przeprocedowanie tego projektu uchwały będzie tylko na korzyść dla mieszkańców, dzieci i rodziców, którzy uczęszczający, których dzieci

uczęszczają do przedszkola w Tyńcu i do szkoły, bo to są obiekty połączone, to jest Zespół Szkolno – Przedszkolny. Dlatego będzie o tyle korzystne to rozwiązanie. Ale chciałbym tutaj mocno podkreślić jedną rzecz, na przyszłą sesję mam nadzieję, że uda się z Wydziałem Planowania przygotować niezbędne dokumenty, dzisiaj już mam projekt uchwały przygotowany, jeszcze potrzebujemy tylko mapki określającej zakres prac, aby pomóc Klubowi Sportowemu. Ja mam nadzieję, że dzisiaj tutaj Prezes Klubu Sportowego przytoczy Państwu całą historię, jak to wszystko wyglądało, dlaczego trzeba podjąć kolejne kroki/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Cztery minuty.

Radny – p. M. Sobieraj
/…/ poświęcicie Państwo pewnie parę minut tylko na to, ale myślę, że warto żeby nie przyciągać tutaj więcej osób na nasze spotkania i posiedzenia z Tyńca i szybko domknąć sprawę. Za tą uchwałę bardzo dziękuję i liczę na to, że tak samo szybko przeprocedujemy kolejną dla Klubu Sportowego. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Pięknie dziękuję. Zapraszam w takim razie Pana Bogdana Janika, bo nie mam zgłoszeń Radnych. Cztery minuty na wypowiedź, proszę.

Pan Bogdan Janik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Radni!
Zwracam się do Państwa z apelem o poparcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwi Klubowi Sportowemu Tyniec odbudowę zniszczona boiska oraz w przyszłości rozbudowę i modernizację jego infrastruktury. Klub Sportowy Tyniec z niemal 80-letnią tradycją od pokoleń stanowi ważne miejsce dla mieszkańców naszej dzielnicy, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Sport i rekreacja to nieodłączna część zadań miasta, a wspieranie lokalnych klubów sportowych to inwestycja w zdrowie, integrację społeczną i rozwój naszej społeczności. Bez tej zmiany planu klub nie będzie miał możliwości dalszego funkcjonowania na odpowiednim poziomie, co oznacza, że mieszkańcy Tyńca zostaną pozbawieni dostępu do sportowej infrastruktury, której tak bardzo potrzebują. Dlatego proszę Państwa o pozytywne rozpatrzenie tej sprawy i wsparcie działań zmierzających do odbudowy oraz rozwoju obiektów Klubu Sportowego Tyniec. To decyzja, która przyniesie realne korzyści zarówno mieszkańcom jak i całemu miastu. Zwracam się do Państwa w sprawie pilnej potrzeby modernizacji tego boiska Klubu Sportowego Tyniec oraz budowy nowego ogrodzenia. Obiekt ten służący mieszkańcom i lokalnej społeczności stanowi sportowej, ulega systematycznym zniszczeniom spowodowanym przez dziki, co uniemożliwia jego prawidłowe użytkowanie. Brak odpowiedniego zabezpieczenia terenu powoduje, że boisko regularnie wymaga kosztownych napraw, a mimo podejmowanych działań problem się nasila. Budowa solidnego ogrodzenia oraz modernizacja samego boiska to konieczność, aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki do uprawiania sportu zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Jednak, aby pomóc zrealizować tę inwestycję konieczna jest pilna zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecne zapisy blokują rozwój i modernizację obiektu, co w praktyce uniemożliwia klubowi skuteczne działanie na rzecz mieszkańców. Klub z niemal 80-letnią tradycją, który pełni ważną rolę w lokalnej społeczności miasto Kraków ma w swoich zadaniach wspieranie sportu i rekreacji. Dlatego proszę o pozytywne rozpatrzenie tej sprawy i umożliwienie realizacji niezbędnych prac. Z ogromnym zdziwieniem i rozczarowaniem obserwuję działania rady dzielnicy w sprawie zmian

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przez wiele miesięcy mieszkańcy byli informowani o możliwości zgłaszania uwag i propozycji zmian do planu. Był na to czas, na merytoryczną dyskusję, składanie wniosków i szukanie najlepszych rozwiązań dla naszej dzielnicy. Tymczasem, gdy termin mija nagle pojawiają się protesty, próby blokowania zmian, które umożliwiłyby rozwój Klubu Sportowego Tyniec, który od blisko 80 lat służy lokalnej społeczności. Trudno nie odnieść wrażenia, że zamiast działać w interesie mieszkańców rada dzielnicy prowadzi grę na zwłokę sabotując potrzebne inwestycje. Takie postępowanie jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale także szkodliwe. Blokowanie rozwoju infrastruktury sportowej podważa sens wcześniejszych konsultacji i pokazuje brak konsekwencji w podejmowanych działaniach. Jeśli rzeczywiście zależy Państwu na dobru mieszkańców to najwyższy czas, aby przestać stosować opóźnienia i zacząć wspierać projekty, które poprawiają jakość życia i dzielnicy. Mieszkańcy Tyńca zasługują na jasne i transparentne decyzje, a niezmieniające się w ostatniej chwili stanowiska, które prowadzą do chaosu i utrudniają rozwój naszej społeczności. Dziś stoję przed Państwem w sprawie, która jest kluczowa dla przyszłości Klubu Sportowego Tyniec, jego roli w życiu mieszkańców. Klub uregulował już prawnie własność działki o powierzchni 47 arów i w tym momencie przekazuje ją w użyczenie miastu Kraków, aby wspólnie ratować niszczejącą infrastrukturę sportową. Jest to wyraz naszej dobrej woli oraz chęci współpracy na rzecz lokalnej społeczności. W porozumieniu z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie mamy już gotowe plany modernizacji oraz zagwarantowane środki na ich realizacje. Wszelkie formalności i uzgodnienia zostały przeprowadzone/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Cztery minuty.

Pan Bogdan Janik
/…/ a jedyną przeszkodą na drodze do poprawy warunków funkcjonowania klubu są obecnie zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Stan obiektu na dzień dzisiejszy jest katastrofalny, dziki regularnie niszczą teren boiska, a obecne zapisy planu jakiekolwiek remonty wykluczają. Zamiast rozwijać działalność kulturalno – sportową dla mieszkańców jesteśmy zmuszeni patrzeć jak nasza infrastruktura popada w ruinę. Nie możemy dłużej funkcjonować w takich warunkach.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Proszę o kończenie wypowiedzi, bo czas minął.

Pan Bogdan Janik
To powód do wstydu, a zwłaszcza, że obiekt ten jest również wizytówką Krakowa. Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o wyrozumiałość i podjęcia decyzji, która pozwoli nam kontynuować naszą misję, rozwijać kulturę i sport w Tyńcu. Nie blokujcie szansy na uratowanie tego miejsca, bo to nie tylko Klub Sportowy, to przestrzeń dla mieszkańców, młodzieży i przyszłych pokoleń. Proszę was o wsparcie i umożliwienie nam działania na rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję Państwu bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję Panu bardzo. Potraktujemy, jako Radni też Pana głos, jako taki wyprzedzający dyskusję, która rozumiem odbędzie się w przyszłości, natomiast pytanie do Państwa Radnych czy jeszcze chcieliby zabrać głos Państwo Radni? Tak, nie widzę, dziękuję Panu bardzo. Natomiast Szanowni Państwo z racji tego, że nie ma zgłoszeń to zgodnie z paragrafem 36 ust.

1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Teraz Szanowni Państwo jeszcze jeden dosłownie druk, druk 519 bo to jest jedyny druk, w którym jest tutaj z nami Pan Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, druk 519 w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 519 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania

Referuje Pan Dyrektor Witold Kramarz.

Dyrektor MOPS – p. W. Kramarz

Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Uchwała o charakterze technicznym. Otóż zgodnie z zasadami techniki prawodawczej w sytuacji wielokrotnej zmiany aktu prawnego dla czytelności i przejrzystości przepisów istnieje konieczność opracowania tekstu jednolitego. Stąd też uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona

Dziękuję. Szanowni Państwo w takim razie oczywiście projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej. Czy mamy stanowiska komisji, opinię Prezydenta, stanowiska klubowe? Nie widzę, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zatem zamykam dyskusję, zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Teraz z kolei przechodzimy do projektu uchwały według druku 549 w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 549 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Rejon ulicy Wielopole i ulicy Dietla.

Jest to projekt Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa i będę referowało ja. Szanowni Państwo mamy do tego druku pozytywną opinię Prezydenta Miasta Krakowa. Szanowni Państwo w związku z tym, że jakby w toku różnych interpretacji doszliśmy do tego, że to Komisja Główna przygotowuje w związku ze złożonymi wnioskami o zintegrowane plany inwestycyjne projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad planem, bo przypomnę mówimy teraz i dzisiaj o projektach przystąpienia do prac dalszych i rozmów z inwestorem, mamy tutaj obszar jak w tytule uchwały ulica Wielopole i ulica Dietla. Zapewne Państwo mieli okazję zapoznać się z

uzasadnieniem, jest to teren wpisany do rejestru zabytków, wiemy, jaki budynek się tam znajduje, natomiast wydaje się, że jakby najbardziej właściwym do tego, żeby przedstawić w imieniu inwestora opinię są osoby, które zapisały się dzisiaj do zabrania głosu i ja poproszę w takim razie, jeśli Państwo Radni pozwolą żeby w ten sposób właśnie umożliwić zabranie głosu, najpierw zapraszam Pana Marka Samarcewa J.W. Construction Holding SA, zapraszam Pana na mównicę. To są osoby, które w imieniu inwestora zabierają głos, więc jakby myślę, że ja w tym momencie zakończyłem już referowanie i otwieram dyskusję. Będą, zaraz będzie dyskusja, Państwo Radni będą poproszeni o wyrażenie, jest Pan Piotr Knes z nami, tak, rozumiem w imieniu J.W. Construction chce przedstawić, proszę pamiętać cztery minuty, więc bardzo proszę o taką zwięzłą informację.

Pan Piotr Knes
Szanowni Państwo Radni!
Więc to jest plan, który dotyczy budynku PKO, którego Państwo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Do mikrofonu, albo można sobie wziąć ten mikrofon jeszcze.

Pan Piotr Knes
Plan budynek PKO, którego Państwo doskonale znacie, budynek stoi nieużytkowany przez ostatnich kilka lat, plan dotyczy, inwestor planuje realizację przebudowy tego obiektu na hotel pięciogwiazdkowy, plan miejscowy pozwala mu na tą realizację, mamy również pozwolenie konserwatorskie, natomiast hotel bez miejsc postojowych nie działa zbyt dobrze, natomiast w ramach tego budynku nie jest możliwe zrealizowanie tych miejsc postojowych. W związku z tym powstał pomysł, żeby w ramach ZPI wystąpić o realizację tego, tutaj właśnie jest właściciel tego obiektu J.W Construction.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Kolejny slajd prosimy.

Pan Piotr Knes
Tak, kolejny slajd. Tutaj są jakby slajdy, które pokazują obiekt jak obecnie wygląda, budynek wymaga pilnego remontu tak jak wspomniałem wcześniej, plan, inwestycja główna tak jak wspomniałem to jest budowa hotelu, uzupełniająca to jest budowa na terenie przed Olimpijką/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Przepraszam. Szanowni Państwo ja bym prosił jakby rozmowy wszelkie przenieść do foyer, albo do pokoju Radnych, ponieważ chcemy wysłuchać spokojnie Pana.
Pan Piotr Knes
Parkingu trzypoziomowego, który w ramach ZPI miałby być podzielony z miastem, parking by również pełnił funkcję schronienia dla ludności gdzie na każdej kondygnacji należałoby, można byłoby wykonać toalety, ujęcia dla wody pitnej, na terenie nad garażem planowane jest zrealizowanie parku kieszonkowego, tutaj jest pokazane są jakieś wizualizacje poglądowe, ale to jest tylko taki początek do dyskusji na temat formy tego parku, w jakim on miałby się zrealizować, to nie jest nic wiążącego tutaj. I to są plany tego planu, tego parkingu, czyli pokazane są te trzy kondygnacje podziemne i to, co się dzieje na powierzchni. Tutaj też są jakby ujęcia tego garażu, też zdjęcia tego obiektu przed i po. I właściwie to chyba tak z grubsza tyle, bo to może o korzyściach, które dla miasta może przynieść realizacja tego, tej inwestycji

to jest to, że ten budynek, jakby ulica Wielopole jest zaniedbana, być może realizacja tego obiektu przyczyni się do jej ożywienia. W ramach tego hotelu zabytkowa sala operacyjna w toku uzgodnień z konserwatorem zabytków i na dwóch wojewódzkich radach konserwatorskich została jakby tutaj, będzie dostępna publicznie, będzie takim elementem miastotwórczym, który jakby w ramach tej funkcji hotelowej będzie dostępna dla mieszkańców Krakowa. Właściwie to chyba tyle.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze. I tak już mamy cztery minuty, dziękuję. Jeśli będą pytanie to rozumiem Pan w imieniu inwestora będzie mógł udzielić odpowiedzi. Dobrze, dziękuję. Ale mamy jeszcze do głosu zapisaną Panią Szwarc – Srokę, czy Pani chciałaby zabrać głos czy, nie widzę Pani, nie ma Pani chyba, dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo tak jak mówiłem Pani Radna Małgorzata Kot. Jeszcze zapytam czy są stanowiska klubowe w tym temacie? Nie ma, zatem otwieram dyskusję, Pani Radna Małgorzata Kot, zapraszam.

Radna – p. M. Kot
Szanowni Państwo ja tu nie wiem, jako Małgorzata Kot jestem głosem w ogóle przeciwnym. Nikt nas się wcześniej nie pytał jako Radnych, nie wiem, pewnie to nie jest w naszych kompetencjach, natomiast sama idea powstania tam hotelu będzie się wiązać z dewastacją tego budynku, ponieważ wiemy, że normy w hotelu są bardzo restrykcyjne i muszą być ściśle przestrzegane, czyli wszelkie parametry, dodatkowe schody, łazienki, więc ten budynek od środka będzie wybebeszony. Natomiast budynek jest wpisany do rejestru zabytków, jako całość, całość wraz z wyposażeniem. Zostanie zniszczona stolarka zabytkowa, unikatowa, drewniana wraz z parkietami i z pomieszczeniami, z całym rozmieszczeniem pomieszczeń, tam jest strefa biurowa, która powinna zostać strefą biurową, nie znam dokładnie tych planów natomiast tak jak Państwo to przedstawialiście w mediach to czytałam to tak to będzie wygląda. Budynki te powstały, trzy budynki tam powstały, Pałac Pracy, Poczta Polska i budynek Banku PKO, jako symbol odbudowującej się państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości i to była taka chluba naszego odradzającego się państwa. Oprócz tego jest to jedyne w pełni zachowane dzieło wybitnego architekta polskiego Szyszko-Bohusza i tam na tym przykładzie, na tym budynku, na tej architekturze przyjeżdżają architekci, historycy sztuki żeby zobaczyć jak wygląda modernistyczna, klasyczna, klastyczny modernizm. Zostanie to zniszczone bezpowrotnie. Proszę Państwa ja nie wiem Kraków z zabytków słynie, natomiast mimo wszystko tych zabytków wcale tak dużo nie mamy żebyśmy sobie mogli pozwalać na niszczenie takich perełek. Przykładem jest skandaliczne, bo to, co było, jako skandaliczne, aczkolwiek nikt wtedy chyba konsekwencji żadnych nie poniósł, zniszczenie, zburzenie zabytkowych Browarów pod Wawelem w 2002 roku, parę lat wcześniej, w 98 budynek został wpisany do rejestru zabytków, został zniszczony, zrujnowany, na jego miejsce powstał jakiś obrzydliwy koszmarek w postaci hotelu Sheraton, słuchajcie proszę Państwa jesteśmy Radnymi, powinniśmy chronić nasze dziedzictwo narodowe i kulturowe. Ja jeszcze, jako mała dziewczynka myślałam, że takie sytuacje też jak wyburzenie i decyzja Radnych Miejskich o wyburzeniu murów obronnych miasta Krakowa w imię tego, że będzie piękny park i Planty zburzyliśmy, Radni naszego miasta doprowadzili wtedy do tego, do wyburzenia unikatowych też murów. Myślałam zawsze, że teraz nie będziemy się tak kierować, nie będziemy niszczyć zabytków, nie będziemy niszczyć naszego dziedzictwa narodowego. Więc ja jestem tu jak najbardziej przeciwna. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękuję. Pan Radny Tomasz Leśniak.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowni Państwo!
Ja będę głosował oczywiście za przystąpieniem do tego ZPI, natomiast mam jednak poczucie, że inwestor na razie ma słabą propozycję w porównaniu z tym, z czym przychodzą do nas inni inwestorzy, bo inni inwestorzy proponują lokale użytkowe, które gmina może wykorzystać na różne cele społeczne, inni inwestorzy proponują mieszkania do zasobu komunalnego, a Państwo proponujecie, że na działce, która jest miejska, nawet jej nie kupicie, będzie budowany parking, który wy potrzebujecie, żeby ten hotel powstał i że to jest jakaś, że z tego mamy realizację celu społecznego, bo parking będzie może, jeden poziom będzie wykorzystany, na jako parking ogólnodostępny jak rozumiem, a poza tym parking może być schronem. To jest na razie na tym etapie jeszcze nie negocjacji, ale ta propozycja jest śmieszna w stosunku do skali inwestycji i tego, jakie będą z niej zyski. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Pan Radny Tomasz Daros i Pani Radna Aleksandra Owca później.

Radny – p. T. Daros
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Przyjąłem rzeczywiście z ciekawością propozycję inwestora, co do lokalizacji parkingu wielopoziomowego w tym miejscu ze względu na to, że w tym miejscu już kiedyś była propozycja parkingu. Ona nie uzyskała delikatnie rzecz ujmując aprobaty mieszkańców. Awantura była tak duża, że wszyscy się wycofali z tego pomysłu. Dlatego zastanawiam się, dlaczego teraz proponujemy w ramach ZPI parking w tym miejscu, jeżeli między innymi rozumiem, że Pan Prezydent Mazur pytał dzielnic, co Państwo chcą, miał powstać katalog. O ile dobrze pamiętam tej inwestycji w tym katalogu nie ma. Więc moje pytanie, dlaczego nie wzięli Państwo z tego katalogu inwestycji. Ja się nie zgadzam, co do formy przekazywanych przez dzielnice, bo uważam, że sposób był nie statutowy, ale jeżeli już ktoś sporządził ten dokument z wykazem inwestycji, które chcą jednostki pomocnicze miejskie to powinniśmy się tego trzymać. Ja mam pytanie do Pana Prezydenta, dlaczego to nie działa i na, w tym momencie mamy dyskusję na temat parkingu, a nie na temat, o ile dobrze pamiętam tam chyba był jakieś żłobki czy przedszkola, cokolwiek, bo tego nie rozumiem. Po drugie jak już bierzemy inwestycję to powinna to być inwestycja, która jest z perspektywy mieszkańców niekonfliktowa i pożądana. A tutaj pakujemy się w inwestycję, która na pewno nie będzie tania, korzyści oczywiście dla ogółu mieszkańców Krakowa są, ale mamy świadomość tego, że mieszkańcy okolicznych budynków protestowali poprzednio. Więc na pewno jak dowiedzą się o tej propozycji taki sam protest będzie teraz. Więc pakujemy się naprawdę w duży problem, nie wiem prawdę mówiąc, dlatego, bo tak jak mówię w ramach tych zadań dodatkowych, które miały być robione powinny być wybrane takie zadania, które są przez jednostki pomocnicze zaaprobowane, wskazane w tym dokumencie, o który tu Pan Prezydent Mazur prosił wielokrotnie i przede wszystkim, które skłonią mieszkańców do poparcia tej idei. A ja się obawiam, że jak mieszkańcy się dowiedzą o tej idei to będziemy mieć tu pielgrzymki osób, które mieszkają w okolicy, że tego nie chcą. Czyli dokładnie to, co było kilkanaście lat temu, albo jeszcze dalej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Ja jeszcze, chwileczkę Pani Radna, bo korzystając z możliwości, że jestem referującym to chciałbym też Państwu zwrócić uwagę, bo mówiłem to na początku, nie wiem czy to gdzieś nie umknęło, w tym momencie decydujemy o przystąpieniu i dajemy możliwość

ewentualnie inwestorowi rozmów z miastem na temat tego, jaka ma być skala inwestycji i rodzaj inwestycji uzupełniających, które będą przekazane na rzecz gminy. I ja w pełni podzielam te głosy, że ta propozycja jest uboga, nie koniecznie rzeczywiście jak wspomniał Pan Radny Daros ona, znaczy ona nie realizuje postulatów mieszkańców, natomiast jak rozumiem w toku negocjacji zakres inwestycji uzupełniającej ustali zespół i wróci do nas później ta uchwała już w postaci ewentualnie zintegrowanego planu, który Rada albo przyjmie, albo odrzuci. Więc jakby to tylko gwoli uzupełnienia jako, że referuję, żeby nam to nie umknęło. Nie podejmujemy dziś decyzji, co do tego, że inwestor będzie tam mógł wybudować określone zadanie i że taka będzie inwestycja uzupełniająca, więc tu żeby być ściśle w tym, co jest w druku. Rozumiem, że w trybie sprostowania.

Radny – p. T. Daros
Oczywiście, że Panie Przewodniczący zgadzam się z Panem w 100 %, ale tak jak mówię, nie rozumiem tej zasady, bo tracimy trochę czas, bo rozumiem, że ten proces miał polegać na tym, żeby ułatwić przedsiębiorcy pozyskanie zmiany miejscowego planu. I żeby to zrobić został przygotowany katalog inwestycji pożądanych społecznie. Więc ja zakładam, że on jest ogólnodostępny, że przedsiębiorca, który chce przystąpić do zmiany miejscowego planu bierze sobie taki katalog, patrzy od góry, zadania w dzielnicy I w tym rejonie, jego inwestycji widzi, tego nie chce, tego nie chce, ale to jest fajne, to zrobię i bierze z katalogu i przychodzi do nas. I teraz byśmy rozmawiali o lokalizacji, nie wiem, przedszkola czy czegokolwiek, co tam powinno być, a w tym momencie słusznie czy niesłusznie dyskutujemy o parkingu, który wzbudzi duży konflikt społeczny. Ja naprawdę uważam, że miejsc postojowych brakuje w centrum, parkingów powinno być jak najwięcej, ale mamy już doświadczenia, co do tej lokalizacji i one były niestety bardzo złymi doświadczeniami. Więc myślę, że akurat w tym miejscu nie powinniśmy wielopoziomowego parkingu budować, można by wyremontować ten parking, który tam jest w tym momencie. Dlatego obawiam się, że trochę straciliśmy czas już nawet w tym momencie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze. Ja może też będę prosił w pewnym momencie stronę prezydencką, bo wydaje mi się, że to ta kolejność była taka, że chyba to zgłoszenie było zanim katalog powstał, ale mogę się mylić, bo to jest chyba drugie ZPI w kolejności, które wpłynęło, ale nie wiem czy teraz Państwo chcą? Okej. I też prośba ze strony reprezentantów inwestora, żeby ewentualnie zanotować sobie i odnieść się do tych rzeczy, które Państwo uznają, że mogą już teraz jakby Radnym przedstawić.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Mazur
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Doprecyzowując to, o czym mówił Pan Przewodniczący Maślona krótkie przywołanie tej procedury i w którym miejscu jesteśmy tej procedury i dlaczego jest pewną niezręcznością odnoszenie się do tej propozycji przedstawionej przez inwestora. Przypominam, że był przygotowany katalog, w którym dzielnice wskazały te kwestie, które są dla nich kluczowe i to było rekomendowane dla inwestorów zaznajomienie się z tym katalogiem. Ten katalog w istocie rzeczy był doprecyzowaniem tego, co wynikało po prostu z ustawy. W ramach tego doprecyzowania, w ramach tego procedowania przyjęto takie oto założenie, że rolą, nazwijmy strony prezydenckiej, jest weryfikowanie poprawności formalnej tego wniosku i to się stało.

Ten wniosek spełnia warunki ustawowe i teraz, jeżeli ten wniosek spotka się z zainteresowaniem i aprobatą Państwa, jako Wysokiej Rady my będziemy prowadzić negocjacje. I ta oferta, o której tutaj mowa, która została przedstawiona, jako, rozmawiamy o tej formule inwestycji uzupełniającej, ja nie chcę jej oceniać, zwracam tylko uwagę, że gdyby się okazało w toku negocjacji, że wartość przysporzenia korzyści dla inwestora jest znacząca, a miasto będzie negocjować nie mniej niż 30 % tych kosztów, które wynikają z przysporzenia wartości to miasto ma możliwość negocjowania dodatkowych rzeczy. Ja nie wiem czy tak będzie. Tylko mówię, że istnieje taka możliwość i wtedy możemy rozmawiać nie o parkingu, albo nie tylko o parkingu, ale o szeregu innych rzeczy. To będzie zależało od tego jak będzie sporządzony operat szacunkowy, jaka będzie wartość tego przysporzenia, które inwestor odniesie. Natomiast, co do samej oceny tej oferty, jej zbadania, jej jakby atrakcyjności z perspektywy mieszkańców to my, właściwym miejscem do czynienia tego będzie praca tego zespołu, który powstanie, rozpocznie prace, jeżeli Państwo, jako Radni uznacie, że w tym momencie to jest na tyle obiecujący projekt, żeby go procedować. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Wróćmy, zatem do listy mówców, Pani Radna Owca, tak, pamiętam i następnie Pan Radny Włodzimierz Pietrus.

Radna – p. A. Owca
Szanowni Państwo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, co Pan Prezydent teraz powiedział, dlatego, że to jest coś, co pojawiało się wielokrotnie w trakcie spotkań dotyczących tego, w jaki sposób będziemy procedować kolejne wnioski o zintegrowane plany inwestycyjne. I to jest kwestia tego, że są dokładnie dwa miejsca, w których Rada Miasta Krakowa podejmuje decyzję i to jest miejsce, w którym zgadzamy się na to, żeby miasto przystąpiło do negocjacji i miejsce, w którym decydujemy czy te negocjacje spełniają oczekiwania, które mieliśmy w stosunku do tego projektu. Ja jestem trochę zdziwiona tym, co powiedział Radny Leśniak, że oczywiście zagłosuje za przystąpieniem do tych negocjacji, mając na uwadze, co powiedział, oprócz tego, to znaczy, że propozycja jest śmieszna. Ja bym jednak chciała żebyśmy dopuszczali do negocjacji takie propozycje, które nie są śmieszne, które być może nie są idealne, być może nie zgadzamy się na wszystko, ale, które, co do zasady wydają nam się czymś wartym negocjowania, dlatego, że jako Rada Miasta to na nas trochę leży to, żeby również Prezydent dostał takie projekty, takie oferty, które są wartościowe, w których może wyjść z jakiejś odpowiedniej dla miasta pozycji, a nie wyjść z pozycji z góry przegranej, dlatego, że jako Rada Miasta będziemy po kolei klepać wnioski o wszystko. Ja będę głosowała przeciwko tej propozycji i oczywiście możemy rozmawiać o tym czy tam powinna nastąpić jakaś zmiana w MPZP czy nie, czy w tej formie to się uda czy nie, natomiast ja bym chciała żeby wnioski, które, co, do których wszyscy mają uzasadnione obawy z wielu różnych stron, bo wydaje mi się, że zarówno obawy Radnej Małgorzaty Kot jak obawy Radnego Darosa, jak i obawy Radnego Leśniaka mają podstawy, żebyśmy jakby reagowali odpowiednio na te wątpliwości, to znaczy wykonywali naszą pracę, która polega w tym przypadku na pewnym odsiewie wniosków, zanim zostaną one poddane pod negocjacje z Prezydentem. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Pan Radny Włodzimierz Pietrus, Pan Przewodniczący.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Panie Wiceprezydencie! Szanowni Radni i Mieszkańcy!

Znaczy ja wydaje mi się, że integralną częścią jest załącznik o obszarze przystąpienia do ZPI, więc jeżeli dzisiaj przegłosujemy ten obszar parkingu to jest integralna część uchwały i dopiero ewentualna zmiana tego zakresu może zmienić zakres ZPI. Więc to jest pierwsze, chce tu zwrócić uwagę pod tym kątem, bo kolejny w kolejce jest ZPI ulica Sołtysowska, gdzie ja nie miałbym wątpliwości do źródłowego elementu tego przekształcenia, natomiast towarzysząca inwestycja jest nie do zaakceptowania, ponieważ tam biegnie ślad kolejowy połączenia do Nowej Huty i po prostu zabilibyśmy w ten sposób plany miasta z komunikowaniem tamtego w przyszłości terenu, czyli te wysiłki w planach miejscowych i innym by poszły po prostu na marne. Więc to jest taki przykład, że jednak inwestycja towarzysząca jest równie ważna, bo nie możemy inwestować w coś, co sprzeczne jest z kierunkiem rozwoju miasta. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń, to może odpowiedź, tak, właśnie, prosiłbym o rozwinięcie, zaraz będę kontynuował. To jest myślę ważny kontekst, który poruszył Pan Radny Pietrus, a mianowicie dotyczący tego czy jeśli na przykład na etapie negocjacji z inwestorem stwierdzimy, że inwestycja uzupełniająca mogłaby wykraczać poza obszar, który jest w tej uchwale o przystąpieniu do ZPI, czy na tym etapie my możemy w jakiś sposób skorygować zakres tego przystąpienia i jakby rozbudować całą procedurę o nowe tereny, bo myślę, że to dokładnie o to chodziło Panu Przewodniczącemu i to myślę wart, żeby też jasno wyjaśnić.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. G. Janyga
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Kilka takich wyjaśnień odnośnie tych postulatów, informacji, które z Państwa strony, zapytań, które się pojawiły, a które mogą budzić wątpliwości. W pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do tego faktu, że aktualnie obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest to plan miejscowy Wesoła Zachód, teren ten tej części kubaturowej jest przeznaczony generalnie pod zabudowę usługową bez ograniczenia funkcji jaka ta zabudowa usługowa może powstać. Czyli budynek dawnego banku jest przeznaczony pod zabudowę usługową, podlega ochronie konserwatorskiej, konserwator ściśle, precyzyjnie będzie ustalał warunki prowadzenia robót budowlanych, niemniej w tym budynku mogą być zlokalizowane dowolne usługi. Inwestor, wnioskodawca w ramach tutaj wniosku z ZPI proponuje realizację funkcji hotelowej. Druga część tego wniosku o ZPI to jest teren parkingu przed Olimpijką i w planie miejscowym obowiązującym to jest parking naziemny, plan, projekt ZPI zakłada, że będzie to parking kubaturowy podziemny, przy czym na powierzchni zostanie wykonany park kieszonkowy. Jeżeli chodzi o wykaz inwestycji dzielnicowych to tak jak już wspomniał Pan Prezydent ten wniosek był składany bardzo szybko, bo on został złożony 13 czerwca, 24 czerwca 2024 roku został skompletowany, bo tam były pewne braki, które wymagały uzupełnienia i ostatecznie 24 czerwca został przekazany do Rady Miasta Krakowa. Natomiast zapytanie Pana Prezydenta i prośba o listę inwestycji skierowane do rad dzielnic to było pismo, które zostało skierowane w sierpniu zeszłego roku, w związku z tym w momencie, kiedy inwestor składa ten wniosek o zintegrowany plan inwestycyjny ta lista po prostu nie istniała, ona nie została sporządzona. I tutaj ta kwestia formalna, która była podniesiona przez Pana Radnego Pietrusa i przez Pana Przewodniczącego Maślonę to znaczy proszę Państwa obszar tego ZPI on w pewien sposób limituje to, co zostanie zrealizowane w ramach inwestycji głównej i inwestycji uzupełniającej. Natomiast w toku negocjacji umowy urbanistycznej, czyli po podjęciu tej uchwały rozpoczynającej prace nad planem miejscowym w ramach zintegrowanego planu inwestycyjnego negocjacje są prowadzone zarówno w zakresie sposobu realizacji inwestycji uzupełniającej, czyli tego, do czego się zobowiązał inwestor, ale gmina ma też możliwość dochodzenia innych dodatkowych zobowiązań, które nie są konkretnie związane

z obszarem czy to inwestycji głównej czy inwestycji uzupełniającej, bo tam nawet sam przepis ustawy zakłada, że inwestor może przekazać gminie środki finansowe na realizację pewnych zadań. W związku z tym, jeżeli te dodatkowe zobowiązania, które gmina wynegocjuje w toku prowadzenia negocjacji umowy urbanistycznej nie będą się wiązały z koniecznością zmiany ustaleń planistycznych, bo będą dotyczyły takiego zobowiązania, które będzie można zrealizować bez konieczności zmiany planu miejscowego to w takim przypadku nie zachodzi konieczność zmiany tej uchwały inicjującej. Natomiast gdyby się tak zdarzyło, że w ramach inwestycji uzupełniającej należałoby zrealizować jakieś zamierzenie inwestycyjne, które się będzie wiązało z koniecznością wcześniejszej zmiany planu miejscowego to w takim przypadku zaistnieje konieczność tutaj modyfikacji tej uchwały czy to w trybie zmiany czy to w trybie złożenia innego wniosku przez wnioskodawcę. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni, nie mam listy mówców, więc zapraszam w takim razie Pana Rafała Magrysia jeszcze, bo Pan zapisał się do dyskusji i później może poprosimy, jeśli jest taka wola ze strony inwestora, żeby się odnieść. Tak, cztery minuty.

Pan Rafał Magryś
Zapisałem się, ponieważ to jest mój konik, a bardziej kornik, to nie jest kornik/…/, potem go zjem tak, żeby nie było, a zjem go, dlatego, żeby powiedzieć o tym, że zmienia nam się sposób myślenia całkowicie i odnośnie korników i odnośnie infrastruktury i odnośnie miasta. Odnośnie miasta należy spojrzeć na to, że miasto od dobrych 60, 70 lat jest regularnie wysuszane. Wysuszamy miasto żeby można było budować, przez to tracimy tereny zielone. Kornik w mieście nam się rozprzestrzenia tylko, dlatego, że obniżamy sobie cały czas lustro wody gruntowej i tak naprawdę przez wkopywanie się, mamy dokładnie przykład przy Rondzie Mogilskim, wykopane Rondo Mogilskie okazało się, że odeszły wody od Ogrodu Botanicznego. Ogród Botaniczny teraz musi być sztucznie nawadniany, rozpisywałem takie pismo, że przez to, bo nawet mogę podrzucić tą rozmowę gdzie zgłaszałem teraz kornika do Zarządu Zieleni, Pan Dariusz Wnęk właśnie określił w ten sposób, że świerki źle się mają, ponieważ wysuszamy, robi się sucho. Tak, wysuszamy, bo się wkopujemy, dokładnie tak mu powiedziałem, w odpowiedzi uzyskałem odpowiedź, a, co, cofniemy się do lepianki. Nie cofniemy się do lepianki. Tutaj mu muszę przyznać rację i fakt jest taki, że technologii nie cofniemy, nie cofniemy możliwości technologicznych, nie cofniemy tego, że mamy coraz nowszą tą technologię i mamy coraz to nowsze możliwości. Dlatego tak bardzo apelowałem odnośnie tych rejestrów środowiskowych odnośnie inwestycji z tego względu, że nawet jak miałem z Dyrektorem Wydziału Kształtowania Środowiska jeszcze Panem geologiem właśnie interakcję razem z policją to miał taką piękną mapę przed sobą jak te wody/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Minęły dwie minuty, pamiętajmy, że jesteśmy w punkcie ZPI.

Pan Rafał Magryś
Tak, jak te wody w mieście się rozkładają i my to musimy mieć na uwadze, bo niezaprzeczalnie będziemy wkopywać się w głąb, ale musimy patrzeć na to, żeby faktycznie tereny zielone dookoła nie ucierpiały. Jeżeli wykopiemy to pod bankiem wielką dziurę to całe, teraz ten cały pas na Dietla tak naprawdę on ucierpi, umrze, tam nie będzie wody. Czyli co, czyli inwestor będzie sztucznie go nawadniał tak jak Ogród Botaniczny, czy zastanowimy się od razu nad możliwościami, ocenimy wpływy wód gruntowych i poszukamy jakichś możliwości, żeby inwestor mógł zaopatrzyć te tereny zielone właśnie w zdobycie tej wody. Może ta deszczówka,

którą zbieramy, żeby ona już szła automatycznie na tereny zielone, które tak naprawdę w pewnym sensie będą powierzchnią dachową, bo jeżeli my schodzimy gruntem niżej i jakąś zieleń zostawiamy wyżej, czyli ją może potraktować tak, jak to by była zieleń na dachu, czyli to jest bardzo ubogie środowisko, o które musimy się zatroszczyć, żeby w ogóle te rośliny tam trwały w tym środowisku. I nie możemy tego pomijać, bo to nawet jest program zielona infrastruktura Europy, to jest program gospodarowania zasobami naturalnymi, przyrodniczymi tak, żeby one współgrały z tą nową technologią, tą nową techniką, z tym rozwojem tego miasta. Jeżeli my teraz nie skupimy się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć te właśnie aspekty przyrodnicze, żeby one nam towarzyszyły to zawsze to będzie drożej. Jeżeli zaczniemy o tym myśleć tu i teraz to gospodarowanie przyrodą okaże się tanie, w perspektywie czasu po prostu będzie to coś, co będzie pożyteczne, coś, co będziemy chcieli. Jeżeli zaczniemy gospodarować też, pozyskiwanie tej zieleni do/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Cztery minuty, bardzo dziękuję.

Pan Rafał Magryś
/…/ do biogazu, biopaliwa to wtedy mamy tylko czysty zysk. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Dobrze, że Pan zabrał kornika. Zapraszam w takim razie przedstawiciela inwestora. Rozumiem, że Pani Małgorzata Szwarc – Sroka, teraz chciała Pani zabrać głos, proszę bardzo cztery minuty.

Pani Małgorzata Szwarc – Sroka
Dziękuję bardzo. Myślałam, że nie będę zabierała głosu. Dziękuję bardzo za to, że mogę jednak ustosunkować się do tego, o czym tutaj była mowa. Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Po pierwsze dwie kwestie tylko. Pierwsza kwestia. Budynek, budynek kupiliśmy w 2017 roku od PKO BP, kompletnie zniszczony, już wtedy nie było w nim prowadzonej żadnej działalności, budynek był zaniedbany, a Bank PKO PB przez wiele lat próbował ten budynek sprzedać. Przez ten cały okres odkąd kupiliśmy ten budynek robiliśmy wiele, współpracowaliśmy z konserwatorami zabytków, bo to nawet nie był jeden, trwało to tak długo po to, że jeżeli przystąpimy do rewitalizacji to będziemy oczywiście pod okiem konserwatora i we współpracy tak rewitalizować, żeby te wszystkie walory historyczne były zachowane, to jest po pierwsze. Po drugie nie jest warunkiem koniecznym, żebyśmy akurat w tym miejscu, w przedmiotowym miejscu, o którym tutaj była mowa budowali ten parking, ale pomyśleliśmy sobie, oczywiście chcielibyśmy, ale podkreślam nie jest to warunek konieczny, żeby w tym miejscu powstał parking i jeszcze podziemny. Dzisiaj w tym miejscu chciałam powiedzieć, że jest parking, jest parking i dobrze się ma, natomiast my byśmy chcieli i wydawało nam się, że to jest dobra propozycja w tym miejscu zaproponować budowę parku, a parking przenieść do trzech kondygnacji podziemnych. To będzie kosztowna inwestycja, ale tak jak podkreślam, wydawało nam się, że to będzie korzyść obopólna. W dodatku zaproponowaliśmy, że jeżeli to będzie parking trzypoziomowy podziemny będzie to też można wykorzystać jako schron dla ludności, bo akurat teraz jest to ważny temat. Oczywiście, jeżeli wniosek nie spotka się tutaj z aprobatą to cóż, to cóż, to zostanie parking taki, jaki jest i nie będzie parku i nie będzie parkingu podziemnego. Ale liczymy na to, że Państwo dostrzegą to, że ten nasz wniosek to naprawdę pozwoli na to, że będziemy mieli obopólne korzyści i nie tylko my, jako inwestor. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Tak, Pani Radna Kot, a później ja zapiszę się do głosu już nie, jako referujący.

Radna – p. M. Kot
Szanowni Państwo!
Ja tu chciałam głosem ad vocem do Pani, która w imieniu dewelopera się wypowiadała. Pani mówi, że chcecie prowadzić działania zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Wiemy doskonale o tym, jakie są wytyczne, zależą od tego, jaki jest konserwator. Poprzedni konserwatorzy nie wyrażali zgody na tak głębokie zmiany, owszem, były to zgody na adaptację, ale nie na dewastację i na tak głębokie zmiany tym hotelu. Pani obecna konserwator, zresztą nie będę mówić, bo za dużo może powiem, natomiast wiemy wszyscy jak konserwator jeden daje, drugi nie daje zgód. Ja bardzo bym prosiła, tyle. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze. Szanowni Państwo tych wątków było poruszonych dużo. Ja przypomnę, teraz zabieram głos jakby można odnotować, już nie jako referent, więc aby mi tutaj czas biegł, żebym mógł się sam wyłączyć. Natomiast na poważnie to tak, ja bardzo często mam bardzo podobne zdanie jak Pani Radna Kot, ale akurat w tym przypadku trochę jednak chyba różnimy się z tą oceną sytuacji z prostego względu. Pani przywoływała to, że kiedyś było taką wielką zbrodnią rozebranie tych murów miasta i powstanie Plant, wiem, to była pod względem historycznym zbrodnia, ale myślę, że dzisiaj nie znaleźlibyśmy żadnego mieszkańca Krakowa, który by stwierdził, że powstanie Plant to był błąd. Natomiast tu w tym przypadku dziękuję, że Pan Dyrektor Janyga przedstawił też zapisy planu miejscowego, które jakby rozumiem, już teraz dają możliwość inwestorowi realizacji celu, może nie aż w takim zakresie zapewne jakby chciał, ale jednak tam może powstać już teraz jakby zamierzenie inwestycyjne. Ja raczej też jestem za tym, że jak gdzieś są parkingi naziemne to powstawały, tu park to jest za daleko idące słowo, nazwałbym to, co najwyżej skwerem zielonym, owszem, ale do parku to jeszcze bardzo, bardzo daleko, zważywszy, że obok jest ruchliwa ulica Dietla, no, więc też jakby można powiedzieć, że to będą wartości jakieś dodatnie dla mieszkańców, ale jakby trzeba szukać moim zdaniem jednak tej rekompensaty ewentualnie i dużo dalej idącej niż tylko ten kawałek terenu zielonego. Ja rozumiem, że parking podziemny jest kosztem jakiś, ale też padało tutaj, te informacje o tym, że działka jest gminna, Państwo będą mogli z części skorzystać, część rozumiem będzie oddana na potrzeby gminy czy mieszkańców. Natomiast też jedną przestrogą dla mnie jest to, że zagłosuję za przystąpieniem do prac nad tym planem ZPI, ponieważ wiem i widzę jak wygląda w tym momencie chociażby Forum. Nie chciałbym żeby ten budynek Banku PKO BP spotkała ta sama historia, czyli żeby on niszczał i de facto żadnych walorów dla mieszkańców nie miał. Wiemy też, że dopiero teraz, co prawda jest ten budynek Forum wpisywany do rejestru zabytków bodajże w związku z tym jakby skala tam zniszczeń jest dużo większa. Natomiast też innym rozwiązaniem dla tej sytuacji byłoby Szanowni Państwo to, pamiętają Państwo, była głośna dyskusja w Krakowie na temat z kolei innego hotelu Cracovia. I wtedy też był hałas, że prywatny inwestor będzie przebudowywał i padła decyzja, został ten budynek wykupiony przez poprzednią ekipę rządową i trwają prace, pół miliarda złotych ma to kosztować. Ja chciałbym życzyć sobie, żeby w Krakowie tak wiele inwestycji publicznych, za publiczne pieniądze centralne było realizowanych, ale śmiem twierdzić, że raczej wątpliwe, aby teraz na jakikolwiek inny cel ten hotel został od inwestora wykupiony i zaadoptowany na jakiekolwiek cele publiczne, po prostu, bo jest tych inwestycji w kolejce w mieście dużo, ba, z tą pierwszą najważniejszą metrem na czele. W związku z tym jakby z racji tego, że nie przesądzamy tu o tym, jaki będzie kształt i decyzja Rady, co do tego czy zaakceptuje czy nie to

tak jak wspomniałem ja na ten moment poprę ten wniosek, natomiast inwestor musi bardzo mocno wziąć pod uwagę głosy Radnych, szczególnie myślę jest to istotna to jest kwestia związana z tym jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o przebudowę wewnątrz tego budynku, jaki będzie zakres prac, ja takiego wglądu w zakres nie mam jak Pani Radna Kot tłumaczyła, że tam już są jakieś decyzje konserwatorskie, ja tej wiedzy nie mam, więc myślę, że w tym kontekście, jeśli inwestor słyszy te głosy to warto, aby w sposób transparentny Radnym przedstawić, jaki jest, docelowy będzie wygląd tego, tej inwestycji podstawowej, bo jak rozumiem celem ZPI jest też to, żeby tworzyć dobrą architekturę i żeby ewentualnie też rewitalizacje, które są w wyniku ZPI prowadzone były robione w sposób sensowny z poszanowaniem tych budynków, których to dotyczy. I na tym chyba zakończę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał, jest zgłoszenie Pana Radnego Włodzimierza Pietrusa i mamy też zgłoszenie Pana Radnego Tomasza Leśniaka.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Ja jeszcze dopytać chciałem, jeżeli zostanie wybudowany parking rozumiem przez inwestora to, kto będzie, czego właścicielem i to jest pierwsze pytanie, bo jeżeli chodzi o działkę to rozumiem, że będzie jeden właściciel. Pytam, kto będzie, czego właścicielem, to jest pierwsze pytanie. A drugie rozumiem, że pewnie inwestor nie będzie właścicielem to, na jakiej zasadzie będzie miał prawo ewentualnie bilansować miejsca postojowe w ramach obowiązku, który przynajmniej w tej chwili ma w planie miejscowym.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Pan Radny Tomasz Leśniak.

Radny – p. T. Leśniak
Ja mam pytanie do Pana Dyrektora Janygi. Chciałem dopytać ile miejsc parkingowych potrzebuje inwestor, żeby była realizowana w tym budynku funkcja hotelowa.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Czy jeszcze mamy jakieś pytania może, bo Pan Dyrektor musi znaleźć sobie odpowiedź, czy Państwo jeszcze mają jakieś wątpliwości? Nie widzę, więc na spokojnie Panie Dyrektorze zapraszam.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. G. Janyga
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Własność, jak będzie wyglądała własność poszczególnych obiektów to oczywiście może zostać zmienione i wynegocjowane w toku umowy urbanistycznej, czyli tego dokumentu, który będzie towarzyszył podejmowaniu przez Państwa przyszłej decyzji o tym jak będzie wyglądał przyszły plan miejscowy. Natomiast, jeżeli chodzi o te kwestie związane z miejscami parkingowymi to one są, to jakby to pytanie jest troszeczkę bardziej złożone, bo z jednej strony mamy sytuację, która funkcjonuje obecnie to znaczy, już Państwu zacytuję. Obecnie jest, tak jak wspominałem, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wesoła Zachód, który ustala generalnie wskaźnik miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów zgodnie z uchwałą parkingową z 2012 roku i tam w odpowiednim paragrafie jest ustalone w ten sposób, że hotele minimalnie trzy i maksymalnie 7 miejsc na 100 pokoi, tak jest w obowiązującym planie miejscowym ustalony wskaźnik miejsc parkingowych dla funkcji hotelowej. Natomiast, jeżeli chodzi o, pokoi na razie nie ma być żadnej ilości, bo to mówię o tym, co obowiązuje w obecnym planie miejscowym, na ten moment inwestor nie złożył wniosku o pozwolenie na budowę, żeby

określić, jaki konkretnie funkcjonuje hotel. Natomiast w projekcie, który towarzyszy temu tutaj po prostu wnioskowi o zintegrowany plan inwestycyjny jest 10 miejsc na 100 pokoi i taki jest zapis w tym projekcie, który jest dołączony do wniosku o zintegrowany plan inwestycyjny, jeżeli chodzi o miejsca postojowe, parkingowe. Dziękuję bardzo. Kto będzie właścicielem parkingu? Jeszcze raz powiedziałem, aktualnie właścicielem działki pod parkingiem jest gmina, właścicielem działki usługowej, po wybudowaniu parkingu będzie, to też powiedziałem, że to będzie uzależnione od tego, co zostanie wynegocjowane w ramach umowy urbanistycznej. Na ten moment Państwo wiedzą, że własność występuje w postaci własności gruntowej, lokalowej i budynkowej, nie ma własności dzielonej w taki sposób, że pół takiego obiektu w postaci parkingu podziemnego należy do dwóch różnych właścicieli chyba, że to jest w formie współwłasności i oni mają udziały w takim przedsięwzięciu, ale tak jak powiedziałem, to zostanie rozstrzygnięte w toku negocjacji umowy urbanistycznej. W zależności od tego, jaki wielki będzie ten parking, jakie będą możliwości i jakie będzie oczekiwanie gminy w stosunku do tych miejsc parkingowych, które gmina będzie w tym parkingu posiadała. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze Państwo mają jakieś pytania? Nie widzę, zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Jest Pan Radny to przechodzimy teraz do druku według numeru 550, projekt w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 550 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej.

Projekt Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa, referuje Pan Radny, Przewodniczący, Grzegorz Stawowy. Pozytywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa. Oddaję Panu głos.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Projekt, wniosek o przystąpienie do planu miejscowego w trybie ZPI jest proponowany do podjęcia w postaci negatywnej, znaczy w sensie nie podejmowania tego wniosku. Bezpośrednie przyczyny to jest brak wskazania w punkcie 7.3 żadnego z siedmiu możliwych do wskazania parametrów, nie wyznaczono nowego układu drogowego komunikacyjnego odpowiadającego wprowadzeniu większej intensywności zabudowy, zbyt niski wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie na poziomie minimum 30 %, niezgodny z innymi dokumentami miejskimi wskaźnik miejsc parkingowych i brak minimalnej powierzchni czynnej biologicznie na gruncie rodzimym, co dzisiaj jest standardem praktycznie w każdym planie miejscowym, maksymalna wysokość 25 m dla zabudowy wielorodzinnej, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących domów jednorodzinnych dwukondygnacyjnych.
W związku z powyższym wydaje się, że tak daleko idące przekształcenie tego terenu w postaci takiej formy planu miejscowego, w ogóle planu miejscowego wywoła konflikty społeczne i proponuje się, żeby do ZPI nie przystępować. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona

Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo czy mamy prezentacje opinii komisji, Prezydenta, czy mamy stanowiska klubowe? Tak, mamy stanowisko klubowe, Pani Radna Aleksandra Owca w imieniu Klubu Kraków dla Mieszkańców. Przypomnę, dyskutujemy nad punktem dotyczącym braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej.

Radna – p. A. Owca
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Oczywiście, jako klub popieramy to stanowisko negatywne w stosunku do tego wniosku i nie tylko w przypadku tego ZPI. W naszej ocenie tego typu zmiany, czyli zmiany, które zmierzają do punktowego wpływania na istniejące układy urbanistyczne, które zmierzają do wprowadzenia tak naprawdę zaburzeń do już i tak ciężko funkcjonującego w tym mieście i ledwie zipiejącego ładu przestrzennego nie powinny być dopuszczane do negocjacji. W przypadku tego ZPI mamy do czynienia tak jak rozmawialiśmy o terenie, w którym jest zabudowa jednorodzinna bliźniacza lub szeregowa dopuszczona, tak jak Pan Przewodniczący przed chwilą prezentował problemem jest układ komunikacyjny, problemem jest droga dojazdowa. W mojej ocenie powinniśmy, jako Rada Miasta szczególną wagę przykładać do tego typu wniosków i reagować w każdym przypadku, w którym to narzędzie zintegrowanych planów inwestycyjnych jest wykorzystywane czy próbuje się je wykorzystywać do tak naprawdę rozwiązywania partykularnych interesów konkretnych inwestorów w sposób, który szkodzi wszystkim mieszkańcom okolicznym i szkodzi naszemu miastu, które powinno mieć ład przestrzenny, które powinno zmierzać do tego, żebyśmy planowali z głową, a nie wrzucali zupełnie oderwane od całości zaplanowanej przestrzeni budynki czy inwestycje. Mamy również na uwadze to, że tego typu inwestycja wzbudza duży sprzeciw społeczny, w każdej sytuacji możemy dostrzec czy to na Komisji Planowania Przestrzennego czy tutaj na sali obrad, że praktycznie we wszystkich miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy też ZPI jako ich szczególnego przypadku mamy do czynienia ze ścierającymi się interesami, natomiast w tym akurat konkretnym przypadku te interesy są dość jednostronne, dlatego, że mamy interes ekonomiczny wnioskodawcy, versus interes społeczny wszystkich okolicznych mieszkańców. Podobnie jak już zostało wskazane w uzasadnieniu wprowadzenie tego typu zmian w MPZP to jest również realne niebezpieczeństwo między innymi niebezpieczeństwo pożarowe, dlatego, że nie do takiego typu budynków przystosowane są wszystkie okoliczne zabudowania. Jako klub uważamy również, że zintegrowane plany inwestycyjne, co do zasady, oczywiście mogą być wyjątki, ale, co do zasady powinny obejmować raczej większe obszary, to powinny być miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, o które wnioskują ludzie, którzy mają jakiś dobry pomysł na to jak tę przestrzeń zagospodarować, a nie punktowe rozwiązania tylko i wyłącznie zmierzające do obejścia pewnych ustalonych dla wszystkich równych zasad. Mam nadzieję, że jako Rada Miasta staniemy na wysokości zadania i w przypadku wniosków o ZPI, które są po prostu bezzasadne, są niebezpieczne dla obecnych zabudowań i ich mieszkańców będziemy nie tylko tym razem, z tej rekomendacji oczywiście się cieszymy, ale również w innych przypadkach mieli odwagę powiedzieć nie takim wnioskom. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś stanowiska klubowe? Nie widzę, zatem otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Dyrektor, nie ma przycisku i nie widziałem go, dobrze, zapraszam Pana Dyrektora, bo jak widzę Radni nie zabierają głosu teraz, może tak już zostanie.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. G. Janyga
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Ja tylko w dwóch kwestiach. Pierwsza kwestia to jest taka, że w przeciwieństwie do tego poprzedniego wniosku, który dotyczył rejonu ulicy Wielopole do tego wniosku rada dzielnicy podjęła uchwałę negatywną, negatywnie opiniującą to zamierzenie inwestycyjne. Tu też wprawdzie była taka podobna sytuacja, że wniosek został bardzo wcześnie złożony zanim potencjalni wnioskodawcy mogli zapoznać się z oczekiwaniami rad dzielnic, które zostały zgłoszone przez nich, natomiast 21 listopada bieżącego roku rada dzielnicy IV podjęła uchwałę negatywnie opiniującą taki zintegrowany plan inwestycyjny. I przy tej okazji chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Została przy współpracy z Państwem Radnym przygotowana procedura składania wniosków o zintegrowany plan inwestycyjny, procedura dotycząca negocjacji umowy urbanistycznej. I w ramach tych dokumentów wewnętrznych, które zostały przygotowane został właśnie zaproponowany wnioskodawcom taki etap fakultatywny, przed formalnym złożeniem wniosku w ramach, którego mogą przedstawić swoje oczekiwania, co do zagospodarowania danego terenu, co do pomysłu nad tym jak dany teren, który jest w ich zasięgu zamierzają w przyszłości zagospodarować, żeby go skonfrontować z oczekiwaniami tutaj władz miasta, z oczekiwaniami, które są zgłaszane zarówno przez dzielnice, czy przez samą gminę. W związku z tym inwestor też z tej możliwości nie skorzystał i pomimo tego długiego upływu czasu od momentu złożenia wniosku do rozpatrzenia tego wniosku dzisiaj przez Szanowną Radę takie rozmowy nie zostały podjęte, w związku z tym zachęcamy na przyszłość, że jeżeli takie wnioski ktoś będzie zamierzał składać w trybie zmiany planu miejscowego w ramach zintegrowanego planu inwestycyjnego to żeby uniknąć pewnych takich wątpliwości, co do tego jak ta zabudowa powinna się kształtować, jak powinno się prawidłowo kształtować zagospodarowanie tego terenu, żeby wcześniej tutaj odbyć rozmowę, bo my służymy pomocą i jeżeli jest tylko taka możliwość to jesteśmy w stanie pewne rozwiązania podpowiedzieć.
I jeżeli mogę to pokazałbym, niestety nie znajdę tego na tym pięknym laptopie, ale tylko miałem taki przygotowany slajd, żeby pokazać jak ta zabudowa miałaby wyglądać w kontekście tej zabudowy, która istnieje, żeby można sobie było ewentualnie porównać te oczekiwania, które zostały złożone. Tutaj może nie jest to tak bardzo widoczne, żółtym kolorem jest zaznaczony ten potencjalny budynek, który mógłby powstać do 25 m, te budynki, które są w sąsiedztwie, nawet te budynki mieszkalne wielorodzinne po wschodniej stronie tego obszaru tam jest wysokość do 18 m, obowiązujący plan miejscowy dla tych budynków mieszkalnych wielorodzinnych ustala parametr wysokości do 18 m, natomiast dla tych budynków niższych jednorodzinnych do 13 m. Inwestor ma dwa tereny, dla jednego terenu tego mniejszego wnioskuje o wysokość zabudowy do 13 m, natomiast dla tego większego do 25 m. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia Państwa Radnych? Nie widzę, zatem Szanowni Państwo zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I teraz mieliśmy przejść do rezolucji, ponieważ jest to też druk, w którym będzie Pan Prezydent pewno zabierał głos. Zatem Szanowni Państwo zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 548-R minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

Rezolucja w sprawie utworzenia parku leśnego XXL Dolina Prądnika.

Projekt Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców, ja będę ten projekt referował, projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym. Mamy opinię Prezydenta pozytywną z uwagą. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ten projekt uchwały to może tytułem uzupełnienie i przypomnę, że już cztery lata temu Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę kierunkową do ówczesnego Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego o to, aby w tym terenie utworzyć Park Leśny XXL Dolina Prądnika. Jednakże w tym czasie niewiele się wydarzyło łącznie z tym, że musieliśmy też już ponad wszelkimi podziałami przystąpić do planu miejscowego, ponieważ Urząd sam z siebie wtedy nie rozpoczął tychże prac planistycznych. Jesteśmy w trakcie tych prac planistycznych, natomiast wiemy, że z każdym rokiem to oddala się perspektywa stworzenia dużego, rozległego terenu zielonego w rejonie użytku ekologicznego Dolina Prądnika, który miałby być otuliną istniejącego użytku. Mówimy o terenie powyżej 130 ha, bardzo intensywnie zabiegają o to, aby powstał tam teren zielony od dawna różne inicjatywy społeczne, do mnie zostały przesłane dwa listy, które za chwilę Państwu odczytam z poparciem tejże idei, ponieważ od dawna mieszkańcy jak Państwo zresztą za chwilę usłyszą postulowali utworzenie takiego rozległego terenu zielonego. Mówimy tu o takich północnych płucach Krakowa, mówimy o parku nie tylko dla jednej dzielnicy Prądnik Biały, chociaż jeśli wzięlibyśmy pod uwagę liczebność tejże dzielnicy to mówilibyśmy wtedy o trzecim, co do wielkości mieście w Małopolsce, ponieważ tyle osób mieszka na terenie dzielnicy Prądnik Biały. Natomiast tak jak kiedyś Prezydent Leo podjął taką decyzję i podjął się wizjonerskiej wraz z Radą Miasta inicjatywy założenia Lasu Wolskiego, tak od dawna apelujemy oto, żeby w tym terenie powstał właśnie rozległy teren zielony, który będzie służył wszystkim mieszkańcom. Natomiast tak jak wspomniałem, ja pozwolę sobie teraz odczytać list, który został skierowany, a w zasadzie dwa listy. Pierwszy list to przekazało nam Towarzystwo Prądnickie, bardzo Państwa proszę o uwagę, listy są krótkie. W imieniu Towarzystwa Prądnickiego wyrażam pełne poparcie do idei powstania przy terenach użytku ekologicznego Dolina Prądnika dużego parku leśnego, często nazwanego w dyskusjach i konsultacjach społecznych Parkiem XXL, pomysłodawca Mariusz Waszkiewicz. Powstanie takiego parku jest bardzo istotne dla mieszkańców Prądnika i wszystkich krakowian ze względów zdrowotnych, północne zielone płuca Krakowa i rekreacyjnych. Już w tej chwili na niewielkim obszarze zielonym wzdłuż rzeki aktywnie wypoczywają liczni spacerowicze, wędkarze, rowerzyści i rowerzystki oraz miłośnicy spacerów z psami. W obecnych warunkach intensywnego rozwoju miejskiego takie enklawy naturalnej zieleni są bardzo potrzebne i należy wspólnymi siłami miasta, organizacji społecznych, właścicieli i mieszkańców doprowadzić do realizacji tego koniecznego i potrzebnego przedsięwzięcia. Chodzi wszystkim o dobro wspólne. Podpisał Prezes Towarzystwa Prądnickiego Pan Cezary Ulasiński. I drugi list, drugi list skierowany z kolei przez Stowarzyszenie Przyjaciół Witkowic. Stowarzyszenie Przyjaciół Witkowic oświadcza, iż z całą stanowczością popiera projekt Klubu dla Mieszkańców, druk numer 548-R z dnia 18 lutego 2025 roku, w którym Rada Miasta Krakowa zwraca się do Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiej Hodowli Roślin spółka z o.o., Archidiecezji Krakowskiej oraz innych osób fizycznych i prawnych o podjęcie działań w celu utworzenia Parku Leśnego XXL Dolina Prądnika. Stowarzyszenie Przyjaciół Witkowic od wielu lat skutecznie lobbuje za powiększeniem obszarów przyrody chronionej, między innymi na terenach określonych nieformalnie przez mieszkańców mianem północnych Błoń Krakowa poprzez między innymi składanie wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących tych terenów, a także do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w latach 2013 i 2021 oraz do planu ogólnego w roku 2024. Starania te są zbieżne ze stanowiskiem Rady Miasta Krakowa, która w 2021 roku podjęła uchwałę zobowiązującą Prezydenta Miasta Krakowa do podjęcia działań w tym zakresie.

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Witkowic Pełnomocnik Stowarzyszenia ds. Planów Zagospodarowania Przestrzennego Prof. d. hab. Witold Piskorz. Szanowni Państwo może tyle tytułem wstępu, pytanie czy w tym momencie mamy prezentacje stanowiska, opinii Pana Prezydenta, a później czy mamy jakieś prezentacje opinii komisji? A jeśli nie to przejdziemy do stanowisk klubowych. Zapraszam.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Mazur
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Te postulaty, które tutaj zostały wyrażone, czyli poszerzania tych terenów zielonych, budowy parków, poszerzania tych parków XXL są zasadne i chciałem zwrócić uwagę na dwa elementy działania, które w tej materii się już toczą. Pierwsza, że w Krakowie mamy 77 parków, z których tylko 11 to są te parki, które możemy nazwać dużymi parkami, która mają areał przekraczający 20 ha. Znalazłem w dokumentach strategicznych, również w tym dokumencie, który w tej chwili jest przygotowywany, czyli plan zieleni w Krakowie znalazł się zapis, że każdy mieszkaniec Krakowa powinien mieć dostęp do parku w odległości 15 minut pieszo, spaceru, oraz 15 minut jazdy na rowerze do tego parku XXL. Jeżeli ten postulat będzie przyjęty, a bardzo bym chciał to oznacza, że musimy stworzyć kilka dużych parków. Teraz, co w tej materii się dzieje, wspomnę tylko o tym parku Witkowickim, bo o tym była mowa i te działania się już toczą, mam wrażenie, że relatywnie niedługo uda się sfinalizować. Po pierwsze jak Państwo zapewne wiecie tam gmina posiada już ten park, to jest około 20 ha, są prowadzone rozmowy z Kurią Metropolitalną, Pan Prezydent Miszalski wczoraj ten komunikat Państwu przekazał, opinii publicznej, rozmawiamy potencjalnie o 30 ha, jak również są prowadzone zaawansowane rozmowy z Małopolską Hodowlą Roślin, rozmawiamy o obszarze około 8 ha, których ta jednostka jest gotowa użyczyć miastu, przekazać. Suma summarum te działania, które się toczą dają szansę na to, że w relatywnie krótkim okresie czasu kolejny park, park dużych rozmiarów powstał właśnie w tej okolicy, tych zielonych płucach Krakowa. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy mamy stanowiska klubowe? Tak, Pani Radna Owca.

Radna – p. A. Owca
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jako Kraków dla Mieszkańców wystąpiliśmy z tą rezolucją wskutek tak naprawdę wieloletnich już starań dotyczących utworzenia, poszerzenie parku leśnego, który w tym momencie jest na terenie użytku ekologicznego. Bardzo cieszy mnie to, co mówi Pan Prezydent i cieszą mnie też podejmowane rozmowy oraz to wyrażone zdanie, że nasze postulaty w tym zakresie są zasadne. Przypomnijmy, że ten park leśny, o którego powstanie apelujemy i zabiegamy to nie jest coś niesamowitego, Pan Przewodniczący wspominał przed chwilą o powstaniu Lasu Wolskiego. Musimy pamiętać, że to był dalej ponad dwukrotnie większy obszar. Ten obszar, o którym my mówimy w tym momencie i który znalazł się w rezolucji to jest około 130 ha. Jak można było usłyszeć przed chwilą w wypowiedzi Pana Prezydenta niestety nie ma jak rozumiem na razie dalej rozmów, które toczyłyby się w zakresie aż takiego obszaru, ponieważ wspomniał Pan o 8 ha od Małopolskiej Hodowli Roślin, która jest głównym właścicielem ziemskim w tamtym obszarze. W tym momencie ustanowiony przez Radę Miasta użytek ekologiczny obejmuje trochę ponad 14 ha, to jest obszar, który chroni meandry rzeki Prądnik i obszar, który tak naprawdę podlega naporom z dwóch stron. Z jednej strony mamy ten naturalny napór związany

z tym, że chroniąc rzekę, która meandruje siłą rzeczy zgadzamy się na to, że rzeka pożera trochę terenu, to jest normalne i to jest coś, co musimy brać pod uwagę, również bierzemy to teraz pod uwagę w Komisji Planowania Przestrzennego pracując nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego, że musimy brać pod uwagę, że te tereny zielone po prostu muszą się w pewien sposób dostosować, ale z drugiej strony mamy ten znacznie bardziej niebezpieczny napór na użytek ekologiczny to znaczy wpływ zewnętrzny. W tym momencie wiemy, że to są w dużej mierze tereny rolne, tereny uprawne, nie da się wykluczyć, a co więcej należy uznać za racjonalne założenie, że nie bez wpływu na użytek ekologiczny pozostaje uprawianie ziemi w jego bezpośrednim sąsiedztwie, że stosowane środki czy nawozy mają wpływ na to jak rozwija się roślinność i jak żyją zwierzęta, które się znajdują w tym użytku ekologicznym. Nie wiem czy Państwo Radni mieli okazję wszyscy zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, to jest miejsce, które już teraz jest powszechnie wykorzystywane, to jest miejsce, w którym na przykład aktywiści organizują często sprzątania, akcje sprzątania, dlatego, że ten obszar około 14 ha jest po prostu niewystarczający. Ostatnim razem, kiedy w zeszłym roku byliśmy tam na akcji sprzątania spotkaliśmy się na przykład równocześnie z grą w podchody organizowaną dla okolicznych dzieci z okazji tam ich urodzin, co niestety niesie za sobą konsekwencje, to są tereny rekreacyjne, ale to są tereny rekreacyjne, które wskutek wykorzystywania przez człowieka są również zaśmiecone. Mamy nadzieję, że przyjęcie ochrony tych obszarów i utworzenie realnej dużej szerokiej otuliny dla rzeki sprawi, że odrobinę ten napór człowieka również zelżeje i będziemy mogli cieszyć się znacznie większym parkiem leśnym, w którym jest więcej przestrzeni do wykorzystania, a nie tylko wycinkiem, który został upchnięty pomiędzy pola uprawne. To jest obszar, w którym można naprawdę obcować z naturą, chodzą tam przyrodnicy ze względu na przykład na to, że zdarza się, że pojawiają się tam bobry, zdarza, że pojawia się bardzo wiele różnych gatunków ptaków, które można usłyszeć lub zobaczyć i przychodzę do Państwa w imieniu klubu z wielkim apelem, żeby przyjąć tę rezolucję. Widzę, że działania miasta idą w tym samym kierunku, w którym apele mieszkańców, w którym nasze starania i mam nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie postawić sobie po prostu te ambitne cele, czyli raczej 130 ha niż 40 i że wspólnie stworzymy miejsce, które będzie naprawdę wizytówką północy Krakowa, bo północ Krakowa po prostu bardzo tego potrzebuje. Prądnik Biały tego bardzo potrzebuje, nowe osiedla, które tam powstają to są, i to mówię zarówno o tych osiedla teraz jak i o osiedlach, które były budowane od okolic 2000 roku, to są obszary, które naprawdę potrzebują jak powietrza parków, terenów zielonych, potrzebując miejsc, w których po prostu można pobyć w naturze, a nie tylko pohuśtać się na skwerku przed blokiem, co i tak w niektórych obszarach Prądnika Białego niestety jest rzadkością. Apeluję do Państwa Radnych o poparcie tej rezolucji i bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. W imieniu klubu, tak, zapraszam.

Radny – p. G. Stawowy
Można prosić, żeby z ekranu zrobić rzut.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Prosimy obsługę, żeby można, tak.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
To jest projekt planu miejscowego Witkowice, Dolina Prądnika, którego granice, którego obszar był obiektem dość twardych negocjacji w zeszłej kadencji. Ustaliliśmy wtedy, że plany

miejscowe dla Witkowic, które ten rejon obejmują wymagają zmiany, żeby iść w kierunku przeznaczenia przynajmniej części terenów w kierunku zmiany funkcji rolniczej na parkową. Rozmawiamy o obszarze, który na dole jest ograniczony torami i ulicą Górnickiego, ta biała plama to jest dzisiaj nowo oddana północna obwodnica miasta, tu mamy ulicę Witkowicką, dawny Szpital Okulistyczny. I powiem Państwu tak, znaczy rezolucja jest bardzo ciekawa, ponieważ rezolucja dotyczy tego, co się dzieje. Otóż plan miejscowy w wersji, którą ja Państwu pokazuję to jest projekt pokazany i przedstawiony Komisji Planowania Przestrzennego jeszcze w zeszłym roku, wszystkie te tereny zielone, to niebieskie to jest rzeka Prądnik, wszystkie tereny zielone, tutaj to wszystko, to, to i ten teren tutaj przy szpitalu to są tereny przeznaczone pod park miejski. One w różnej formie tam są zapisane, myśmy zawnioskowali żeby na przykład tereny rekreacyjne typu place zabaw, psie wybiegi były w tej części, ale generalnie ten teren jest dedykowany pod tereny parkowe. W związku z powyższym Rada Miasta za pośrednictwem swojej komisji ds. planowania przestrzennego wskazała Prezydentowi Miasta kierunek podążania w tym planie. Kierunek jest jasny i wyraźny, Pani Dyrektor Czyż pamięta, jak najwięcej terenów, które się da tutaj w terenach niebudowlanych wyznaczyć zapisać, jako teren parkowy. I tak się też stało. 50 % terenu, który jest wyłączony spod zabudowy, w Studium jest terenem przeznaczonym pod zieleń parkową. W związku z powyższym te prace planistyczne, które się dzieją idą dokładnie w tym kierunku. I to jest jakby rzecz pierwsza, która wychodzi naprzeciw tej rezolucji i w zasadzie wyszła już w zeszłym roku, bo to jest koncepcja, pokazuję Państwu z zeszłego roku. Z tego, co wiem od Pani Dyrektor Czyż w marcu projekt po zebraniu wszystkich opinii i uzgodnień, już przetworzony, ale bardzo podobny do tego z wprowadzonymi uwagami Komisji Planowania idzie do opiniowania i uzgodnień i pewnie w okolicach wakacji będzie miał wyłożenie. Więc mieszkańcy zobaczą mniej więcej to, co Państwo w tej chwili widzicie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rezolucja apeluje do Prezydenta, Małopolskiej Hodowli Roślin, Archidiecezji Krakowskiej i wszelkich podmiotów, osób władających terenami wokół użytku, by podjęli rozmowy celem zamiany, wykupów. Znaczy ja chciałbym Państwa uspokoić, ponieważ te rozmowy się toczą od dawna. Otóż tak, tam są trzy podmioty, to jest Parafia św. Krzyża z ulicy Krzyża, to jest Seminarium Duchowne, czyli tak de facto Kuria Metropolitalna w Krakowie i jest Małopolska, przepraszam, wezmę jeszcze jeden dokument, jest Małopolska Hodowla Roślin, spółka z o.o., która ma siedzibę w Krakowie. I teraz tak, Kuria Metropolitalna dokładnie Ekonom w imieniu władz Kurii Metropolitalnej w Krakowie spotkał się z Prezydentem Miszalskim w październiku. W wyniku tego spotkania w listopadzie oficjalnie Kuria Metropolitalna wystąpiła do Prezydenta Miasta z propozycją różnego rodzaju działań o charakterze nieruchomościowym. One są generalnie w trzech pakietach, to jest kwestia rozwoju cmentarnictwa, to jest kwestia rozwoju terenów mieszkaniowych w sensie przejęcia przez gminę terenów mieszkaniowych gminnych, ewentualnie przeznaczenia terenów pod budownictwo komunalne i trzeci taki komponent to są tereny zielone, to są tereny w Opatkowicach, w Swoszowicach, w okolicach Parku Zdrojowego i właśnie tutaj w Witkowicach. I ostatnim elementem tego to jest to, co zostało wczoraj podpisane, czyli porozumienie między Prezydentem Miasta Krakowa, a Kurią Metropolitalną na temat dalszych rozmów dotyczących nieruchomości, ale przede wszystkim otwarcia ogrodów zakonnych i przykościelnych. Jednym z tych komponentów właśnie jest zieleń i jest propozycja ze strony Kurii przekazanie urządzonego obszaru tutaj w okolicy, w tym terenie o powierzchni około 12,5 ha terenu oraz wstępna propozycja przekazania całego tego terenu, który tutaj należy do Kurii i tutaj 2 ha, to jest 24,2 ha czyli 26 ha terenu do miasta w zależności od toku rozmów w różnych aspektach. Tych pozycji jest bardzo wiele, więc ja się skupię tylko na tym, co jest dzisiaj proponowane. Prezydent Miasta podpisując wczoraj list intencyjny z przedstawicielem Kurii Krakowskiej wyraził wolę i zainteresowanie ze strony miasta przejęcia tych terenów i Kuria taką ofertę pierwszą złożyła. Z tej oferty wynika, że mniej więcej to jest

20, około 40 kilku hektarów terenu byłaby realna szansa żeby przeszło w ręce miasta w ciągu najbliższych powiedzmy dwóch lat, żeby, bo to musi najpierw być planem miejscowym zrobione, a później jeszcze ewentualnie zmianami w Studium. Generalnie propozycja jest taka, żeby teren tutaj, albo miasto przejęło, albo on pozostał w rękach Kurii, ale został przeznaczony pod zalesienia, żeby to był teren lasu. Tak de facto to będzie wtórne, ważne, żeby było otwarte. W związku z powyższym postulat dotyczący rozmów z Kurią Metropolitalną został zrealizowany z tej rezolucji, dodatkowo oferta, która została wysłana na czas 14 listopada była omawiana w styczniu na zespole, który pracuje nad zmianą strategii i tam dokładnie analizowano działkę po działce, którą ofertę Kuria złożyła i ten temat jest elementem jakichś rozmów między gminą, Urzędem Miasta, a Kurią Metropolitalną. Więc Kuria odpowiedziała pozytywnie na rezolucję zanim się rezolucja pojawiła, odpowiedziała listem w październiku. Jeśli chodzi o Małopolską Hodowlę Roślin jeszcze w 21 roku Pan Prezes Serafin, znamy go, bo to jest były radny dzielnicowy, wystąpił do miasta w kwestii gruntów, które przynależą do terenu użytku ekologicznego, te wystąpienia zostały powtórzone i też wcześniej niż powstała rezolucja, bo w październiku zeszłego roku, ja już dokładnie przytoczę datę tych wystąpień, chyba 2 października zeszłego roku spółka wystąpiła o wyznaczenie terenów, które są objęte użytkiem ekologicznym, żeby wiedzieć gdzie są granice, a następnie 7 lutego, a więc również przed złożeniem tej rezolucji zaproponowano przekazanie czy sprzedanie na rzecz gminy tych wszystkich terenów, które w obecnych planach miejscowych stanowią tereny zieleni urządzonej publicznej wzdłuż cieku wodnego, ponieważ to jest teren, który miasto może nabyć na bazie planu miejscowego.
W związku z powyższym Małopolska Hodowla Roślin przed złożeniem tej rezolucji również wykazała w tym obszarze aktywność proponując sprzedaż. Nie wiem, co będzie jak uchwalimy plan miejscowy, bo tutaj te tereny są szerzej potraktowane jako ZP niż to, co było w dotychczasowym planie dla Witkowic i co było, co jest w użytku ekologicznym. Niemniej jednak rezolucja skierowana do Prezydenta Miasta w zakresie jego aktywności w tym obszarze jest zrealizowana, Prezydent podpisał papiery kierunkowe z największym partnerem, właścicielem w tym terenie, czyli Kurią i w toku rozmów te sprawy będą uregulowane i pewnie się pojawią, jako rozwiązania nam przedstawione, również Kuria jest zainteresowana zmianą gruntów, przekazaniem, rozwiązaniami na terenie całego miasta i Małopolska Hodowla Roślin również. W związku z powyższym wszyscy właściciele ziemscy w tym terenie wyszli naprzeciw tej rezolucji zanim rezolucja powstała, stąd wydaje się, że ta rezolucja jest bezpodstawna, bo te tematy się dzieją faktycznie i fizycznie i wydaje się, że niezależnie od losów dokumentów takich jak rezolucja one się po prostu wydarzą, bo mają miejsce już w tej chwili w korespondencji wymienianej i w podpisanych umowach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Ja w takim razie pozwolę sobie odnieść się, chyba, że są jeszcze stanowiska klubowe? To, jako referent odniosę się tylko pokrótce i dziękuję za zreferowanie nam aktualnego stanu rzeczy, jeśli chodzi o te kwestie. Szkoda, że w roku 2021 te informacje, o których Pan Radny mówi wtedy tu z tej mównicy nie padały, kiedy chociażby dyskusja była o parku XXL i uchwale kierunkowej, ale to nie zarzut do Pana Radnego tylko raczej do Prezydenta, który nie dzielił się z Radnymi, ówczesnego Prezydenta, oczywiście, powiedziałem w 2021 roku, który nie dzielił się takimi planami, ba, wręcz mam wrażenie, że takie informacje przed Radnymi były w jakiś sposób ukrywane i nie było woli ze strony ówczesnej władzy do tego, żeby tereny zielone powiększać i przejmować, albo przynajmniej nie w takim zakresie, jakie było oczekiwanie ze strony mieszkańców. Natomiast też tak na szybko licząc trochę te rachunki dotyczące tych hektarów, o których Pan Radny wspomniał nie do końca się zgadzają. Ja chciałbym prosić o wyświetlenie tej mapki, którą Panu przesłałem, ponieważ to jest

pierwotny obszar tego, o czym mówimy, nie wiem czy można jeszcze to powiększyć. Oczywiście tam mamy zaznaczoną obwodnicę, nie interesują nas za bardzo te tereny na północ od obwodnicy, bo raczej nie chcemy, jako miasto dla mieszkańców Zielonek głównie urządzać parku, natomiast rzeczywiście to wszystko, co mamy poniżej to stanowi około 130 ha. I tu nie do końca jest tak, że Kuria jest tu największym graczem, największym posiadaczem ziemskim jest Małopolska Hodowla Roślin właśnie i właśnie o te kluczowe tereny tu przy ulicy Głogowej też mieszkańcy zabiegają, tak, żeby nie zostawić gdzieś z tyłu głowy, że z Kurią próbujemy porozumieć się, co do tych terenów, też zwracam uwagę, że tam będą tereny bardzo blisko obwodnicy, więc to będą raczej tereny, które będą pełniły funkcję takiego zielonego pasa oddzielającego powiedzmy zanieczyszczenia, które generuje obwodnica, ale raczej funkcji rekreacyjnych w pobliżu obwodnicy realizować nie będą. Natomiast faktycznie tu bliżej jak jest ulica Glogera, te tereny i również w stronę ulicy Głogowej to jest tak naprawdę to klu, o które mieszkańcom chodzi. I ja rozumiem to, co Pan Radny mówi, że z tytułu planu miejscowego i ustawy o planowaniu można pewne działania podejmować, ale ja przypomnę, że w celu zalesienia niektórych terenów, a w planie miejscowym, przypomnę, chcemy wpisać nawet na tych terenach, które są rolne możliwości zalesiania to żeby realizować powiatowy program zalesiania Krakowa możemy podejmować działania i przejmowania całych tych terenów, bo to, co jest intencją nas, jako klubu to żeby nie rozmawiać o wyrywkowych fragmentach tylko o całości, bo to wtedy ma sens, wtedy ma to sens jak na całości tego terenu powstanie duży zwarty teren zielony. Oczywiście jest to wyzwanie, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest sprawa do zrealizowania w ciągu roku, dwóch, natomiast dobrze by było żeby ta Rada Miasta wyraziła takie swoje zdanie i apel o to, żeby było jasne i klarowne, znane stanowisko wszystkich Radnych lub też większości, co do tego, że do tego dążymy, bo wtedy rzeczywiście w perspektywie tej kadencji jest szansa zabezpieczyć te tereny zarówno w postaci planu miejscowego Dolina Prądnika, który owszem, jest tworzony, ale wiemy jak wygląda procedura, że jeszcze mogą być różne poprawki i inne działania, które mogą opóźnić prace planistyczne, ale mamy również w tym kontekście dyskusje o planie ogólnym, który to plan ogólny musi umożliwić w przyszłości dalszą korektę planów miejscowych w okolicy, żeby tych terenów zieleni publicznej było tam jeszcze więcej, bo to, co Pan Radny przed chwilą przedstawił, jako koncepcję planu miejscowego w rejonie Doliny Prądnika to już jest maksimum, na co nam pozwala Studium. Więcej de facto my tam zieleni publicznej nie mogliśmy zaznaczyć, ani Wydział Planowania, ponieważ na tyle pozwalało nam Studium. W związku z tym jakby ta rezolucja jasno mówi o tym, o jakim obszarze mówimy, są podmioty, są znane te podmioty, liczymy na to, że dialog będzie ułatwiony w obecnym czasie i że rzeczywiście ta wola wyrażona przez zarówno Kurię, natomiast też wiemy, że to jest list intencyjny, który mówi o tym, że te rozmowy się rozpoczynają. Myślę, że te rozmowy będą kończone już przez nowego Arcybiskupa, nowe władze, w związku z tym dobrze, żeby Rada takie swoje stanowisko przedstawiła i mamy również kwestię związaną z Małopolską Hodowlą Roślin, tu liczymy na dużo większą elastyczność ze strony Pana Prezesa. Szanowni Państwo oddaję głos teraz mieszkance, tak, dobrze.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący Pan bardzo wiele powiedział tylko niewiele z tego wynika. Ta firma nie ma prezesa, jest konkurs, poza tym przeznaczenie terenów i możliwość ich wykupu musi poprzedzić plan miejscowy.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
W przypadku Wesołej udało się wykupić bez planu miejscowego i nie było to problemem.

Radny – p. G. Stawowy
Rezolucja, i borykamy się z problemami do dzisiaj. Terenów rolnych miasto nie kupuje, bo to nie jest cel własny gminy, nie pamiętam, żeby miasto kupowało grunty rolne celem prowadzenia działalności rolniczej. To nie jest chyba zadanie własne gminy. W związku z powyższym żeby rozmawiać i przejęciu terenów innych niż te, które wynikają z jakichś rozmów trzeba uchwalić plan miejscowy, który pozwala na funkcję publiczną. Dopóki nie będzie plan miejscowy uchwalony to będzie po prostu nierealne, bo miasto nie może na to wydać pieniędzy. W związku z powyższym tylko to, co Pan powiedział ma się nijak do rezolucji. W rezolucji jest mowa o apelu do Prezydenta, do Małopolskiej Hodowli Roślin i Archidiecezji i wszelkich podmiotów, tu jest napisane do tych wszystkich trzech, o rozmowy. I te wszystkie rozmowy się toczą. Ta rezolucja została skonsumowana i jest konsumowana od października zeszłego roku.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękuję. Może już nie o konsumpcji mówmy, zapraszam Panią Radną, Pani Radna Aleksandra Piotrowska, a przygotuje się Pan Rafał Magryś.

Pani Aleksandra Piotrowska
Szanowni Państwo!
Ja jestem radną dzielnicy IV Prądnik Biały, ale także przewodniczącą Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Prądnika Białego i chciałabym zawrzeć tylko cztery punkty, będzie bardzo szybko, bo widzę, że już wszyscy są zmęczeni. Pierwsze to chciałam podziękować po pierwsze za tą rezolucję, która jakby na nowo podjęta ten temat Parku XXL. Po drugie chciałam podziękować Panu Prezydentowi, że podjął te rozmowy z Kurią i że te rozmowy się toczą i mam nadzieję, że będą się toczyć szybko i będą się toczyć skutecznie. Druga rzecz to chciałam powiedzieć, że o ten park walczymy już jako mieszkańcy Prądnika Białego bardzo długo, to już jest prawie 10 lat, prawie 10 lat od idei, od powstania idei utworzenia wielkiego parku, a do dzisiejszego dnia, kiedy walczymy dalej. W międzyczasie był już niejeden plan miejscowy tam próbowany do przegłosowania, to się nie udało, jest kolejny plan, mam nadzieję; że będzie on szybko wystawiony do publicznego wglądu i do zbierania uwag, bo to jest konieczne, żeby ten plan mógł być uchwalony i mam nadzieję, że będzie uchwalony, nie tak jak poprzednio odrzucony. Chciałam powiedzieć też o ogromnych potrzebach naszej dzielnicy, ponieważ dzielnica Prądnik Biały liczy obecnie powyżej 70, przepraszam, przeszkadzam? Dziękuję. Powyżej 70 tys. mieszkańców, to jest tak jak powiedział Pan Przewodniczący gdybyśmy się odłączyli, jako Prądnik Biały, oczywiście to jest hipotetyczne, trzecie miasto województwa małopolskiego. To są ogromne potrzeby, ciągle się rozbudowujemy, ciągle powstają nowe osiedla i są nowe potrzeby mieszkańców, nowe potrzeby mieszkańców właśnie w realizacji potrzeb rekreacji, obcowania z przyrodą, obcowania z naturą i bardzo nam na tym zależy, żeby ten park powstał tam. Chciałabym tylko jeszcze przypomnień, że Wojciech Bednarski od swojej idei powstania parku do realizacji jemu zajęło 6 lat. My już jesteśmy powyżej tych 6 lat. W XIX wieku 6 lat Wojciechowi Bednarskiemu zajęło od idei do realizacji. W XXI wieku już prawie 10 lat czekamy na park. Więc mam nadzieję, że będziemy trochę w stanie przyspieszyć nie tylko rozwój deweloperki, ale i rozwój w zakresie zieleni. I mam bardzo dużą tutaj prośbę do strony prezydenckiej, żeby się udało jak najszybciej, mam nadzieję, że może przed jeszcze wakacjami wyłożyć ten plan do publicznego wglądu i do zbierania po prostu uwag i go uchwalić. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Pan Rafał Magryś.

Pan Rafał Magryś
Panie Przewodniczący mam prośbę, bo nie włączam czasu o wskazanie, kiedy będą trzy minuty. Ogólnie sama idea zachowywania terenów zielonych jest adekwatna dokładnie tak samo jak choćby nawet z lasem łęgowym gdzie teraz jest zespół, który wskazuje ten teren szczególnej ochrony. Jeżeli mamy wskazany teren do szczególnej ochrony to wiadomo, że cały raport właśnie środowiskowy opiera się odnośnie tego, że to jest priorytet i wszystkie inwestycje, które będą powstawały, i to nieważne czy to będzie wkopywanie się w grunt czy budowanie czegoś wysokiego czy cokolwiek innego, co tam będzie powstawało, będzie musiało mieć na uwadze to, że nie może zaszkodzić temu właśnie terenowi, który jest wybrany, jako priorytetowy w tym terenie, w tym miejscu. Więc jest możliwość inwestowania koło takich terenów jak najbardziej. Sama nazwa park, mamy Park Błonia, Błonia wcale nie są zalesione, ani niczym, to jest po prostu park złożony z traw. Sama Dolina Prądnika, odwołując się nawet tutaj teraz do historycznego Lotniska w Czyżynach, ma również takie same zasoby historyczne. Park historii jak najbardziej można stworzyć, szukając młynów papierniczych teraz w Krakowie znajduje się na Prądniku Czerwonym, Młyn Papierniczy, lokalizacja, on jest bodajże koło Zaczarowanej Dorożki, mieszkałem tam 15 lat, przez 15 lat on był w ruinie, do 15 roku mojego życia, wyprowadziłem się stamtąd, chyba jest teraz do użytku, ale też jakiejś miernej. Natomiast sam park, czyli Dolina Prądnika, Dolina Prądnika jak to jest opisane, Amazonka, 5 km od Rynku Głównego. Jest to idealne miejsce teraz do zrobienia jakiejkolwiek turystyki. Tutaj teraz mówione, że wykupywanie gruntów rolnych nie jest inwestycyjne, ależ jest inwestycyjne, jeżeli my pomyślimy o zupełnie innej zabudowie, jeżeli pomyślimy tak jak normalnie się robi zabudowę siedliskową z możliwością, bodajże tam jest jeden z pierwszych w ogóle miejsc też historycznych, jeżeli chodzi o uprawę, można to odtworzyć, można pomyśleć właśnie o robieniu takich rzeczy, żeby w ten sposób teraz odbudowywać turystykę. Jest to bardzo istotne z tego względu, że tak jak bardzo często powtarzam my już powinniśmy uznać, że jesteśmy w epoce trans humanizmu. Zmieniło się tysiąclecie, przestaliśmy myśleć aspektami przyrodniczymi tak jak myślano do tej pory. Już nie mamy takiej potrzeby, technologia załatwiła nam to, że nie potrzebujemy uznawać przyrody, żywności, obracać się wokół zdobywania żywności, my ją możemy sprowadzać zewsząd.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Prosił Pan o informację, więc daję informację.

Pan Rafał Magryś
Niszczymy aspekty właśnie naszej historii, możliwości powstania pierwszych mechanizmów jak młyny, to są miejsca, to jest związek z uchwałą, to są rzeczy, które tam mogą powstać, to jest 20 minut na bilecie 20-minutowym stąd dojeżdżam tam na miejsce, to jest idealne miejsce do tego, żeby tworzyć aspekty turystyczne historii gdzie dzięki zachowaniu tych wszystkich artefaktów, tej całej technologii, nawet, jeżeli, już tak powiem ostro, szlag nam trafi tą całą cyfryzację, tą całą współczesną technologię, będziemy mogli zachować właśnie, jako dobro, jako bezpieczeństwo właśnie infrastruktury, urządzenia, które kiedyś prosperowały, a obecnie teraz to są tak naprawdę największe aspekty turystyki do tego, żeby się tam ludzie udali i chcieli sobie zrobić zdjęcie w jakimś ciekawym miejscu.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję Panu bardzo.

Pan Rafał Magryś

I tutaj powinniśmy myśleć w ten sposób. Tak, że to, że coś wydaje się nam teraz nieowocne wcale nie znaczy, że nie będzie takie za 10, 15 lat.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję za ten głos poparcia i w takim razie, jeśli mógłby Pan zabrać, na mównicy jest tutaj, została teczka chyba Pani Oli, która się wcześniej wypowiadała. Czy Szanowni Państwo są jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji? Nie widzę, zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w trybie głosowań. I zostałem poproszony przez Pana Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, żeby powiedzieć, że będzie teraz przerwa na dokończenie komisji, która będzie trwała, na szczęście 10 minut. Szanowni Państwo, dlatego zapraszam Państwa Radnych do Sali Lea. Dziesięć minut przerwy.

Dziesięciominutowa przerwa w obradach sesji.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Drodzy Państwo wznawiam obrady, kworum mamy, wizualnie widzę, że jest. Teraz, jeśli mnie nie myli teczka i Pan Przewodniczący Maślona to będziemy przechodzić do projektu numer 512. I nawet zgadza się tutaj na ekranie.

Określenie zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu SAN.

Projekt Prezydenta, 512, II czytanie, referuje Pan Dyrektor Michał Wszołek, mamy tutaj, mieliśmy trzy poprawki, dwie zostały wycofane, została przyjęta, zostały przyjęte autopoprawki i mamy też pozytywną opinię Prezydenta do poprawki jeden. Prosimy o referowanie króciutkie tego wszystkiego.
Pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa – p. M. Wszołek
Szanowni Państwo Radni!
Po raz kolejny mam zaszczyt przedstawić Państwu projekt uchwały o wprowadzeniu zasad określania i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobów społecznej agencji najmu. Od ostatniej sesji pojawiły się dwie autopoprawki Pana Prezydenta. Jedna ma charakter bardziej techniczny i dotyczy skreśleń w paragrafie 3 projektowanej uchwały, tam chodziło o sformułowanie cytuję: kryteria określone w powyższych paragrafach mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Zdecydowaliśmy się wykreślić ten zapis z tego względu, iż odnosił się on wyłącznie do dwóch z trzech kryteriów dochodowych, o których mówiłem ostatnim razem i które tam próbowałem Państwu zreferować. Druga autopoprawka Pana Prezydenta idzie, czyni zadość stanowisku operatora Europejskiego Funduszu dla Rozwoju Społecznego, czyli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, który w korespondencji, którą wymienialiśmy intensywnie w trakcie tych dwóch tygodni wskazał, że jednak należałoby oceniać czy osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu z lokalu ze społecznej agencji najmu w ciągu ostatnich dwóch lat nie posiadała i nadal nie posiada tytułu prawnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do lokalu mieszkalnego, do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Tutaj zapis, który proponowaliśmy wcześniej był, że należałoby to zweryfikować na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz miejscowości pobliskiej z tego względu, że Urząd Miasta Krakowa jak również jednostki miejskie mają wyłącznie techniczne możliwości, aby weryfikować ten tytuł prawny, mówię o własności tutaj na terenie Gminy Miejskiej Kraków i powiatów sąsiednich, czyli powiatu krakowskiego ziemskiego, wielickiego i proszowickiego bodajże na północy.

Natomiast ten wyraz, to sformułowanie, tereny gminy i miejscowości pobliskich w autopoprawce Pan Prezydent zastąpił słowami na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj operator, czyli Ministerstwo zwracało uwagę, że to kryterium należy bardziej ściśle weryfikować, żeby nie doszło do sytuacji, że ktoś ma sposób zabezpieczenia swojej potrzeby mieszkaniowej, a jednak próbuje tutaj wejść w zasób SAN. Do projektu uchwały wpłynęła też poprawka Radnego Tomasza Leśniaka, jest to poprawka oznaczona numerem jeden, w tej poprawce Radny proponuje wprowadzenie kryteriów pierwszeństwa, punktowych kryteriów pierwszeństwa, określił Radny w następujący sposób proponowane kryteria, za każde dziecko wchodzące w skład gospodarstwa domowego byłyby dwa punkty, za każdą osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego, która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności byłyby trzy punkty, za każdą osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy, która ukończyła 65 rok życia byłby jeden punkt, oraz za każdą osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego, która jest osobą doznającą przemocy domowej w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie trzy punkty. Tutaj też praktycznie do ostatniej chwili, do wczoraj, korespondowaliśmy z Ministerstwem czy takie poprawki są w ogóle dopuszczalne z tego względu, że wcześniejsze stanowisko Ministerstwa, czyli operatora tego funduszu, z którego otrzymaliśmy, jako gmina 5,7 mln na realizację SAN było dość kategoryczne, że należy stosować wyłącznie kryteria dotyczące osoby ubogiej pracującej. Ministerstwo w ostatniej korespondencji wskazało, że rzeczywiście bezwzględnie musi być to osoba, która spełnia kryteria definicji osoby ubogiej pracującej, czyli spełnia te kryteria dochodowe, o których rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, ale, że w jej ocenie jest dopuszczalne żeby wśród tych osób ubogich jeszcze dokonywać pewnej kategoryzacji w odniesieniu do sytuacji gospodarstwa domowego. Do tej poprawki Pan Prezydent jeszcze w dniu dzisiejszym wydał opinię pozytywną kierując się głównie tym, że operator funduszu w korespondencji z Wydziałem Mieszkalnictwa stwierdził, że nie ma przeszkód, aby takie poprawki móc wprowadzić. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy do złożonych poprawek, poprawki i autopoprawek mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa? Nie widzę zgłoszeń, stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie tego projektu, głosować będziemy w bloku i także poprawkę, a druk z autopoprawkami. Następny druk 538, jedno czytanie. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji. Projekt uchwały

Zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

Jest to projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pan Dyrektor Artur Pocielej.

Pełniący obowiązki Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado!
Druk dotyczący zmiany uchwały 3094/23 w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia polega na zmianie składu rady społecznej Miejskiego Centrum Opieki w ten sposób, że jej skład będzie następujący. Przewodniczący Wojciech Osmański, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Marta Patena, przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta Krakowa Grażyna Fijałkowska, Tomasz Leśniak, Renata Piętka, Agnieszka Pogoda – Tota, Grzegorz Sobol i Wojciech Wójtowicz.

W trakcie sesji wpłynęła poprawka Radnej Bogumiły Drabik, która wprowadza dodatkowe w paragrafie 1 pkt 3, dodatkowe dwie litery, Magdalena Bassara i Witold Latuszek. Proszę o przyjęcie tej uchwały.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, zakończyliśmy czytanie projektu, głosowanie w bloku. Następny druk 500.

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 15 położonym na os. Na Stoku w Krakowie.

Projekt Prezydenta, II czytanie, prosimy o informacje.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Do projektu nie zostały zgłoszone poprawki ani nie złożono autopoprawki. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie, głosowanie w bloku. Następny druk, II czytanie.

Wyrażenie zgody na udzielenie 37 % bonifikaty od ceny zbytego 30 sierpnia 2016 roku lokalu mieszkalnego, Pużaka 8 w Krakowie.

Jest to druk numer 501, II czytanie, prosimy o zreferowanie.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Do projektu nie zostały zgłoszone poprawki ani autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie, głosowanie w bloku. Następny druk 504.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbytego lokalu mieszkalnego, Facimiech 14 w Krakowie.

Bardzo bym prosił o zreferowanie w drugim czytaniu.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Do projektu nie zostały zgłoszone poprawki ani autopoprawka.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie, głosowanie odbędzie się w bloku. Następny druk 505.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbytego lokalu mieszkalnego w budynku Kalinowe 16 w Krakowie.

II czytanie, bardzo prosimy Panią Dyrektor.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Do projektu nie zostały zgłoszone poprawki ani złożona autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie, głosowanie w bloku. Druk 507, II czytanie.

Wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki położonej w Krakowie przy ulicy Andersa, wygasło użytkowanie wieczyste.

Mamy tutaj II czytanie, proszę o zreferowanie.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Nie zostały zgłoszone autopoprawka ani poprawki. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie, głosowanie w bloku. Druk 508.

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, chodzi o mieszkanie na osiedlu Centrum A w Krakowie.

Bardzo prosimy o zreferowanie, druk 508.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Nie zostały zgłoszone poprawki ani autopoprawka do projektu uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Druk 509.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbytego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy Okólnej 28.

Druk 509, II czytanie, bardzo proszę o zreferowanie.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Do projektu nie zostały zgłoszone poprawki ani złożona autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie, głosowanie w bloku. Następny projekt uchwały w trybie dwóch czytań, jest to I czytanie.

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego 6a, usytuowanego w budynku przy ulicy Sebastiana 7 w Krakowie na rzecz najemców w ½ części udziału na prawach wspólności majątkowej

małżeńskiej z zastosowaniem 46 % bonifikaty oraz po ¼ części udziału z zastosowaniem 88 % bonifikaty.

Projekt Prezydenta, druk 526, Pani Dyrektor prosimy.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!

Lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy św. Sebastiana 7 o powierzchni prawie 107 m2 wraz z piwnicą o powierzchni prawie 22 m2 zbywany będzie na rzecz jego najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie przysługuje tutaj bonifikata z uchwały w wysokości 90 % ze względu na to, że najemcy pozostają współwłaścicielami nieruchomości stanowiącej działkę w obrębie 6 na Krowodrzy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w udziałach p o 1/54 części każdy. Ponadto jeden z najemców pozostaje właścicielem lokalu mieszkalnego przy Gabrieli Zapolskiej w Krakowie o powierzchni użytkowej 26,25 m2. W związku z tym, że Rada Miasta Krakowa może w indywidualny, w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu opinii merytorycznych komisji podjąć indywidualną uchwałę skąd Państwu przedstawiamy taki projekt uchwały. Najemcy wystąpili do Rady Miasta z wnioskiem o podjęcie indywidualnej uchwały. Wskazali, że, Wydział Mieszkalnictwa wskazał, że posiadają oni aktualny tytuł prawny do lokalu, wniosek Państwa został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Mienia i Mieszkalnictwa oraz Komisję Budżetową i Finansów w sierpniu i we wrześniu 2024 roku proponując jednocześnie bonifikatę w wysokości 88 % dla jednych z Państwa i w wysokości 46 % dla drugich Państwa. Jakby ta wartość bonifikaty wynika z zastosowania stosownego algorytmu, który wyliczył wartość posiadanych udziałów w nieruchomości jednej i własności drugiego i zaproponowano właśnie 88 % w przypadku jednych najemców i 46 % w przypadku drugich.
I właśnie te wysokości uzyskały opinie pozytywne Komisji Mienia i Komisji Budżetowej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu. Wyznaczam autopoprawki można składać do 4 marca tego roku do 15.oo, poprawki do 6 marca tego roku do 15.oo. Dziękujemy serdecznie. Następny projekt uchwały w trybie dwóch czytań, I czytanie.

Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki oraz Centrum Kultury Podgórza w Krakowie w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

Jest to projekt grupy Radnych, druk 529, I czytanie, referuje Pani Radna Magdalena Mazurkiewicz. Mamy również tutaj wniosek o wprowadzenie do II czytania jako sprawy nagłej podpisany przez 18 Radnych. Autopoprawki żadnej nie widzę.

Radna – p. M. Mazurkiewicz

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Propozycja Radnych Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki oraz Centrum Kultury Podgórza w Krakowie w jedną instytucję o nazwie Centrum Kultury Podgórza w

Krakowie. Szanowni Państwo Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki mieści się w Forcie Borek przy ulicy Fortecznej 146 i działania jako samodzielna jednostka organizacyjna. Zatrudnia 9 osób, co odpowiada 7,7 etatu, z czego 5 etatów to stanowiska administracyjne. Mimo wysokiej wartości merytorycznej podejmowanych działań przez Bibliotekę Polskiej Piosenki ich skala nie uzasadnia utrzymywania odrębnej instytucji kultury. Zadania realizowane przez tę instytucję mogą być w pełni przejęte przez Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów organizacyjnych właśnie tego podmiotu. Drodzy Państwo zaznaczamy, że zachowana zostanie dotychczasowa oferta kulturalna dla mieszkańców przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Jeżeli chodzi o to ograniczenie kosztów to jest około 800 tys. zł rocznie i środki te możemy przeznaczyć na rozwój innych działań kulturalnych bądź już na wsparcie istniejących zadań. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę. Otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pani Radna ja tu żadnej autopoprawki nie mam, więc pytanie do Państwa czy autopoprawka została zgłoszona? Jest? Okej, jest rzeczywiście, na mailu już Państwo macie, ja po prostu tutaj nie mam. To tak, mamy przyjętą autopoprawkę i do następnego, a w związku z tym, że nie ma dyskusji, koniec. Zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu i wyznaczam, mamy wniosek, więc musi być bardzo krótko, a mamy już końcówkę prawie. Autopoprawki do 19.55 dzisiaj, poprawki do 20.oo. Następny druk, tryb dwóch czytań, 530.

Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy oraz Krakowskiego Forum Kultury w jedną instytucję kultury o nazwie Krakowskie Forum Kultury.

Jest to projekt grupy Radnych, I czytanie, referuje Pani Radna Magdalena Mazurkiewicz. Tu również mamy wniosek o wprowadzenie do II czytania i autopoprawka, która jest.

Radna – p. M. Mazurkiewicz
Szanowni Państwo!
Podobna uchwała w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy oraz Krakowskiego Forum Kultury w jedną instytucję o nazwie Krakowskie Forum Kultury. I tutaj drodzy Państwo mamy oszczędności w wysokości 300 tys., również zapewniamy, że działalność zespołu Krakowiacy będzie w dalszym ciągu prowadzona na takich samych zasadach. Ośrodek Pieśni i Tańca Krakowiacy będzie kontynuować swoją działalność w dotychczasowym zakresie, a potencjał artystyczny zostanie wykorzystany w ramach bardziej spójnej struktury organizacyjnej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu. Wyznaczam autopoprawki proszę składać do godziny 19.55, poprawki do godziny 20.oo dzisiaj. Następny druk 552, jedno czytanie. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Grębałów – Lubocza.

Jest to projekt Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, referuje Pani Radna Edyta Sikora. Nie ma Pani Radnej? To zawieszam ten punkt, bo mamy jeszcze jeden punkt chyba krótki, skoro tutaj będzie potrzebne, Pan Radny jest Kocurek. Pan Radny, jest Pani Radna, dobrze to Pani Radna prosimy o zreferowanie, a następny punkt będzie Pana Radnego Kocurka, chodzi o komisję konkursową. Pan Radny Kocurek jest w następny, ale to już Pani Radna przyszła, bo chodzi o ten następny punkt to jest komisja konkursowa, przedszkole numer 1.

Radna – p. E. Sikora

Przepraszam, że musieli Państwo czekać. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Grębałów – Lubocza. Uchwała dotyczy działek zlokalizowanych bezpośrednio w sąsiedztwie Klubu Sportowego KS Gębałowianka, który to zlokalizowany jest na działkach należących do zasobów Gminy Miejskiej Kraków. Są to działki, które nie mają drogi dojazdowej, są to działki, na których nie ma możliwości dotarcia celem wybudowania budynków mieszkalnych, stąd też zmiana planu miejscowego umożliwi w przyszłości realizację inwestycji celu publicznego, jakim będzie powiększenie bazy sportowej klubu, ponieważ właśnie tylko od strony klubu sportowego można do tych działek dotrzeć. Zapotrzebowanie na rozwój klubu, a szczególnie akademii sportowej, która uczy dzieci i młodzież gry w piłkę jest bardzo duże, każdego roku kilkadziesiąt dzieci nie zostaje przyjętych do akademii z uwagi na to, że nie ma na tyle miejsca żeby mogły trenować. I właśnie pozyskanie tych dodatkowych terenów ma zabezpieczyć w przyszłości możliwość zwiększenia tej infrastruktury sportowej tego klubu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów, stanowisko Prezydenta, opinie komisji, komisji nie ma, bo żadna się nie zebrała w tym punkcie. Otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pani Radna Renata Kucharska prosimy.

Radna – p. R. Kucharska

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Cel jest absolutnie szczytny, ja się tutaj zgadzam z tym, że musimy inwestować w każdy możliwy sposób w infrastrukturę związaną z kulturą fizyczną. Natomiast ja mam pytanie do wnioskodawców, czy Państwo nie wiem, zrobiliście jakieś takie rozeznanie, rekonesans czy właściciele, czy klub zrobił to tu myślę, że raczej klub, czy klub rozmawiał z właścicielami tych działek, o których mówimy, bo to jest 14 działek, czy oni są chętni, żeby te działki sprzedać. To jest moje pierwsze pytanie. I w zasadzie takie najbardziej na ten moment dla mnie istotne. I druga sprawa, z tego, co mnie wiadomo niektórzy z tych właścicieli mają udziały w tej drodze dojazdowej, która prowadzi od Darwina 10/14 ma Gmina Miejska Kraków, pozostałe mają, niektórzy z właścicieli, oczywiście nie wszyscy. Natomiast wiem też, że co poniektórzy w tej chwili rozmawiają z gminą i są na etapie już wykupu w sensie formalizują sprawy związane z dojazdem do tych działek. Więc ja bym po prostu chciała otrzymać informację przede wszystkim taką, czy klub jest po rozmowie z właścicielami, bo ja rozumiem intencje klubu i one są, cel jest szczytny tak jak powiedziałam, natomiast pytanie moje jest takie, co w sytuacji, jeżeli właściciele działek nie będą zainteresowani sprzedażą. Przypominam Państwu, że te działki, o których mówimy są w planie obecnym obowiązującym przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a więc to są działki o dużej wartości, myślę, że niewspółmiernej

do tej, która byłaby po zmianie planu i dlatego uważam, że byłoby uczciwie w stosunku do właścicieli, jeżeli faktycznie są zainteresowani sprzedażą, żeby po prostu w jakiś sposób pewne rzeczy, nie wiem, dokonać pewnych transakcji zakupowych na tym etapie, a nie w drugą stronę, czyli jakby klub ma swoje racje i absolutnie je popieram, natomiast też musimy myśleć o właścicielach nieruchomości. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Radna Edyta Sikora rozumiem, jako wnioskodawca odpowie na pytanie, pytania.

Radna – p. E. Sikora
Szanowni Państwo!
Ja chcę tutaj rozwiać wątpliwości Radnej Kucharskiej, jesienią ubiegłego roku odbyło się spotkanie z właścicielami przedmiotowych działek, tak, ci ludzie wyrażają chęć sprzedaży swoich nieruchomości z tym, że problem tkwi w tym, że z uwagi na to, że brak jest tej drogi dojazdowej, bo to, o czym Pani Radna mówi to tak naprawdę nie jest droga, to jest ścieżka w polu, ścieżka na łące bez możliwości poszerzenia, ponieważ blokuje ją tak jakby droga, która do nieruchomości, które tam są wybudowane dociera z ulicy Darwina i ona jest już bez możliwości poszerzenia, bo ludzie musieliby cofać swoje domy. Tu już nie jest kwestia tylko nawet cofnięcia ogrodzeń. Zatem z uwagi na to, że tej drogi dojazdowej nie ma, wartość tych działek tak realnie nie jest duża i za bardzo nie ma chętny żeby te działki od tych ludzi ktokolwiek kupił, bo jeżeli nie może do swojej działki dojechać to, na co mu taka ziemia. Stąd propozycja przekształcenia, żeby Gmina Miejska Kraków mogła od tych ludzi nabyć te działki i później wydzierżawić je klubowi. Myślę, że to tyle. Nie jest w naszym interesie, jako Radnych, że tak powiem, dbać o to, aby kilku właścicieli nieruchomości zarobiło na tym duże pieniądze, ale to musi być taki kompromis. Oni chcę sprzedać, będą mogli sprzedać, miasto chce nabyć, klub chce się rozwinąć, tutaj, że tak powiem będą wszyscy zainteresowani zadowoleni.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy jeszcze zgłoszenia Radnych? Jeśli nie mamy, zgłoszenie spoza Rady, bardzo bym prosił Pana Rafała Madeja, właściciel nieruchomości objętych planem Grębałów – Lubocza, tak mam napisane. Bardzo proszę standardowo cztery minuty jak każdy. Można dotykać, proszę podnieść te mikrofony, a jak jest za nisko jeszcze to tam jest mikrofon obok taki ręczny.

Pan Rafał Madej
Dobry wieczór. Chciałbym po pierwsze rozwiać kilka sprzecznych tutaj informacji, które Państwo dostali. Po pierwsze, jako właściciel i reprezentant właścicieli nie wyrażamy, nie wyrażamy zgody na przekształcenie działek i wyrażamy chęć budowy swoich prywatnych domów na tych działkach. To jest pierwsze. Po drugie nikt z Klubu Sportowego Grębałowianka, ani z Urzędu Miasta nie zgłaszał się do nas w celu podjęcia rozmów nabycia działek, ani przekształcenia ich. I tak jak mówię, nie reprezentuję tylko siebie, reprezentuję innych właścicieli działek, oczywiście, zaraz Pani pokażę. Skoro rozmawiamy, chciałbym zadać Pani kilka pytań. Po pierwsze czy ktoś z Pani bezpośredniej rodziny jest właścicielem domu, nieruchomości należącej w bezpośrednim sąsiedztwie do działek, o których rozmawiamy? Można.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Ale dajmy Panu się wypowiedzieć. Szanowni Państwo dajmy się Panu wypowiedzieć.

Pan Rafał Madej
Dobrze, to później, dobrze. Czy ktoś z członków Pani rodziny jest członkiem Klubu Sportowego Grębałowianka, o którym rozmawiamy obecnie. To jest drugie pytanie. I jeżeli Pani Radnej tak bardzo leży na sercu dobro dzieci, młodzieży na pewno orientowała się czy w okolicy jest możliwość zorganizowania dla nich zajęć sportowych, gdyż z moich informacji, a wydaje mi się, że to są informacje ogólnodostępne, mogą Państwo nawet teraz sprawdzić, w odległości 937 m od Klubu Sportowego Grębałowianka i działek, o których mówimy jest Klub Rugby, który jest, do którego przynależy jedno duże boisko sportowe oraz sztuczne boisko razem z całą bazą i zapleczem sanitarnym. I zakładam, że Pani Radna tak jak mówię, której leży na sercu podejmowała rozmowy z właścicielami tych boisk, które należą do Klubu Rugby w celu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Klubu Sportowego Grębałowianka. Powtarzam, my, jako właściciele działek jesteśmy żywo zainteresowani wybudowaniem i mieszkaniem tam dla celów prywatnych, nie chce sprzedawać tych działek. Jak pewnie wiedzą Państwo nawet, jeżeli nie masz dostępu do swojej działki, działki budowlanej, przypomnę, każdy ma prawo do drogi koniecznej i Pani Radna nie nadmieniła tego, ale obecnie od, obecnie, od 4 lat jest prowadzona sprawa sądowa w celu uzyskania drogi koniecznej. Pani Radna miała też przyjemność być na wizji lokalnej, która była organizowana w obecności pana sędziego i geodety. Więc nie chciałbym żeby to było potraktowane jako atak tutaj na Panią Radną, rozmawiam i mówię do Państwa tylko i wyłącznie w imieniu mieszkańców i właścicieli działek Grębałów – Lubocza. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękujemy. Tak, tak, jako referent zawsze.

Radna – p. E. Sikora
Oświadczam Szanowni Państwo, że zarówno moi rodzice jak i ja tak, mieszkamy w Grębałowie, nie w bezpośrednim sąsiedztwie ani działek ani klubu, żadne z moich członków rodziny, ani ja, nie jesteśmy członkami Klubu Sportowego Grębałowianka. Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, jakie toczy się na wniosek właścicieli przedmiotowych działek w kwestii drogi koniecznej jest to postępowanie, które ma na celu tylko to, żeby podnieść wartość działek, a nie wybudować tam prywatnych domów. I myślę, że Pan dobrze wie, jakie są przepisy prawa, owszem, do każdej działki należy się droga konieczna, jeżeli jest możliwość jej wybudowania. Tutaj tej możliwości nie ma. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Pan jeszcze chciał? Ale, dobrze, ale to króciutko, dzisiaj już jednego pana dopuściłem, ale króciutko, króciutko i bardzo bym prosił bez jakichś tutaj.

Pan Rafał Madej
Bardzo dziękuję. Chciałbym sprostować znowu kilka rzeczy. Syn Pani Radnej należy do Klubu Sportowego Grębałowianka, dobrze, czy rodzice mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie?

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Przepraszam, Pani Radna spokojnie, ja bym prosił rzeczywiście o to żeby rozmawiać na temat projektu, nie konkretnych osób.

Pan Rafał Madej

Pani Radna ja zadaję pytania, dziękuję za odpowiedź. Droga konieczna, postępowanie drogi koniecznej ma na celu dostęp do drogi publicznej, jeżeli twoja działka nie ma dojazdu. My, jako właściciele, powtórzę to po raz kolejny, chcemy wybudować domy prywatne do użytku prywatnego, nie chcemy sprzedawać tych działek. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos z Państwa Radnych? Nie widzę, zamykam, tak, a jest, ale, to nie Pan, Pan Radny Maślona, a potem Pan.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący!
Trochę niecodzienna sytuacja i myślę, że złożymy wniosek formalny o dwa czytania tego druku, ponieważ jakby słowa, które powiedział Pan, Pani Radna wiem, że może emocjonalnie reaguje, natomiast wydaje się, że ta sytuacja wymaga jakiegoś jednak większego wyjaśnienia, stąd wniosek formalny o rozpatrywanie tego druku w dwóch czytaniach, tak, żeby ewentualnie można było pomiędzy czytaniami zweryfikować rzeczywiście informacje i zarzuty, które Pan podnosi tak, żeby każdy z nas mógł głosować w spokoju i żeby też nie było aż tyle emocji, ponieważ chyba na tym to polega, że Rada powinna podejmować takie decyzje mając pełną wiedzę na temat tego, co się dzieje w kontekście planu, czy też planu miejscowego, który mamy w przyszłości tam uchwalać.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
To jest na razie uchwała kierunkowa, ale to oczywiście takie prawo jest. Wniosek, prosiłbym o wymagany druczek. Pan Radny Michał Starobrat? Wycofuje się. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Znaczy to jest taka trochę nietypowa sytuacja, ponieważ zarzuty, które złożył Pan są dosyć poważne i nikt z nas tu i teraz nie będzie rozpatrywał czy one są prawdziwe czy nie, ale wydaje mi się, że dla dobra Pani Radnej i dla dobra ogólnie Rady Miasta Krakowa dobrze jest, aby cały proces przyjmowania uchwał, nieważne czy to kierunkowych czy uchwał twardych, był bardzo transparentny. Wielu Radnych wyłącza się z procedury planistycznej, w której nawet w bliskim sąsiedztwie mają swoje działki. Ja osobiście uważam, że nie jest to do końca dobre rozwiązanie, ponieważ ci najbliżsi sąsiedzi również wybierali nas Radnych po to, żeby reprezentować ich interesy, ale wydaje mi się, że nastała bardzo niezręczna cisza, wszyscy odczuwamy, że padły mocne zarzuty, dlatego dla dobra Pani Radnej, aby te zarzuty nie były gdzieś chowane pod dywan prośba o poparcie wniosku niezależnie od tego z jakich klubów jesteśmy, aby też mieszkańcy Krakowa wiedzieli o tym, że wszystko, co procedowane jest w naszej Radzie jest transparentne i nikt z nas, niezależnie z jakiego klubu, nie ma nic do ukrycia. I oczywiście zarzuty padają, bo one często padają pod naszym, w naszą stronę, jako Radnych Miasta Krakowa, ale każdy z nas ma prawo się wybronić, ja wiem, że Pani Radna nie była przygotowana na coś takiego, dlatego wniosek o drugie czytanie i gorąca prośba, żeby Państwo poparli ten wniosek i żebyśmy procedowali ten druk w dwóch czytaniach, aby ten temat jakby na najbliższej sesji zakończyć.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Czy wniosek, Pan Radny Grzegorz Garboliński.

Radny – p. G. Garboliński
Ja bym chciał tylko powiedzieć, że nie widzę za bardzo powodu, dla którego ten wniosek miałby być, miałby być w dwóch czytaniach przez nas w tej chwili procedowany, ponieważ ja bym się chciał zapytać Pana Starobrata w jaki sposób Pani Radna w ciągu tych dwóch tygodni ma udowodnić, albo Pan udowodnić, że tam mieszka rodzina, nie wiem, ma przynieść skany dowodów całej rodziny, drzewo genealogiczne ze skanami dowodów, z adresami zamieszkania, jakby nie widzę sensu.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Ja się zgłosiłem, znaczy ja sądzę, że tutaj nie o to chodzi, to znaczy mnie na przykład bardziej zainteresował ten temat, że Pani Radna powiedziała, że właściciele się zgadzają, bo były spotkania, a Pan, który reprezentuje właścicieli, tak twierdzi, stwierdził, że nie chcą tego. Więc ja bym bardziej pod tym kątem chciał informacji, wyjaśnienia, sądzę, że też nie byłoby problemów gdyby ten druk został w trybie zwykłym włączony do, pod obrady dzisiaj, byłaby komisja, ludzie mogliby się dowiedzieć, przyjść i powiedzieć, byśmy już sądzę mieli to dawno wyjaśnione. Dzisiaj tak ekstra ordynaryjna sytuacja, szybka powoduje, że nie wiem, Pan się jakoś dowiedział, przyjechał, powstała jakaś niezręczna sytuacja. Ja sądzę, że wyjaśnimy to, zaprośmy albo tych ludzi, albo Pan niech zaprosi tych ludzi, którzy przyjdą na komisję, zróbmy to porządnie za dwa tygodnie, przyjdą na Komisję Planowania Przestrzennego, porozmawiamy, bo być może część ludzi chce, część nie chce, zobaczmy jak to jest, nie róbmy nic na siłę, bo ja mam takie wrażenie po dzisiaj, po teraz, tej dyskusji, że próbujemy zrobić coś na siłę wbrew tym ludziom, pod osłoną nocy, w trybie nagłym, a nuż się uda i nikt nie zobaczy. Zróbmy to tak jak się powinno, to jest moje zdanie. Pani Radna Agnieszka Łętocha bardzo prosimy. I wpłynął wniosek o rozpatrzenie tego w trybie dwóch czytań.

Radna – p. A. Łętocha
Rozumiem. Ja chciałam tylko tytułem doprecyzowania poprosić, jeżeli można Panie Przewodniczący, Pana, który tutaj zadeklarował, że reprezentuje mieszkańców czy mógłby Pan, nie wiem czy Pan ma ze sobą jakąś petycję, czy macie Państwo jakąś organizację, kogo, bo każdy tutaj może powiedzieć, że jest samozwańczym liderem, czy to jest poparte, udokumentowane, że Pan reprezentuje tam mieszkańców.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze? Jeśli było pytanie do Pana to ja bardzo prosiłbym, tylko ze względu na RODO prosiłbym, żeby publicznie nie mówić nazwisk, ewentualnie pokazać Pani jakieś rzeczy gdzieś, bo mamy pewne procedury, Pan się zgadzał, podpisując kartkę, na publikację danych, a te dane będą w Internecie potem publiczne dla wszystkich, a inni być może nie wyrażali zgody. Więc prosiłbym o odpowiedź tylko to i prosiłbym też bez jakichś personalnych ataków.

Pan Rafał Madej
Oczywiście. Po pierwsze liderem nie jestem, organizacji nie mamy żadnej zawiązanej, jeszcze chciałem tylko wyjaśnić, tu nie padają żadne zarzuty, padają tylko pytania, tyle. I Pani Radnej chciałbym pokazać tylko upoważnienie, rzeczywiście reprezentuję przynajmniej jednego z właścicieli działek. Przynajmniej jednego z właścicieli działek. I oczywiście padło tutaj, żeby zaprosić innych właścicieli działek, żeby oni też mogli się wypowiedzieć, żebym nie tylko ja mówił i bardzo, bardzo chętnie zorganizuję to i bardzo chętnie zaproszę tych właścicieli, którzy

wyrażają, tak jak mówiłem, chęć budowy na tych działkach. Pozwolę sobie teraz Pani pokazać to upoważnienie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Zgłoszeń nie widzę. Wszystko okej. Zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Mamy złożony wniosek o rozpatrzenie tego projektu w trybie dwóch czytań. Więc będziemy głosować go. Tylko już zamknąłem, dobrze, to proszę, proszę, dobra, Pan dostał trzecią możliwość, więc Pani też dostanie, Radna, możliwość.

Radna – p. A. Łętocha
Szanowni Państwo! Szanowni Radni!
Myślę, że to jest bardzo ważne żeby doprecyzować, bo jeżeli ktoś staje na tej mównicy i mówi półprawdę, albo nieprawdę, opieramy się tutaj nie tylko na dokumentach, ale też na zaufaniu, no, więc jeżeli Pan przychodzi i mówi, że reprezentuje mieszkańców, zasadne wydaje mi się moje pytanie, ilu mieszkańców, czy jest to jakaś organizacja, to nie jest zgodne z prawdą, reprezentuje Pan najbliższą rodzinę, mama, możemy to powiedzieć, tak, to macie teraz Państwo pełniejszy obraz.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dobrze. Szanowni Państwo za dużo tu rzeczy, wniosek został złożony, będziemy go głosować w bloku. Przechodzimy dalej. Tryb jednego czytania, 553. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do czasu zakończenia dyskusji.

Wskazanie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Krakowie.

Projekt Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, referuje Pan Przewodniczący Bartłomiej Kocurek.

Radny – p. B. Kocurek
Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Nie jestem przewodniczącym niczego, ale będę referował rzeczywiście. Chciałem Państwu, to jest formalność, w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora Samorządowego Przedszkola numer 1. Z racji tego, że to jest numer 1 to chcielibyśmy zaproponować Państwu Radnym Radną numer jeden, czyli Panią Radną Elizę Dydyńską – Czesak. Zachęcam do głosowania. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Czy mamy stanowiska klubów, komisji, Prezydenta? Nie widzę, otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku. Zdaje się, że to wszystko, zaraz poproszę o wprowadzenie Panią Radną Potocką tylko jeszcze 494 mieliśmy ten punkt odwiesić. To jest hałas, odwieszam ten punkt, Pan Radny Stawowy złożył poprawkę, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w tym punkcie hałasu? Nie widzę, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Mamy zgłoszone poprawki, autopoprawkę, głosować będzie również w bloku, a teraz Pani Radna, Przewodnicząca Potocka, wniosek formalny.

Radna – p. M. Potocka

Zgłaszam wniosek formalny o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały zmiany w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego. Wniosek został złożony, podpisany, numer druku 554.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dobrze. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę, otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem i rozpatrzeniem, dobra, to są zmiany w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego, odwołanie Pani Radnej Joanny Hańderek z tej Komisji Dialogu Obywatelskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Który Radny kliknął przycisk obecny? Czy wszyscy z Państwa wzięli udział w głosowaniu? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty. Rozpoczynamy procedowanie tego druku. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiana w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

Projekt Klubu Radnych Nowa Lewica, referuje Pani Radna, Przewodnicząca, Małgorzata Potocka.

Radna – p. M. Potocka
Szanowni Państwo!
Wnioskuję o zmianę stanu, składu Komisji Dialogu Obywatelskiego, zmniejszenie składu o Panią Joannę Hańderek.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów, komisji, Prezydenta? Nie widzę, otwieram dyskusję? Dziękuję, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Brak poprawek, autopoprawek, przechodzimy do głosowania od razu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, otwieram głosowanie, kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

41 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przyjęta. Dziękuję. I Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy też wniosek formalny.

Radny – p. G. Stawowy
Proszę Państwa proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta w sprawie zmiany planu miejscowego w Mydlnikach. To jest odpowiedź na postulat mieszkańców, członkowie Komisji Planowania dostali list od mieszkańców podpisany przez 20 parę osób z ulicy Brzezińskiego, żeby zmienić ciąg pieszo – rowerowy na jezdny, żeby wyjazd z nowych osiedli był w inną stronę niż przez istniejącą zabudowę. I to jest, to wymaga analizy zasadności, ponieważ tam jest różnica wzniesień i stąd jest prośba żeby wystąpić do Prezydenta o zasadność takiej zmiany i ta uchwała ma na celu, że tak powiem, rozpoczęcie tych prac. Proszę o wprowadzenie. Ta sprawa nie jest absolutnie kontrowersyjna, co więcej, ona wychodzi naprzeciw petycji złożonych przez mieszkańców ulicy Brzezińskiego.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
555, dziękuję. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę, jest? Pan Przewodniczący Michał Starobrat. Ja z bezpieczeństwa procesowego mówię na wszystkich przewodniczący.

Radny – p. M. Starobrat
Nie wiem czy to jest głos za, czy przeciw, ale Panie Przewodniczący mamy taką gorącą prośbę, ponieważ to jest kolejny raz, kiedy wprowadzamy jakąś uchwałę dotyczącą planów miejscowych i rozumieniem, że sprawa jest pilna i wymaga trybu nagłego, ale jeszcze dosłownie pół godziny temu mieliśmy Komisję Planowania Przestrzennego, na której Pan Przewodniczący nic o tym nie powiedział. Znaczy tak naprawdę to jest zła procedura, która powoduje pewne niejasności tak jak wcześniej przy planie, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Dlatego mam gorącą prośbę Panie Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, żeby takie uchwały przechodziły przez Komisję Planowania, bo to nie jest kwestia tego czy my kwestionujemy czy nie, bo prawdopodobnie jak mieszkańcy się zgłaszają to jest zasadność, ale nie pomijajmy Komisji Planowania, czyli Panie Przewodniczący Pana osoby, bo to Pan prowadzi tą Komisję Planowania Przestrzennego, więc dla formalności nie róbmy czegoś takiego i dajmy możliwość zapoznania się wszystkim członkom Komisji Planowania z daną uchwałą, nie róbmy takich wrzutek pod koniec sesji, bo to potem powoduje takie niejasności, chociażby tak jak w przypadku planu w Nowej Hucie i Pani Radnej.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Głos za? Nie widzę. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

35 za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do procedowania tego projektu uchwały, jedno czytanie. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mydlniki.

Projekt grupy Radnych 555, referuje Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Proszę Państwa tak jak już wspomniałem to jest prośba do Prezydenta żeby podjął analizę możliwości zmiany układu drogowego tak, żeby wyprowadzić ruch z nowych osiedli poza istniejącą zabudowę i tyle. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowisko Prezydenta, klubów, komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Nie mamy poprawek i autopoprawek, otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

40 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Czy są jeszcze jakieś wnioski formalne?

Przechodzimy do hałasu, proszę o ciszę. Pani Radna Grażyna Fijałkowska słusznie zauważyła, że ma dość dzisiaj już hałasu. Jakbyśmy głosowali sądzę, że wszyscy byśmy zagłosowali za takim stanowiskiem. 494, ograniczenie hałasu, ograniczenie czasu nadmiernego używania instalacji i urządzeń nagłaśniających w strefie zamieszkania na terenie miasta Krakowa. Projekt Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. Do tego projektu teraz mamy tak, przyjętą autopoprawkę i mamy, to jest autopoprawka i mamy dwie poprawki, jedna jest poprawka Pani Radnej Elizy Dydyńskiej – Czesak, a druga jest Pana Przewodniczącego Grzegorza Stawowego. One się wzajemnie nie wykluczają, albo nie nachodzą, więc pewnie nie ma dalej idących, więc głosujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Najpierw poprawka Pani Radnej Elizy Dydyńskiej – Czesak poprawka. Możemy głosować? Otwieram głosowanie poprawki Pani Radnej Elizy Dydyńskiej – Czesak. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

39 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta.

I mamy poprawkę Pana Radnego, Przewodniczącego Grzegorza Stawowego, chodzi tutaj o to wydłużenie od dwa miesiące wejścia w życie, dostosowania. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

33 za, 0 przeciw, jeden wstrzymujących, jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Poprawka została przyjęta. Przechodzimy wobec tego do głosowania całości projektu uchwały wraz z dwoma przyjętymi poprawkami i autopoprawką. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

525, zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2025 rok. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

42 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Druk numer 546. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 2025 rok. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

42 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Druk 547. Mamy tutaj wniosek o wprowadzenie do II czytania jako sprawy nagłej. Minął termin zgłoszenia poprawek i autopoprawek. Jest to zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za. Wniosek formalny o wprowadzenie do II czytania jako sprawy nagłej WPF, druk 547. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

29 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, 3 Radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy wobec tego do drugiego czytania, prosimy o zreferowanie.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do druku nie wpłynęły poprawki jak również nie została złożona autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie i przechodzimy do głosowania. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

25 za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących, jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.

Druk 528. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie. Druk 528. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

34 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Druk 535. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II. Mieliśmy poprawkę, która została wycofana. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

25 za, 1 przeciw, 13 wstrzymujących, jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Proszę o wydruk, a stwierdzam, że uchwała została przyjęta.

Druk 537. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny Zachód. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

25 za, 0 przeciw, 15 wstrzymujących, jeden Radny cały czas nie bierze udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.

Druk 522. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tyniec, obszaru usług publicznych. Otwieram głosowanie. Nie mamy poprawek i autopoprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

37 za, 0 przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Uchwała przyjęta.

Druk 549. Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Rejon ulicy Wielopole i ulicy Dietla. Otwieram głosowanie. Kto z Pań

i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

24 za, 13 przeciw, jeden wstrzymujący, jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Uchwała przyjęta.

Druk 550. Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej. 550. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam.

39 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Druk 519. Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania. Brak poprawek i autopoprawek. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

41 za, 0 przeciw, jeden głos wstrzymujący. Uchwała przyjęta.

Druk 512. Określenie zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu SAN. Mamy do projektu tak, przyjętą autopoprawkę Prezydenta, a nawet dwie, jedna autopoprawka przyjęła poprawkę numer 2, a druga autopoprawka poprawkę numer 3 Pana Radnego, Przewodniczącego Tomasza Leśniaka, który wycofał te dwie poprawki, a mamy ciągle w obiegu poprawkę numer 1 Pana Radnego Przewodniczącego Leśniaka, więc będziemy głosować tę poprawkę. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

24 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących, dwóch nie brało udziału w głosowaniu. Poprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały z przyjętymi autopoprawkami i poprawką. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

32 za, 0 przeciw, jeden wstrzymujący. Uchwała została przyjęta wraz z autopoprawkami i poprawką. Wydruk? Urządzenie mi się zepsuło, reasumpcja. Ale ja nie mogę się z tą ruszać, nie zbiorę pięciu podpisów o reasumpcję. Jak coś, to na następnej sesji, w trybie klubowym.

Dalej idziemy. 538. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia. Mamy tutaj poprawkę numer 2 Pani Radnej, Przewodniczącej Drabik, a poprawka numer 1 została wycofana, więc głosujemy poprawkę numer 2. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

24 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Przechodzimy wobec tego do głosowania projektu uchwały wraz z przyjętą poprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

37 za, 0 przeciw, jeden wstrzymujący. Uchwała wraz z poprawką przyjęta.

Druk numer 500. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, lokal Na Stoku, osiedle Na Stoku w Krakowie. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

32 za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Druk 501. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbytego mieszkania, chodzi o ulicę, lokal przy Pużaka 8 w Krakowie. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

32 za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Druk numer 504. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbytego lokalu mieszkalnego przy Facimiech 14. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

31 za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

505. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbytego lokalu mieszkalnego, Kalinowe 16. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

32 za, 2 przeciw, 7 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Druk 507. Wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki przy ulicy Andersa w Krakowie. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

17 za, 23 przeciw, jeden wstrzymujący. Uchwała została odrzucona. Wydruk? A ja tam nie byłem nawet, znaczy nie kupowałem, wybieram inne sklepy. Wszystkie takie sklepy macie w centrum, my też chcemy, żartuję oczywiście.

508. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania 1/3 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, Centrum A w Krakowie. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

31 za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Druk 509. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbytego lokalu mieszkalnego, Okólna 28 w Krakowie. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

27 za, 2 przeciw, 7 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Druk 529. Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki oraz Centrum Kultury Podgórza w Krakowie w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. Mamy tutaj wniosek o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej w II czytaniu. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę. Otwieram głosowanie nad wnioskiem formalnym, na raz wprowadzamy do II czytania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o wyświetlenie.

25 za, 2 przeciw, jeden wstrzymujący. Wniosek został przyjęty. I bardzo proszę przechodzimy do II czytania i proszę o zreferowanie.

Radna – p. M. Mazurkiewicz

Do projektu uchwały wpłynęła autopoprawka i nie wpłynęła żadna poprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w temacie autopoprawki? Nie widzę. Zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie projektu uchwały i przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

24 głosy za, 12 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Uchwała przyjęta.

Następny druk 530. Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy oraz Krakowskiego Forum Kultury w jedną instytucję kultury o nazwie Krakowskie Forum Kultury. Mamy wniosek o wprowadzenie do II czytania jako sprawy nagłej i głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu. Nie widzę, otwieram głosowanie nad wnioskiem formalnym o wprowadzenie do II czytania jako sprawy nagłej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

23 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty i przechodzimy do II czytania i prosimy o zreferowanie.

Radna – p. M. Mazurkiewicz

Szanowni Państwo do druku wpłynęła autopoprawka i nie wpłynęła żadna poprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie projektu i przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

23 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący, 3 Radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.

Następny druk 552. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Grębałów – Lubocza. Tak, w związku z tym,

że mamy wniosek o drugie czytanie odwieszam ten punkt i głosujemy wniosek formalny. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu o dwa czytania, w związku z tymi jest dokładnie napisane tak: w sprawie, wniosek o rozpatrzenie w trybie dwóch czytań. Uzasadnienie. Wyjaśnienie okoliczności związanych z projektem uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych, wyjaśnienie okoliczności związanych z projektem uchwały. Tutaj chodzi o tą kwestię czy właściciele się zgadzają czy nie. Ale tu było ustnie tak powiedziane, zresztą może inaczej, wiemy, drugie czytanie będzie, ale inaczej, w drugim czytaniu to i tak komisja się zbierze itd. Więc co tu jest wpisane akurat w tym wypadku nie ma znaczenia, bo to nie jest odesłanie, więc cel tutaj nie jest jakby rzeczą, która będzie obligowała. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę, otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

19 za, 23 przeciw. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony, wobec czego przechodzimy do głosowania tego projektu uchwały. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

23 za, 18 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Wydruk?

553 następny projekt uchwały. Wskazanie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Krakowie. Otwieram głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

31 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, dwóch Radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Projekt został przyjęty.

I projekt uchwały. Rezolucja w sprawie utworzenia parku leśnego XXL Dolina Prądnika. W jakim trybie? Proszę, proszę, bo nie zorientowałem się w pierwszej chwili.

Radny – p. P. Moskała
Szanowny Panie Przewodniczący chciałbym złożyć oświadczenie, że ze względu na występujący u mnie konflikt interesów wyłączam się z tego głosowania. Chciałbym, żeby zostało to uwzględnione w protokole. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Tak, mieliśmy podobne przypadki, więc standardowo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

18 za, 21 przeciw, 0 wstrzymujących, jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Rezolucja została odrzucona. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś zgłosić? Ambitnie Pan poleciał.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do projektodawców projektów według druków 525, 546, 547 o przygotowanie do 28 lutego i przekazanie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa projektów i załączników do podjętych uchwał zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenia i komunikaty.

Ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Sprawdzamy obecność, bardzo proszę. Proszę o otworzenie sprawdzenia obecności i Państwa Radnych proszę o klikanie. Proszę o wyświetlenie. Pani Przewodnicząca Alicja Szczepańska nieobecna. Ktoś jeszcze? Proszę jeszcze raz przewinąć, bo ktoś jeszcze był nieobecny? Okej. Stwierdzam, że zakończyliśmy porządek obrad. A więc zamykam obrady XX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Krakowa. Mamy godzinę 20.45. Dziękuję.